جامعة الأزهر

مسائل مختارة من فقه الجنايات

من كتاب بدائع الصنائع للإمام الكاساني

للفرقة الثالثة شعبة الشريعة الإسلامية وشعبة الشريعة والقانون

بكليات الشريعة والقانون والشعب المناظرة.

إعداد

قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف

وكلية الشريعة والقانون بطنطا

العام الجامعى

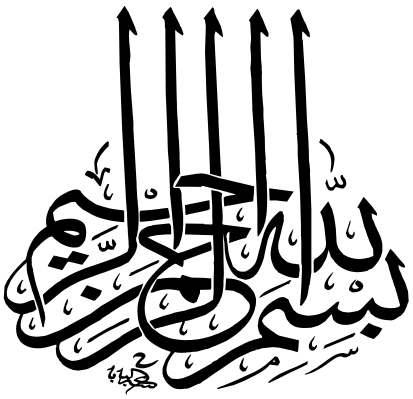
٢٠٢٤-٢٠٢٥م

إعداد :

أ.د/ سيف رجب قزامل أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بطنطا سابقا ومقرر اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.	**أ.د/ أحمد محمد لطفى** أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف–دقهلية. وعضو لجنة المحكمين لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين .
أ.م.د/ محمد سعد إبراهيم أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف. دقهلية.	**أ.م.د/ وائل محمد رزق** أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف. دقهلية.

أ.م.د/ ياسر عبدالحميد النجار

الأستاذ المساعد، ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف–دقهلية .



﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله شرع الشرائع وأحكم الأحكام. أحمده سبحانه وأشكره فهو ولي كل إنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله سيد الأنام، أوضح المحجة، وأظهر معالم الشريعة، وبين الحلال والحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه البررة الكرام، والتابعين ومن تبعهم بإحسان.

وبعد:

فلقد كرم الله تعالى الإنسان بخلق أصله بيده، ونفخه فيه من روحه، وإسجاده له ملائكته، وتفضيله على كثير من خلقه تفضيلاً ﴿ **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا** ﴾[1]

خلقه الله تعالى لخلافة الأرض ولعمارة الدنيا ﴿ **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ** ﴾[2]

﴿ **هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ** ﴾[3]، وبالطبع فلن يستطيع الإنسان أن يقوم بتلك الغاية أو أن يحقق ذلك الهدف إذا فقد الاطمئنان على حياته، وفاته الأمن على نفسه لذلك أمر الله تعالى بالمحافظة على النفس البشرية، بل وجعل الله تعالى حفظ النفس أحد المقاصد الخمسة التي أمرت بها كل شريعة سماوية، وعلى رأسها الشريعة الإسلامية الغراء، فنهت عن الاعتداء على النفس بغير وجه حق ﴿ **وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا** ﴾[4]

بل وكان الله تعالى أرحم بالإنسان من نفسه وأرأف بالآدمي من ذاته، فحرم تعالى على الإنسان أن يقتل نفسه أو أن يزهق روحه ﴿ **وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا** ﴾[5]

---

(١) [الإسراء: ٧٠].

(٢) [البقرة: ٣٠].

(٣) [هود: ٦١]

(٤) [الإسراء: ٣٣]

(٥) [النساء: ٢٩]

وتوعد الله تعالى من أقدم على انتهاك تلك الحرمة وسولت له نفسه ارتكاب ذلك الجرم العظيم بأشد ألوان الوعيد، وتهدده بالعذاب العظيم، واللعن والغضب منه تعالى يوم القيامة ﴿ **وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا** ﴾[1]

ولأجل أن الإنسان من طبعه _ في الغالب _ أن ينزجر بالعاجل أكثر من الآجل، ويتفاعل مع الموجود أكثر من الغيبي، لم يقصر الله تعالى عقوبة القاتل على الآخرة وفقط، ولم يكن جزاؤه محصوراً على يوم القيامة فحسب، بل وأوجب الله تعالى معاقبة الجاني بمثل جنايته في الدنيا، فيقتل القاتل، ويجرح الجارح بضوابطه ﴿ **يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ** ﴾[2]

﴿ **وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ** ﴾[3]

وهذا القصاص عقوبة رداعة بيَّن الله تعالى أنه هي الحل الأمثل لمنع جماح النفوس الراغبة في الاعتداء، المستهينة بحرمة قتل الإنسان ﴿ **وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** ﴾[4]

ومن أجل أهمية ذلك العلاج الرباني في الحد من وقوع الجرائم، وفي استقرار المجتمعات، نقدم تلك الدراسة عن الجناية على النفس وموجبها في الفقه الإسلامي، " دراسة مقارنة " لعلها تلقي الضوء على بعض معالم عظمة الشريعة في ذلك الجانب، سائلاً الله تعالى أن ينفع بها، وأن يجعلها في ميزان حسناتي. اللهم آمين .

---

(١) [النساء: ٩٣]

(٢)[البقرة: ١٧٨]

(٣) [المائدة: ٤٥]

(٤) [البقرة: ١٧٩]

بيانات المقرر		
اسم المقرر	الفقه المقارن	
البرنامج الذي يقدم من خلاله	الإجازة العالية " الليسانس " في الشريعة والقانون	
الفرقة	الثالثة قانون	
التخصص	الشريعة الإسلامية - والشريعة والقانون.	
عدد الوحدات الدراسية	نظري : ٤ ساعات – ممتدة لقسم الشريعة الإسلامية. و ٦ ساعات منتهية لقسم الشريعة والقانون.	عملي (لا يوجد)
(١) يهدف المقرر إلى أن يصبح الطالب قادرًا على :		

١	**بيان المسائل الفقهية الخلافية في أحكام الجنايات .**
٢	عرض آراء الفقهاء وأدلتهم في المسائل الفقهية المختلفة في كتاب الجنايات .
٣	معرفة الرأي الراجح في المسائل الفقهية المختلفة في كتاب الجنايات .
٤	يحرر محل النزاع فى الأحكام الفقهية المتعلقة بكتاب الجنايات.
٥	التعرف على أنواع الديات ومقاديرها فى القديم والحديث.
٦	تحرير محل النزاع فى أحكام الجنايات وبيان المتفق عليه والمختلف فيه.
٧	التعرف على الأدلة لكل مذهب فقهى مع بيان أوجه الدلالة منها فى أبواب الجنايات.

(٢) المستهدف من تدريس المقرر : يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن :		
أ/١ المعارف والمفاهيم	أ/١	يتعرف على مفهوم الجناية والفرق بين الجريمة والجناية وتقسيم الجريمة و تعريف العقوبة وبيان الغاية منها وخصائصها.
	أ/٢	يحدد المسائل الفقهية المختلف فيها بين المذاهب في كتاب الجنايات والديات كما يعدد أنواع الجناية على النفس وآراء الفقهاء في المسائل المختلف فيها في كل نوع منها .
	أ/٣	يبين آراء الفقهاء وأدلتهم ووجه الدلالة من كل دليل في الدية وأجناسها.
	أ/٤	يوضح آراء الفقهاء وأدلتهم ووجه الدلالة من كل دليل في شروط وجوب القصاص والقسامة وما يسقط به القصاص.

	أ/٥	يشرح أقوال الفقهاء وأدلتهم في أحكام الديات وكيفية تقديرها وعقوبة القتل العمد والخطأ.
	أ/٦	يعدد آراء الفقهاء في المسائل المختلف فيها في مباحث الديات والقتل الخطأ.
ب/١ المهارات الذهنية	**في نهاية هذا المقرر يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن :**	
	ب/١	يستدل من خلال المصادر الأصلية لأحكام الجنايات والديات .
	ب/٢	يوازن بين آراء الفقهاء وأدلتهم في كتاب الجنايات والديات من مصادرها الأصلية .
	ب/٣	يستنبط الحكم الشرعى لكثير من الجراحات والشجاج التى لا نص فيها.
	ب/٤	يرجح بين الآراء المختلفة للفقهاء من خلال الأدلة الشرعية.
جـ/١ المهارات المهنية	**في نهاية هذا المقرر يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن :**	
	جـ/١	يقدم الحكم الفقهى الصحيح للمسائل المختلف فيها في أحكام الجناية على النفس والأطراف .
	جـ/٢	يربط الحكم بعلته فى مسائل متعلقة بأنواع الدية والشجاج.
	جـ/٣	يبحث آراء الفقهاء غير المدعومة بالأدلة ويحاول الاستدلال لها في أحكام القصاص وشروطه ما يسقط به.
د/١ المهارات العامة	**في نهاية هذا المقرر يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن :**	
	د/١	يتابع المصادر الفقهية المختلفة في كتاب الجنايات والديات .
	د/٢	يساعد غيره في الوصول إلى الحكم الصحيح في أحكام دية الأطراف وما فى البدن منه اثنان وما فى البدن منه عشرة ودية إهاب معانى الأطراف.
	د/٣	يجمع بين المصادر القديمة والمعاصرة في الوصول إلى الحكم الصحيح في الجناية على الأطراف .
	د/٤	ينظم ندوة فقهية عامة لمناقشة أحكام الديات وأنواعها .
	د/٥	يشترك في الندوات والمؤتمرات التي تعقدها المؤسسات العلمية فيما يتعلق بالجناية على النفس والأطراف وأحكام كل منهما.
هـ/١ الجوانب	**في نهاية هذا المقرر يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن :**	
	هـ/١	يتمسك بأحكام الفقه الإسلامي المجمع عليها، فيما يتعلق بالجناية على النفس والأطراف وغيرها مما هو معلوم من الدين بالضرورة .

الوجدانية	هـ/٢	ينبذ التعصب المذهبي ويتقبل الخلافات الفقهية الواقعة في أحكام عقوبات القتل وقتل الرجل بالمرأة، والتعامل معها كواقع دعت إليه الطبيعة البشرية .
	هـ/٣	يعتز بثقافته الفقهية وتلبيتها لحاجات ومتطلبات الواقع الحياتي ، فيما يتعلق بالديات وأنواعها وأحكام الشجاج .
	هـ/٤	يقدر آراء الفقهاء واختلافاتهم في أحكام الجناية على الأطراف وأنواعها.

وبالله التوفيق

تعريف موجز بكتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع

للإمام علاء الدين الكاساني الحنفي المتوفى سنة ٥٨٧هـ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع أحد الكتب التي تهتم بفروع الفقه الحنفي، وهو كتاب جامع شامل لأبواب الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة قام بتأليفه الإمام علاء الدين أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي المتوفى سنة ٥٨٧هـ، وهو شرح على كتاب شيخه علاء الدين السمرقندي الحنفي المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على (مختصر القدوري)، وقد رتب المصنف المسائل في هذا الشرح بالترتيب الصناعي الذي يرتضيه أرباب الصنعة والتأليف الحكمي مع إيراد الدلائل. ويذكر الكتاب الخلاف الواقع بين الفقهاء الأحناف وغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى، والاستدلال لكل بطريقة موجزة، ثم يرجح المصنف واحداً منها وذلك عندما يعبر بـ «لنا» ويدلل عليه في شيء من التفصيل. وهو في الغالب يذكر رأي كل من أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ورأي زفر بن الهذيل وكذلك الشافعي ويبين وجه قول كل منهم ودليله. وقد تميز الكتاب باللغة السهلة، وإيراد الشواهد الحديثية لما يورده من الأحكام الفقهية.

وقد عرضه الإمام الكاساني على أستاذه علاء الدين السمرقندي فاستحسنه وزوجه ابنته العالمة الفقيهة السيدة فاطمة وجعل مهرها هذا الكتاب حتى شاع قولهم: شرح تحفته وزوّجه ابنته.

مفهوم الجناية وأنواعها

يقول الكاساني –رحمه الله تعالى: "**الْجِنَايَةُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ: جِنَايَةٌ عَلَى الْبَهَائِمِ وَالْجَمَادَاتِ، وَجِنَايَةٌ عَلَى الْآدَمِيِّ. (أَمَّا) الْجِنَايَةُ عَلَى الْبَهَائِمِ وَالْجَمَادَاتِ فَنَوْعَانِ أَيْضًا: غَصْبٌ وَإِتْلَافٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كِتَابِ الْغَصْبِ.**"

الشرح والمقارنة:

تعريف الجنايات لغة:

الجنايات جمع جناية ، وهي لغة: الذنب، يقال (جَنَى) جِنَايَة أي: أذْنب ذنباً يؤاخذ به، فَهُوَ جَان، والجمع جناة وجناء، والجناية أيضاً الجُرْم، وهي ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أَو القصاص في الدنيا والآخرة، والجمع جنايات وجنايا.[1]

تعريف الجناية اصطلاحاً:

تنوعت تعريفات الفقهاء للجناية اصطلاحاً إلى اتجاهات متعددة فمنهم من توسع في مفهومها ومنهم من ذكر تعريفاً محدوداً فيه، أعرض لبعض هذه التعريفات فيما يلي:

عرف بعض العلماء الجناية تعريفاً عاماً فقالوا إنها: هي كل فعل محظور يتضمن ضررًا على النفس أو غيرها.[2]

([1]) لسان العرب لابن منظور (١/ ٧٠٧)، المصباح المنير للفيومي (ص: ٤٣)، المعجم الوسيط (١/ ١٤١).

([2]) التعريفات للجرجاني (ص: ٧٩).

ونلحظ أن هذا التعريف للجناية يشمل جميع الذنوب والمعاصي المحرمة شرعاً، سواء ما كان منها يتعلق بالاعتداء على البدن، أو على الطرف أو على المال أو أي شئ آخر بشرط واحد ألا وهو أن يلحق هذا الذنب ضرراً بالإنسان.

وسار قريباً من هذا الاتجاه لمفهوم للجناية اصطلاحاً بعض الفقهاء، منهم على المثال ابن رشد الحفيد – رحمه الله تعالى – الذي بيَّن أن الجنايات التي لها عقوبات مقدرة شرعاً تتنوع إلى عدة أنواع:

١- جنايات على الأبدان والنفوس والأعضاء وهي ما يطلق عليها القتل والجرح.

٢- جنايات على الفروج وهي ما يطلق عليها الزنا.

٣- جنايات على الأموال، ويدخل في هذا الحرابة والسرقة.

٤- جنايات على الأعراض، وهي ما تسمى قذفا.

٥- جنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب، وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخمر فقط، وهو حد متفق على مشروعيته.[١]

وابن رشد – رحمه الله تعالى – أشار في كلامه إلى أن هذه هي الجنايات التي لها عقوبة مقدرة في الشرع، وهذا يفهم منه أن هناك جرائم أخرى ولكن لها عقوبات غير مقدرة لذلك لم يستقص كل ما يطلق عليه لفظ الجريمة بحسب وجهة نظره.

فضلاً عن أنه لم يذكر بعض الجرائم التي لها عقوبات مقدرة وذلك كحد الردة.

واتجه بعض الفقهاء إلى التضييق في مفهوم الجناية فقصروها على أنواع مخصوصة من المحرمات، فعرفها الإمام ابن مفلح – رحمه الله تعالى – بأنها: هي كل فعل عدوان على نفس، أو مال، لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا، أو نحوه وسموا الجناية على الأموال غصبا ونهبا وسرقة وإتلافا.[٢]

---

(١) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (٢/ ٣٩٤)

(٢) المبدع في شرح المقنع (٧/ ١٩٠).

ومن خلال التعريف الأخير يتضح لنا أن العرف السائد بين الفقهاء أن الجنايات تختص بالاعتداء على الأبدان[١]، سواء كان الاعتداء على النفس بالقتل أو على ما دونها من طرف أو غير ذلك بجرح أو ما سواه، وهو ما سيتضح من خلال الحديث على أنواع الجنايات، فيما يلي:

أنواع الجنايات:

قسم الفقهاء الجنايات على الآدمي عموماً إلى ثلاثة أقسام[٢]، وذلك بحسب ما يتم تفوتيه بالاعتداء، وإذهابه بالجناية

١- جناية على النفس، وهي القتل .

٢- جناية على ما دون النفس، وهي الإصابة التي لا تزهق الروح، وهي كل فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعضاء ، سواء أكان بالقطع ، أم بالجرح ، أم بإزالة المنافع .

٣- جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه، وهي الجناية على الجنين، ويسمى الإجهاض.[٣]

تعريف الجريمة:

الجريمة لغة: التعدي يقال: جَرَمَ يَجْرِمُ جَرْماً واجْتَرَمَ وأَجْرَم فهو مُجْرِم وجَرِيمٌ، والجريمة أيضاً تأتي بمعنى الجناية، يقال: جَرَمَ إليهم وعليهم جَرِيمة وأَجْرَم جَنَى جِناية، والجمع جرائم.

---

(١) قال المرداوي – رحمه الله تعالى –: " ومعناها في عرف الفقهاء التعدي على الأبدان، فسموا ما كان على الأبدان جناية" الإنصاف (٩/ ٤٣٣).

(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٣٣).

(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٦/ ٦٠).

والجُرْم: الذنب، يقال تَجَرَّم عَلى فُلانٍ أي ادَّعَى عليه ذنباً لم يفعله، قال الله تعالى ﴿ قُل لَّا تُسۡـَٔلُونَ عَمَّآ أَجۡرَمۡنَا وَلَا نُسۡـَٔلُ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ﴾[1] أي: لا تسألون عما أذنبنا ولا نسأل عن أعمالكم[2] وجمع الجُرْم أجرام وجروم.

تعريف الجريمة اصطلاحاً:

وأما الجناية اصطلاحاً فقد تنوعت أيضاً تعريفات الفقهاء لها، فمنهم من عرفها تعريفاً عاماً، ومنهم من عرفها تعريفاً خاصاً.

فأما التعريف العام، فهو ما ذكره الإمام أبو زهرة – رحمه الله تعالى عندما عرف الجريمة بأنها: فعل ما نهى الله تعالى عنه، وعصيان ما أمر الله تعالى به.[3]

ثم يقول رحمه الله تعالى: " تعريف الجريمة على هذا النحو يكون مرادفاً لتعريف الفقهاء لها بأنها إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل مأمور به معاقب على تركه، وذلك أن الله تعالى قرر عقاباً لكل من يخالف أوامره ونواهيه، وهو إما أن يكون عقاباً دنيوياً ينفذه الحكام، وإما أن يكون تكليفاً دينياً يكفر به عما ارتكب في جنب الله، وإما أن يكون عقاباً أخروياً يتولى تنفيذه الحاكم الديان، وهو خير الفاصلين.

فكل جريمة لها في الشرع جزاء إما عاجل في الدنيا، وإما آجل في الآخرة، ويتولى الآخرة رب العالمين، إلا أن يتوب توبة نصوحاً، ويتغمده الله برحمته وهو الغفور التواب الرحيم".[4]

فيتضح من هذا التعريف أنه تعريف عام، إذ أن الجريمة بهذا التعريف تكون بمعنى المعصية أو الإثم، لاشتراك الجميع في أنهه مخالفة الأمر قصدًا.[5]

---

(1) [سورة سبأ: ٢٥].

(2) المنتخب في تفسير القرآن الكريم (ص: ٦٣٨)

(3) الجريمة، الإمام محمد أبو زهرة (ص: ٢٠).

(4) المرجع السابق.

(5) التعريفات (ص: ٢٢٢).

وأما التعريف الخاص فهو تعريف الإمام الماوردي – رحمه الله تعالى حين عرف الجرائم بأنها: محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير، ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية ، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية.[١]

والمحظورات الشرعية: هي عصيان أوامر الله تعالى ونواهيه، فعصيان النواهي جرائم إيجابية؛ لأنها فعل ما نهى الله تعالى عنه، كالقتل أو الزنا، وعصيان أوامره جرائم سلبية؛ لأنها امتناع عن أداء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، كترك الصلاة، ومنع الزكاة.[٢]

العلاقة بين الجناية والجريمة:

من خلال ما تقدم من تعريف كل من الجناية والجريمة، فإن العلاقة بينهما هي علاقة عموم وخصوص، فالجريمة أعم في الاصطلاح من الجناية[٣]، فالمحظورات شرعية التي زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير، وكلمة الحد المذكورة في التعريف يشمل القصاص يقول الإمام محمد أبو زهرة – رحمه الله تعالى –: " ويدخل في هذا القصاص بكل ضروبه، لأن العقوبة في القصاص تكون مقدرة إلا فيما لا يمكن تقديره كبعض الجروح، وإن كان الإطلاق دائماً في الحدود على ما يكون حقاً لله تعالى، كحد الزنا والسرقة والحرابة وقطع الطريق، ونحو ذلك، وبعض الفقهاء يطلق كلمة الحد على كل عقوبة مقدرة، وظاهر القول أن الماوردي منهم".[٤]

---

(١) الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٢٨٥).

(٢) الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، الأستاذ الدكتور/ حسن علي الشاذلي (ص: ١٢).

(٣) جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (١٦/ ٥٩): " الجرم والجريمة في اللغة: الذنب، وفي الاصطلاح عرفها الماوردي بقوله: الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير، فالجريمة أعم من الجناية ".

(٤) العقوبة للإمام محمد أبو زهرة (ص:٧).

وبهذا تكون الجريمة أعم من الجنايات التي هي كل فعل عدوان يقع على البدن، وهي توجب القصاص فهي داخلة في تعريف الجريمة، وعليه فكل جناية جريمة، وليست كل جريمة جناية.

تعريف العقوبة:

العقوبة لغة: المجازاة والمؤاخذة، يقال: عَاقَبْتُ الرَّجُلَ بذنبه مُعَاقَبَةً وَعُقُوبَةً وَعِقَابا، أي: أَخَذْتَه به، وجزيته بما فَعل سُوءاً.

وسُمِّيَتْ عُقُوبَةً لِأَنَّهَا تَكُونُ آخِرًا وَثَانِيَ الذَّنْبِ، وتأتي تالية للذنب، وذلك لأنها مشتقة من الفعل (عَقِبَ) وهو يَدُلُّ عَلَى تَأْخِيرِ شَيْءٍ وَإِتْيَانِهِ بَعْدَ غَيْرِهِ، يقال: عَاقَبَ بَين الشَّيْئَيْنِ أَتَى بِأَحَدِهِمَا بعد الآخر، وَعَاقَبَ فُلَاناً: أي جَاءَ بعقبه.(١)

والعقوبة اصطلاحاً: تعددت تعريفات الفقهاء لها اصطلاحاً، أذكر لبعض هذه التعريفات فيما يلي:

عرف الإمام الطحطاوي – رحمه الله تعالى – العقوبة بأنها: هي الألم الذي يلحق الإنسان مستحقاً على الجناية. (٢)

وعرفها الإمام ابن عابدين – رحمه الله تعالى – بأنها: جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل ، سمي بها ؛ لأنها تتلو الذنب ، من تعقبه : إذا تبعه.(٣) أو هي: أذى ينزل بالجاني زجراً له.(٤)

---

(١) لسان العرب لابن منظور (٤/ ٣٠٢٢، ٣٠٢٧)، مقاييس اللغة (٤/ ٧٧، ٧٨)، المصباح المنير للفيومي (ص: ١٥٩)، المعجم الوسيط (٢/ ٦١٣).

(٢) حاشية الطحطاوي على الدر المختار (٢ / ٣٨٨).

(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٣).

(٤) العقوبة للإمام محمد أبو زهرة (ص:٧).

أو هي: ألم بدني أو نفسي أو مالي ينزل بالمرء جزاء على ذنب ارتكبه، ولأداء واجب امتنع عنه.[١]

وفرق الإمام الطحطاوي – رحمه الله تعالى – بين العقاب والعقوبة: بأن ما يلحق الإنسان إن كان في الآخرة يقال له العقاب ، وإن كان في الدنيا يقال له العقوبة.[٢]

وهذه التعريفات جميعاً تلتقي على أمر واحد ألا وهو أن العقوبة جزاء أو مؤاخذة لا تكون إلا بعد جناية أو جريمة ارتكبها الجاني، يستوجب بها المؤاخذة أو المعاقبة، فلا معاقبة إلا بذنب، ولا مؤاخذة إلا بجرم، وهذا هو ما يدل عليه أصل الكلمة على ما اتضح من خلال تعريفها من الناحية اللغوية.

في بيان أنواع القتل

يقول الكاساني رحمه الله تعالى: " **وَالْكَلَامُ فِي الْقَتْلِ فِي مَوَاضِعَ: فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْقَتْلِ، وَفِي بَيَانِ صِفَةِ كُلِّ نَوْعٍ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهُ. (أَمَّا) الْأَوَّلُ: فَالْقَتْلُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: قَتْلٌ هُوَ عَمْدٌ مَحْضٌ لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ، وَقَتْلٌ عَمْدٌ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِشِبْهِ الْعَمْدِ، وَقَتْلٌ هُوَ خَطَأٌ مَحْضٌ لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ، وَقَتْلٌ هُوَ فِي مَعْنَى الْقَتْلِ الْخَطَأِ.**"

الشرح والمقارنة:

تعريف القتل: القتل في اللغة: فعل يحصل به زهوق الروح يقال : قتله قتلا : أزهق روحه ، ويقال : قتله بضرب أو حجر أو سم : أماته.[٣]

وفي اصطلاح الفقهاء : فعل من العباد تزول به الحياة [١]

---

(١) معجم لغة الفقهاء (ص: ٢٨٧).

(٢) حاشية الطحطاوي على الدر المختار، المرجع السابق.

(٣) لسان العرب ٥٥١/١١ تاج العروس من جواهر القاموس ٢٢٩/٣٠

أقسام القتل:

اختلف الفقهاء في أقسام القتل باعتبار قصد الجاني وعدمه على أربعة أراء :

الرأي الأول: أن للقتل أقسام خمسة عمد وشبه عمد وخطأ ، وما جري مجري الخطأ ، والقتل بسبب ، وبهذا قال الأحناف [٢]

١. القتل العمد : أن يتعمد الضرب بما يفرق الأجزاء: كالسيف

٢. شبه العمد : أن يتعمد الضرب بما لا يفرق الأجزاء: كالحجر والعصا واليد.

٣. القتل الخطأ : أن يرمي شخصاً يظنه صيداً، أو حربياً فإذا هو مسلم، أو يرمي غرضاً فيصيب آدمياً.

٤. ما جري مجري الخطأ : مثل النائم ينقلب على إنسان فيقتله

٥. القتل بسبب : كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وفنائه فيعطب به إنسان[٣]

الرأي الثاني: أن القتل قسمان عمد وخطأ لا ثالث لهما وبهذا قال المالكية في الرواية المشهورة والشيعة الزيدية والظاهرية [٤]

---

(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٣٢٦/٨ العناية شرح الهداية ١١٥/١٥.

(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٩٧/٦ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٣٠٨/٤ الاختيار صـ ٥١.

(٣) الاختيار صـ ٥١ ، ٥٢.

(٤) المعونة ٢٥٣/٢ الاستذكار لابن عبدالبر ١٦٤/٨ الدراري المضيئة ٤١٥/٢ المحلى ٢١٤/١٠.

الرأي الثالث: أن القتل ثلاثة أقسام، عمد، وشبه عمد وخطأ وبهذا قال المالكية في رواية والشافعية والشيعة الإمامية والإباضية.[١]

الرأي الرابع: أن القتل أربعة أقسام عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ وبهذا قال الحنابلة.[٢]

وحقيقة هذا الخلاف نظري لا تتغير به الأحكام أدي إليه منطق التبويب ، فالذي نظر إلى الأحكام المترتبة على القتل جعل الأقسام ثلاثة ،والذي نظر إلى صور القتل جعلها أربعة أو خمسة.[٣]

وسوف نسير في بياننا للقتل بالنظر إلى الأحكام المترتبة عليه فهو إما عمد أو شبه عمد أو خطأ.

الحكم التكليفي للقتل:

القتل تعترية الأحكام التكليفة الخمسة:

ا.لأول.:. الموجوب. كقتل المرتد إذا. لم يتب ،. والمكافر المحربي[٤] إذا. لم يسلم أو. يعطي الجزية.[١]

---

(١) المعونة ٢٥٣/٢ فتح المعين بشرح قرة العين لزين الدين بن عبد العزيز المليباري ١١٠/٤ اللباب في الفقه الشافعي لأحمد بن محمد بن أحمد الضبي صـ ٣٠٩ ط دار البخارى، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ المهذب لابن البراج ٢ /٤٦٥ جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق للشيخ / علي بن محمد القمي صـ ٥٥٠ شرح كتاب النيل ٩٢/٨.

(٢) المبدع شرح المقنع ٢٠٨/٨ الشرح الكبير لابن قدامة ٣١٩/٩ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٣٢٠/٩.

(٣) الجنايات في الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور/ سيف رجب قزامل صـ ١٢ الطبعة الأولي ١٤١٧هـ ١٩٩٦م نشر مكتبة نور الاسلام بطنطا.

(٤) الحربي : الكافر الذي يحمل جنسية الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين. معجم لغة الفقهاء صـ ١٥٦.

الثاني: الحرمة كقتل المعصوم بغير حق.
الثالث: الكراهة كقتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله تعالى أو رسوله.
الرابع: الندب كقتل الغازي قريبه الكافر إذا سب الله تعالى أو رسوله.
الخامس: الإباحة كقتل الإمام الأسير الكافر.[٢]

القتل العمد

بقول الكاساني –رحمه الله–: " **(أَمَّا) الَّذِي هُوَ عَمْدٌ مَحْضٌ فَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ الْقَتْلَ بِحَدِيدٍ لَهُ حَدٌّ أَوْ طَعْنٌ كَالسَّيْفِ، وَالسِّكِّينِ، وَالرُّمْحِ، وَالْإِشْفَى، وَالْإِبْرَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، أَوْ مَا يَعْمَلُ عَمَلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فِي الْجَرْحِ، وَالطَّعْنِ كَالنَّارِ، وَالزُّجَاجِ، وَلِيطَةِ الْقَصَبِ، وَالْمَرْوَةِ، وَالرُّمْحِ الَّذِي لَا سِنَانَ لَهُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْآلَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ النُّحَاسِ، وَكَذَلِكَ الْقَتْلُ بِحَدِيدٍ لَا حَدَّ لَهُ كَالْعَمُودِ، وَصَنْجَةِ الْمِيزَانِ، وَظَهْرِ الْفَأْسِ، وَالْمَرْوِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ عَمْدٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.**"

الشرح والمقارنة:

تعريف القتل العمد:

---

(١) الجزية لغة :من المجازاة. وشرعا : عقد تأمين ومعاوضة وتأبيد من الإمام أو نائبه على مال مقدر. يؤخذ من الكفار. كل سنة برضاهم في مقابلة سكنى دار. الاسلام... التوقيف على مهمات التعاريف صـ ٢٤٣ لسان العرب ١٤٥/١٤.

(٢) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٣/٤ تحفة المحتاج في شرح المنهاج ٣٧٦/٨.

تباينت وجهة نظر الفقهاء. في تعريف القتل المعمد حيث عرفه أبوحنيفة :. بأنه تعمد الضرب بسلاح، أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء، كالمحدد من الخشب والحجر والنار.[١]

وعرفه المالكية : بأنه قصد إتلاف النفس بآلة تقتل غالباً من محدد أومثقل أو بإصابة المقاتل كعصر الأنثيين وشدة الضغط بالخنق.[٢]

وعرفه الشافعية: بأنه قصد قتله بما يقتل غالبا فيموت منه.[٣]

وعرفه الحنابلة: بأنه قصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. [٤]

وعرفه الشيعة الإمامية: بأنه قصد البالغ العاقل القتل بما يقتل غالبا.[٥]

وعرفه الشيعة الزيدية : بأنه قصد الفعل وعين الإنسان بما يقتل غالبا. [٦]

وعرفه الظاهرية: بأنه ما تعمد به المرء مما قد يمات من مثله وقد لا يمات من مثله. [٧]

وعرفه الإباضية: بأنه قصد إتلاف النفس بآلة تقتل غالبا. [٨]

---

(١) اللباب في شرح الكتاب ٣١٣/١.

(٢) التلقين في الفقة المالكي لعبدالوهاب بن نصر البغدادي ١٨٤/٢.

(٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ٢٩٧/١١ المجموع شرح المهذب للنووي ٣٤٩/١٨ .

(٤) الروض المربع شرح زاد المستقنع صـ ٦٣١مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ٥/٦.

(٥) جامع المدارك في شرح المختصر النافع لآية الله الخوانسارى ١٦٣/٦ مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام للعاملي ٦٥/١٥.

(٦) الروض النضير ٢٥٤/٤.

(٧) المحلى ٢١٤/١٠ .

(٨) شرح كتاب النيل ١١٦/١٦.

ـ وبالنظر إلى هذه التعريفات نري أن الفقهاء جميعا متفقون على أن القتل إذا كان بمحدد أي بآلة لهاحادا كالسيف أو السكين وما شابه ذلك مما يقطع اللحم ويفرق الأجزاء فهو قتل عمد.

وإذا كان بغير محدد كالمثقل : وهو ما كان ذا وزن ثقيل كالحديدة أو الحجر مما يغلب على الظن موت المقتول به فعند أبي حنيفة ليس بقتل عمد ولا يوجب قصاصا.[١]

وعند باقي الفقهاء قتل عمد ؛ لأنه يقتل غالبا.

حكم القتل العمد:

القتل إذا كان عمداً عدواناً جريمة كبرى، ومن السبع الموبقات التي يترتب عليها استحقاق العقاب في الدنيا والآخرة، وذلك بالقصاص، والخلود في نار جهنم ؛ لأنه اعتداء على صنع الله في الأرض، وتهديد لأمن الجماعة وحياة المجتمع[٢]

والدليل على هذا الكتاب والسنة والإجماع:

أولا الكتاب:

ـ قول الله تعالى : ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [٣]

ـ قول الله تعالى : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا [٤]

ثانيا: السنة:

---

(١) حاشية ابن عابدين ٢٤٨/٢.

(٢) الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ للدكتور / وهبة الزحيلي ٥٣١/٧.

(٣) آية رقم " ٩٣" سورة النساء.

(٤) آية رقم " ٣٣" سورة الإسراء.

١. ما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– : لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ.(١)

٢. ما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– قَالَ : لاَ يَزَالُ الْمَرْءُ فِى فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا.(٢)

٣ـ ما روي عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– : مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ عَلَى جَبْهَتِهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.(٣)

ثالثا الإجماع:

فقد أجمع الفقهاء سلفاً وخلفاً على تحريم قتل النفس أو الاعتداء عليها بغير حق (٤)

أركان القتل العمد.

---

(١) أخرجه الترمذي في سننه وصححه ، كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن ١٣٩٥/١٦/٤ والنسائي في المجتبي كتاب تحريم الدم ٨٢/٧ حديث رقم ٣٩٨٧ ، وابن ماجة في سننه ،كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما ٨٧٤/٢ حديث رقم ٢٦١٩.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الديات ٢٥١٧/٦ حديث رقم ٦٤٦٩ والطبراني في المعجم الأوسط ١٠٧/٢ حديث رقم ١٤٠١ ، والبيهقي في السنن الكبري ، باب تَحْرِيمِ الْقَتْلِ مِنَ السُّنَّةِ ٢١/٨ حديث رقم ١٦٢٧٧.

(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه ، كتاب الديات ، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما ٨٧٤/٢ حديث رقم ٢٦٢٠ والبيهقي في السنن الكبري ، باب تحريم القتل من السنة ٢٢/٨ حديث رقم ١٦٢٨٨ وأورده الزيلعي في نصب الراية وقال ضعيف ٣٢٧/٤.

(٤) تبيين الحقائق ٩٨/٦ الحاوي ٤/١٢ المجموع شرح المهذب ٣٤٥/١٨.

الشرح الكبير لابن قدامة ٣١٨/٩ منار السبيل ٣١٥/٢.

الركن في اللغة: أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء ويقوم بها ، وركن الشيء جانبه القوي. [١]

الركن في الاصطلاح: ما لا يقوم الشيء إلا به و داخل فيه [٢]

هذا وللقتل العمد أربعة أركان:

١. أن يكون القتيل آدمياً حياً. ٢. أن يكون معصوما.

٣. أن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني.

٤. أن يقصد الجاني إحداث الوفاة .

الركن الأول : أن يكون القتيل آدمياً حياً:

ويتحقق هذا الركن بتوافر شرطين:

الشرط الأول : أن يكون المعتدي عليه آدميا، فلا قصاص بالاعتداء على غير الإنسان، فلو وجه شخص طلقات نارية إلى حيوان بقصد إهلاكه وهو يظن أن الحيوان إنسان، فإن الجريمة لا تُعد قتلاً بل تعتبر إتلافاً لحيوان يعاقب عليه بالتعزير.[٣]

الشرط الثاني : تحقق حياة المجني عليه وقت الاعتداء ، فلو اعتدي شخص على ميت فارق الحياة لا قصاص عليه ، وكذا لو اعتدي على جنين في بطن أمه لا قصاص عليه؛ لأن حياة الجنين ليست متحققة ، فعلي الجاني الدية كاملة إذا سقط الجنين حياً ثم مات؛ لأنه مات متأثراً بالعدوان ، وعليه الغرة[١] إذا سقط ميتاً ؛ لأن الاعتداء المباشر وقع على الأم فربما مات الجنين لسبب آخر.[٢]

---

(١) مختار الصحاح صـ١٠٧ المعجم الوجيز صـ٢٧٦ .

(٢) التعريفات صـ ١٤٩ معجم لغة الفقهاء صـ٢٠٢ ،٢٠٣.

(٣) الجناية على الأبدان وموجبها في الفقه الإسلامي للدكتور/ المرسي عبدالعزيز السماحي صـ ٣٩ ط مكتبة عالم الفكر الطبعة الأولي ١٩٨٥م الجنايات في الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور/ سيف رجب قزامل صـ ٢٤.

الركن الثاني : أن يكون المقتول معصوم الدم:

ومعني معصوم الدم أي يحرم قتله ، أي لا يكون مباح الدم كالحربي، إذ لو كان كذلك لم يعاقب قاتله ، فمعصوم الدم هو الذى لا يباح قتله ، وبالتالي يجب القصاص على قاتله [٣]

ما تكون به العصمة:

اختلف الفقهاء فيما تكون به العصمة على رأيين:

الرأي الأول: أن العصمة تكون بالإسلام والأمان ويدخل تحت الأمان عقد الجزية[٤] والموادعة[١] والهدنة[٢]وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة.[٣]

---

(١) الغرة في اللغة : البياض في جبهة الفرس أو يراد بها الأبيض من كل شئ ، والغرة من الشهر ليلة استهلال القمر والغرة من الرجل وجهه ، والغرة عند العرب أنفس شئ يملك وأفضله ، والفرس غرة مال الرجل والعبد غرة ماله والبعير النجيب غرة ماله والأمة الفارهة من غرة المال.

لسان العرب مادة "غر" ٣٢٣٤/٥ تاج العروس ٣/ ٤٤٥ مختار الصحاح ١/ ١٩٧ المعجم الوجيز صـ ٤٤٨.

والغرة اصطلاحاً: هي النسمة من الرقيق ذكرا كان أو أنثى وسميت بذلك لأنها غرة ما يملكه الإنسان أي أفضله وأشهره. تحرير ألفاظ التنبيه صـ٣٠٥ .

(٢) نظرة الإسلام إلى تنظيم النسل للدكتور / محمد سلام مدكور صـ ٩٣ ط دار النهضة العربية الطبعة الأولى ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م

(٣) القصاص والديات في الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبدالكريم زيدان صـ ٦٥ ط مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ٢٠٠٧م.

(٤)الجزية لغة : من الجزاء وهي خراج الأرض وما يؤخذ من أهل الذمة ، والجمع جِزًى.

وشرعا : عقد تأمين ومعاوضة وتأبيد من الإمام أو نائبه على مال مقدر يؤخذ من الكفار كل سنة برضاهم في مقابلة سكنى دار الاسلام.

الرأي الثاني: أن العصمة تكون بالإقامة في دار الإسلام ولو كانت مؤقتة ، ولا يشترط للإقامة في دار الإسلام كونه مسلما، وبهذا قال : أبو حنيفة.(٤)

الأدلة

أدلة أصحاب الرأي الأول

استدل أصحاب هذا الرأي على أن العصمة تكون بالإسلام والأمان بما يلي:

أولاً: استدلوا على تحقق العصمة بالإسلام بالكتاب والسنة والمعقول :

المصباح المنير ١٠٠/١ المعجم الوسيط ١٢٢/١ التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي صـ ٢٤٣.

(١) المُوادَعة : المُصالحة و التَّوَادُعُ التَّصالح وقولهم دع ذا أي اتركه وأصله وَدَع يَدَع والموادعة المتاركة ، أي : يدع كل واحد منهما ما هو فيه.

وفي الاصطلاح : المصالحة وترك الحرب.

لسان العرب ٣٨٠/٨ مختار الصحاح صـ ٧٤٠ معجم لغة الفقهاء ٧٠/٢.

(٢) الهُدْنة في اللغة: المصالحة بعد الحرب أو فترة تعقب الحرب يتهيأ فيها العدوان للصلح ولها شروط خاصة (ج) هدن.

وفي الاصطلاح : الاتفاق على وقف القتال بين المتحاربين مدة معينة بعوض أو غيره ، مع استمرار حالة الحرب.

لسان العرب ٤٣٤/١٣ المحيط في اللغة للصاحب بن عباد ٢٩٩/١ المعجم الوسيط ٩٧٨/٢ معجم لغة الفقهاء ١٠٤/٢.

(٣) مواهب الجليل ٢٣١/٦ التاج والإكليل ٢٩١/٨ المهذب ٢٣٦/٢ مغني المحتاج ٢٢/٤ المغتي ٦٤٨/٧ المبدع ٢١١/٧.

(٤) البحر الرائق ٣٢٨/٨ العناية شرح الهداية ٥٦/٨ بدائع الصنائع ٢٥٢/٧.

أولاً الكتاب:

قول الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً﴾ (١)

وجه الدلالة: دلت هذه الآية على أن الإيمان عصمة للإنسان، وأنه لا يجوز قتل المؤمن إلا على وجه الحق(٢)

ونوقش هذا: بأن صدر الآية لا يتناول هذا المؤمن لوجهين:

أحدهما: أنه سبحانه وتعالى ذكر المؤمن مطلقا فيتناول المؤمن من كل وجه وهو المستأمن دينا ودارا وهذا مستأمن دينا لا دارا لأنه مكثر سواد الكفرة ومن كثر سواد قوم فهو منهم على لسان رسول الله.

والثاني: أنه أفرد هذا المؤمن بالذكر والحكم ولو تناوله صدر الآية الشريفة لعرف حكمه به فكان الثاني تكرارا ، ولو حمل على المؤمن المطلق لم يكن تكرارا فكان الحمل عليه أولى.(٣)

ويمكن الجواب على الوجه الأول: بأنه إنما يصح لو ثبت بالدليل عدم اكتمال الإيمان إلا باللحاق إلى دار الإسلام ولا يوجد ، بل عموم الأدلة على تحصيل الإيمان بالشهادتين كما في الحديث " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

---

(١) من الآية رقم " ٩٢ " سورة النساء.

(٢) شرح زاد المستقنع لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي ٣٥٣/٣.

(٣) بدائع الصنائع ٢٥٣/٧.

فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَىاللَّهِ"[1]كما ثبت أن النبي ﷺ صلى على النجاشي بعد موته[2] ووصفه بالصلاح وكان مقيما بدار الكفر. [3]

ويجاب على الوجه الثاني: بأن الله تعالى إنما أفرد المؤمن المقتول بدار الكفر بالذكر والنص عليه حتى لا يظن ظان أن دمه هدر لإقامته بدار الكفر ، بل دمه معصوم بالإيمان كالمقيم في دار الإسلام ، وقضي بتحرير الرقبة لسبق ذكر الدية في حكم المؤمن المقتول في دار الإسلام ، وذكر في الآية الكريمة الدية وتحرير الرقبة معا في قتل الذمي حتي لا يظن ظان أنه لا شئ في قتل الذمي. [4]

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الصلاة ، باب فضل استقبال القبلة ١٥٣/١ حديث رقم ٣٨٥ ومسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب الأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ٣٨/١ حديث رقم ١٣٣ .

(٢) أخرج هذا البخاري عن جابر بن عبدالله ، كتاب الجنائز ، باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام ٤٤٣/١ حديث رقم ١٢٥٤.

(٣). النجاشي لقب ملوك الحبشة ولسمه أصحمة وبالعربية عطية ،. أسلم في عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه وأخباره معهم ومع كفار قريش الذي طلبوا منه أن يسلم إليهم المسلمين مشهورة وتوفي ببلاده قبل فتح مكة وصلى عليه النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة وكبر عليه أربعا. أسد الغابة في معرفة الصحابة ٦٢/١ .

(٤) الواضح في الجنايات وموجبها للدكتور/ سعد الدين مسعد هلالي صـ ٧٧، ٧٨ .

ثانيا السنة:

ـ ما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنْ مَسْعُود قَالَ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِى وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.(١)

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أن دم المسلم معصوم إلاَّ إذا أتى بواحدة من هذه الثلاث فمن أسلم لله تعالى، واستسلم لأمره، وأقر بالشهادتين؛ عُصم دمه، وعُصم ماله، وحرم قتله وإراقة دمه.(٢)

ثالثا المعقول:

أن دار الحرب لا تسقط عن المسلمين فرضاً، كما لا تسقط عنهم صوماً، ولا صلاة، ولا زكاة، فالحدود فرض عليهم فلا تسقط باختلاف الديار؛ ولأن قتل المسلم للمسلم في دار الحرب قتل من يكافئه عمدا ظلما فوجب عليه القود كما لو قتله في دار الاسلام ؛ ولأن كل دار يجب فيها القصاص إذا كان فيها إمام يجب وان لم يكن إمام كدار الإسلام. (٣)

---

١) أخرجه الترمذى في سننه ، وقال حسن صحيح كتاب الديات ، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ١٩/٤ رقم ١٤٠٢ والدارمي في سننه كتاب السير ، باب لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله ٢٨٨/٢ رقم ٢٤٤٧ والدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات ٨٢/٣ رقم٤.

(٢) فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمَّة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله لعبد المحسن بن حمد العباد البدر صـ ٥٤ شرح عمدة الأحكام لعبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين ٦٦/٢.

(٣) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لإسحاق بن منصور المروزي ٣٨٥٨/٨ ط عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٢م الشرح الكبير لابن قدامة ٣٨٣/٩ .

ثانيا: استدلوا على تحقق العصمة بالأمان بالكتاب

ـ قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

وجه الدلالة:

دلت هذه الآية على أنّ النظر في التوحيد أعلى المقامات ، إذ عصم دم الكافر المهدر الدم بطلبه النظر والاستدلال ، وأوجب على الرسول أن يبلغه مأمنه.(٢)

ـ قول الله تعالى : ﴿ قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾(٣)

وجه الدلالة: حيث أمر الله عز و جل بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية.(٤)

أدلة أصحاب الرأي الثاني :

استدل أصحاب هذا الرأي على أن العصمة تكون بالإقامة في دار الإسلام ولو كانت مؤقتة، بالكتاب:

ـ قول الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ

---

(١) آية رقم "٦ " سورة التوبة.

(٢) تفسير البحر المحيط ١٣/٥.

(٣) آية رقم " ٢٩ " سورة التوبة.

(٤) الناسخ والنسوخ لقتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي صـ ٤١، نشر : مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٠٤.

مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً ﴾ (١)

وجه الدلالة :

دلت هذه الآية على أن العصمة تثبت بالدار ؛ لأن الله تعالى أوجب في قتل المؤمن المقيم في دار الحرب الكفارة دون الدية في قوله ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾

مع أن الله تعالى جعل في قتل المؤمن في دار الإسلام الدية والكفارة ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ فدل سقوط الدية في قتل المسلم في دار الحرب على انعدام العصمة (٢)

ونوقش هذا من وجهين:

أحدهما: أن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقووا بها.

والثاني: أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلة ، فلا دية ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾. (٣)(٤)

الرأي المختار:

بعد ذكر الآراء والأدلة السابقة أميل إلي ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائلين بأن العصمة تكون بالإسلام والأمان لقوة ما استدلوا به.

---

(١) من الآية رقم " ٩٢ " سورة النساء.

(٢) الجنايات في الفقه الإسلامي للزميل الدكتور/ وائل محمد رزق صـ ٨٨ " بتصرف ".

(٣) من الآيةرقم " ٧٢ " سورة الأنفال.

(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٢٤/٥ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ١١١/٢ ط دار. الكتب العلمية – لبنان. – المطبعة :. الأولى ١٤١٣هـ . ١٩٩٣م.

وقت العصمة:

اختلف الفقهاء في وقت العصمة على قولين :

القول الأول: أن وقت العصمة هو وقت الفعل أي فعل القاتل لا غير وبهذا قال أبوحنيفة، فلو رمى إنساناً مسلماً فجرحه، ثم ارتد المجروح بعد الجرح، ومات وهو مرتد، لا يقتص منه؛ لأن فعل الجاني لا يصير قتلاً إلا بفوات حياة القتيل، وقد فاتت حياة المقتول في وقت لم يكن فيه معصوماً، فكان دمه هدراً، لكن على الجاني دية المقتول عند أبي حنيفة؛ لأنه يسأل عن الجرح الذي أحدثه في معصوم عند بدء فعله. (١)

القول الثاني: أن وقت العصمة هو وقت الفعل ووقت الموت جميعاً، فلو جرح مسلما ثم زالت عصمته بردته فمات من جراحته هذه فلا قصاص على القاتل ، وبهذا قال أبويوسف ومحمد من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. (٢)

الأدلة

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أن وقت العصمة هو وقت الفعل بالمعقول:

قالوا: بأن الضمان يجب بالقتل ، والفعل إنما يصير قتلا بفوات الحياة ، ولا عصمة للمقتول وقت فوات الحياة فكان دمه هدرا كما لو جرحه ثم ارتد فمات وهو مرتد.

---

(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٣٥٦/٨ العناية شرح الهداية ١٥٦/٨ بدائع الصنائع ٣٠٥/٧.

(٢) بدائع الصنائع ٣٠٥/٧ الشرح الكبير للدردير ٢٣٩/٤ مواهب الجليل ٢٤٤/٦ منهاج الطالبين وعمدة المفتين صـ ١٢٣نهاية المحتاج ٢٦٤/٧ مغني المحتاج ٢٣/٤ كشاف القناع عن متن الإقناع ٥٢٢/٥ الشرح الكبير لابن قدمة ٣٥٢/٩ شرح منتهى الإرادات ٢٦٥/٣ الجناية على الأبدان للدكتور/ المرسي السماحي صـ ٤٢الفقه الإسلامي وأدلته ٥٤٢/٧.

ولأن الضمان إنما يجب على الإنسان بفعله ولا فعل منه سوى الرمي السابق فكان الرمي السابق عند وجود زهوق الروح قتلا من حين وجوده والمحل كان معصوما في ذلك الوقت فكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة فتجب الدية.[١]

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن وقت العصمة هو وقت الفعل ووقت الموت جميعاً بالمعقول

قالوا: بأن لفعل القتل تعلقاً بالقاتل من حيث أنه فعل وبالمقتول من حيث الأثر وهو فوات الحياة ، فلا بد من ملاحظة العصمة في الوقتين جميعاً وقت الجناية ووقت الموت. [٢]

والذي تطمئن إليه النفس أن وقت العصمة هو وقت الفعل ووقت الموت جميعاً.

زوال العصمة:

تزول العصمة عن الإنسان ويصبح دمه هدر بزوال ما يثبتها ويشمل هذا عدة أمور :

أولا الردة :-

إذا ارتد المسلم والعياذ بالله فكفر وهو مختار بالغ عاقل فقد أصبح دمه هدر لا قصاص على قاتله ، لقول النبي ﷺ من بدل دينه فاقتلوه. [٣]

فهذا الحديث يدل على أن عقوبة المرتد القتل وإذا كان كذلك فلا قصاص على قاتله.[٤]

---

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٢٥٣/٧.

(٢) المرجع السابق ٢٥٣/٧.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ،كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله ١٠٩٨/٣ حديث رقم ٢٨٥٤.

(٤) فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ٧١/٦ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٤٩٨/٢.

وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وإثبات موجبها من اختصاص الإمام وله إنابة غيره في ذلك؛ لأن ترك الناس ينفذون الأحكام بأنفسهم يؤدي إلى حصول الفوضى فيعتدي بعض الناس على بعض، ثم يتذرعون بأن المجني عليه ارتكب حد[١] فإذا فعل ذلك آحاد الناس وجب تعزيره وتأديبه لافتياته على الإمام أو السلطة العامة. [٢]

ثانيا: الزني من المحصن:

والمحصن: الثيب، وهو من جامع وهو حُر مكلف، في نكاح صحيح، سواء أكان رجلا أم امرأة، فإذا زنا، فعقوبته الرجم بالحجارة حتى يموت ،والدليل على هذا ما روى عن عبدالله بن مسعود ﷺ أن النبي ﷺ قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. [٣] وإذا كانت عقوبته الرجم فلا قصاص على قاتله لأن دمه هدر.

ثالثا: القتل العمد الموجب للقصاص:

لو قتل شخص آخر عامدا بغير حق فعقوبته القتل لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى ﴾ [٤]

---

(١) المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه لعلي بن نايف الشحود ٨٢/٣ نقلا عن جواب عن إقامة الحد من غير الإمام للدكتور/ هاني بن عبدالله الجبير.

(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٢٦/٥ الشرح الكبير للدردير ٢٣٩/٤ أسنى المطالب في شرح روض الطالب ١٥٦/٤ الحاوى الكبير ٣٩٠/١٤ شرح منتهى الإرادات ٣٣٧/٣ كشاف القناع عن متن الإقناع ٧٨/٦.

(٣) أخرجه الترمذى في سننه عن عبدالله بن مسعود ، وقال حسن صحيح كتاب الديات ، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث١٩/٤ رقم ١٤٠٢ والدارمي في سننه كتاب السير ، باب لا يحل دم.

٤) من الآية رقم " ١٧٨ " سورة البقرة.

ولقول النبي ﷺ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.[١]

فمن قتل شخصا مستوجبا لعقوبة القتل فلا قصاص على قاتله لأن دمه مباحا ، وهذه الإباحة ليست مطلقا لكل واحد من الناس ، وإنما هي إباحة مخصوصة لولي المقتول فقط، فدم القاتل مهدر في حقه ، ومعصوم في حق غيره من الناس فإذا قتله غير المستحق اقتص منه ، لقول الله تعالي : ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ [٢]فخص ولي المقتول بقتله فدل على أن وليه لا سلطان له عليه. [٣]

رابعا: الحرابة:

الحرابة: قطع الطريق وإشهار السلاح خارج المصر أو داخل المصر[٤]، وجزاء الحرابة ذكره المولي سبحانه فقال : ﴿ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾[٥]

حيث أفادت الآية الكريمة أن المحارب للحاكم والخارج عليه إذا قتل وأخذ مال الآخرين وهدد الأمن فهو مباح الدم مهدوره وكانت عقوبته هي القتل والصلب ، أو النفي من الأرض بحسب ما يراه الحاكم تحقيقا لمصلحة المجتمع المسلم. [٦]

---

١) سبق تخريجه.

٢) من الآية رقم " ٣٣ " سورة الإسراء.

٣) مغني المحتاج ١٥/٤ الجنايات في الفقه الإسلامي للزميل الدكتور/ وائل محمد رزق صـ ١٠٨

٤) معجم لغة الفقهاء ٢١٤/١ .

٥) آية رقم " ٣٣ " سورة المائدة .

٦) الجنايات في الفقه الاسلامي لأستاذنا الدكتور / كيلاني محمد المهدي صـ ٦٢ .

الركن الثالث: أن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني:

يشترط لتحقق هذا الركن أن يحدث القتل بفعل الجانى، وأن يكون من شأن هذا الفعل إحداث الموت، فإن كان القتل نتيجة لفعل لا يمكن نسبته إلى الجانى أو لم يكن فعل الجانى يحدث الموت فلا يمكن اعتبار الجانى قاتلاً، ولا يشترط أن يكون الفعل من نوع معين لاعتباره قتلاً، فيصح أن يكون ضربًا أو جرحًا أو ذبحًا أو حرقًا أو خنقًا أو تسميمًا أو غير ذلك، ويصح أن يقع الفعل من الجانى مرة واحدة، ويصح أن يقع على التوالى فى مدة طالت أو قصرت.

ومن صور القتل العمد الموجب للقصاص ما يلي:

١. القتل بمحدد:

و الْمُحَدَّدِ: ما شق بحده فقطع الجلد ومار في اللحم كالسيف والسكين أو نفذ بدفنه كالسهم والأسلحة النارية الحديثة المختلفة.[١]

ويكاد يكون هناك اتفاق بين الفقهاء على أن القتل بالمحدد هو قتل عمد موجب للقصاص إلا أن الأحناف اشترطوا أن تكون الآلة قاتلة غالباً ومعدة للقتل ، واكتفى الشافعية والحنابلة بأن تكون الآلة محددة، ولم يشترطوا غلبة الظن في حصول القتل بها.

ولم يشترط المالكية شيئاً في آلة القتل، وإنما يكفي وجود العدوان.[٢]

٢ . الْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ، أو بغير المحدد:

وهو ما ليس له حد، كالعصا والحجر، وقد اختلف الفقهاء في شأنه، هل يوجب القصاص أم لا؟ على رأيين:

الرأي الأول: لا يجب القصاص في القتل بالمثقل إلا أن يكون حديدا كالعمود وبهذا قال أبو حنيفة ، فإذا خنق رجلا فقتله أو غرقه بالماء أو ألقاه من جبل أو سطح فمات فلا قصاص فيه عنده. [١]

---

(١) الحاوي للماوردي ٦٧/١٢ .

(٢) الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ٥٤٦/٧.

الرأي الثاني: يجب القصاص في القتل بالمثقل وبهذا قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية والظاهرية. [٢]

الأدلة

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل أبوحنيفة على أنه لا يجب القصاص في القتل بالمثقل إلا أن يكون حديدا كالعمود بالسنة والمعقول:

أولا السنة:

١ ـ ما روي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ أَلا إِنَّ فِى قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنْ الإِبِلِ.[٣]

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل حيث جعل النبي ﷺ القتل بالسوط والعصا والحجر شبه العمد، وأوجب فيه الدية من غير فرق بين ما يقتل مثله

---

(١) العناية شرح الهداية ٣٤/٣ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٢٣٤/٧ .

(٢) البحر الرائق ٧٥/٥ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٢٣٤/٧ العناية شرح الهداية ٣٤/٣ التاج والإكليل ٣٠٤/٨ الحاوى ٦٩/١٢ أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٣/٤ المجموع شرح المهذب ٣٧٥/٨ المبدع شرح المقنع ٢١٠/٨ شرح منتهى الإرادات ٢٥٥/٣ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ٧/٦الكافي في فقه ابن حنبل ٢٧٥/٣ الخلاف للطوسي ١٥٩/٥ البحر الزخار ٣٣٨/٦ المحلى ٣٤٣/١٠ .

(٣) أخرجه النسائي في السنن الكبري ، كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط ٢٣٢/٤ حديث رقم ٦٩٩٧ وابن ماجة في سننه كتاب الديات باب دية شبه العمد مغلظة ٨٧٧/٢ حديث رقم ٢٦٢٧ والبيهقي في السنن الكبري باب شِبْهِ الْعَمْدِ ٤٥/٨ حديث رقم ١٦٤٢١ .

وبين ما لا يقتل مثله وبين من يوالي المضرب حتى يقتله وبين من يقتل بضربة واحدة والحديث بإطلاقه يتناول العصا الكبيرة.(١)

ونوقش هذا من وجهين:

الأول: أن الحديث مضطرب لا يثبت من جهة الإسناد.(٢)

الثاني: أن الحديث محمول على المثقل الصغير؛ لأنه ذكر العصا والسوط، وقرن به الحجر، فدل على أنه أراد ما يشبههما.(٣)

٢. ما روي عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:. ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ (٤) وَهِيَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا، قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ(٥) قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لا أَكَلَ، وَلا شَرِبَ، وَلا اسْتَهَلَّ(٦) فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ (١)فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟» قَالَ: وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ.(٢)

---

(١) البحر الرائق ٣٣٢/٨ أحكام القرآن للجصاص ٢٨٩/٢.

(٢) الاستذكار لابن عبدالبر ٤٥/٨ .

(٣) المغني ٢٦٢/٨ شرح منتهى الإرادات ٢٥٥/٣مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ٧/٦ .

(٤) الفُسْطاط : ضَرْبٌ من الأبنية في السَّفَر دُونَ السُّرادِق ويسمي الخَيَمةُ ، وعمود الفسطاط عصا أو عصاتين يرفعان المدخل حتى يُدخل منه. الفائق في غريب الحديث للزمخشري ١١٦/٣.

(٥) لِحْيَانِيَّةٌ : نِسْبَةٌ إِلَى لِحْيَانُ بَطْنٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَهَاتَانِ الْمَرْأَتَانِ كَانَتَا تَحْتَ حَمَلِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيِّ . فتح الباري ٢٤٧/١٢ .

(٦) الاستهلال: رفع الصوت يريد: أنه لم تعلم حياته بصوت نطق أو بكاء ، والمعنى كيف نعطي دية الجنين الذي لم يظهر منه شيء مما يلزم الأحياء من الصياح والأكل وغيرهما. سبل السلام ٢٣٨/٣ عون المعبود ٢٠٣/١٢ .

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل ؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقتل المرأة القاتلة بالحجر ولا بعمود الفسطاط وعمود الفسطاط يقتل مثله. [٣]

ونوقش هذا : بأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يوجب القصاص لأنها لم تقصد قتلها وشرط القود العمد وهذا القتل شبه عمد فلا حجة فيه للقتل بالمثقل.[٤]

ثانيا المعقول:

قال: أن القتل بالمثقل لا يوجب القصاص ؛ لأن القتل بآلة غير معدة للقتل دليل عدم القصد ؛ لأن تحصيل كل فعل بالآلة المعدة له فحصوله بغير ما أعد له دليل عدم القصد والمثقل وما يجري مجراه ليس بمعد للقتل عادة فكان القتل به دلالة عدم القصد ، بخلاف القتل بحديد لا حد له ؛ لأن الحديد آلة معدة للقتل قال الله تبارك وتعالى ﴿ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ [٥] والقتل بالعمود معتاد فكان القتل به دليل القصد فيتمحض عمدا.[٦]

---

(١) يُطَلُّ : يهدر من قولك طل دم الرجل يطل طلا . كشف المشكل من حديث الصحيحين لعبد الرحمن ابن الجوزي ٣٤١/٣.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطإ، وشبه العمد على عاقلة الجاني ١٣١٠/٣ حديث رقم ١٦٨٢ والطبراني في المعجم الكبير ٩/٤ حديث رقم ٣٤٨٤ والدارقطني في سننه كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ ٢٦٩/٤ حديث رقم ٣٤٤٤.

(٣) شرح معاني الآثار للطحاوي ١٨٨/٣.

(٤) فتح الباري ٢٥٠/١٢ .

(٥) من الآية رقم " ٢٥ " سورة الحديد

(٦) بدائع الصنائع ٢٣٤/٧

ونوقش هذا: بأن هذا المعقول يقابله معقول أكثر منه رعاية للأمن وحيطة للدماء وهو أن غرض الشارع من تشريع القصاص حفظ الأرواح وصيانة النفوس ، ولو رفعنا القصاص عن القاتل بالأحجار والعصي وقضينا فيه بالدية لفات المقصود من تشريع القصاص.[١]

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على أنه يجب القصاص في القتل بالمثقل بالكتاب والسنة والمعقول:

أولا الكتاب:

. قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [٢]

وجه الدلالة: دلت هذه الآية بعمومها على وجوب القصاص في القتل بالمثقل لأنه يقتل غالبا. [٣]

ـ قول الله تعالى : ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ [٤]

وجه الدلالة: دلت هذه الآية على وجوب القصاص في القتل بالمثقل ؛ لأن من قُتل به قُتل مظلوما فوجب أن يكون لوليه القود. [٥]

ونوقش هذا: بأن هاتين الآيتين أوجبت القصاص في القتل العمد وهذا ليس بعمد [٦]

---

(١) عقوبة الجناية على النفس في الشريعة الإسلامية للدكتور/ كمال جودة أبوالمعاطي صـ ٤٥ ط دار الهدي للطباعة ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.

(٢) من الآية رقم " ١٧٨ " سورة البقرة .

(٣) شرح منتهى الإرادات ٢٥٥/٣.

(٤) من الآية رقم " ٣٣ " سورة الإسراء.

(٥) الحاوي ٣٦/١٢.

(٦) أحكام القرآن للجصاص ٢٠٣/٣.

ويمكن أن يجاب على هذا : بأن الضرب بالمثقل مهلك عادة ألا ترى أنه لا يستعمل إلا في القتل فكان استعماله دليل القصد إلى القتل كاستعمال السيف، وقد انضم إليه أصل القصد فكان القتل الحاصل به عمدا محضا.(١)

ثانيا السنة:

ـ ما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ(٢) لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ – قَالَ – فَجِىءَ بِهَا إِلَى النَّبِىِّ –ﷺ– وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ نَعَمْ وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– بَيْنَ حَجَرَيْنِ (٣)

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن القتل بالمثقل كالحجر يوجب القصاص ، لأن النبي ﷺ طبق القصاص على اليهودي في قتله الجارية بالحجر.

ونوقش هذا : بأن النبي ﷺ قتله لنقض عهده لا لقتله.

وأجيب على هذا من وجهين:

أحدهما: أنه حكم ورد على سبب فوجب أن يكون محمولا عليه.

والثاني: أنه لما قتله بمثل ما قتل من الحجر دل على أنه مماثلة قود لا لنقض عهده (٤)

---

(١) بدائع الصنائع ٢٣٤/٧ .

(٢) الأوضاح : جمع وضح وهي حلى من الفضة سميت بها لبياضها لأن الوضح البياض من كل شيءوالمعنى قتلها بسبب الحلي الذي كان عليها.

شرح سنن ابن ماجه للسيوطي صـ ١٩١ عمدة القاري ٣٣٨/٣٤.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الديات، باب من أقاد بالحجر ٢٥٢٢/٦ حديث رقم ٦٤٨٥ ومسلم ، كتاب القسامة ، باب ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات ١٠٣/٥ حديث رقم ٤٤٥٤.

(٤) الحاوي ٣٦/١٢.

٢ـ ما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : الْعَمْدُ قَوَدٌ ، إِلاَّ أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ.(١)

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على وجوب القصاص في القتل العمد من غير فرق بين حصول القتل بالمثقل أو المحدد.(٢)

ونوقش هذا: بأن الحديث ضعيف ؛ لأن في سنده اسماعيل ابن عياش.(٣)

وأجيب على هذا: بأن إسماعيل ابن عياش قد وثقه جماعة وضعفه آخرون بما لا يوجب سقوط حديثه وترك العمل به. (٤)

ثالثا المعقول من ثلاثة وجوه:

الأول: أن المثقل أحد نوعي ما يقصد به القتل في الغالب فوجب أن يستحق فيه القود(٥) كالمحدد.

الثاني: أن ما وجب القود في محدده وجب في مثقله كالحديد، الثالث : أن القود موضوع لحراسة النفوس لقول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاة ﴾ (٦) فلو سقط بالمثقل لما

---

(١) أخرجه الدارقطني في سننه ، كتاب الحدود والديات ٩٤/٣ حديث رقم ٤٥ وابن أبي شيبة في مصنفه ٣٦٥/٩ حديث رقم ٢٨٣٤١.

(٢) المجموع ٣٧٧/١٨.

(٣) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن ٤١٠/٨.

٤) نصب الراية ١ / ٣٧ السيل الجرار ٦٢/١.

(٥) القود: القصاص، وسمي بذلك؛ لأن الجاني المقتص منه يُقاد في الغالب بشيء يربط به أو بيده، كالحبل وغيره. المغني: ٦٨٣/٧.

(٦) من الآية رقم " ١٧٩ " سورة البقرة.

انحرست النفوس، ولسارع كل من يريد القتل إلى المثقل ثقة بسقوط القود وما أدى إلى إبطال معنى النص كان مطرحا.(١)

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني القائل بأنه يجب القصاص في القتل بالمثقل لقوة ما استدلوا به ؛ ولأنا لو لم نوجب القود لاتخذ ذلك ذريعة إلى إهلاك الناس.(٢)

أقسام المثقل:

طبقا لما رجحناه من وجوب القصاص في القتل بالمثقل فالمثقل ينقسم ثمانية أقسام:

القسم الأول: مثقل يقتل مثله في الأغلب كالصخرة الثقيلة والخشبة الكبيرة، ويقتل في أي موضع وقعت عليه من الجسد وعلى من وقعت عليه من جميع الناس، فالقود واجب.

القسم الثاني: ما لا يقتل مثله في الغالب كالحصاة مثل النواة والخشبة مثل القلم لا يقتل في أي موقع وقعت عليه من الجسد، ولا على من وقعت عليه من جميع الناس فلا قود فيه ولا دية.

القسم الثالث: ما يجوز أن يقتل مثله، ويجوز أن لا يقتل مثله، ويجوز أن يقتل وهو ما توسط بين الأمرين فلا قود، وفيه الدية مغلظة، وهو المراد بقول النبي – ﷺ –: " ألا إن في قتيل العمد والخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها. (٣)

القسم الرابع: ما يقتل إذا ردد، ولا يقتل إذا أفرد كالسوط والعصا فإن ردده وجب فيه القود، وإن لم يردده وجب فيه الدية دون القود.

---

(١) الحاوي ٣٧/١٢.

(٢) أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٣/٤.

(٣) سبق تخريجه.

القسم الخامس: ما يقتل الصغير والمريض ويجوز أن لا يقتل الكبير والصحيح، فيراعى المقتول به فإن كان صغيرا أو مريضا وجب فيه القود، وإن كان كبيرا صحيحا ففيه الدية دون القود.

القسم السادس: ما يقتل إذا وقع في المواضع القاتلة ولا يقتل إذا وقع في غيرها فيراعى موضع وقوعها، فإن كان في مقتل، وجب فيه القود، وإن كان في غير مقتل وجبت فيه الدية دون القود.

القسم السابع: ما يقتل بقوة الضارب ولا يقتل مع ضعفه، فيراعى حال الضارب، فإن كان قويا وجب عليه القود، وإن كان ضعيفا وجب عليه الدية دون القود.

القسم الثامن: ما يقتل في شدة الحر والبرد، ولا يقتل مع سكونهما، فيراعى وقت الضرب، فإن كان في شدة الحر والبرد وجب فيه القود، وإن كان مع سكونهما وجب فيه الدية دون القود.

وجملته أن يراعى حال الضارب والمضروب، وما وقع به الضرب ليفصل لك بها أحكام هذه الأقسام.[١]

٣ . القتل بالمباشرة:

القتل بالمباشرة:. أن. يقصد الجاني عين المجني عليه بالفعل المؤدي. إلى المهلاك. بلا واسطة [٢] كقتل السيف والرمح أو الذبح بالسكين، والخنق، فإنه يؤدي بذاته إلى موت المجني عليه.[٣]

وقد اتفق الفقهاء على أن القتل بطريق المباشرة موجب للقصاص.[٤]

---

(١) الحاوي ٣٧/١٢ ، ٣٨.

(٢) تحفة المحتاج في شرح المنهاج ٣٨١/٨ .

(٣) الفقه الإسلامي وأدلته ٥٤٨/٧ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار صـ ٨٩١.

(٤) الجوهرة النيرة على مختصر القدورى لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني ١٢١/٢ ط المطبعة الخيرية الطبعة: الأولى، ١٣٢٢هـ الذخيرة ٢٨٢/١٢ شرح الخرشي على مختصر

٤ ـ القتل بالتسبب:

المقتل بالتسبب:ـ أن ـ يقصد الجاني عين المجني عليه بالفعل المؤدي ـ إلى الهلاك بواسطة[١]كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه.

أقسام السبب:

للسبب أقسام ثلاثة:

الأول : سبب حسي: كالإكراه على القتل.

الثاني: سبب شرعي: كشهادة الزور على القتل، وحكم الحاكم على رجل بالقتل كذباً أو مع العلم بالتهمة متعمداً الأذى.

الثالث: سبب عرفي: كتقديم الطعام المسموم لمن يأكله، وحفر بئر وتغطيتها في طريق القتيل.[٢]

وقد اختلف القهاء في وجوب القصاص في القتل بالتسبب على رأيين:

الرأي الأول: أن القتل بالتسبب لا يوجب القصاص وبهذا قال الأحناف فمن حفر بئرا على قارعة الطريق فوقع فيها إنسان ومات فلا قصاص على الحافر لأن الحفر قتل سببا لا مباشرة.[٣]

الرأي الثاني: أن القتل بالتسبب يوجب القصاص إذا قصد موت المجني عليه وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة. [١]

خليل ٢٢٢/٧ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ١٧ /٨٦ ط دار المنهج المجموع شرح المهذب ١٠٦/٢٠ الشرح الكبير لابن قدامة ٣٣١/٩ كشاف القناع ٥١٠/٥ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار صـ ٨٩١ الفقه الإسلامي وأدلته ٥٤٨/٧ .

(١) مغني المحتاج ٦/٤.

(٢) الفقه الاسلامي وأدلته للدكتور/ وهبه الزحيلي ٥٥٤/٧ .

(٣) بدائع الصنائع ٢٣٩/٧ البحر الرائق ٤٢٤/٨.

الأدلـة

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل أصحاب هذا المرأي على أن القتل بالتسبب لا يوجب القصاص بالمعقول من وجهين:

الأول: أن القتل تسببا ليس بقتل حقيقة ؛ لأن القتل فعل في الحر ويؤثر في إزهاق الروح والتسبب ليس بفعل في الحر ؛ لأنه لم يوصل إلا إلى الدية ولهذا لم يجب القصاص [٢]

الثاني: أن القتل تسبيبا لا يساوي القتل مباشرة والجزاء قتل بطريق المباشرة.[٣]

ويمكن أن يناقش هذا : بأن القتل بالتسبب يقتل غالبا فيجب القصاص على المتسبب كما لو جرحه فمات. [٤]

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على وجوب القصاص في القتل بالتسبب إذا قصد إحداث الوفاة بما يلي:

---

(١) التاج والإكليل ٣٠٦/٨ الذخيرة ٢٨٢/١٢ حاشية الدسوقي ٢٤٣/٤ الأم ٧/٦ مغني المحتاج ٢١٦/٥ كشاف القناع ٥٠٨/٥، ٥٠٩ المغني ٣٣٠/٨ .

(٢) البحر الرائق ٤٢٤/٨ .

(٣) بدائع الصنائع ٢٣٩/٧ .

(٤) المجموع ٣٩١/١٨ الشرح الكبير لابن قدامة ٣٣٠/٩ الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ٢٥٧/٣.

١. ما روي. عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ. شَاهِدَيْنِ شَهِدَا. عِنْدَهُ بِالْقَتْلِ وَقِيلَ بِالْقَطْعِ فَاقْتَصَّ مِنْهُ ، ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ وَقَالا : أَخْطَأْنَا الأَوَّلَ وَهَذَا هُوَ الْقَاتِلُ أَوِ الْقَاطِعُ ، فَقَالَ : لَوْ عَلِمَتْ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لأَقَدْتُكُمَا. (١)

وجه الدلالة: دل هذا الأثر على وجوب القصاص على المتسبب وهم الشهود هنا(٢)

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة السابقة تطمئن النفس إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني القائل بوجوب القصاص في القتل بالتسبب إذا قصد إحداث الوفاة ؛ لأن القول بغير ذلك ذريعة للهروب من القصاص.

٥. القتل بالترك:

مثل أن يحبس غيره في مكان ، ويمنعه الطعام أو الشراب ، فيموت جوعا وعطشا لزمن يموت فيه غالبا ، وكان قد تعذر عليه الطلب

وقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص في القتل بالترك على قولين :

القول الأول : أن القتل بالترك قتل عمد فمن حبس شخص ومنعه الطعام أو الشراب فمات من ذلك في مدة يموت فيها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه وجب القصاص وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة. (٣)

الرأي الثاني: لا يجب القصاص في القتل بالترك ولا شئ فيه غير التعزير وبهذا قال أبوحنيفة.(١)

---

(١) الحاوي ٥١٨/١٧ المبدع شرح المقنع ٢١٥/٨.

(٢) الجنايات في الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور / سيف رجب قزامل صـ ٥٨.

(٣) حاشية الدسوقي ٢٤٢/٤ بلغة السالك لأقرب المسالك ١٦٦/٤ التاج والإكليل لمختصر خليل ٢٤٠/٦ أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٤/٤ جواهر العقود ومعين القضاة و الموقعين و الشهود ٢٠٦/٢حاشية إعانة الطالبين ١١٢/٤ الروض المربع صـ ٤١٤ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ١٢٢/٢ شرح منتهى الإرادات ٢٥٦/٣ المحلي ١٨٥/١١ ، ١٨٦.

الأدلـة

أدلة اصحاب القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على وجوب القصاص في القتل بالترك بالكتاب والمعقول :

أولا الكتاب:

ـ قول الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾[٢]

وجه الدلالة:

حيث أمرنا المولي سبحانه على أداء الواجبات والفضائل، وترك المحرمات والرذائل، ونهانا عن التعاون على ضدها [٣] والترك الذي يؤدي إلى الموت من الإثم والعدوان الذي نهانا المولي عنه فيستحق فاعله القصاص لأنه عمد.

ثانيا المعقول:

قالوا: إن القتل بالترك قتل عمد فمن حبس شخص ومنعه الطعام أو الشراب فمات من ذلك في مدة يموت فيها غالبا وتعذر عليه الطلب يجب القصاص ؛ لكونه عمدا لظهور قصد الإهلاك به ؛ ولأن هذا يقتل غالبا.[٤]

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أبوحنيفة على عدم وجوب القصاص في القتل بالترك بالمعقول:

---

(١) المبسوط ٢٧٩/٢٦ حاشية ابن عبدين ٥٤٣/٦.

(٢) من الآية رقم "٢ " سورة المائدة.

(٣) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري ٥٨٨/١.

(٤) أسني المطالب ٤/٤ الشرح الكبير لابن قدامة ٣٢٧/٩.

قال: إن الحبس وتطبيق الباب عليه لا يوجب إتلافه وإنما يتلفه معنى آخر وهو الجوع وبُعد الطعام عنه ولا صنع للجاني في ذلك.(١)

ويمكن أن يناقش هذا: بأن الترك سبب يؤدي إلى التلف فيجب الضمان.(٢)

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائل بوجوب القصاص في القتل بالترك ؛ لأن الترك سبب في إتلافه على وجه متعد فيه فيكون بمنزلة حافر البئر في الطريق.(٣)

وُجُوب الْقِصَاص وَشَرَوطه

يقول الكاساني –رحمه الله تعالى–: "أَمَّا الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْمَحْضُ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ: مِنْهَا وُجُوبُ الْقِصَاصِ، وَالْكَلَامُ فِي الْقِصَاصِ فِي مَوَاضِعَ: فِي بَيَانِ شَرَائِطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ وُجُوبِهِ، وَفِي بَيَانِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْقِصَاصَ، وَفِي بَيَانِ مَنْ يَلِي اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ، وَشَرْطِ جَوَازِ اسْتِيفَائِهِ، وَفِي بَيَانِ مَا يُسْتَوْفَى بِهِ الْقِصَاصُ، وَكَيْفِيَّةِ الِاسْتِيفَاءِ، وَفِي بَيَانِ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ بَعْدَ وُجُوبِهِ.(أَمَّا) الْأَوَّلُ: .فَلِوُجُوبِ الْقِصَاصِ شَرَائِطُ: بَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْقَاتِلِ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمَقْتُولِ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْقَتْلِ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى وَلِيِّ الْقَتِيلِ أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْقَاتِلِ فَخَمْسَةٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا، وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بَالِغًا، فَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا أَوْ صَبِيًّا لَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ، وَهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ، لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا بِالْجِنَايَةِ، وَفِعْلُهُمَا لَا يُوصَفُ بِالْجِنَايَةِ. وَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمَا الْحُدُودُ.

---

(١) المبسوط ٢٦/٢٧٩.

(٢) حاشية ابن عبدين ٦/٥٤٣ .

(٣) المبسوط ٢٦/٢٧٩.

وَأَمَّا ذُكُورَةُ الْقَاتِلِ، وَحُرِّيَّتُهُ، وَإِسْلَامُهُ فَلَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ، وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مُتَعَمِّدًا فِي الْقَتْلِ قَاصِدًا إيَّاهُ فَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ «الْعَمْدُ قَوَدٌ» أَيْ الْقَتْلُ الْعَمْدُ يُوجِبُ الْقَوَدَ، شَرَطَ الْعَمْدَ لِوُجُوبِ الْقَوَدِ، وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ مُتَنَاهِيَةٌ فَيَسْتَدْعِي جِنَايَةً مُتَنَاهِيَةً، وَالْجِنَايَةُ لَا تَتَنَاهَى إلَّا بِالْعَمْدِ، وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ مِنْهُ عَمْدًا مَحْضًا لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ، لِأَنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – شَرَطَ الْعَمْدَ مُطْلَقًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ «الْعَمْدُ قَوَدٌ» ، وَالْعَمْدُ الْمُطْلَقُ هُوَ الْعَمْدُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَلَا كَمَالَ مَعَ شُبْهَةِ الْعَمْدِ."

الشرح والمقارنة:

شروط القتل العمد الموجب للقصاص:

للقتل العمد شروط منها ما يرجع إلى الجاني " القاتل " ومنها ما يرجع إلى المجني عليه "المقتول " وقد اتفقت كلمة الفقهاء في البعض منها واختلفت في البعض الآخر:

المطب الأول: شروط القاتل:

يشترط في القاتل عدة شروط منها محل اتفاق بين الفقهاء ومنها محل خلاف:

الشرط الأول: التكليف (البلوغ والعقل):

يشترط في القاتل أن يكون بالغا عاقلا ؛ لأن البلوغ والعقل هما شرط التكليف ويتفرع عن هذا عدة مسائل:

أولها: حكم القصاص من الصبي [1]

يشترط في القاتل أن يكون بالغا فلا قصاص على صغير سواء كان مميزا (يبلغ عمره أكثر من سبع سنين) أو غير مميز (عمره أقل من سبع سنين) والدليل على هذا السنة والإجماع والمعقول:

---

(١) الصبي: الإنسان من الولادة إلى أن يفطم [عند الفقهاء] . وإذا أطلق يعني: الصغير دون الغلام ج صبية وصبيان . معجم لغة الفقهاء صـ ٣٢٣ .

أولا السنة:

ماورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل أَوَيُفِيقَ. (١)

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على عدم تكليف الصغير ؛ لأنه لا يعقل الأمور، ومن كان هذا حاله لا يقتص منه.

ثانيا الإجماع:

حيث أجمعت الأمة سلفا وخلفا على عدم وجوب القصاص على الصغير ولم يخالف أحد. (٢)

ثالثا المعقول:

قالوا : بأن الصبي لا يكلف بالعبادات البدنية فأولى أن لا يؤاخذ بالعقوبات البدنية. (٣)

ولأن القصاص حد فأشبه في سقوطه عن الصبي والمجنون سائر الحدود. (٤)

المسألة الثانية: حكم القصاص من المجنون (٥)

---

(١) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود ٤٣٠/٤ حديث رقم ٨١٧٠ وأحمد في مسنده ١٠/٦ حديث رقم ٢٤٧٣٨ والطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباس ٣٦١/٣ حديث رقم ٣٤٠٣.

(٢) الدر المختار ٥٦٠/٦ المبسوط للسرخسي ١٦٨/٢٦ الذخيرة ٢٧٣/١٢ جامع الأمهات لابن الحاجب صـ ٤٩١ منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل ٩٣/٦ أسنى المطالب في شرح روض الطالب ١٢/٤ روضة الطالبين وعمدة المفتين ١٤٩/٩ مغني المحتاج ١٥/٤ الروض المربع صـ ٤١٦ منار السبيل في شرح الدليل ٣٢٠/٢ دليل الطالب لنيل المطالب صـ ٢٩٦ .

(٣) أسنى المطالب في شرح روض الطالب ١٢/٤ .

(٤) الحاوي ٨٨/١٢ الشرح الكبير لابن قدامة ٣٥٠/٩ .

(٥) الجنون : ذهاب العقل لافة ، ومظهره جريأن التصرفات القولية والفعلية على غير نهج العقلاء .

اتفق الفقهاء على عدم وجوب القصاص على المجنون لعدم إدراكه. [١]

وقد استدلوا على هذا بالأدلة السابقة التي دلت على عدم وجوب القصاص على الصبي ويدل على هذا أيضا ما رواه يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ أَنَّهُ أُتِىَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اعْقِلْهُ وَلاَ تُقِدْ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ.[٢]

ومحل عدم الجناية على المجنون إذا كان جنونه مطبقا فإن تقطع فله حكم المجنون حال جنونه وحكم العاقل حال إفاقته ومن لزمه قصاص ثم جن استوفى منه حال جنونه ؛ لأنه لا يقبل الرجوع. [٣]

المسألة الثالثة : حكم القصاص من المَعْتُوه

معجم لغة الفقهاء صـ ٢٠٢.

(١) الدر المختار ٥٦٠/٦ المبسوط للسرخسي ١٦٨/٢٦ الذخيرة ٢٧٣/١٢ جامع الأمهات لابن الحاجب صـ ٤٩١ منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل ٩٣/٦ أسنى المطالب في شرح روض الطالب ١٢/٤ روضة الطالبين وعمدة بيل في شرح الدليل ٣٢٠/٢ دليل الطالب لنيل المطالب صـ ٢٩٦ شرح كتاب النيل ٣٧١/٣٠.

(٢) أخرجه مالك في موطأه ، كتاب العقول ، باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون ٨٥١/٢ رقم ١٥٤٩ والبيهقي في السنن الكبري ، كتاب القصاص ، باب من عليه القصاص فى القتل وما دونه ٤٢/٨ حديث رقم ١٦٤٠١ .

(٣) الفتاوى الهندية ٦/٤ لسان الحكام في معرفة الأحكام صـ ٣٩٣ مغني المحتاج ١٥/٤ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٤٩٧/٢.

العتة: آفة توجب خللا في العقل فيصير صاحبه مختلط العقل فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين.(١) ويُلحق المعتوه بالصبي والمجنون ، فإذا اعتدي على غيره فقتله فلا قصاص عليه ؛ لأن المعتوه لا قصد له ولا نية.(٢)

وجوب الدية في مال الصبي والمجنون والمعتوه:

ذكرنا أنه لا قصاص على الصبي والمجنون والمعتوه فهل يجب عليهم الدية أم لا خلاف بين الفقهاء؟ على رأيين:

الرأي الأول: تجب الدية على الصبي والمجنون والمعتوه وبهذا قال الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الزيدية والإمامية والإباضية.(٣)

الرأي الثاني: لا تجب الدية على الصبي والمجنون والمعتوه وبهذا قال الظاهرية.(٤)

---

(١) التعريقات صـ ١٩٠.

(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ١٩١/٨ لسان الحكام في معرفة الأحكام صـ ٣٩١ الحاوي في فقه الشافعي ٣١٧/١٢ حاشية قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين ١٤٧/٤ المغني ٧ / ٦٣٧.

(٣) العناية شرح الهداية ٣١٢/١٥ الهداية شرح بداية المبتدي ١٦٤/٤ المدونة ٦٣٠/٤ الحاوي في فقه الشافعي ٨٨/١٢ روضة الطالبين وعمدة المفتين ١٨٨/٩ المبدع شرح المقنع ٢١٨/٨ الخلاف للطوسي ١٧٦/٥ شرح التجريد ٣٦٢/٥ شرح كتاب النيل ٣٧١/٣٠.

(٤) المحلي بالآثار لابن حزم ٢٦٠/١٠.

الأدلة

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل أصحاب هذا الرأي على وجوب الدية على الصبي والمجنون والمعتوه بالأثر والمعقول:

أولا الأثر:

ـ ما روي عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أن سِتَّةَ صِبْيَانٍ تَغَاطُّوا[1] فِي النَّهْرِ فَغَرَقَ أَحَدُهُمْ فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلاثَةٍ، وَشَهِدَ الثَّلاثَةُ عَلَى الاثْنَيْنِ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ عَلَى الاثْنَيْنِ ثَلاثَةَ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ، وَجَعَلَ عَلَى الثَّلاثَةِ خُمُسَيْ الدِّيَةِ.

وجه الدلالة:

دل هذا الأثر على وجوب الدية على الصبي لفعل على بن أبي طالب كرم الله وجهه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.

ونوقش هذا : بأن هذا الأثر غير صحيح ؛ لأنه من رواية سلمة بن كهيل، أو حماد بن أبي سليمان عن علي بن أبي طالب وكلاهما لم يولد إلا بعد موت علي. [2]

ـ ما روي عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً مَجْنُونًا فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ كَانَ يُفِيقُ أَحْيَانًا ، فَلاَ يُرَى بِهِ بَأْسًا ، وَيَعُودُ بِهِ وَجَعُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ نَائِمٌ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ إِذْ دَخَلَ الْبَيْتَ بِخِنْجَرٍ فَطَعَنَ ابْنَ عَمِّهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَضَى عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ يُخْلَعَ مِنْ مَالِهِ ، وَيُدْفَعَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ. [3]

وجه الدلالة:

دل هذا الأثر بمنطوقه على وجوب الدية على المجنون.

ثانيا المعقول:

---

(١) انغط في الماء انغمس وغاص فيه ، وتغاط القوم في الماء غط بعضهم بعضا فيه.

(٢) المحلي بالآثار لابن حزم ٢١٧/١٠ .

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣١٠/٩ رقم ٢٨١١٠ .

قالوا : بأن حقوق الأموال لا تسقط بعدم التكليف كقيم المتلفات ؛ ولأن القصد فيها غير معتبر فلم تسقط بعدم القصد كالخاطئ.(١)

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على عدم وجوب الدية على الصبي والمجنون والمعتوه بالسنة :

ـ ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل أَوَيُفِيقَ.(٢)

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على سقوط الدية عن الصبي والمجنون والمعتوه لأنهم غير مخاطبين لعدم تكليفهم ، فهم خارجون عمن خوطب بذلك الحكم. (٣)

ونوقش هذا : بأن المراد رفع الإثم والعبادات البدنية بدليل وجوب صدقة الفطر والحقوق المالية. (٤)

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل: بأن الدية تجب على الصبي والمجنون والمعتوه لقوة ما استدلوا به.

عمد الصبي والمجنون:

---

(١) الحاوي ٨٨/١٢ .

(٢) سبق تخريجه.

(٣) المحلى ٥٧/١١ " بتصرف " .

(٤) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٥٢/٦ فيض القدير ٤٦/٤.

لا خلاف بين الفقهاء على أن الصبي غير المميز والمجنون عمدهما وخطأهما سواء [١] واختلفوا في الصبي المميز والمجنون الذي يقدر على التمييز هل عمدهما عمد أو خطأ؟ على قولين:

القول الأول: أن الصبي والمجنون عمدهما وخطأهما سواء وبالتالي إذا جنيا جناية تجب الدية على العاقلة ، وبهذا قال الأحناف والمالكية والشافعية في مقابل الأظهر والحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية.[٢]

القول الثاني: أن الصبي والمجنون عمدهما عمد وبالتالي إذا جنيا جناية تجب الدية في مالهما وبهذا قال الشافعية في الأظهر وأحمد في رواية. [٣]

الأدلـة

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أن الصبي والمجنون عمدهما وخطأهما سواء وبالتالي إذا جنيا جناية تجب الدية على العاقلة بالسنة والأثر والمعقول:

أولا السنة:

---

١) المبسوط لمحمد بن الحسن ٥٥٠/٤ الذخيرة ٢٧٣/١٢ البيان ٣٢٩/١١ الإنصاف ٢٧٩/٣، الروضة الندية شرح الدرر البهية ٣٦٠/٢ .

٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٣٨٨/٨ بدائع الصنائع ١٧٦/٤ الهداية ٤٧٠/٤ البناية شرح الهداية ٢١٥/١٣ الكافي في فقه أهل المدينة ١١٢٥/٢ جامع الأمهات لابن الحاجب صـ ٤٩١ الذخيرة ٢٧٣/١٢ البيان ٣٢٩/١١ الإنصاف ٢٧٩/٣ الشرح الكبير لابن قدامة ٦٦/٩ المغني لابن قدامة ٣٨٣/٨ المبدع في شرح المقنع ٢٠٢/٧ الخلاف للطوسي ١٧٦/٥ شرح التجريد ٢٨٧/٥.

٣) البيان ٣٢٩/١١ الشرح الكبير لابن قدامة ٦٦/٩ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ١٩٤/٢.

ـ ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل أَوَيُفِيقَ. (١)

وجه الدلالة:

حيث أخبر النبي ﷺ أن القلم مرفوع عنهما، فدل على أن عمدهما في حكم الخطأ، ولو كان في حكم العمد لوجب عليهما القصاص.(٢)

ثانيا الأثر:

ـ ما روي أَنَّ مَجْنُونًا صَالَ على رَجُلٍ بِسَيْفٍ فَضَرَبَهُ فَرُفِعَ ذلك إلَى عَلِيٍّ رضي اللَّهُ عنه فَجَعَلَ عَقْلَهُ على عَاقِلَتِهِ بِمَحْضَرٍ من الصَّحَابَةِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وقال عَمْدُهُ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ. (٣)

ـ ما روي عن جابر الجعفي، عن الحكم عن عمر قَالَ : عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ (٤)

ونوقش هذا : بأن هذا الأثر إسناده منقطع وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف (٥)

ـ ما روي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُ جَعَلَ جِنَايَةَ الْمَجْنُونِ عَلَى الْعَاقِلَةِ.(٦)

ثانيا المعقول من وجهين:

---

(١) سبق تخريجه.

٢) البيان ٣٢٩/١١ .

(٣) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ١٣٩/٦ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٣٥٦/٤.

(٤) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٨٨/١٣ وأورده صاحب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٨٠/١٥ رقم ٤٠١٨٢ والسيوطي في جامع الأحاديث ٢٢١/٢٨ رقم ٣٠٩٨٨.

(٥) معرفة السنن والآثار للبيهقي ١٨٨/١٣.

(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣١٠/٩ رقم ٢٨١٠٩.

الأول : أن الصبي مظنة المرحمة والعاقل الخاطئ لما استحق التخفيف ووجبت الدية على العاقلة كان الصبي وهو أعذر أولى بهذا التخفيف. (١)

الثاني: أنه لم يتحقق منه كمال القصد فتحمله العاقلة كشبه العمد.(٢)

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن الصبي والمجنون عمدهما عمد وبالتالي إذا جنيا جناية تجب الدية في مالهما بالمعقول من وجهين:

الأول: أن الصبي لو أكل في الصوم عامداً.. لبطل صومه، فلولا أن لعمده حكماً.. لما بطل صومه. (٣)

ويمكن أن يناقش هذا :. بأن المصوم عبادة بدنية تتوقف على التكليف وصحة القصد بخلاف القتل. (٤)

الثاني: أنه عمد يجوز تأديبه عليه فأشبه القتل من البالغ.

ونوقش هذا: بأن هذا منقوض بالقتل شبه العمد. (٥)

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائل: بأن الصبي والمجنون عمدهما وخطأهما سواء وبالتالي إذا جنيا جناية تجب الدية على العاقلة لقوة ما استدلوا به؛ ولأنه قتل لا يوجب القصاص لأجل العذر فأشبه الخطأ.(٦)

---

(١) البناية شرح الهداية ٢١٥/١٣ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٣٥٦/٤.

(٢) الشرح الكبير لابن قدامة ٦٦/٩ المغني لابن قدامة ٣٨٣/٨.

(٣) البيان ٣٢٩/١١ .

(٤) الذخيرة ٤٢٠/١٢.

(٥) الشرح الكبير على متن المقنع لعبدالرحمن بن قدامة ٦٦٦/٩.

(٦) المرجع السابق ٦٦/٩.

وجوب الكفارة [1]على الصبي والمجنون:

اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على الصبي والمجنون في القتل على رأيين :

الرأي الأول :. تجب الكفارة على الصبي والمجنون في القتل وبهذا قال :. الشافعية والحنابلة. [2]

الرأي الثاني: لا تجب الكفارة على الصبي والمجنون وبهذا قال الأحناف.[3]

الأدلة

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل أصحاب هذا الرأي على وجوب الكفارة على الصبي والمجنون في القتل بالكتاب والمعقول:

أولا الكتاب:

ـ قول الله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾[4]

---

(١) الكفارة في اللغة : الستر مأخوذة من الكفر وهو الستر والتغطية ، ومنه قيل للفلاح كافر ؛ لأنه يكفر البذر أى يستره ويغطيه. لسان العرب مادة ١٤٨/٥ المصباح المنير ٥٣٥/٢ مختار الصحاح صـ٢٣٩ .

واصطلاحا : تصرف مخصوص كالإعتاق والصيام والإطعام أوجبه الشرع لمحو ذنب مخصوص كالحنث باليمين ونحوه. معجم لغة الفقهاء صـ ٣٥٠.

(٢) الذخيرة ٤١٩/١٢ جامع الأمهات صـ ٥٠٧ شرح الخرشي على مختصر خليل ١٤٩/٨ التاج والإكليل لمختصر خليل ٢٦٨/٦ لحاوي ٦٣/١٣ أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٩٥/٤ روضة الطالبين وعمدة المفتين ٣٨٠/٩ كشاف القناع ٥١٤/٥ الكافي في فقه ابن حنبل ٥١/٤.

(٣) البناية شرح الهداية ٢١٦/١٣ الجوهرة النيرة ٤٨١/٤ مجمع الأنهر ٣٥٦/٤ الدر المختار ٥٨٧/٦.

(٤) من الآية رقم " ٩٢ " سورة النساء

وجه الدلالة: دلت هذه الآية بعمومها على وجوب الكفارة على الصبي والمجنون [١]

ثانيا المعقول من وجهين:

الأول: أنه قاتل ضامن فوجب أن تلزمه الكفارة كالبائغ العاقل.

الثاني: أنه حق مال يجب بالقتل فوجب أن يستوي فيه الصغير والكبير والعاقل والمجنون كالدية. [٢]

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا المرأي علي أنه لا تجب المكفارة على المصبي والمجنون بالسنة والمعقول:

أولا السنة:

- ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل أَوَيُفِيقَ. [٣]

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون ؛ لأن الكفارة مشتقة من الكفر وهو الستر ولا ذنب لهما حتى تسترهما لأنهما مرفوعا عنهما القلم [٤]

ونوقش هذا:

---

(١) الذخيرة ٤٢٠/١٢

(٢) الحاوي ٦٣/١٣

(٣) سبق تخريجه.

(٤) البناية شرح الهداية ٢١٧/١٣ العناية شرح الهداية ٢٩٩/١٠ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٦٤٩/٢ .

بأن المراد الإثم ورفع القلم عنهم لا يمنع من وجوب حكم القتل في أموالهم كما لم يمنع من وجوب الدية، وكما لا يمنع النائم إذا انقلب على إنسان فقتله من وجوب الدية مع الكفارة.(١)

ثانيا المعقول: قالوا : بأن الكفارة عبادة شرعية لا يدخلها التحمل فلم تجب على الصبي والمجنون كالصوم.(٢)

ونوقش هذا: بأن الصوم عبادة بدنية تتوقف على التكليف وصحة القصد، والعتق مال يمكن للولي إخراجه.(٣)

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل: بوجوب الكفارة على الصبي والمجنون في القتل لقوة ما استدلوا به ؛ ولأن الكفارة أوكد من الدية ؛ لأنها تجب على قاتل نفسه وعلى السيد في قتل عبده وإن لم تجب عليهما الدية فلما وجبت الدية على الصبي والمجنون كان أولى أن تجب عليهما الكفارة. (٤)

المسألة الرابعة : القصاص من السكران(٥):

اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص على السكران غير المتعدي بسكره كما لو أكره على شرب مسكر أو شرب ما ظنه دواء أو ماء فإذا هو مسكر.(١)

---

(١) الحاوي ٦٤/١٣ فيض القدير ٤٦/٤ مرعاة المفاتيح ٥٢/٦.

(٢) الحاوي ٦٣/١٣.

(٣) الذخيرة ٤٢٠/١٢.

(٤) الحاوي ٦٣/١٣.

(٥) السَكْرانُ في اللغة : خلافُ الصاحي، والاسم السُكْرُ بالضم ، والمِسْكيرُ: الكثير السُكْرِ، والسِكِّيرُ: الدائم السُكْرِ، والجمع سَكْرى وَسَكارى . وفي الاصطلاح : من فقد التمييز بين الأشياء.

الصحاح في اللغة ٣٢٣/١ معجم لغة الفقهاء صـ ٢٩٥.

واختلفوا في القصاص من السكران المتعدي بسكره علي ثلاثة آراء:

الرأي الأول: يقتص من السكران المتعدي بسكره وبهذا قال الأحناف والمالكية والشافعية في أصح الوجهين ، وأصح الروايتين عند الحنابلة والشيعة الإمامية.(٢)

الرأي الثاني: لا يقتص من السكران المتعدي بسكره ولكن تجب عليه الدية فقط وبهذا قال الشافعية في وجه والحنابلة في رواية.(٣)

الرأي الثالث: لا قصاص ولا دية على السكران المتعدي بسكره وبهذا قال الظاهرية.(٤)

الأدلة

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل أصحاب هذا الرأي على وجوب القصاص على السكران المتعدي بسكره بالكتاب والآثار والمعقول:

أولا الكتاب:

ـ قول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورً ﴾ (٥)

---

(١) الأم ٥/٦ حاشية إعانة الطالبين ١١٨/٤ مغني المحتاج ١٥/٤ الكافي في فقه ابن حنبل ٢٩٨/٤ المحلي بالآثار لابن حزم ٢٦٠/١٠ .

(٢) الجوهرة النيرة ١٢٩/٤ الاستذكار ١٦٧/٨ القوانين الفقهية لابن جزي صـ ٢٢٦ الأم ٥/٦ حاشية إعانة الطالبين ١١٨/٤ الوسيط في المذهب ٢٧٣/٦ مغني المحتاج ١٥/٤ الإنصاف ٤٣١/٩ الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة ٣٥١/٩ المبدع شرح المقنع ٢٢٧/٨ شرائع الإسلام ١٩٤/٩.

(٣) المهذب في فقه الإمام الشافعي ١٧٣/٢ الحاوي ١٨٤/١٢ مغني المحتاج ١٥/٤ الإنصاف ٤٣١/٩ الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة ٣٥١/٩ المبدع شرح المقنع ٢٢٧/٨ .

(٤) المحلي بالآثار لابن حزم ٢٦٠/١٠ .

(٥) آية رقم " ٣٣" سورة الإسراء.

وجه الدلالة: دلت هذه الآية بعمومها على وجوب القصاص على السكران لأن الخطاب يشمله [١]

ثانيا الآثار:

ـ ما روي عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ سُكَارَى تَضَارَبُوا بِالسَّكَاكِينِ ، وَهُمْ أَرْبَعَةٌ فَجُرِحَ اثْنَانِ، وَمَاتَ اثْنَانِ: فَجَعَلَ عَلِيٌّ دِيَةَ الاثْنَيْنِ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِهِمَا، وَعَلَى قَبَائِلِ اللَّذَيْنِ لَمْ يَمُوتَا، وَقَاصَّ الْحَيَّيْنِ مِنْ ذَلِكَ بِدِيَةِ جِرَاحِهِمَا.[٢]

وجه الدلالة:

دل هذا الأثر على وجوب القصاص من السكران ولكن على كرم الله وجهه لم يقتص ههنا لقيام الشبهة والقصاص يدرأ بالشبهات.[٣]

ونوقش هذا: بأن هذا الأثر لا يَصِحُّ عَنْ عَلِيٍّ؛ لأَنَّهُ مِنْ طَرِيقٍ فِيهَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ وبالتالي لا يصح الاستدلال به.[٤]

ـ ما روي عن مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ. [٥]

وجه الدلالة:

دل هذا الأثر على وجوب القصاص من السكران ولو كان غير جائز لما كتب إليه معاوية ولأنكر عليه الصحابة.

---

(١) المبسوط للسرخسي ٦/٣١٥.

(٢) المحلي بالآثار لابن حزم ١٠/٢١٩ .

(٣) النظام الجنائي في الفقه الإسلامي للدكتور/ عبدالحليم محمد منصور صـ ٨٦ .

(٤) المحلي بالآثار لابن حزم ١٠/٢١٩ .

(٥) أخرجه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبري ، باب من عليه القصاص فى القتل وما دونه دونه ٨/٤٢ رقم ١٦٤٠٢ .

ثالثا المعقول من وجهين:

الأول: يجب القصاص من السكران إذا قتل لئلا يتساكر الناس ويقتلون الأنفس والأموال ويدعوا عدم العقل بالسكر.[١]

الثاني: لو لم يجب القصاص من السكران لأصبح عصيانه سببا لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة عنه ولا وجه لهذا.[٢]

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على أنه لا يقتص من السكران المتعدي بسكره ولكن تجب عليه الدية فقط.

بالمعقول:

قالوا: بأنه لايجب القصاص من السكران ؛ لأنه زائل العقل أشبه المجنون ؛ ولأنه غير مكلف فأشبه الصبي.[٣]

ونوقش هذا: بأن القياس على الصبي والمجنون قياس مع الفارق وبيان الفرق أن السكران أدخل السُكر على نفسه وأنه يتأتى منه القصد بخلاف المجنون والصبي. [٤]

كما أن السكران لا يزول عقله بالكلية، ولهذا يتقي المحذورات، ويفرح بما يسره، ويساء بما يضره، ويزول سكره بعد مدة من الزمان.[٥]

أدلة أصحاب الرأي الثالث:

---

(١) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٤/٢٥٠ .

(٢) المجموع ١٨/٣٥٣ الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة ٩/٣٥١.

(٣) المجموع ١٨/٣٥٣ الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة ٩/٣٥١.

(٤) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٤/٢٥٠.

(٥) المغني ٩/٢٦.

استدل أصحاب هذا الرأي على عدم وجوب القصاص أو الدية على السكران بالكتاب والسنة والآثار

أولا الكتاب:

قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾ (١)

وجه الدلالة: حيث أخبر المولى سبحانه أن السكران لا يدري ما يقول ، وإذا لم يدر ما يقول فلا شيء عليه.(٢)

ويمكن أن يناقش هذا: بأن هذا يؤدي إلى ترك القصاص ؛ لأن من رام القتل لا يعجز أن يسكر حتى لا يقتص منه. (٣)

ثانيا السنة:

ـ ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل أَوَيُفِيقَ.(٤)

وجه الدلالة : دل هذا الحديث على عدم وجوب القصاص على السكران لأنه لا يعقل فكان كالصبي والمجنون.(٥)

ونوقش هذا: بأن القياس على الصبي والمجنون قياس مع الفارق وبيان الفرق أن السكران أدخل السُكر على نفسه وأنه يتأتى منه القصد بخلاف المجنون والصبي. (١)

---

(١) من الآية رقم " ٤٣" سورة المائدة.

(٢) المحلى بالآثار ٢٦٢/١٢.

(٣) الإقناع للشربيني الخطيب ٤٩٧/٢.

(٤) سبق تخريجه.

(٥)المحلى بالآثار ٢٦٢/١٢ " بتصرف ".

ـ ما روي عن علي بن أبي طالب قال : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَىَّ فَاجْتَبَّ[٢] أَسْنِمَتَهُمَا [٣] وَبَقَرَ [٤] خَوَاصِرَهُمَا [٥] وَهَا هُوَ ذَا فِى بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِى وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَابَ الَّذِى فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةُ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ [٦] إِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ فَقَالَ حَمْزَةُ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لأَبِى[٧]فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ-ﷺ- أَنَّهُ ثَمِلٌ[٨] فَنَكَصَ [١]رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى[٢] وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.[٣]

---

(١) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٢٥٠/٤.

(٢) اجْتَبَّ : أي قطع. النهاية في غريب الأثر ٦٦٨/١.

(٣) السنام : كتل من الشحم محدبة على ظهر البعير والناقة ومن كل شيء أعلاه

المعجم الوسيط ٤٥٥/١ .

(٤) بَقَرَ : أي شق.

(٥) الخواصر : جمع خاصرة وهي جانب البطن من الحيوان. عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١٨٩/٣٣ فتح الباري ٢٧٤/١١.

(٦) صَعَّدَ النَّظَرَ: أي نظر إلى أعلى بتدريج وصوب عكسه. فتح الباري ١٤٤/١.

(٧). قوله إلا. عبيد أي. كعبيد وغرضه أن. عبدالله ولأبا طالب كانا كأنهما عبدان. لعبد المطلب في الخضوع لحرمته فأراد الافتخار عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهم.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٢٠٥/٢٢ عون المعبود شرح سنن أبي داود ١٤٨/٨.

(٨) ثمل : أي سكران.

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن السكران لا يؤاخذ بما يقع منه في حال سكره ولو لزم السكران ما يكون منه في حال سكره كما يلزمه في حال صحوه لخرج حمزة بذلك عن الإسلام.(٤)

ونوقش هذا: بأن الخمر حينئذ كانت مباحة فسقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال وقد ضمنه الرسولﷺ ما آل إليه أمر الناقتين.(٥)

ثالثا الأثر:

ـ ما روي عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ.(٦)

وجه الدلالة:

دل هذا الأثر بمنطوقه على أن طلاق السكران لا يقع لأنه غير مكلف والقصاص مبني على طلاقه فلا يقتص منه ؛ ولأن القصاص عقوبة وغير المكلف ليس محلا لها (١)

الديباج على صحيح مسلم لجلال الدين السيوطي ٤٨/٥.

(١) النكوص : الرجوع إلى وراء. عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٢٠٥/٢٢.

(٢) القهقرى : يعني رجع وراءه ووجهه إليه وكأنه فعل ذلك خشية أن يزداد عبثه في حال سكره فينتقل من القول إلى الفعل.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٢٠٥/٢٢ عون المعبود شرح سنن أبي داود ١٤٨/٨.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الخمس ، باب فرض الخمس ١١٢٥/٣ حديث رقم ٢٩٢٥ ومسلم كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر ٨٥/٦ حديث رقم ٥٢٤٤ .

(٤) فتح الباري ٣٩١/٩ المحلي بالآثار لابن حزم ٢٦٠/١٠ .

(٥) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٢٠٦/٢٢ فتح الباري ٣٩١/٩ .

(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣٠/٥ رقم ١٨٢٠٩ وأورده ابن حجر في تغليق التعليق على صحيح البخاري ٤٥٣/٤.

ونوقش هذا : بأن قياس القتل على الطلاق قياس مع الفارق وبيان الفرق أن الطلاق قول يمكن الغاؤه بخلاف القتل. (٢)

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل: بأنه يقتص من السكران المتعدي بسكره لقوة ما استدلوا به ؛ ولأنه لو لم يجب القصاص والحد على السكران لأفضى إلى أن من أراد أن يعصي الله تعالى شرب ما يسكره ثم يقتل ويزنى ويسرق،. ولا. يلزمه عقوبة ولا. مأثم،. ويصير عصيانه سببا لسقوط عقوبة الدنيا والآخره عنه(٣)

الشرط الثاني: أن يكون مختارا:

ومعني كون القاتل مختارا أن يكون قد قام بجنايته مختارا ولم يتعرض لضغط من أي إنسان ليرتكب جريمته ، فإذا كان الأمر كذلك فلا خلاف بين الفقهاء في القصاص من القاتل أما إذا تعرض هذا القاتل لتهديد من الغير بأن كان مكرها فقد اختلف الفقهاء في تحديد العقوبة على القاتل المباشر وعلى المكرِه الآمر.(٤)

والإكراه: حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد الشديد فيقدم مع عدم الرضا ليرفع ما هو أضر. (٥)

وللإكراه قسمان:

---

(١) المبدع شرح المقنع ٢٢٧/٨.

(٢) المجموع ٣٥٣/١٨ الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة ٣٥١/٩.

(٣) المجموع ٣٥٣/١٨ المغني ٢٨٥/٨ .

(٤) الجناية على النفس في الفقه الإسلامي للدكتور/ محمد مصطفي إمبابي صـ ٦٦.

(٥) التوقيف على مهمات التعاريف صـ ٨٤ التعريفات صـ ٥٠.

القسم الأول: الإكراه الملجئ وهو الذي يخاف فيه تلف النفس أو عضو من الأعضاء،
القسم الثاني: الإكراه غير الملجئ وهو الإكراه بالحبس. (١)

وقد اختلف الفقهاء في الإكراه الملجئ الذي يدفع الجاني إلى ارتكاب الجناية، هل العقوبة على القاتل المباشر وعلى المكرِه الآمر أو على الآمر فقط أو على المباشر فقط على أربعة آراء:

الرأي الأول: أن الإكراه لا أثر له في إسقاط القصاص عن المكرِه ، فإذا قتل غيره مكرها لزمه القصاص ، ولزم القصاص المكرَه أيضا وبهذا قال : المالكية والشافعية في الراجح عندهم والحنابلة والظاهرية.(٢)

الرأي الثاني: لا قصاص عليهما وبهذا قال : وبهذا قال أبو يوسف من الأحناف.(٣)

الرأي الثالث: القصاص على المكرِه الآمر وليس على من وقع عليه الإكراه وبهذا قال أبوحنيفة ومحمد بن الحسن والشافعية في قول مرجوح والشيعة الزيدية.(٤)

الرأي الرابع: يجب القصاص على المكرَه المباشر للقتل وبهذا قال زفر من الأحناف والشافعية في أصح الوجهين والشيعة الإمامية.(١)

---

(١) العناية شرح الهداية ١٣/١٦٥.

(٢) التاج والإكليل لمختصر خليل ٦/٢٤٢ منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل ٦/٢٧ شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل ٨/١٠ المجموع شرح المهذب ١٨/٣٩٥ مغني المحتاج ٤ / ٩ المغني ٧ / ٦٤٥ الإنصاف ٩/٣٣٥ المبدع ٨/٢٢٢ المحلي ٨/٣٣٠.

(٣)الجوهرة النيرة ٦/٥٩ الدر المختار ٦/١٣٦ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٤/.٤٤.

(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٧/٢٣٥ الدر المختار ٦/١٣٦ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٤/٤٤ الحاوي في فقه الشافعي ١٢/٧٤ المهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/١٧٧ المجموع ١٨/٣٩٠ السيل الجرار صـ ٨٨٧ .

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى مدي تأثير الإكراه على المكره المباشر للقتل فمن لم يوجب حدا عليه اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع لكون المكره يشبه من لا اختيار له.

ومن رأى عليه القتل غلب عليه حكم الاختيار وذلك أن المكره يشبه من جهة المختار ويشبه من جهة المضطر المغلوب. مثل الذي. يسقط من علو و.الذي. تحمله المريح من موضع إلى موضع.

ومن رأى قتلهم جميعا لم يعذر المأمور بالإكراه ولا الآمر بعدم المباشرة.

ومن رأى. قتل ا.لآمر فقط شبه ا.لمأمور. با.لآلة ا.لتي لا. تنطق ومن رأى. الحد على غير المباشر اعتمد أنه لا يطلق عليه اسم قاتل إلا بالاستعارة. (٢)

الأدلة

أدلة أصحاب الرأي الأول :

استدل أصحاب هذا الرأي على أن القصاص يجب على الاثنين المكرِه الآمر والمباشر للقتل وأن الإكراه لا أثر له في إسقاط القصاص بالكتاب والمعقول:

أولا الكتاب:

ـ قول الله تعالى : ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (٣)

---

(١) الجوهرة النيرة ٥٩/٦ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٤٥/٤ المهذب في فقه الإمام الشافعي ١٧٧/٢ المجموع ٣٩١/١٨ الخلاف للطوسي ١٦٧/٥.

(٢) بداية المجتهد ٣٩٦/٢.

(٣) من الآية رقم " ٣٣ " سورة الإسراء.

وجه الدلالة: دلت هذه الآية على القصاص من الآمر والمباشر للقتل ولو سقط القود عنهما مع وجود الظلم في القتل لبطل سلطانه ، ولما انزجر عن القتل ظالم[١]

ثانيا المعقول من وجهين :

الأول: أنه لا عذر للمكرَه المباشر للقتل في إحياء نفسه بقتل غيره ؛ لأن حرمة غيره مثل حرمة نفسه ، فلم يكن إحياء نفسه بالغير أولى من إحياء الغير بنفسه فاستويا ، وصار وجود العذر كعدمه ، فاقتضى أن يجب القود بينهما كوجوبه لو لم يكن مكرها.[٢]

الثاني: أن الآمر قاتل ؛ لأنه تسبب في قتله بما يفضي إليه غالبا فوجب عليه القصاص كما لو رماه بسهم.

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أبو يوسف على أنه لا قصاص على المكرَه والمكرِه بالمعقول:

قال : إن المكرِه لم يباشر القتل بنفسه فهو كحافر البئر إذا سقط فيه انسان والمكرَه مضطر إلى قتله فأشبه المرمي به على إنسان فقتله بثقله ومن ثم فلا قود عليهما. [٣]

ونوقش هذا. :. بأن. هذا. غير مسلم ؛. لأنه ذريعة للهروب. من القصاص. فمن أراد. قتل شخص ادعي أنه مكره هروبا من القصاص. ،. كما أن. القتل قد يكون. بالمباشرة تارة، وبالسبب أخرى. ،. فلما وجب القود. بالمباشرة جاز. أن. يجب بالسبب ،. لأنه أحد نوعي القتل. [٤]

أدلة أصحاب الرأي الثالث:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن القصاص على المكرِه الآمر بالسنة والمعقول:

---

(١) الحاوي ٧٣/١٢ .

(٢) الحاوي ٧٣/١٢ .

(٣) الجوهرة النيرة ٥٩/٦ القصاص والديات في الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبدالكريم زيدان صـ ٤٥

(٤) الحاوي ٧٣/١٢ .

أولا السنة:

ـ ما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال : رُفِعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (١)

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على سقوط القصاص عن المكرَه المباشر للقتل ؛ لأن عفو الشيء عفو عن موجبه فكان موجب المستكره عليه معفوا بظاهر الحديث(٢).

ونوقش هذا : بأن الحديث محمول على ما اختص بحقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين. (٣)

ثانيا المعقول:

قالوا يجب القصاص على المكرِه الآمر ؛ لأنه أهلكه بما يقصد به الإهلاك غالبا فأشبه ما لو رماه بسهم فقتله.(٤)

ولأن المكره بالإكراه صار كالآلة بيد المكرِه ، والقصاص يكون على مستعمل الآلة وليس على الآلة ؛ لأن الإنسان يصلح أن يكون آلة بيد غيره في جريمة القتل بأن يلقيه على غيره فيقتله. (٥)

أدلة أصحاب الرأي الرابع:

---

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الإقرار باب من لا يجوز إقراره ٨٤/٦ رقم ١١٧٨٧ والطبراني في المعجم الاوسط عن ابن عباس ١٦١/٨ حديث رقم ٨٢٧٣ والدارقطني في سننه كتاب النذور ١٧٠/٤ حديث رقم ٣٣ وابن حبان في صحيحه ٢٠٢/١٦ حديث رقم ٧٢١٩ .

(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١٨٠/٧ .

(٣) المبدع ٢٢٢/٨ الحاوي ٧٥/١٢.

(٤) مغني المحتاج ٩/٤.

(٥) القصاص والديات في الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبدالكريم زيدان صـ ٤٤ ، ٤٥.

استدل أصحاب هذا الرأي على أنه يجب القصاص على المكرَه المباشر للقتل بالكتاب والمعقول:

أولا الكتاب:

ـ قول الله تعالى: ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (١)

وجه الدلالة:

أن المراد بالسلطان استيفاء القصاص من القاتل والمكرَه المباشر هو القاتل حقيقة؛ لأن القتل فعل مادي هو إزهاق روح حي وقد تحقق منه فيكون هو القاتل حقيقة. (٢)

ويمكن أن يناقش هذا:

بأن الآية لا تنفي أيضا وجوب القصاص على المكرَه الآمر ؛ لأنه تسبب في القتل

ثانيا المعقول من وجهين:

الأول: أنه قتله لإحياء نفسه ، فوجب أن يسقط عنه القود كالمقتول دفاعا عن نفسه.

ونوقش هذا: بأن قياسهم على قتله دفاعا عن نفسه منتقض بأكله من الجوع (٣)

المثاني :ـ أن ـ الإكراه ـ قد نقل حكم المباشرة إلى ـ الآمر ـ، فوجب أن ـ يزول ـ حكمها عن المأمور؛ لأن القاتل هو المكرِه الآمر من حيث المعنى والمكرَه المباشر بمنزلة الآلة على معنى أنه مسلوب الاختيار فلا يأثم. (٤)

ونوقش هذا:

---

(١) من الآية رقم " ٣٣ " سورة الإسراء.

(٢) المبسوط ١٣١/٢٤ القصاص والديات للدكتور/ عبدالكريم زيدان صـ ٤٣.

(٣) الحاوي ٧٥/١٢ .

(٤) الجوهرة النيرة ٥٩/٦ بدائع الصنائع ٢٠٥/٧ الحاوي ٧٤/١٢ .

بأن قولهم إنه بمنزلة الآلة لا يصح فانه يأثم والآلة لا تأثم وقولهم إنه مسلوب الاختيار لا يصح فإنه قصد استبقاء نفسه بقتل هذا، وهذا يدل على قصده واختيار نفسه ولا خلاف في أنه يأثم ولو سلب الاختيار لم يأثم كالمجنون.(١)

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل: بأن الإكراه لا أثر له في إسقاط القصاص عن المكرِه ، فإذا قتل غيره مكرها لزمه القصاص ، ولزم القصاص المكرَه أيضا لقوة ما استدلوا به ؛ ولأنهما بمنزلة الشريكين في الجريمة ، الأول بقصده الكامل للقتل العمد والعدوان وتسببه له بإكراه غيره على تنفيذه، والثاني بمباشرة القتل فعلا ؛ ولأن في إيجاب القصاص عليهما تحقيقا لحكمة القصاص وهو الزجر والردع عن الاعتداء على الأنفس البريئة وسدا لذرائع الشر والفساد والعدوان. (٢)

الشرط الثالث : أن يكون عالما بتحريم القتل:

يشترط في القاتل أن يكون عالما بتحريم القتل فإذا كان جاهلا بتحريمه كمن نشأ في غير بلاد الإسلام فلا قصاص عليه ؛ لأن جهله بالتحريم شُبهة تُسقط القصاص عنه ؛ ولأنه إذا لم يكن عالما بتحريمه فهو معتقد إباحته ، وحكمة القصاص الزجر والردع ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة ، أما إذا كان يقيم في بلاد الاسلام بين أهله فلا يخفى عليه تحريم القتل ولا يعذر في فعله (٣) ولو علم تحريم القتل وجهل وجوب القصاص يجب القصاص ولا يعذر.(٤)

---

(١) الشرح الكبير لابن قدامة ٣٤٠/٩.

(٢) القصاص والديات للدكتور/ عبدالكريم زيدان صـ ٤٥.

(٣) الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة ٣٤١/٩ المبدع شرح المقنع ٢٢٣/٨ كشاف القناع ٥١٧/٥ شرح منتهى الإرادات ٢٦٢/٣ .

(٤) الفواكه الدواني ٢٥٧/١ أسنى المطالب ١١/٤ المجموع شرح المهذب ٨٠/٤.

الشرط الرابع: أن يكون القاتل متعمدا القتل:

يشترط في القاتل أن يكون متعمدا القتل ؛ لأن القصاص لا يجب في غير القتل العمد ، لقول رَسُولُ اللهِ ﷺ : الْعَمْدُ قَوَدٌ. [١] ولأن القصاص عقوبة متناهية فلا تجب إلا في جناية متناهية ، والجناية لا تتناهى إلا بالعمد.

ويشترط أن يكون التعمد محضا فإذا انتفي قصد القتل، كما في حالة تكرار الضرب بما لا يقتل عادة، لا يُراد به القتل، بل التأديب والتهذيب ، فلا قصاص لتمكن شبهة العدم في القصد.[٢] ولم يشترط المالكية العمد بالذات، وإنما يكفي وجود العدوان.[٣]

الشرط الخامس : أن لا يكون القاتل حربيا:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا قصاص على القاتل إذا كان حربيا ، حتى ولو أسلم[٤] واستدلوا على هذا بالكتاب والسنة:

أولا الكتاب:

. قول الله تعالى :. ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ ﴾ [٥]

وجه الدلالة:

دلت الآية على أن لا قصاص على الحربي إذا أسلم ؛ لأن اسلامه أسقط عنه عقوبات الدنيا والآخرة [١] وبالتالي لا قصاص على الحربي إذا أسلم .

---

(١) سبق تخريجه.

(٢) بدائع الصنائع ٢٣٤/٧ .

(٣) الشرح الكبير للدردير ٤٨٦/٤ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ٣٨٦/٢.

(٤) بدائع الصناع ٧ / ٢٣٦ حاشية الدسوقي ٢٣٨/٤ مغني المحتاج ١٤/٤ وكشاف القناع ٥ / ٥٢٤.

(٥) آية رقم " ٣٨ " سورة الأنفال.

ثانيا السنة:

ـ ما روي عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى أَوْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِى قِصَّةِ إِسْلاَمِهِ قَالَ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ يُغْفَرَ لِى مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِى وَلَمْ أَذْكُرْ مَا تَأَخَّرَ فَقَالَ لِى : يَا عَمْرُو بَايِعْ فَإِنَّ الإِسْلاَمَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا فَبَايَعْتُهُ.(٢)

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن الإسلام يقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والمعاصي والذنوب. (٣)

ـ ما روي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو الضَّمْرِيِّ قَالَ قَالَ : وَحْشِيٌّ وهو يحدث عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ : فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَّى فَشَا فِيهَا الإِسْلاَمُ ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ لا يَهِيجُ لِلرُّسُلِ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ أَنْتَ وَحْشِيٌّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنْ الأَمْرِ مَا بَلَغَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذْ قَالَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ عَنِّي وَجْهَكَ قَالَ فَرَجَعْتُ. (٤)

وجه الدلالة: حيث قتل وحشى حمزة وأسلم فلم يَقِد منه ولم يتبع له بدية ولم يؤمر له بكفارة لطرح الإسلام ما فات في الشرك.(٥)

---

(١) أحكام القرآن للجصاص ٥٩/٤.

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبري ، كتاب السير، باب ترك أخذ المشركين بما أصابوا ١٢٣/٩ حديث رقم ١٨٧٥٣ وأحمد في مسنده ١٩٨/٤ حديث رقم ١٧٨١٢.

(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر ٦٦٨/١ .

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب المغازي، باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ١٤٩٤/٤ حديث رقم ٣٨٤٤ وابن حبان في صحيحه ٤٨١/١٥ حديث رقم ٧٠١٧ .

(٥) الأم ٣٦/٦ .

الشرط السادس : أن يكون القتل مباشرا:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب القصاص في المباشرة والتسبب على سواء ، إذا توافرت شروط القصاص الأخرى.(١)

ومذهب الأحناف : أن يكون القتل مباشرة ، فلو قتله بالسبب كمن حفر بئرا في الطريق فوقع فيها إنسان فمات فلا قصاص على الحافر ، وكذلك الشاهد إذا شهد بالقتل فاقتص من القاتل بشهادته ثم رجع عن الشهادة ، أو ثبت أنه كان كاذبا لثبوت حياة المقتول ، فإنه لا يقتص منه عندهم.(٢)

الشرط السابع : أن يكون القتل قد حدث في دار الإسلام:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من قتل مسلما في دار الحرب فعليه القود ، لإطلاق الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالة على وجوب القصاص من غير تفريق بين دار ودار.(٣)

وعند الأحناف: إذا أسلم الحربي ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم في دار الحرب لم يقتل به ؛ لأنه من أهل دار الحرب مكانا ، فكان كالمحارب لا عصمة له ، وكذلك إذا كان تاجران مسلمان في دار الحرب فقتل أحدهما الآخر فإنه لا قصاص فيه أيضا. (٤)

---

(١)التاج والإكليل ٣٠٦/٨ الذخيرة ٢٨٢/١٢ حاشية الدسوقي ٢٤٣/٤ الأم ٧/٦ مغني المحتاج ٢١٦/٥ كشاف القناع ٥٠٨/٥، ٥٠٩ المغني ٣٣٠/٨ .

(٢) بدائع الصنائع ٢٣٩/٧ البحر الرائق ٤٢٤/٨ .

(٣) مواهب الجليل ٢٣١/٦ التاج والإكليل ٢٩١/٨ المهذب ٢٣٦/٢ مغني المحتاج ٢٢/٤ المغتي ٦٤٨/٧ المبدع ٢١١/٧.

(٤) البحر الرائق ٣٢٨/٨ العناية شرح الهداية ٥٦/٨ بدائع الصنائع ٢٥٢/٧.

شروط المقتول

قال الإمام الكاسانى – رحمه الله: " **وَلَا يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مِثْلَ الْقَاتِلِ فِي كَمَالِ الذَّاتِ، وَهُوَ سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ، وَلَا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ فِي الشَّرَفِ، وَالْفَضِيلَةِ فَيُقْتَلُ سَلِيمُ الْأَطْرَافِ بِمَقْطُوعِ الْأَطْرَافِ، وَالْأَشَلِّ، وَيُقْتَلُ الْعَالِمُ بِالْجَاهِلِ، وَالشَّرِيفُ بِالْوَضِيعِ، وَالْعَاقِلُ بِالْمَجْنُونِ، وَالْبَالِغُ بِالصَّبِيِّ، وَالذَّكَرُ بِالْأُنْثَى، وَالْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَالْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ الَّذِي يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ، وَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ –: كَوْنُ الْمَقْتُولِ مِثْلَ الْقَاتِلِ فِي شَرَفِ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ شَرْطُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ، وَنُقْصَانُ الْكُفْرِ، وَالرِّقِّ يَمْنَعُ مِنْ الْوُجُوبِ، فَلَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ، وَلَا الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا قَتَلَ ذِمِّيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ قِصَاصًا، وَكَذَا الْعَبْدُ إذَا قَتَلَ عَبْدًا ثُمَّ عَتَقَ الْقَاتِلُ احْتُجَّ فِي عَدَمِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – أَنَّهُ قَالَ «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» ، وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ، وَلِأَنَّ فِي عِصْمَتِهِ شُبْهَةَ الْعَدَمِ لِثُبُوتِهَا مَعَ الْقِيَامِ الْمُنَافِي، وَهُوَ الْكُفْرُ؛ لِأَنَّهُ مُبِيحٌ فِي الْأَصْلِ لِكَوْنِهِ جِنَايَةً مُتَنَاهِيَةً فَيُوجِبُ عُقُوبَةً مُتَنَاهِيَةً، وَهُوَ الْقَتْلُ لِكَوْنِهِ مِنْ أَعْظَمِ الْعُقُوبَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ، إلَّا أَنَّهُ مُنِعَ مِنْ قَتْلِهِ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ نَقْضُ الْعَهْدِ الثَّابِتِ بِالذِّمَّةِ فَقِيَامُهُ يُورِثُ شُبْهَةً؛ وَلِهَذَا لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْمُسْتَأْمَنِ فَكَذَا الذِّمِّيُّ؛ وَلِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ شَرْطُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ، وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ،**

وَالْكَافِرِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسْلِمَ مَشْهُودٌ لَهُ بِالسَّعَادَةِ، وَالْكَافِرُ مَشْهُودٌ لَهُ بِالشَّقَاءِ فَأَنَّى يَتَسَاوَيَانِ؟

.

(وَلَنَا) عُمُومَاتُ الْقِصَاصِ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: ١٧٨] ، وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥] ، وَقَوْلِهِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: ٣٣] مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ قَتِيلٍ وَقَتِيلٍ، وَنَفْسٍ وَنَفْسٍ، وَمَظْلُومٍ وَمَظْلُومٍ، فَمَنْ ادَّعَى التَّخْصِيصَ وَالتَّقْيِيدَ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى عَزَّ مِنْ قَائِلٍ {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: ١٧٩] ، وَتَحْقِيقُ مَعْنَى الْحَيَاةِ فِي قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ أَبْلَغُ مِنْهُ فِي قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّ الْعَدَاوَةَ الدِّينِيَّةَ تَحْمِلُهُ عَلَى الْقَتْلِ خُصُوصًا عِنْدَ الْغَضَبِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَتْلُهُ لِغُرَمَائِهِ فَكَانَتْ الْحَاجَةُ إلَى الزَّاجِرِ أَمَسَّ فَكَانَ فِي شَرْعِ الْقِصَاصِ فِيهِ فِي تَحْقِيقِ مَعْنَى الْحَيَاةِ أَبْلَغُ، وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ – رَحِمَهُمَا اللَّهُ – بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ «أَقَادَ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ، وَقَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى ذِمَّتَهُ».”

<u>الشرح والمقارنة:</u>

الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول هو أن يكون مكافئا لدم القاتل، والذي تختلف به النفوس هو الإسلام والكفر والحرية والعبودية والذكورية والأنوثية والواحد والكثير.(١)

ولا يشترط أن يكون المقتول مثل القاتل في كمال الذات وهو سلامة الأعضاء ولا أن يكون مثله في الشرف والفضيلة فيقتل سليم الأطراف بمقطوع الأطراف والأشل ويقتل العالم بالجاهل والشريف بالوضيع والعاقل بالمجنون والبالغ بالصبي.(٢)

ويندرج تحت هذا الشرط عدة فروع:

---

(١) بداية المجتهد ٣٩٨/٢.

(٢) بدائع الصنائع ٢٣٧/٧روضة الطالبين ١٥٦/٩ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٢٨٨/٧ .

الأول: قتل المسلم بالذمي.
الثاني: قتل الذكر بالأنثي.
الرثالث: قتل الوالد بولده.
الرابع: قتل الجماعة بالواحد.

الفرع الأول: قتل المسلم بالذمي: (١)

اتفق الفقهاء على أن الذمي إذا قتل ذميا ثم أسلم القاتل أنه يقتل به قصاصا وأن المسلم لا يقتل بالحربي (٢)واختلفوا في قتل المسلم بالذمي على ثلاثة آراء:

الرأي الأول: أن المسلم لا يقتل بالذمي وبهذا قال: الشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية والظاهرية والإباضية في الراجح عندهم. (٣)

الرأي الثاني: أن المسلم يقتل بالذمي وبهذا قال: الأحناف. (١)

---

(١) الذمي : الكافر الذي يقيم في دولة الإسلام بعقد يصير به من مواطنيها ، ويتضمن العقد الحفاظ على روحه وماله وعدم المساس بدينه. معجم لغة الفقهاء صـ ١٩١.

(٢) بدائع الصنائع ٢٣٧/٧ الحاوي ١١/١٢ المجموع ٢٥٧/١٨ المحلي ٣٩/١١.

(٣) أسنى المطالب ١٦٦/٤ حاشية إعانة الطالبين ١١٨/٤ الحاوي ١١/١٢ المجموع شرح المهذب ٣٥٦/١٨ الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة ٣٦٠/٩ شرائع الإسلام ٩٨٦/٤ الدراري المضية شرح الدرر البهية ٤١٢/٢ الروضة الندية شرح الدرر البهية ٣٠٢/٢ المحلي ٣٩/١١ شرح كتاب النيل ٢٧٠/١٥ .

الرأي الثالث: أن المسلم يقتل بالذمي إن قتله غيلة [٢] وإلا لم يقت به وبهذا قال: المالكية وجعلوه من باب المحاربة وقطع السبيل.[٣]

سبب الخلاف:

يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى تعارض الآثار مع القياس ، وبيان ذلك أنه روي عن رسول الله ﷺ أنه قال : لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ[٤] فعموم الحديث يدل على أنه لا يجوز قتل المؤمن بالكافر ، وأما القياس فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي قالوا فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه. [٥]

الأدلة

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن المسلم لا يقتل بالذمي بالكتاب والسنة والمعقول :

---

(١) البحر الرائق ٣٣٧/٨ الجوهرة النيرة ٤٩٦/٤ العناية شرح الهداية ١٣٣/١٥ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٣١٤/٤ .

(٢) قتل الغيلة : هو القتل المتعمد على حين غرة مثل أن يغتال رجلا أو صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه ويقتله ،أو يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله.

معجم لغة الفقهاء صـ ٣٠٥ التاج والإكليل ٣١٤/٦ الذخيرة ١٢/ ١٢٣بداية المجتهد ٣٩٩/٢ .

(٣) بلغة السالك لأقرب المسالك ١٦١/٤ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ١٢١/٨ .

(٤) أخرجه أبوداود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كتابالديات ، باب ولى العمد يأخذ الدية ٢٩٣/٤ حديث رقم ٤٥٠٨ والبيهقي في السنن الكبري كتاب. النفقات. ، باب. فيمن لا قصاص باختلاف الدينين ٢٩/٨ حديث رقم ١٦٣٣٧ وأحمد في مسنده ١٩٤/٢ حديث رقم ٦٨٢٧ وابن أبي شيبة في مصنفه ٢٩٤/٩ حديث رقم ٢٨٠٤٣ .

(٥) بداية المجتهد ٣٩٩/٢ .

أولاً الكتاب:

. قول الله تعالى: ﴿ لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾ [١]

وجه الدلالة:

دلت هذه الآية على عدم جواز قتل المسلم بالذمي ؛ لأن نفي التساوي بينهما يمنع من تساوي نفوسهما ، وتكافؤ دمائهما. [٢]

ونوقش هذا: بأن المساواة من كل وجه لا تعتبر في وجوب القصاص بل تعتبر المساواة في العصمة.[٣]

وأجيب على هذا: بأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم فتكون الآية عامة في نفي الاستواء بين المسلمين وغيرهم في كل أمر من الأمور إلا ما خص.[٤]

. قول الله تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [٥]

وجه الدلالة:

دلت هذه الآية على عدم جواز قتل المسلم بالكافر ، ولو كان للكافر أن يقتص من المسلم لكان في ذلك أعظم سبيل وقد نفى الله تعالى أن يكون له عليه السبيل نفيا مؤكدا.[٦]

ونوقش هذا: بأن الآية محمولة على أن لا سبيل له عليه في الحجة والبرهان. [٧]

---

(١) من الآية رقم " ٢٠" سورة الحشر.

(٢) الحاوي ١١/١٢.

(٣) تبيين الحقائق ١٠٥/٦.

(٤) نيل الأوطار ٩٥/٧.

(٥) من الآية رقم " ١٤١" سورة النساء.

(٦) نيل الأوطار ٩٥/٧.

(٧) الحاوي ١٢/١٢.

وأجيب على هذا من وجهين:

أحدهما: أن عموم لفظ الآية يقتضي حمله على العموم.

الثاني : من المعلوم أنه لا حجة على المسلم بغير هذه الآية ، فلم يجز حملها على ما هو معلوم بغيرها.(١)

ثانيا السنة:

ـ ما روي عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَلِيًّا ﷺ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ شَىْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ : لاَ وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ (٢) وَبَرَأَ النَّسَمَةَ (٣) إِلاَّ أَنْ يُعْطِىَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِى كِتَابِهِ وَمَا فِى الصَّحِيفَةِ قُلْتُ : وَمَا فِى الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ(٤)وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. (٥)

---

(١). روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ٢٧٦/٤ زاد المسير في علم التفسير ٢٣٠/٢ الحاوي ١٢/١٢.

(٢) فلق الحبة : أي شق الحبة اليابسة بالنبات وأخرج منها ورقا أخضر.

تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم لمحمد بن أبي نصر بن فتوح الأزدي صـ ١٢ ط مكتبة السنة ، القاهرة الطبعة: الأولى ١٩٩٥م.

(٣) برأ النسمة : أي خلق النفس وقيل الانسان وقيل كل دابة في جوفها روح.

الديباج على صحيح مسلم للسوطي ٩٣/١ .

(٤) فكاك الأسير : أي تخليص الأسير من يد العدو والترغيب فيه وأنه من أنواع البر الذي ينبغي أن أن يهتم به. تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي ٥٥٧/٤

(٥) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الديات، باب لا يقتل المسلم بالكافر ٢٥٣٤/٦.

ـ ما روي عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ[١] وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ[٢] أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِى عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين.[٣]

وجه الدلالة:

دل هذان الحديثان على أن المسلم لا يقاد بالكافر.[٤]

ونوقش هذا: بأن المراد بقوله لا يقتل مؤمن بكافر أي بكافر حربي ؛ لأنه قال : ولا ذو عهد في عهده وذو العهد يقتل بالمعاهد ، ولا يقتل بالحربي : ليكون حكم العطف موافقا لحكم المعطوف عليه. [٥]

وأجيب على هذا من وجهين:

---

(١) يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ: يعني أنه إذا أمن المسلم حربيا كان أمانه أمانا من جميع المسلمين ولو كان ذلك المسلم امرأة بشرط أن يكون مكلفا فيحرم النكث من أحدهم من بعد أمانه.

(٢) وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ: أي هم مجتمعين على أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا. نيل الأوطار ٩٥/٧

(٣) أخرجه أبوداود في سننه كتاب الجهاد ، باب فى السرية ترد على أهل العسكر ٣٤/٣ حديث رقم ٢٧٥٣ والبيهقي في السنن الكبري ،كتاب التفقات، باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين ٢٩/٨ حديث رقم ١٦٣٣٤ وأحمد في مسنده ١٩٢/٢ حديث رقم ٦٧٩٧ وابن أبي شيبة في مصنفه ٤٣٢/٩ حديث رقم ٢٨٥٤٩ والحاكم في المستدرك عن قيس بنعبادة وقال صحيح كتاب قسم الفئ ١٥٣/٢ حديث رقم ٢٦٢٣.

(٤) نيل الأوطار ٩٥/٧.

(٥) العناية شرح الهداية ١٣٤/١٥ الحاوي ١٢/١٢.

الأول: أن قوله لا يقتل مؤمن بكافر محمول على العموم في كل كافر من معاهد وحربي، ولا ذو عهد في عهده محمول على الخصوص في أنه لا يقتل بالحربي، وإن قتل بالمعاهد ؛ لأنه ليس تخصيص أحد المذكورين موجبا لتخصيص الآخر.

الثاني: أننا مندوبون إلى قتل الحربيين موعودون على قتلهم بأعظم الأجر، أيمكن أن يظن أن النبي ﷺ مع هذا الحال وأمره ﷺ بالجهاد يتكلف أن يخبرنا أننا لا نقتل بالحربيين إذا قتلناهم.[١]

ثالثا المعقول من وجهين:

الأول: أن حد القذف يجب بهتك حرمة العرض ، والقود يجب بهتك حرمة النفس ، فلما سقط عن المسلم حد قذفه كان أولى أن يسقط عنه القود في نفسه ؛ لأن أخذ النفس أغلظ من استيفاء الحد.

الثاني: لا يقتل المسلم بالذمي قياسا على عدم قتل المسلم بالمستأمن والجامع بينهما أن كلا منهما منقوض بالكفر.[٢]

ونوقش هذا: بأن قياس الذمي على المستأمن قياس مع الفارق وبيان الفرق أن الذمي محقون الدم على التأبيد فأشبه المسلم بخلاف المستأمن فغير محقون الدم على التأبيد فانعدمت المساواة. [٣]

وأجيب على هذا: بأنه ما دامت مدة الأمان باقية فإنهما يتساويان في الحكم فتحريم الأجنبية مؤقت ، وتحريم ذات المحرم مؤبد وقد استويا في وجوب الحد في الزنا كذلك هاهنا.[٤]

---

(١) المحلى ٢٣٢/١٠.

(٢) الحاوي ١٣/١٢.

(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٣٣٧/٨ الجوهرة النيرة ٤٩٦/٤.

(٤) الحاوي ١٣/١٢.

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على وجوب القصاص من المسلم إذا قتل ذمي بالكتاب والسنة والمعقول:

أولا الكتاب:

١ـ قول الله تعالى : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (١)

وجه الدلالة: دلت هذه الآية على جواز قتل المسلم بالذمي؛ لأن المولي سبحانه أوجب القصاص من غير فصل بين قتيل وقتيل ونفس ونفس ومظلوم ومظلوم فمن ادعى التخصيص والتقييد فعليه الدليل.(٢)

ونوقش هذا: بأنه لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن الله سبحانه قال : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص ﴾ فشرط المساواة في المجازاة ، ولا مساواة بين المسلم والكافر ، فإنّ الكفر حطّ منزلته ، ووضع مرتبته.

وأجيب على هذا:

بأنّ القول بأن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص معدومة غير صحيح ، فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص ، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد ، فإنّ الذمي محقون الدم ، والمسلم محقون الدم ، وكلاهما في دار الإسلام والذي يحقّق ذلك أن المسلم يُقطع بسرقة مال الذمي ، وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدلّ على مساواته لدمه ، إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه.

الوجه الثاني: أنّ الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها ، وجعل بيانها عند تمامها فقال : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى الحر بِالْحُرِّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ﴾ فإذا نقص العبد عن الحر بالرق – وهو من آثار الكفر – فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر.

وأجيب على هذا:

---

(١) من الآية رقم " ١٧٨" سورة البقرة.

(٢) بدائع الصنائع ٢٣٧/٧.

بأنّ قولهم إن الله ربط آخر الآية بأولها غير مسلّم ، فإنّ أول الآية عامٌ ، وآخرها خاصٌ ، وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها ، بل يجري كلٌ حكمه من عموم أو خصوص.
والقول بأن الحر لا يقتل بالعبد غير مسلم ، بل يقتل به قصاصاً ، فتعلقت بدعوى لا تصح لك.
الوجه الثالث: أن الله سبحانه وتعالى قال : ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر ، فدل على عدم دخوله في هذا القول.
وأجيب على هذا: بأنّ هذا خصوص في العفو فلا يمنع من عموم القصاص. (١)
٢ـ قول الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ (٢)
وجه الدلالة: دلت هذه الآية على جواز قتل المسلم بالذمي ؛ لأن تحقيق معنى الحياة في قتل المسلم بالذمي أبلغ منه في قتل المسلم بالمسلم ؛ لأن العداوة الدينية تحمله على القتل خصوصا عند الغضب ويجب عليه قتله لغرمائه فكانت الحاجة إلى الزاجر أمس وكان في شرع القصاص فيه في تحقيق معنى الحياة أبلغ. (٣)
٣ـ قول الله تعالى: ﴿ **وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ** ﴾.(٤)
وجه الدلالة: دلت هذه الآية بعمومها على وجوب قتل المسلم بالذمي ؛ لأن الآية تفيد أن النفس تقابل بالنفس في القصاص. (٥)
ونوقش هذا من وجهين:

---

(١) أحكام القرآن لابن العربي ١١٣/١ ، ١١٤ روائع البيان تفسير آيات الأحكام للصابوني ١٨٠/١.

(٢) من الآية رقم " ١٧٩" سورة البقرة.

(٣) بدائع الصنائع ٢٣٧/٧.

(٤) من الآية رقم " ٤٥" سورة المائدة.

(٥) نيل الأوطار ٩٥/٧ .

أحدهما: أن هذا خبر عن شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا [١] ولو سلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ، فشرط ذلك أن لا يأتي شرعنا بخلافه وقد ورد شرعنا بخلافه [٢]
والثاني: أن هذه الآية عامة خصصت بالأدلة التي استدل بها أصحاب الرأي السابق.

ثانيا السنة :

١ـ ما روي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ﷺ أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِل.[٣]
وجه الدلالة:
دل هذا الحديث بجلاء لا يمارى على أن المسلم يقتل بالذمي. [٤]
ونوقش هذا: بأن الحديث مرسل ولا تثبت بمثله حجة وبأن ابن البيلماني المذكور ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسله [٥]
وأجيب على هذا: بأن الطعن بالإرسال والطعن المبهم من أئمة الحديث غير مقبول.[٦]

---

(١) أحكام القرآن لابن العربي ٢١٥/٣ .

(٢) الملخص الفقهي للدكتور / صالح الفوزان ٤٧١/٢.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبري ، كتاب النفقات ، باب بيان ضعف الخبر الذى روى فى قتل المؤمن بالكافر ٣٠/٨ حديث رقم ١٦٣٤٢ والدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات ١٣٥/٣ حدبث رقم ١٦٦ وابن أبي شيبة في مصنفه ٢٩٠/٩ حديث رقم ٢٨٠٣١

(٤) العناية شرح الهداية ١٣٣/١٥

(٥) نيل الأوطار ٩٥/٧

(٦) العناية ١٣٤/١٥

٢ـ ما روي عن ابن عباس ﷺ أن رسول الله ﷺ قال في خطبته عام حجة الوداع[١] ثم أنتم يا خزاعة[٢] قد قتلتم هذا القتيل من هذيل[٣] وأنا والله عاقله، فمن قتل له قتيل، فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل.[٤]

---

(١) كانت حجة الوداع سنة عشر من الهجرة، وسميت بحجة الوداع لأن النبي ﷺ ودع الناس فيها، ولم يحج بعدها، وتسمى أيضاً حجة الإسلام لأنه ﷺ لم يحج من المدينة غيرها، وبحجة الوداع اكتمل الدين، وتم بيان الشريعة، ولذا نزل فيها قول الله تعالى ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ الآية رقم "٣" سورة المائدة ، البداية والنهاية ١٠٤/٥.

(٢) خزاعة: قبيلة من قبائل العرب، وهم بنو عمرو بن ربيعة أول من بحر البحائر، وغير دين إبراهيم جاءوا من مأرب ثم سكنوا مكة، وكانت لهم ولاية الكعبة قبل قريش، ودخلت خزاعة في حلف رسول الله ﷺ سنة ثمان من الهجرة، وحاربت مع علي بن أبي طالب سنة سبع وثلاثين من الهجرة.

تهذيب الأسماء واللغات ٥٦٢/٢، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة ٣٣٨/١، ٣٣٩، ط مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الخامسة ١٩٨٥م.

(٣) هذيل: من قبائل العرب، وهى تنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، سكنوا بين مكة والمدينة، وكانوا يعبدون مناة، وصنماً كان برهاط، يحجون إليه وقد هدمة عمرو بن العاص ﷺ سنة ٨ هـ. معجم قبائل العرب ١٢١٣/٣، ١٢١٤ ،حاشية العدة على إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى ١٥٧٢/٤ ط مكتبة نزار مصطفى الباز. مكة المكرمة الطبعة الأولى ١٤٢١هـ – ٢٠٠٠م تحقيق عبد المنعم إبراهيم.

(٤) أخرجه الترمذي في سننه وقال صحيح كتاب الديات ، باب ما جاء في حكم ولي القتيل من القصاص والعفو ٢١/٤ رقم ١٤٠٥، والدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات وغيره ٩٥/٣ رقم ٥٤، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الجراح. باب الخيار في القصاص ٥٢/٨، وأحمد في مسنده ٣٨٤/٦.رقم ٢٧٢٠٣.

وجه الدلالة: دل هذا الحديث بعمومه على وجوب القصاص من المسلم إذا قتل ذميا ؛ لأنه خير ولي الدم بين القصاص والدية من غير فرق بين ما إذا كان المقتول مسلم أو ذمي.

ونوقش هذا: بأن عموم الحديث قد خصص بالأدلة السابقة والتي تقضي بعدم القصاص من المسلم للذمي.

ثالثا المعقول من وجهين:

الأول: أن الذمي والمسلم متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد ، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد ، والمسلم كذلك ، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام. (١)

ونوقش هذا : بأن قياس الذمي على المسلم غير صحيح ؛ لأن المسلم حقن دمه بدينه وأن دينه يمنع من استرقاقه بخلاف الكافر. (٢)

الوجه الثاني : أن حرمة نفس الذمي أغلظ من حرمة ماله وقد ثبت أن يد المسلم تقطع بسرقة ماله، فكان أولى أن يقتص منه لأن المال تبع للنفس وأمر المال أهون من النفس. (٣)

ونوقش هذا: بأن القطع في السرقة حق الله تعالى لا يجوز العفو عنه فجاز أن يستحق في مال الكافر كما يستحق في مال المسلم ، والقود من حقوق الآدميين لجواز العفو عنه فلم يستحقه كافر على مسلم. (٤)

---

(١) المبسوط للسرخسي ٢٤١/٢٦ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٤٦/٢ .

(٢) الحاوي ١٤/١٢.

(٣) البحر الرائق ٣٣٧/٨ تبيين الحقائق ١٠٤/٦ .

(٤) الحاوي ١٤/١٢.

أدلة أصحاب الرأي الثالث:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن المسلم لا يقتل بالذمي إن لم يقتله غيلة بالأدلة التي استدل بها أصحاب الرأي الأول والتي تدل على عدم قتل المسلم بالذمي.

واستدل على وجوب قتل المسلم إن قتل الذمي غيلة بالكتاب والأثر:

أولا الكتاب:

ـ قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ﴾ (١)

وجه الدلالة: دلت هذه الآية على وجوب قتل المحارب وهذا عام سواء كان المقتول مكافئا للقاتل أم لا، وقتل الغيلة من صور المحاربة ؛ لأنه في معناه فيقتل به المسلم إذا قتل الذمي ، وإن كان غير مكافئ له. (٢)

ونوقش هذا من وجهين:

الأول: لا نسلم بأن قتل الغيلة من صور المحاربة ؛ لأن المحاربة عادة من قوم لهم منعة وشوكة يدفعون عن أنفسهم ويقوون على غيرهم بقوتهم (٣) وهذ غير متحقق في قتل الغيلة.

الثاني: أن المالكية يقولون بتخيير الإمام في قتل المحارب، أو صلبه، أو قطعه، أو نفيه – فمن أين أوجبوا قتل المسلم بالذمي في الحرابة وتركوا قولهم في تخيير الإمام فيه، فوضح فساد قولهم بيقين لا إشكال فيه.(٤)

---

(١) من الآية رقم " ٣٣" سورة المائدة.

(٢) كفاية الطالب الرباني ٤١٧/٢الاستذكار ٨١٢٤ الجنايات في الفقه الإسلامي للزميل الدكتور/ وائل محمد رزق صـ ١٩٩.

(٣) المبسوط للسرخسي ٣٤٦/٩ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ٢٩٣/٤ المبدع شرح المقنع ١٤١/٩ .

(٤) المحلى ٢٢٤/١٠ .

ثانيا الأثر:

ـ ما روي عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ النَّبَطِ [١] عَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَتَلَهُ قَتْلَ غِيلَةٍ ، فَأُتِيَ بِهِ أَبَانُ بْنَ عُثْمَانَ ، وَهُوَ إِذْ ذَاكَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَمَرَ بِالْمُسْلِمِ الَّذِي قَتَلَ الذِّمِّيَّ أَنْ يُقْتَلَ [٢]

وجه الدلالة:

دل هذا الأثر على أن المسلم يقتل بالذمي إذا قتله غيلة لفعل أبان بن عثمان وهو معدود من فقهاء المدينة. [٣]

ونوقش هذا : بأن هذا قول صحابي وقول الصحابي ليس بحجة إلا أن ينتشر من غير مخالفة. [٤]

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة تبين أن كلا منها لم يخل من المناقشة إلا أميل إلى ما ذهب إليه ا.لأحناف. من وجوب. قتل المسلم إذا. قتل ذميا لعموم. قول الله تعالى:. ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [٥] ولأن الذمي يعتبر أن عقد الذمة حقن دمه وماله ولذلك قال رسول الله ﷺ مِنْ قَتْلِ مُعَاهِداً [٦] لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ اَلْجَنَّةِ [١] وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامّاً. [٢]

---

(١) النبطي : الذي ليس بعربي ولا بعجمي وسموا بذلك لأنهم كانوا يخرجون في البراري يستنبطون الماء. شرح رياض الصالحين لمحمد بن صالح العثيمين ٥٩/١.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢٩٢/٩ رقم ٢٨٠٤٠ وأورده إسحاق بن منصور المروزي في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ٣٥٥٣/٧.

(٣) الجوهر النقي لابن التركماني ٣٤/٨.

(٤) المجموع ٣١٢/٩.

(٥) من الآية رقم " ١٧٩" سورة البقرة.

(٦) معاهدا : أي الذمي ؛ لأنه من أهل العهد أي الأمان والعهد . عمدة القاري شرح صحيح البخاري البخاري ٣٦٧/٢٢.

قتل الذكر بالأنثي

قال الإمام الكاسانى رحمه الله: " **وَكَذَا الذَّكَرُ يُقْتَلُ بِالْأُنْثَى وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ الْأُنْثَى، وَكَذَا لَا تُشْتَرَطُ الْمُمَاثَلَةُ، فِي الْعَدَدِ فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ فِي الْفِعْلِ بِمُقَابَلَةِ الْفِعْلِ زَجْرًا، وَفِي الْفَائِتِ بِالْفِعْلِ جَبْرًا، حَتَّى لَوْ قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا يُقْتَلُونَ بِهِ قِصَاصًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْعَشَرَةِ مُمَاثَلَةٌ لِوُجُودِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْفِعْلِ، وَالْفَائِتِ بِهِ زَجْرًا، وَجَبْرًا عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَحَقُّ مَا يُجْعَلُ فِيهِ الْقِصَاصُ إذَا قَتَلَ الْجَمَاعَةُ الْوَاحِدَ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يُوجَدُ عَادَةً إلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّعَاوُنِ، وَالِاجْتِمَاعِ فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ فِيهِ الْقِصَاصُ لَانْسَدَّ بَابُ الْقِصَاصِ؛ إذْ كُلُّ مَنْ رَامَ قَتْلَ غَيْرِهِ اسْتَعَانَ بِغَيْرٍ يَضُمُّهُ إلَى نَفْسِهِ لِيُبْطِلَ الْقِصَاصَ عَنْ نَفْسِهِ، وَفِيهِ تَفْوِيتُ مَا شُرِعَ لَهُ الْقِصَاصُ، وَهُوَ الْحَيَاةُ.**"

<u>الشرح والمقارنة:</u>

اختلف الفقهاء في قتل الذكر بالأنثي على أربعة آراء:

الـرأي الأول: يقتـل الـذكر بـالأنثي ولا يجـب مـع القصـاص شـئ وبهـذا قـال: الأحنـاف والمالكية والشافعية والحنابلة. (٣)

الرأي الثاني: لا يقتل الذكر بالأنثى إلا أن يؤخذ منها نصف الدية ثم يقتل بها وبهذا قال : على بن أبي طالب وعطاء وأحمد في رواية والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية. (١)

---

(١) لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ اَلْجَنَّةِ: أي لم يشم ريحها ، وهو كناية عن عدم الدخول فيها ابتداء، بمعنى أنه لا يستحق ذلك.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، كتاب الخمس، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم ١١٥٥/٣ حديث رقم ٢٩٩٥ وابن ماجة في سننه ٨٦٩/٢ حديث رقم ٢٦٨٦ .

(٣). المجوهرة النيرة ٤٩٧/٤ العناية شرح الهداية ١٣٨/١٥مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٣١٥/٤ الفتاوى الهندية ٣/٦ الاستذكار ١٦٨/٨ بلغة السالك لأقرب المسالك ١٦٩/٤.

الرأي الثالث: لا يقتل الرجل بالمرأة وإنما يجب عليه الدية وبهذا قال : الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ، وعمر بن عبد العزيز.(٢)

الرأي الرابع: يقتل الرجل بالمرأة إلا أنه إذا قتل زوجته لا يجب القصاص وتجب عليه الدية وبهذا قال : الليث بن سعد. (٣)

الأدلة

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أن الذكر يقتل بالأنثي بالكتاب والسنة والمعقول :

أولا الكتاب:

ـ قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ (٤)

ـ قول الله تعالى : ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ (٥)

وجه الدلالة: دلت هذه الآيات بعمومها على أن الذكر يقتل بالأنثي ؛ لأن المولي سبحانه لم يخصص، وليس في شيء منها ضم الدية إلى القصاص. (٦)

ـ قول الله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾(٧)

---

(١) الحاوي ٨/١٢ ، ٩ الإنصاف ٣٤٧/٩ المبدع شرح المقنع ٢٣١/٨ شرائع الإسلام ٩٨٠/٤ البحر الزخار ٢١٧/٦ شرح كتاب النيل ٩٥/١٥.

(٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٩٠/١ تفسير البحر المحيط ٤/٢.

(٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٩٠/١ أضواء البيان ٧٤/٦ .

٤) من الآية رقم " ١٧٨ " سورة البقرة.

(٥) من الآية رقم " ٣٣ " سورة الإسراء.

(٦) أحكام القرآن لعلي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، المعروف بالكيا الهراسي ٤٥/١ .

(٧) من الآية رقم " ٤٥" سورة المائدة.

وجه الدلالة: دلت هذه الآية على أن الرجل يقتل بالمرأة لأنه نفس بنفس وعموم من غير تخصيص. (١)

ونوقش هذا من وجهين:

الأول: لايجوز الاستدلال بهذه الآية ؛ لأنها حكاية عن قوم موسى، والله تعالى يقول: ﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً﴾(٢)

أجيب على هذا: بأن كل ما ذكر لنا في كتابنا، وسنة نبينا ﷺ، مما كان شرعاً لمن قبلنا أنه يكون شرعاً لنا، من حيث إنه وارد في كتابنا، أو سنة نبينا ﷺ لا من حيث إنه كان شرعاً لمن قبلنا، لأنه ما قص علينا في شرعنا إلا لنعتبر به، ونعمل بما تضمن.

الثاني : أن عموم قتل النفس بالنفس في الآية خصص بقوله تعالى: ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى﴾ لأن هذه الآية أخص من تلك ؛ لأنها فصلت ما أجمل في الأولى؛ ولأن هذه الأمة مخاطبة بها صريحاً في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾.

وأجيب على هذا : بأن مفهوم المخالفة إذا كان محتملاً لمعنى آخر غير مخالفته لحكم المنطوق يمنعه ذلك من الاعتبار.

وقول الله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى ﴾ يدل على قتل الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، ولم يتعرض لقتل الأنثى بالذكر، أو العبد بالحر، ولا لعكسه بالمنطوق.

ومفهوم مخالفته هنا غير معتبر ؛ لأن الجميع متفق على أن سبب نزولها أن قوماً يتطاولون على قوم، ويقولون: إن العبد منا لا يساويه العبد منكم، وإنما يساويه الحر منكم، والمرأة منا لا تساويها المرأة منكم، وإنما يساويها الرجل منكم، فنزل القرآن مبيناً أنهم

---

(١) الحاوي ١٢/ ٩.

(٢) من الآية رقم " ٤٨" سورة المائدة.

سواء، وليس المتطاول منهم على صاحبه بأشرف منه، ولهذا لم يعتبر مفهوم المخالفة هنا.[١]

ثانيا السنة:

١ـ ما روي عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُونَ تتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.[٢]

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أن دماء جميع المسلمين متكافئة من غير فصل بين رجل ورجل أو رجل وامرأة وبالتالي يقتل الرجل بالمرأة.

ـ ما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ – قَالَ– فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ نَعَمْ، وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.[٣]

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن الرجل يقتل بالمراة مسلما كان أو ذميا ، وعلى أن الجانى يفعل به كما فعل.[٤]

ـ ما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنْ مَسْعُود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِى وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ

---

(١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن صـ ٣٧٥ وما بعدها.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) زاد المعاد ٩/٥ .

الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. [١]

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن الرجل يقتل بالمراة لأنه نفس بنفس، ولا يخرج عن هذا العموم.[٢]

ـ ما روي عن عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الأَرْشَ [٣] فَأَبَوْا وَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَأَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ فَجَاءَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ [٤] لاَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ ، قَالَ فَرَضِىَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ. [٥]

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أنه لا يجوز أن يجمع بين القصاص والدية لأن الذي في كتاب الله القصاص دون المال فلا يجوز إثبات المال مع القصاص.[٦]

ثالثا المعقول:

الأول: أن المرأة كالرجل في حد القذف فكانت كالرجل في القصاص. [١]

---

(١) سبق تخريجه.

(٢) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن صـ ٣٨٠.

(٣) الأرش : ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس. معجم لغة الفقهاء صـ ٥٨.

(٤) قوله أتكسر ثنية الربيع ظاهر الاستفهام الإنكار وقد تؤول بأنه لم يرد به الحكم والمعارضة وإنما أراد به أن يؤكد للنبي ﷺ طلب الشفاعة منهم وأكد طلبه من النبي ﷺ بالقسم وقيل بل قاله قبل أن يعلم أن القصاص حتم وظن أنه يخير بينه وبين الدية أو العفو. سبل السلام ٢٤٠/٣

(٥) أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الصلح، باب الصلح في الدية ٦٩١/٢ حديث رقم ٢٥٥٦ وأبوداود في سننه ،كتاب الديات ، باب القصاص من السن ٣٢١/٤ حديث رقم ٤٥٩٧.

(٦) أحكام القرآن للجصاص ١٧٢/١ .

الثاني: أن الأحكام ضربان : ضرب تعلق بحرمة كالحدود فيستوي فيه الرجل والمرأة، وضرب تعلق بالمال كالميراث فتكون المرأة فيه على النصف من الرجل والقود متعلق بالحرمة فاستوت فيه المرأة والرجل ، والدية متعلقة بالمال فكانت المرأة فيه على النصف من الرجل.(٢)

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على أنه لا يقتل الذكر بالأنثى إلا أن يؤخذ منها نصف الدية ثم يقتل بها بالكتاب والأثر والمعقول:

أولا الكتاب:

ـ قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى ﴾ (٣)

وجه المدلالة:. دلت هذه ا.لأية على أن. المذكر لا. يقتل بالأنثي ؛. لأنها نزلت مبينة حكم المذكورين ليدل هذا على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبداً أو عبد حراً ، وذكرٌ أنثى ، أو أنثى ذكراً ،ولما لم يتكافأ الأحرار والعبيد لم يتكافأ الذكور والإناث(٤) وبالتالي لا يقتل الذكر بالأنثى إلا أن يؤخذ منها نصف الدية ثم يقتل بها.

ونوقش هذا من وجهين:

الأول: أن الحكم المعلق بعين لا يقتضي نفيه عما عداها فقوله ﴿ وَالأُنثَى بِالأُنثَى﴾ لا يمنع من قتل الذكر بالأنثي. (٥)

---

(١) المجموع شرح المهذب ١٨/٣٥٠.

(٢) الحاوي ١٢/ ٩.

(٣) من الآية رقم " ١٧٨ " سورة البقرة.

(٤) تفسير البحر المحيط ٢/١٣ الحاوي ١٢/ ٩.

(٥) الحاوي ١٢/ ٩.

الثاني: أن القول بقتل المرأة وأخذ نصف الدية من مالها قول يرده ظاهر الآي الموجبة للقصاص ويوجب زيادة حكم غير مذكور فيها. (١)

ثانيا الأثر:

ـ ما روي عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً ، فَقَالَ عَلِيٌّ لأَوْلِيَائِهَا : إِنْ شِئْتُمْ فَأَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ وَاقْتُلُوهُ. (٢)

ونوقش هذا من وجهين:

الأول: هذا القول لا يصح ؛ لأن الشعبي لم يلق على (٣)

الثاني : أن هذا يتعارض مع ما رواه الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا ، فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ. (٤) ولو ثبتت الروايتان كان سبيلهما أن تتعارضا وتسقطا فكأنه لم يرو عنه في ذلك شيء ، وعلى أن رواية الحكم في إيجاب القود دون المال أولى لموافقتها لظاهر الكتاب وهو قول الله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ (٥)(٦)

ثالثا المعقول:

---

(١) أحكام القرآن للجصاص ١/١٧٢.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٩/٢٩٦ رقم ٢٨٠٥٤ وأورده عبدالعزيز بن مرزوق الطّريفي في التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل صـ ٣٣٦ .

(٣) الاستذكار ٨/١٦٨ .

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٩/٢٩٦ رقم ٢٨٠٥٢ .

(٥) من الآية رقم " ١٧٨ " سورة البقرة.

(٦) أحكام القرآن للجصاص ١/١٧٢.

قالوا: بأن تفاضل الديات يمنع من التماثل في القصاص كما يمنع تفاضل القيم في المتلفات من التساوي في الغرم ودية المرأة نصف دية الرجل فوجب أن يعطى الرجل إذا قتل بها نصف الدية ليحصل التساوي. (١)

ونوقش هذا:

بأن اختلاف الديات لا يمنع من التماثل في القصاص كتفاضل الديات بين أهل الكتاب والمجوس وهم متساوون في القصاص.(٢)

أدلة أصحاب الرأي الثالث:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن لا يقتل الرجل بالمرأة وإنما يجب عليه الدية بالكتاب :

ـ قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى ﴾. (٣)

وجه الدلالة: دلت هذه الأية على أن الذكر لا يقتل بالأنثي ؛ لأن الله تعالى بين نظير الحر ومساويه وهو الحر ، وبين العبد ومساويه ، وهو العبد والأنثي ومساويها وهي الأنثي فاقتضى الحصر والتخصيص الوارد في الآية أن لا يقتل ذكر بأنثي (٤)

ونوقش هذا. :. بأن. المنص الذي. فيه المقابلة تخصيص بذكرها وهو لا. ينفي قتل الذكر بالأنثى ولا العكس ، وفائدة التخصيص الرد على من أراد قتل غير القاتل بالمقتول.(٥)

أدلة أصحاب الرأي الرابع:

---

(١) الحاوي ٩/١٢ المبدع شرح المقنع ٢٣٢/٨.

(٢) الحاوي ٩/١٢.

(٣) من الآية رقم " ١٧٨ " سورة البقرة.

(٤) أحكام القرآن لابن العربي ١١٥/١ .

(٥) العناية شرح الهداية ١٣٢/١٥ البناية ٧٨/١٣.

أولا: استدل أصحاب هذا الرأي على قتل الرجل بالمرأة إذا كانت غير زوجته بما استدل به أصحاب الرأي الأول

ثانيا: استدلوا على عدم قتل الرجل بزوجته بالمعقول:

قالوا: بأن النكاح شبهة في درء القصاص عن الزوج كالنسب الذي هو فرعه شبهة في درء القصاص عن النسب ؛ إذ النكاح ضرب من الرق ، فكان شبهة في درء القصاص.(١)

ونوقش هذا: بأن النكاح ينعقد لها عليه ، كما ينعقد له عليها ، بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها ، وتطالبه في حق الوطء بما يطالبها ، ولكن له عليها فضل القوامة التي جعل الله له عليها بما أنفق من ماله ، أي بما وجب عليه من صداق ونفقة ، فلو أورث شبهة لأورثها في الجانبين.(٢)

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل : بأن الذكر يقتل بالأنثي لقوة ما استدلوا به؛ ولأن حكمة تشريع القصاص تقتضي المساواة بين الرجل والمرأة في القصاص.(٣)

<u>قتل الجماعة بالواحد:</u>

اختلف الفقهاء في قتل الجماعة بالواحد على ثلاث اتجاهات:

الاتجاه الأول: تقتل الجماعة بالواحد إذا كان جميعهم قد تعمد القتل واشترك فيه ، وبهذا قال. ا.لأحناف. و.لمالكية و.لشافعية و.لراجح عند الحنابلة و.لشيعة ا.لإمامية و.لزيدية والإباضية.(٤)

---

(١) أحكام القرآن لابن العربي ١١٦/١.

(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٤٩/٢.

(٣) القصاص والديات في الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبدالكريم زيدان صـ ٦٢.

(٤) بدائع الصنائع ٢٣٩/٧ البناية ١٥٧/١٢ العناية ٢٤٣/١٠، ٢٤٤التاج والإكليل ٢٤١/٦ الفواكه الدواني ١٩٣/٢ كفاية الطالب ٤٠٧/٢ الوسيط ٢٧٩/٦ المهذب ١٧٤/٢ الحاوى ١٦٩/١٥ الإنصاف

الاتجاه الثاني: لا تقتل الجماعة بالواحد وتجب عليهم الدية وبهذا قال الإمام أحمد في رواية وداود الظاهرى. [١]

الاتجاه الثالث: يقتل واحد من الجماعة يختاره الورثة أو يقرع بينهم فمن خرجت قرعته قتل ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية وهذا الاتجاه حكاه البعض قولا قديما للشافعية وقول عند الإمامية والإباضية.[٢]

الأدلة

أدلة أصحاب الاتجاه الأول:

استدل أصحاب هذا الاتجاه على أن الجماعة الجماعة بالواحد إذا كان جميعهم قد تعمد القتل واشترك فيه بالكتاب والسنة والأثر والمعقول:

أولا الكتاب:

ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [٣]

وجه الدلالة:

دلت الآية على أن في القصاص حياة ، وسبب الحياة أنه متى علم الإنسان أنه إذا قتل غيره قتل به لم يُقدم على القتل ، فلو قلنا لا تقتل الجماعة بالواحد لما كان في القصاص حياة ولكان القاتل إذا هم بالقتل شارك غيره فسقط القصاص عنهما وصار رافعا لحكم النص. [٤]

٤٤٨/٩ المبدع ٢٥٣/٨ المحرر في الفقه ١٢٣/٢ الانتصار صـ ٥٣٣ البحر الزخار ٣١٣/٣ شرح كتاب النيل ٧٥٩/١٤.

(١) الإنصاف ٤٤٨/٩ المبدع ٢٥٣/٨ المحرر في الفقه ١٢٣/٢ المغنى ٢٣٠/٨ الحاوى ١٦٩/١٥.

(٢) فتح العزيز ١٧٧/١٠ الانتصار صـ٥٣٣ شرح كتاب النيل ٧٥٩/١٤ سبل السلام ١٤٣/٣.

(٣) من الآية رقم " ١٧٩" سورة البقرة .

(٤) البيان ٣٢٧/١١ الحاوى ١٧٠/١٥.

ـ قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (١)

وجه الدلالة:

حيث جعل الله سبحانه العقوبة الأخروية في هذه الآية لاحقة بمن شارك غيره في القتل بلا خلاف مهما كثر عدد الشركاء وكان كل واحد منهم قاتلا للنفس المؤمنة.(٢)

ثانياً السنة:

ـ ما روي عن ابن عباس ﷺ أن رسول الله ﷺ قال في خطبته عام حجة الوداع ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله، فمن قتل له قتيل، فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل.

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أن الجماعة تقتل بالواحد ؛ لأنه ﷺ قال : " ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل " ولأن من في قوله ﷺ " فمن " تستغرق الواحد والجماعة (٣)

ثالثاً الأثر: ـ ما روى أن عمر بن الخطاب ﷺ قتل خمسة أو سبعة برجل وقال لو تمالأ (٤) عليه أهل صنعاء.(٥) لقتلتهم جميعا.(١)

---

(١) من الآية رقم "٩٣ " سورة النساء.

(٢) أحكام القرآن للجصاص ١/١٨٠.

(٣) الحاوى ١٥/١٧٠البيان ١١/٣٢٨.

(٤) تمالأ : أي تعاون ، واجتمع عليه. شرح الزرقاني على موطأ مالك ٤/٢٠١.

(٥) صنعاء: مدينة يمنية مشهورة، تتميز بكثرة فواكهها، وتدفق مياهها، واعتدال هوائها، لذا فهي تعد من أجمل مدن اليمن، سميت بذلك نسبة إلى صنعاء بن أزال، فقد كان أول من نزلها، وقيل : سميت بذلك لأن الحبشة لما دخلتها وجدوها مبنية بالحجارة، فقالوا: صنعة أي: حصينة فسميت بذلك، ولد ونشأ بها العديد من العلماء يأتي في مقدمتهم الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني الثقة المشهور.

وجه الدلالة: حيث رأى عمر بن الخطاب أن تقتل الجماعة بالواحد ولو لم يباشر كل واحد منهم القتل. [٢]

ونوقش هذا.: بأنه فعل صحابي لا تقوم به حجة.

وأجيب على هذا:

بأن عمر استشار الصحابة حيث كان مترددا فاتفق رأيهم على قتل الجماعة بالواحد.[٣]

رابعاً المعقول:

قالوا: إن القصاص شرع لحقن الدماء ، فلو لم يجب بالاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل غيره استعان بآخر على قتله واتخذ الناس ذلك ذريعة لسفك الدماء لأنه صار آمنا من القصاص وهو ما لا يقصده الشارع من حكمة مشروعية القصاص. [٤]

أدلة أصحاب الاتجاه الثاني:

استدل أصحاب هذا الاتجاه عي أن لا تقتل الجماعة بالواحد وتجب عليهم الدية بالكتاب والمعقول:

معجم البلدان ٤٢٥/٣ وما بعدها، معجم ما استعجم ٣/ ٨٤٣ .

(١) أورده البخاري في صحيحه تعليقاً في ترجمة كتاب الديات ، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم ؟ ٢٥٢٧/٦، و مالك في الموطأ كتاب العقول باب: ما جاء في الغيلة والسحر ٢ /٨٧١ حديث رقم ١٥٦١، والدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات وغيره ٣/ ٢٠٢ حديث رقم ٣٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الجراح باب النفر يقتلون ٤١/٨ رقم ١٥٧٥١، والشافعي في مسنده كتاب جراح العمد ٢٠٠/١.

(٢) سبل السلام ٢٤٣/٣.

(٣) الجنايات في الفقه الأسلامي لأستاذنا الدكتور / سيف رجب قزامل صـ ٨٥، ٨٦ ط مكتبة نور الإسلام بطنطا ١٩٩٦م.

(٤) كشاف القناع ٥١٤/٥ المبدع ٢٥٤/٨ سبل السلام ٢٤٣/٣.

أولاً الكتاب:

ـ قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى ﴾[١]

وجه الدلالة : حيث شرط الله سبحانه المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحد.[٢]

ونوقش هذا:

بأن المراد من القصاص في الآية قتل من قتل كائناً من كان رداً على العرب التى كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل ، وتقتل في مقابلة الواحد مائة افتخاراً واستظهاراً بالجاه والمقدار فأمر الله سبحانه بالعدل والمساواة وذلك بقتل من قتل.[٣]

. قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾[٤]

وجه الدلالة: دلت الآية على أنه لا يؤخذ أكثر من نفس بنفس واحدة. [٥]

ونوقش هذا: بأن المقصود أن النفس تؤخذ بالنفس والأطراف بالأطراف رداً على من تبلغ به الحمية إلى أن يأخذ نفس جان عن طرف مجنى عليه والشريعة تبطل الحمية وتعضد الحماية.[٦]

ثانياً المعقول:

قالوا: إن كل واحد من الجماعة مكافئ للمقتول فلا يؤخذ أبدال بمبدل واحد كما لا تؤخذ ديات بمقتول واحد ، ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد

---

(١) من الآية رقم "١٧٨ " سورة البقرة.

(٢)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٥١/٢ أحكام القرآن لابن العربي ٩٥/١.

(٣) المرجعان السابقان.

(٤) من الآية رقم " ٤٥" سورة المائدة.

(٥) المبدع ٢٥٣/٨.

(٦) أحكام القرآن لابن العربي ٩٥/١.

فالتفاوت في العدد أولى. [١]

ونوقش هذا:

بأن حرمة الواحد كحرمة الجماعة لقوله تعالى : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [٢]

فوجب أن يكون القود فيها واحدا ، والقياس على الدية قياس مع الفارق ؛ لأن الدية تتبعض والقصاص لايتبعض ، والقول بأن التفاوت في الأوصاف يمنع فالتفاوت في العدد أولى ، فالفرق بينهما أن زيادة الوصف منعت من وجود المماثلة في الواحد ، فلم تمنع في الجماعة كما أن زيادة الوصف في القاذف تمنع من وجوب الحد عليه وزيادة العدد لا تمنع من وجوب الحد عليه.[٣]

أدلة أصحاب الاتجاه الثالث:

استدل أصحاب هذا الاتجاه على أن يقتل واحد من الجماعة يختاره الورثة أو يقرع بينهم فمن خرجت قرعته قتل ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية بالمعقول:

قالوا: إن الكفاءة معتبرة فلا تقتل الجماعة بالواحد ، كما لا يقتل الحر بالعبد وفي قتل واحد من الجماعة مانع من إشاعة ارتكاب الفاحشة ، ولأن الجماعة إنما أتلفت نفساً واحدة فكيف تؤخذ النفوس الكثيرة بالنفس الواحدة.[٤]

ونوقش هذا:

بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول بل لأن كل واحد منهم قاتل ، ولأن كل واحد منهم معتد فيجب أن يعاملوا بمثل ما عاملوا به القتيل ، وقتل واحد لا يحقق مشروعية

---

(١) المبدع ٢٥٣/٨ المغنى ٢٣١/٨.

(٢) من الآية رقم " ٣٢ " سورة المائدة.

(٣)الحاوى ١٧١/١٥، ١٧٢.

(٤)الانتصار صـ٥٣٤ بداية المجتهد ٣٠٠/٢.

القصاص إذ لا يمنع ذلك من التسليط على إذهاب النفوس وإن كان يقلل منه وخاصة إذا كانت الجماعة كبيرة فالقول بقتل الجماعة بالواحد فيه الكفاية التامة لحفظ الحياة وهو مقصد هام من مقاصد الشريعة الإسلامية. (١)

الرأى المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إلي أصحاب الاتجاه الأول القائل بأن الجماعة تقتل بالواحد إذا كان جميعهم قد تعمد القتل واشترك فيه لقوة الأدلة ؛ ولأن الجماعة لو علموا أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل في التشفي ، والقول باختيار الأولياء واحد غير معين من الجماعة أو أن الاختيار يتم عن طريق القرعة قول غير سديد ؛ لأنه لا سبيل إلى تمييز واحد منهم وتخصيصه بالقصاص دون الآخرين ؛ لأن في ذلك شبهة حيف الأولياء والاعتماد على مجرد الصدفة المحضة في القرعة وهذا لا يجوز في مجال العقوبات ولا سيما القصاص الذى يسقط إذا حامت حوله شبهة مثل الحدود سواء بسواء. (٢)

الفرع الخامس: قتل الواحد بالجماعة

لا خلاف بين الفقهاء في أن الواحد إذا قتل جماعة أنه يقتل ، ولكن اختلفوا في كون القصاص منه هو كل العقوبة أم لا على ثلاث اتجاهات.

الاتجاه الأول: أن الشخص إذا قتل جماعة فإنه يقتل بواحد منهم ، وتجب ديات الباقين في تركته وبهذا قال الشافعية (٣)

الاتجاه الثاني: أن الشخص إذا قتل جماعة فإنه يقتل بهم ولا يجب عليه مع القود شئ من دياتهم وبهذا قال الأحناف والمالكية والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية (١)

---

(١) الانتصار صـ ٥٣٥ سبل السلام ٢٤٣/٣ الجنايات في الفقه الأسلامي لأستاذنا الدكتور / سيف رجب قزامل صـ ٨٦.

(٢)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٢٥١/٢ العقوبة للشيخ محمد أبو زهرة صـ٢٨١ .

(٣) البيان ٣٩٢/١١ التهذيب ٢٨/٧ فتح العزيز ١٧٧/١٠.

الاتجاه الثالث: أن الشخص إذا قتل جماعة فإن طلب أولياء المقتولين جميعاً القصاص، فإنه يقتل بهم ولا يجب عليه شيء من الدية، وإن أراد بعض أولياء المقتولين القصاص، وطلب أولياء الآخرين الدية، فإنه يقتل لمن طلب القصاص، ويُعطى الآخرون الدية وبهذا قال الحنابلة. (٢)

الأدلة

أدلة أصحاب الاتجاه الأول:

استدل أصحاب هذا الاتجاه على أن الشخص إذا قتل جماعة فإنه يقتل بواحد منهم ، وتجب ديات الباقين في تركته بالكتاب والمعقول

أولا الكتاب:

. قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾(٣)

وجه الدلالة: حيث أوجبت الآية الكريمة أن تقتل النفس الواحدة بالنفس ، فمن قتل نفساً بأنفس فقد خالف ظاهر الآية.(٤)

ونوقش هذا:

بأن الآية ليس فيها دليل على أنه لا يقتل الواحد بالجماعة اكتفاء به ؛ لأن الآية تدل على أن النفس تؤخذ بالنفس ، والأطراف بالأطراف ردا على من تبلغ به الحمية إلى أن يأخذ نفس جان عن طرف مجنى عليه والشريعة تبطل الحمية وتعضد الحماية (٥)

---

(١) البناية١٥٧/١٢الهداية ١٦٨/٤البحر الرائق ٣٥٥/٨ مواهب الجليل ٢٥٦/٦ الكافي لابن عبدالبر صـ٥٩٠ شرائع الإسلام ١٦٩/٨ البحر الزخار ٢١٩/٦ شرح كتاب النيل ١٨٦/١٥.

(٢) المبدع ٢٩٤/٨ الإنصاف ٤٩٤/٩ الشرح الكبير ٤١٠/٩.

(٣) من الآية رقم " ٤٥" سورة المائدة.

(٤) الحاوى ٢٧١/١٥.

(٥) أحكام القرآن لابن العربي ٩٥/١.

ثانياً المعقول:

قالوا: إنها جنايات لا يتداخل خطؤها فوجب ألا يتداخل عمدها كالأطراف ؛ ولأن القصاص شرع للزجر والردع ولو قلنا إن الواحد إذا قتل جماعة ليس لهم إلا قتله أدى إلى فوات الغرض، لأن كل واحد منهم إذا قتل إنساناً، ولزمه القصاص يسارع إلى قتل الثاني، لعلمه أنه لا يلزمه بقتل غيره، إلا مالزمه بقتل الأول ، وإذا كان القصاص يؤدي إلى الفساد، وجب أن تحسم المادة، بإيجاب الضمان للباقين. (١)

ونوقش هذا:

بأنه محل تعلق به حقان لا يتسع لهما معارضى المستحقان به عنهما فيكتفي به ، كما لو قتل عبد عبدين خطأ فرضي بأخذه عنهما ، ولأنهما رضيا بدون حقهما فجاز كما لو رضي صاحب الصحيحة بالشلاء أو ولى الحر بالعبد وولى المسلم بالكافر ، وفارق ما إذا كان القتل خطأ فإن الجناية تجب في الذمة والذمة تتسع لحقوق كثيرة. (٢)

أدلة أصحاب الاتجاه الثاني:

استدل أصحاب هذا الاتجاه على أن الشخص إذا قتل جماعة فإنه يقتل بهم ولا يجب عليه مع القود شئ من دياتهم بالمعقول:

قالوا: إن أولياء المقتولين إذا قتلوا القاتل، يكون كل واحد منهم قاتلاً ومستوفيا حقه على الكمال، فتحصل المماثلة بفعلهم ، وهذا قياساً على ما لو قتل جماعة واحداً، فإنهم يقتلوا به بناءً على هذا الأصل، وهو أن كل واحد منهم يعد قاتلاً على الكمال ، فتحصل بذلك المماثلة الواجبة في القصاص، وإلا فعلى فرض عدم تحقق المماثلة، يجب القول بعدم

---

(١) الحاوى ٢٧١/١٥ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة للإمام المتولى النيسابورى صـ٤٤٨ رسالة ماجستير مقدمة من الزميل الدكتور / وائل محمد رزق موسى لكلية الشريعة والقانون بطنطا ٢٠٠٥ م.

(٢) المغنى ٢٤٩/٨ ، ٢٥٠ الشرح الكبير ٤١٠/٩.

وجوب القصاص هناك ، ولأن حق كل واحد منهم في عدم الحياة وبقتل الواحد حصل لهم إعدام الحياة.(١)

ونوقش هذا:

بأن وجوب القصاص في مسألة قتل الجماعة بالواحد ليس لأن الجماعة تماثل الواحد، وإنما هو لأن القول بعدم وجوب القصاص على الجماعة إذا قتلوا واحداً يؤدي إلى إسقاط القصاص ، وفي المسألة التي معنا ينعكس هذا المعني ، فإن الجاني إذا علم أن القصاص واجب عليه بقتل واحد، وأنه إن قتل الثاني والثالث لا يجب عليه شيء زائد عن ذلك، بادر إلى قتل من يريد قتله ، وفعل ما يشتهى فعله ، فيكون هذا كإسقاط القصاص عنه ابتداءً، مع إيجاب الدية عليه. (٢)

أدلة أصحاب الاتجاه الثالث:

استدل أصحاب هذا الاتجاه على أن الشخص إذا قتل جماعة فإن طلب أولياء المقتولين جميعاً القصاص، فإنه يقتل بهم ولا يجب عليه شيء من الدية، وإن أراد بعض أولياء المقتولين القصاص، وطلب أولياء الآخرين الدية، فإنه يقتل لمن طلب القصاص، ويُعطى الآخرون الدية بالسنة والمعقول.

أولا السنة:

. ما روي عن ابن عباس ﷺ أن رسول الله ﷺ قال في خطبته عام حجة الوداع " ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله ، فمن قتل له قتيل، فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل.

وجه الدلالة:

(١) تبيين الحقائق ١١٥/٦ البناية ١٥٩/١٢، ١٦٠ البحر الرائق ٣٥٥/٨.

(٢) المغنى ٢٤٩/٨ ، ٢٥٠ الشرح الكبير ٤١٠/٩.

دل الحديث بمنطوقه على أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل أو الدية فإذا اتفقوا على القتل وجب لهم وإن اختار بعضهم الدية وجب لهم بظاهر الحديث. (١)

ثانيا المعقول:

قالوا : إنهما جنايتان لا تتداخلان إذا كانتا خطأ أو أحدهما فلم يتداخلا في العمد كالجنايات على الأطراف. (٢)

الرأى المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الثالث القائل بأن الشخص إذا قتل جماعة فإن طلب أولياء المقتولين جميعاً القصاص، فإنه يقتل بهم ولا يجب عليه شيء من الدية، وإن أراد بعض أولياء المقتولين القصاص، وطلب أولياء الآخرين الدية، فإنه يقتل لمن طلب القصاص، ويُعطى الآخرون الدية ، لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، وهذا هو الذي يتفق والحديث الذي استدلوا به، والذي يجعل الخيرة فيه للأولياء بين طلب القصاص أو الدية، وأيضاً فإن فيه مراعاة لحكمة مشروعية القصاص، حتى لا يقدم القاتل على قتل الثاني والثالث إذا علم أنه لا يزيد عليه شيء من الدية بعد وجوب القصاص عليه بقتل الأول.

الشرط الرابع: أن لا يكون المقتول ولدا للقاتل

فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على ما يلي:

<u>حكم قتل الوالد بولده:</u>

اتفق الفقهاء على أن الولد إذا قتل والده يقتل به واختلفوا إذا قتل الوالد ولده هل يقتل به أو لا؟ على ثلاثة أقوال:

---

(١)المغنى ٢٤٩/٨ الشرح الكبير ٤١٠/٩.

(٢)المرجعان السابقان.

القول الأول: لا يقتل الوالد بولده وبهذا قال : الأحناف والشافعية والحنابلة في المشهور والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية. (١)

القول الثاني: يقتل الوالد بولده إذا قتله عمدا وبهذا قال الحنابلة في رواية و ابن نافع وابن عبدالحكم وابن المنذر وعثمان البتي.(٢)

القول الثالث : يقتل الوالد بولده إذا تعمّد قتله بأن أضجعه وذبحه وبهذا قال: مالك. (٣)

الأدلة

أدلة أصحاب القول الأول :

استدل أصحاب هذا القول على أن الوالد لا يقتل بولده بالسنة والمعقول:

أولا السنة:

١ـ ما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ. (٤)

وجه الدلالة: دل هذا الحديث بمنطوقه على أنه لا يقتل الوالد بالولد.

---

(١) البحر الرائق ٣٣٨/٨ العناية شرح الهداية ١٣٩/١٥ اللباب في شرح الكتاب صـ ٣١٥ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ٢١/١٦روضة الطالبين ١٥١/٩ مغني المحتاج ٢٧/٤ الإنصاف ٣٥٠/٩ الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة ٣٧١/٩ المبدع ٢٣٦/٨ الخلاف للطوسي ١٥١/٥ السيل الجرار صـ ٨٧٥ شرح كتاب النيل ١٨٩/١٥ .

(٢)المبدع ٢٢٠/٧ المغني ٢٦٥/٨ المجموع شرح المهذب ٣٦٣/١٨.

(٣) الذخيرة ٣٢٠/١٢ المعونة ٢٤٨/٢ الجامع لأحكام القرآن ٢٥٠/٢.

(٤) أخرجه الترمذي في سننه وقال حديث لا نعرفه بهذا الإسناد، إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ،كتاب الديات ، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ١٩/٤ حديث رقم ١٤٠١ وابن ماجة في سننه ، كتاب الديات، باب لا يقتل الوالد بولده ٨٨٨/٢ حديث رقم ٢٦٦١ والدارقطني في سننه ١٤١/٣ حديث رقم ١٨٠.

ونوقش هذا: بأن الحديث في سنده إسماعيل بن مسلم المكي ضعفه بعض أهل العلم [١]

٢ـ ما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ. [٢]

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أنه لا يقتل الوالد بالولد.[٣]

ونوقش هذا:

بأن الحديث إسناده ضعيف وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقيل عن عمرو وقيل عن سراقة وقيل بلا واسطة. [٤]

وأجيب على هذا: بأن الحديث روي من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا فتقوم به الحجة. [٥]

٣ ـ ما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِىَّ ﷺ قَالَ إِنَّ لِى مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِى يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِى ، فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ . [١]

---

(١) المحلى ١٢٣/١١.

(٢) أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب الديات ، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ١٨/٤ حديث رقم ١٤٠٠ وابن ماجة في سننه ، كتاب الديات، باب لا يقتل الوالد بولده ٨٨٨/٢ حديث رقم ٢٦٦٢ والدارقطني في سننه ١٤١/٣ حديث رقم ١٨١ وابن أبي شيبة ٤١٠/٩ حديث رقم ٢٨٤٧٢.

(٣) سبل السلام ٢٣٤/٣ .

(٤) السيل الجرار صـ ٨٧٥ شرح السنة للإمام البغوى ١٨١/١٠ .

(٥) السيل الجرار صـ ٨٧٥ ، ٨٧٦.

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أن الوالد لا يقتل بولده ؛ لأن هذه الاضافة تقتضي تمليكه إياه فإذا لم تثبت حقيقة الملكية ثبتت الإضافة شبهة في درء القصاص لأنه يدرأ بالشبهات. [٢]

ثانيا المعقول من وجهين:

الأول: أن الأب لا يقتل بابنه ؛ لأن الأب كان سبب وجوده ، فلا يكون الولد سببا لإفنائه.[٣]

ونوقش هذا: بأن هذا يبطل بما إذا زنى بابنته فإنه يرجم ، وكان سبب وجودها وتكون هي سبب عدمه.[٤]

وأجيب على هذا : بأن الرجم حق الله على الخصوص بخلاف القصاص.[٥]

الثاني: أن الوالد لا يقتل ولده غالبا لو فور شفقته فيكون ذلك شبهة في سقوط القصاص [٦]

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن الوالد يقتل بولده إذا قتله عمدا بالكتاب والسنة والمعقول:

---

(١) أخرجه ابن ماجة في سننه ، كتاب التجارات ، باب ماللرجل من مال ولده ٢/٧٦٩ حديث رقم ٢٢٩٢ والبيهقي في السنن الكبري ، كتاب النفقات ، باب نفقة الأبوين ٧/٤٨٠ حديث رقم ١٦١٦٦ وأحمد في مسنده ٢/٢٠٤ حديث رقم ٦٩٠٢ .

(٢) السيل الجرار صـ ٨٧٥ شرح السنة للإمام البغوى ١٠/١٨١ .

(٣) البحر الرائق ٨/٣٣٨.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٥٠.

(٥) البحر الرائق ٨/٣٣٨.

(٦) البحر الرائق ٨/٣٣٨.

أولا الكتاب:

١ـ قول الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاة ﴾ [١]

٣ـ قول الله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾[٢]

وجه الدلالة: دل ظاهر هاتان الآياتان على أن الوالد يقتل بولده. [٣]

ونوقش هذا: بأن هذه الآيات عامة خصصها ما ذكرناه سابقا من الأحاديث التي تفيد أن الوالد لا يقتل بولده.

ثانيا السنة:

١ـ ما روي عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُونَ تتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.[٤]

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أن المولد يقتل بولده ؛ لأن الرسول ﷺ أخبر أن دماء جميع المسلمين متكافئة من غير استثناء.

ويمكن أن يناقش هذا : بأن الرسول ﷺ استثني من هذا العموم الوالد وهذا واضح في الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول والتي تفيد أن الوالد لا يقتل بولده.

ثالثا المعقول:

قالوا: بأن الوالد والولد حران مسلمان من أهل القصاص فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين.[٥]

---

(١) من الآية رقم " ١٧٩ " سورة البقرة.

(٢) من الآية رقم " ٤٥" سورة المائدة.

(٣) المجموع شرح المهذب ٣٦٣/١٨ المغني ٢٦٥/٨.

(٤) سبق تخريجه.

(٥) المعونة ٢٥٢/٢ المجموع شرح المهذب ٣٦٣/١٨ المبدع ٢٢٠/٧ المغني ٢٦٥/٨.

ونوقش هذا: بأن قياس الأب على الأجنبي قياس مع الفارق وبيان الفرق أن الولد بعض أبيه ، ولا قود على الإنسان فيما جناه على نفسه كذلك لا قود عليه في ولده ؛ لأنه بعض نفسه بخلاف الأجنبي. (١)

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول على أن الوالد يقتل بولده إذا تعمّد قتله بأن أضجعه وذبحه بما استدل به أصحاب القول الثاني.

واستدلوا على عدم قتله إذا رماه بالسلاح أدبا بالأثر والمعقول

أولا الأثر:

ـ ما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : نَحَلْتُ(٢) لِرَجُلٍ مِنْ بَنِى مُدْلِجٍ جَارِيَةً فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنًا فَكَانَ يَسْتَخْدِمُهَا فَلَمَّا شَبَّ الْغُلاَمُ دَعَاهَا يَوْمًا فَقَالَ اصْنَعِى كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لاَ تَأْتِيكَ حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِى أُمِّى قَالَ فَغَضِبَ فَحَذَفَهُ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ رِجْلَهُ فَنَزَفَ الْغُلاَمُ فَمَاتَ فَانْطَلَقَ فِى رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ أَنْتَ الَّذِى قَتَلْتَ ابْنَكَ لَوْلاَ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لاَ يُقَادُ الأَبُ مِن ابْنِهِ ، لَقَتَلْتُكَ هَلُمَّ دِيَتَهُ، قَالَ: فَأَتَاهُ بِعِشْرِينَ أَوْ ثَلاَثِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ قَالَ فَخَيَّرَ مِنْهَا مِائَةً فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ وَتَرَكَ أَبَاهُ.(٣)

وجه الدلالة: دل هذا الأثر على أن الأب لا يقتل بابنه إذا رماه بالسلاح أدبا لأن عمر أسقط عنه القود للحذف ودخول الشبهة فيه بما جعل له من تأديبه ، وهذا المعنى مفقود في ذبحه غيلة.

---

(١) الحاوي ٢٣/١٢.

(٢) نَحَلْتُ : أي وهبت. شرح السيوطي على صحيح مسلم ٢١٢/٤.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبري. ،كتاب. النفقات،. باب. الرجل يقتل ابنه ٣٨/٨ حديث رقم ١٦٣٨٤وابن أبي الجارود في المنتقى من السنن المسندة ١٩٩/١ حديث رقم ٧٨٨ والسيوطي في جامع الأحاديث ٤١٣./٢٧ .

ونوقش هذا بأن هذا فاسد من وجهين:

الأول: أنه ليس في عرف التأديب حذفه بالسيف فلم يجز حمله عليه.

الثاني: لا يخلو سقوط القود عن الأب في الحذف أن يكون لشبهة في الفعل ، أو في الفاعل، فلم يجز أن يكون لشبهة في الفعل ؛ لأنه لا يكون شبهة فيه مع غير الولد فثبت أنه لشبهة في الفاعل وهو الأبوة فوجب أن يسقط عنه القود مع اختلاف أحواله. (١)

ثانيا المعقول:

قالوا: إن الحذف بالسيف محتمل لقصد القتل وعدمه ، وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل تسقط القود ، فإذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله.(٢)

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلين : بأن الأب لا يقتل بولده لقوة ما استدلوا به ؛ ولأن الوالد لا يقتل ولده غالبا لو فور شفقته فيكون ذلك شبهة في سقوط القصاص. (٣)

عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي

جزاء من قتل غيره عمدا في الآخرة:

لا خلاف بين العلماء على أن القتل العمد من أكبر الكبائر ومن الموبقات المهلكات وقد بين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة جزاء من قتل غيره عامدا في الآخرة.

١- قال سبحانه : ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (٤)

---

(١) الحاوي ٢٢/١٢، ٢٣.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٥١/٢.

(٣) البحر الرائق ٣٣٨/٨.

(٤) آية رقم " 93 " سورة النساء.

فقد بين المولي سبحانه أن من يَعْتَدِ على مؤمن فيقتله عن عمد بغير حق فعاقبته جهنم، خالدًا فيها مع سخط الله تعالى عليه وطَرْدِهِ من رحمته، إن جازاه على ذنبه وأعدَّ الله له أشد العذاب بسبب ما ارتكبه من هذه الجناية العظيمة.(١)

٢ـ قول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾. (٢)

فقد جعل الله تعالى جناية قتل النفس بعد الشرك والعياذ بالله تعالى وقرنه به حتى تدرك النفوس فظاعة هذه الجريمة وعظم خطرها وشدة عقابها يوم القيامة. (٣)

٣ـ ما روي عَنْ البراء بن عازب قَالَ: قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْقَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ. (٤)

٤ـ ما روي عَنِ أبي هريرة قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّه.(٥)

---

(١) التفسير الميسر ٩١/٢.

(٢) آية رقم " ٦٨ " سورة الفرقان.

(٣) الفقه على المذاهب الأربعة ١٢٠/٥.

(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه ،كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما ٨٧٤/٢ حديث رقم ٢٦١٩ الترمذي في سننه عن عبدالله بن عمرو، كتاب الديات ، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن ١٦/٤ حديث رقم ١٣٩٥ والبيهقي في السنن الكبري عن عبدالله بن عمرو، باب تحريم القتل من السنة ٢٢/٨ حديث رقم ١٦٢٩٣.

(٥) أخرجه ابن ماجة في سننه ، كتاب الديات ، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما ٨٧٤/٢ حديث رقم ٢٦٢٠ والبيهقي في السنن الكبري باب تحريم القتل من السنة ٢٢/٨ حديث رقم ١٦٢٩١.

٥. ما روي عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ.(١)

٦. ما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ(٢) الأُمُورِالَّتِى لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّ.(٣)

موجبات القتل العمد

يقول الإمام الكاساني –رحمه الله تعالى:

" (فَصْلٌ) :وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فَهُوَ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَيْنًا حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْوَلِيُّ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ مِنْ الْقَاتِلِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ، وَلَوْ مَاتَ الْقَاتِلُ أَوْ عَفَا الْوَلِيُّ سَقَطَ الْمُوجِبُ أَصْلًا، وَهَذَا عِنْدَنَا، وَلِلشَّافِعِيِّ – رَحِمَهُ اللَّهُ – قَوْلَانِ: فِي قَوْلٍ: الْقِصَاصُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَيْنًا بَلْ الْوَاجِبُ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ غَيْرَ عَيْنٍ (إمَّا) الْقِصَاصُ (وَإِمَّا) الدِّيَةُ، وَلِلْوَلِيِّ خِيَارُ التَّعْيِينِ إنْ شَاءَ اسْتَوْفَى الْقِصَاصَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْقَاتِلِ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ إذَا مَاتَ الْقَاتِلُ يَتَعَيَّنُ الْمَالُ وَاجِبًا، فَإِذَا عَفَا الْوَلِيُّ سَقَطَ الْمُوجِبُ أَصْلًا، وَفِي قَوْلٍ الْقِصَاصُ وَاجِبٌ عَيْنًا لَكِنْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْقَاتِلِ، وَإِذَا عَفَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ، وَإِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ سَقَطَ الْمُوجِبُ أَصْلًا احْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ١٧٨] .

---

(١)- أخرجه البخارى- فى صحيحه ،- كتاب- المحاربين من أهل الكفر والردة ،- باب- رمي المحصنات٦/٢٥١٥ رقم ٦٤٦٥ ومسلم كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها ١/٩٢ رقم ٨٩.

(٢) ورطات : جمع ورطة وهي الشيء الذي قلما ينجو منه أو هي الهلاك.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الديات ٦/٢٥١٧ رقم ٦٤٧٠ والبيهقي في السنن الكبري ، باب تحريم القتل من السنة ٨/٢١ رقم ١٦٢٧٩.

مَعْنَاهُ فَلْيَتَتَبَّعْ وَلْيُؤَدِّ الدِّيَةَ، أَوْجَبَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْقَاتِلِ أَدَاءَ الدِّيَةِ إلَى الْوَلِيِّ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الرِّضَا؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الدِّيَةِ صِيَانَةُ النَّفْسِ عَنْ الْهَلَاكِ، وَإِنَّهُ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] ، وَلِأَنَّ ضَمَانَ الْقَتْلِ يَجِبُ حَقًّا لِلْمَقْتُولِ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ وَرَدَتْ عَلَى حَقِّهِ فَكَانَ الْوَاجِبُ بِهَا حَقًّا لَهُ، وَحَقُّ الْعَبْدِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ.

وَالْمَقْتُولُ لَا يَنْتَفِعُ بِالْقِصَاصِ، وَيَنْتَفِعُ بِالْمَالِ؛ لِأَنَّهُ تُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ، وَتُنَفَّذُ مِنْهُ وَصَايَاهُ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُشْرَعَ الْقِصَاصُ أَصْلًا إلَّا أَنَّهُ شُرِعَ لِحِكْمَةِ الزَّجْرِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ قَتْلِ عَدُوِّهِ خَوْفًا مِنْ لُزُومِ الْمَالِ، فَشُرِعَ ضَمَانًا زَاجِرًا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي شُرْبِ خَمْرِ الذِّمِّيِّ إلَّا أَنَّهُ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ بَدَلُ النَّفْسِ، وَفِي الْقِصَاصِ مَعْنَى الْبَدَلِيَّةِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥] ، وَالْبَاءُ تُسْتَعْمَلُ فِي الْإِبْدَالِ فَتُؤَدِّي إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَدَلَيْنِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ فَخُيِّرَ بَيْنَهُمَا.

(وَلَنَا) قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: ١٧٨] ، وَهَذَا يُفِيدُ تَعَيُّنَ الْقِصَاصِ مُوجَبًا، وَيَبْطُلُ مَذْهَبُ الْإِبْهَامِ جَمِيعًا، أَمَّا الْإِبْهَامُ فَلِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ كَوْنِ الْقِصَاصِ وَاجِبًا فَيَصْدُقُ الْقَوْلُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ وَاجِبٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَحَدُ حَقَّيْنِ لَا يَصْدُقُ الْقَوْلُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَنَّهُ أَوْجَبُ (وَأَمَّا) التَّعْيِينُ فَلِأَنَّهُ إذَا أَوْجَبَ الْقِصَاصَ عَلَى الْإِشَارَةِ إلَيْهِ بَطَلَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الدِّيَةِ بِضَرُورَةِ النَّصِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَابَلُ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، فَبَطَلَ الْقَوْلُ بِاخْتِيَارِ الدِّيَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْقَاتِلِ؛ وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ إذَا كَانَ عَيْنَ حَقِّهِ كَانَتْ الدِّيَةُ بَدَلَ حَقِّهِ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَعْدِلَ مِنْ غَيْرِ الْحَقِّ إلَى بَدَلِهِ مِنْ غَيْرِ رِضَا مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ كَمَنْ عَلَيْهِ حِنْطَةٌ مَوْصُوفَةٌ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، كَذَا هَذَا، وَقَوْلُهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «الْعَمْدُ قَوَدٌ» وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى نَحْوِ وَجْهِ الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ الشَّرِيفَةِ؛ وَلِأَنَّ ضَمَانَ الْعُدْوَانِ الْوَارِدِ عَلَى حَقِّ الْعَبْدِ مُقَيَّدٌ بِالْمِثْلِ، وَالْقِصَاصُ وَهُوَ الْقَتْلُ الثَّانِي مِثْلُ الْقَتْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يَنُوبُ مَنَابَ الْأَوَّلِ وَيَسُدُّ مَسَدَّهُ، وَمِثْلُ الشَّيْءِ غَيْرُهُ الَّذِي يَنُوبُ مَنَابَهُ، وَيَسُدُّ مَسَدَّهُ، وَأَخْذُ الْمَالِ لَا يَنُوبُ مَنَابَ الْقَتْلِ، وَلَا يَسُدُّ مَسَدَّهُ، فَلَا يَكُونُ مِثْلًا لَهُ فَلَا يَصْلُحُ ضَمَانًا لِلْقَتْلِ الْعَمْدِ،

وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ أَصْلًا إلَّا أَنَّ الْوُجُوبَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ ثَبَتَ شَرْعًا تَخْفِيفًا عَلَى الْخَاطِئِ نَظَرًا لَهُ إظْهَارًا لِخَطَرِ الدَّمِ صِيَانَةً لَهُ عَنْ الْهَدَرِ، وَالْعَامِدُ لَا يَسْتَحِقُّ التَّخْفِيفَ، وَالصِّيَانَةُ تَحْصُلُ بِالْقِصَاصِ، فَبَقِيَ ضَمَانًا أَصْلِيًّا فِي الْبَابِ."

الشرح والمقارنة:

تعريف القصاص

القصاص لغة: المساواة والمماثلة، يقال: أقص الأمير فلاناً من فلان، إذا جرحه مثل جرحه، أو قتله قوداً، ثم استعمل في كل مساواة، ومنه تقاص القوم، إذا قاصَّ كل منهم صاحبه في الحساب فحبس عنه مثل ما كان له عليه، والقصاص مأخوذ من القص وهو القطع، يقال: قصَّ الشعر والصوف ونحوهما قصاً، أي: قطعه، أو هو مأخوذ من الإتباع، ومنه قولهم قصصت الأثر، أي: تتبعته، وهو المراد في قوله تعالى ﴿ وَقَالَتۡ لِأُخۡتِهِۦ قُصِّيهِ ﴾[1] أي: اتبعي أثره والعلاقة بين القصاص والإتباع أن المقتص يتبع جناية الجاني ليوقع عليه مثلها.[2]

تعريف القصاص اصطلاحاً:

عُرف القصاص بتعريفات متعددة نذكر منها:

أولاً: تعريف القصاص عند الحنفية

عرفه شمس الدين السرخسي – رحمه الله تعالى – فقال: هو اسم خاص لعقوبة هي عوض حق العباد، واجب بطريق المماثلة.[3]

وعرفه في موضع آخر بقوله: القصاص عبارة عن المساواة.[4]

([1]) [القصص:١١].

([2]) لسان العرب (٥/ ٣٦٥٠) وما بعدها، المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٣٨٦).

([3]) المبسوط لشمس الدين السرخسي (١٦٧/١٨).

([4]) المبسوط (٦٠/٢٦).

ثانياً: تعريفه عند المالكية

عرفه الإمام القرافي – رحمه الله تعالى – بقوله: " اعلم أن القصاص أصله من القص الذي هو المساواة، لأن من قص شيئاً من شئ بقي بينهما سواء من الجانبين.... "[١]

ثالثاً: تعريفه عند الشافعية

قال الخطيب الشربيني – رحمه الله تعالى –: " القصاص بكسر القاف المماثلة، وهو مأخوذ من القص وهو القطع، أو من اقتصاص الأثر وهو تتبعه، لأن المقتص يتبع جناية الجاني ليأخذ مثلها ". [٢]

وعرفه الإمام النووي – رحمه الله تعالى – بأنه المماثلة.[٣]

رابعاً: تعريفه عند الحنابلة

عرفه الإمام البهوتي – رحمه الله تعالى – بأنه " فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان عامد مثل فعله أي مثل فعل الجاني أو شبهه[٤]، وقوله:" أو شبهه " يشير به إلى ما لو كان القتل قد حصل بتجريع خمر أو بضربٍ بمثقل فإن الإمام يستوفي القصاص منه بالسيف، فيكون قد استوفاه بشبه فعل الجاني.

وعرفه ابن تيمية – رحمه الله تعالى – بقوله " هو المساواة والمعادلة في القتلى "[٥]

من خلال العرض السابق لتعريفات القصاص عند الفقهاء نجد أن جميعها متفقة على أن القصاص مبناه على المساواة والمماثلة.[٦]

ولهذا فمن الممكن أن يعرف القصاص بأنه : هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل.[١]

---

(١) أنوار البروق في أنواع الفروق لأحمد بن إدريس القرافي ٢١٣/٤.

(٢) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (٤/ ٧).

(٣) تحرير ألفاظ التنبيه (٢٩٣/١).

(٤) كشاف القناع للبهوتي (٤/ ٤٦٥).

(٥) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص: ١١٦).

(٦) دراسة وتحقيق كتاب القصاص من مخطوط تتمة الإبانة في علوم الديانة (ص: ٤٢).

أو هو: " المساواة بين الجريمة والعقوبة "[٢]

الفرع الثاني حكم القصاص

القصاص واجب بالقتل العمد العدوان، وقد ثبت وجوبه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة

أدلة الكتاب:

١- قول الله تعالى ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيكُمُ ٱلقِصَاصُ فِي ٱلقَتلَىۖ ٱلحُرُّ بِٱلحُرِّ وَٱلعَبدُ بِٱلعَبدِ وَٱلأُنثَىٰ بِٱلأُنثَىٰۚ فَمَن عُفِيَ لَهُۥ مِن أَخِيهِ شَيءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلمَعرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيهِ بِإِحسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحمَةٞۗ فَمَنِ ٱعتَدَىٰ بَعدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴾[٣]

وجه الدلالة

تدل الآية الكريمة على وجوب القصاص وفرضيته، وذلك لأن كتب بمعنى وجب وفُرض، ثم بينت الآية طريقة القصاص وكيفيته، وذلك بأن يُقتل القاتل بمن قتله دون تعد أو بغي، فإن كان القاتل حراً يقتل هو فقط دون غيره، وإن كان عبداً يقتل به، ولا يقتل عنه حر، كما كانت عادة العرب في ذلك.[٤]

٢- قول الله تعالى ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظلُوما فَقَدۡ جَعَلنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلطَٰنٗا فَلَا يُسرِف فِّي ٱلقَتلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا ﴾[٥]

وجه الدلالة

تدل الآية الكريمة على وجوب القصاص وذلك أن ولي المقتول ظلماً جعل الله تعالى له سلطاناً على القاتل، فان شاء قتله قصاصاً، وإن شاء عفا عنه وأخذ الدية، وإن شاء عفا عنه مجاناً.[١]

---

(١) التعريفات (ص: ١٧٦).

(٢) العقوبة للإمام محمد أبو زهرة (ص: ٢٥٢).

(٣) [البقرة: ١٧٨].

(٤) وانظر: تفسير القرطبي ٧٢٩/١، تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس ٥١/١ .

(٥) [الإسراء: ٣٣].

٣- قول الله تعالى ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاص فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَة لَّهُۥ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾[٢]

وجه الدلالة

تدل الآية الكريمة على وجوب القصاص، وهو قتل النفس مقابل قتل النفس، فلفظ " كتبنا " بمعنى فرضنا وأوجبنا، وهذه الآية وإن كانت حكاية عن شريعة بني إسرائيل في التوراة، إلا أن إجماع الأمة قد انعقد على الاستدلال بهذه الآية على وجوب القصاص في شريعتنا، إذ قد ورد شرعنا بتقرير هذا الحكم، فنكون مخاطبين بهذه الآية.[٣]

أدلة السنة

١- عن أبي شريح الكعبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: « أَلَا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا »[٤]

وجه الدلالة

يدل الحديث الشريف على مشروعية القصاص في القتل العمد، إذ أنه ﷺ خير الولاة بين القصاص وبين الدية، فدل على أنهما واجبان على التخيير.[٥]

٢- عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : «الْعَمْدُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِي الْمَقْتُولِ» [٦]

---

(١) تفسير القرطبي ٢٨٢/٦، تفسير بن كثير ٣٨/٣..

(٢) [المائدة: ٤٥].

(٣) تفسير ابن كثير ٦٢/٢.

(٤) صحيح، سنن أبي داود (٤/ ١٧٢)، سنن الترمذي (٤/ ٢١).

(٥) نيل الأوطار ١١/٧.

(٦) سنن الدارقطني (٤/ ٨٢)، مصنف ابن أبي شيبة (١٤/ ٢٥٣).

وجه الدلالة

الحديث واضح الدلالة في أن القصاص (القود) هو الواجب في القتل العمد، اللهم إلا إذا اختار الولي العفو، فتتبع إرادته.

الإجماع

فقد أجمع كل المسلمين على أن قتل معصوم الدم عمداً موجب للقصاص، ولم يخالف في ذلك أحد.[١]

المعقول

الجناية تتكامل بالعمد، وكلما تكاملت الجناية كانت حكمة الزجر عليها أكمل، وحكمة الزجر تكون أكمل بالعقوبة المتناهية، والعقوبة المتناهية هي القصاص، فكان القصاص موجب القتل العمد، وأيضاً لأن العقوبة المتناهية لا تشرع إلا عند تكامل الجناية، وتكاملها هنا لا يكون إلا بالعمد.[٢]

الفرع الثالث حكمة مشروعية القصاص

للقصاص أهمية كبيرة وفوائد متعددة، أذكر منها ما يلي:

١- المحافظة على النفس البشرية، وصونها من الهلاك، وضمان استقرار المجتمعات، وقد نص الله تعالى على هذه الحكمة في قوله تعالى ﴿ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴾[٣] وذلك أنه إذا علم القاتل أنه يقتل، انكف عن صنيعه، فكان في ذلك حياة للنفوس، فلولا القصاص لفسد العالم، وأهلك الناس بعضهم بعضاً ابتداء واستيفاء، فكان في القصاص دفعا لمفسدة التجرؤ على الدماء بالجناية وبالاستيفاء.[٤]

---

(١) الإجماع لابن المنذر ص ١١٤، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ١٣٨.

(٢) الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون (ص: ١٤٩).

(٣) [البقرة: ١٧٩].

(٤) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ٧٩).

٢- شفاء غيظ أولياء القتيل، وإرضاء نفوسهم، وأيضا فإن القصاص يشفي غيظ ولي الدم، أو المجني عليه، ويهدئ نفسه ويصرفه عن الانتقام، والأخذ بالثأر، ذلك الخطر الجسيم، الذي انتشر في كثير من البلاد، نتيجة تهاون القوانين الوضعية مع القاتل ، الذي وجب عليه القصاص، بتقرير عقوبة أخرى غير القصاص، كالأشغال الشاقة بنوعيها، فحبس القاتل لا يشفي غيظ ولي الدم، مما يدفعه إلى الأخذ بالثأر الذي راح ضحيته كثير من الأرواح البريئة، وأصبح يهدد الأفراد والجماعات.[١]

٣- إخراج الجاني من تبعة الإثم الذي لحقه بالجناية، فيتطهر بذلك من الجناية، وينجو به من العقوبة الأخروية على ما ذهب جمهور الفقهاء، على ما أفاده حديث الذي رواه على ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ »[٢] وفي لفظ آخر « فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ »[٣]

فمن جملة ما يدل عليه هذا الحديث على أن من قتل عمداً ثم أقيم عليه القصاص في الدنيا، فإنه يكون كفارة له على هذا الجرم، وتطهيراً له من تلك الجناية.[٤]

موجَب[٥] القتل العمد

---

(١) التشريع الجنائي الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، د/ عبد الحليم منصور (ص: ٢١٧، ٢١٨).

(٢) متفق عليه، صحيح البخاري (١/ ١٣)،

(٣) صحيح البخاري (٩/ ١٣٨).

(٤) فتح الباري لابن حجر (١/ ٦٨).

(٥) المُوْجَب: اسم مفعول من أوجب، ومعناه، الأثر المترتب على التصرف. معجم لغة الفقهاء ص ٤٣٨.

تحرير محل النزاع

اتفق جميع الفقهاء على أن القتل العمد يوجب القصاص، واتفقوا أيضاً على أن ولي المقتول مخير بين أمرين. أحدهما: أن يقتص من الجاني.

والثاني: أن يعفو عنه مجاناً.

ولكنهم اختلفوا فيما لو أراد الولي أن يعفو عن الجاني على الدية هل هو حق واجب له، دون اشترط رضا الجاني على ذلك؟ أم لابد من تحقق رضاه؟ وعليه فإذا لم يرض الجاني ببذل الدية لم يكن لولي الدم إجباره على ذلك.[١]

وهذا الخلاف يرجع إلى اختلافهم حول ما يوجبه القتل العمد من العقوبات، وباستقراء مذاهب الفقهاء في هذه المسألة نجدهم قد اختلفوا فيها على ثلاثة أراء.

الرأي الأول: موجب القتل العمد هو القصاص فقط، وعليه فليس للولي أن ينتقل إلى المال إلا برضا القاتل، سواء كان أقل أو أكثر من الدية، وبه قال إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن شبرمة[٢] وإليه ذهب الحنفية[٣] و المالكية[٤] والإمامية.[٥]

الرأي الثاني: موجبه أحد الأمرين القصاص أو الدية، والخيرة فيه إلى ولي الدم، فإن شاء اقتص، وإن شاء اختار الدية، ولو كره الجاني. وهذا قول جمهور الفقهاء، فقد روي عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن، وبه قال الليث بن سعد وأبو ثور[٦]، وإليه ذهب الشافعية في قول[٧]، والحنابلة في ظاهر المذهب[٨]، والظاهرية[١]، والزيدية.[٢]

---

(١) بداية المجتهد ٣٢٨/٢، الشرح الكبير ٣٦٨/٤، ٣٦٩.

(٢) بداية المجتهد المرجع السابق نفس الصفحة، المحلى ١٢/ ١٩.

(٣) تبين الحقائق ٢٠٥/٧. ٢١٠، مجمع الأنهر ٣٠٩/٤، ٣١٠.

(٤) مواهب الجليل ٢٣٤/٦، الشرح الكبير ٣٦٨/٤، ٣٦٩.

(٥) شرائع الإسلام ٢٥٥/٨، الروضة البهية ٨٩/١٠، ٩٠.

(٦) الجامع للأحكام القرآن ٧٣٧/١.

(٧) التهذيب ٧٣/٧، ٧٤، روضة الطالبين ٢٣٩/٩.

(٨) الإنصاف ٣/١٠، المبدع ٢٤٠/٧، ٢٤١.

الرأي الثالث: موجب القتل العمد هو القصاص فقط، والدية بدل عنه عند سقوطه بعفو أو بغيره، ومقتضى هذا القول أن الولي يجوز له العفو عن القصاص على الدية، ولا يشترط حينئذٍ رضا الجاني، بل للولي إجباره على بذل الدية، وهذا قول الشافعية في الأظهر عندهم[٣]، والحنابلة في رواية.[٤]

هذا وواضح من العرض السابق أن كلاً من الرأيين الثاني والثالث قد أعطى للولي الحق في العفو عن القصاص على الدية بدون اشتراط رضا الجاني، ولكنهم اختلفوا في سبب هذا الاستحقاق، فيرى أصحاب الرأي الثاني أن سبب استحقاق الولي لأخذ الدية هو نفس القتل الذي يوجب القصاص أو الدية على التخيير، بينما يري أصحاب الرأي الثالث أن القتل ليس هو السبب في استحقاق الولي الدية، إذ القتل لا يوجب إلا القصاص فقط، ولكن السبب في ذلك هو ما ورد في الشرع من الأدلة التي تثبت للولي الحق في هذا التخيير مع أن نفس القتل لا يقتضيه، على ما سيتضح فيما يأتي، إن شاء الله تعالى.[٥]

سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة

الذي أدي إلى اختلاف الفقهاء في هذه المسألة هو تباين أرائهم حول تفسير قول الله تعالى ﴿ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖ﴾[٦] فبعضهم يرى أن العفو هنا بمعنى الإسقاط وعليه فمعنى الآية: أن القاتل إذا عفا عنه ولي الدم، وأسقط القصاص، فعلى القاتل أن يتبعه ويؤدي إليه بإحسان، فالدية تكون واجبة إن طلبها الولي، وعليه فهو بالخيار بين أن يقتص أو أن يعفو على الدية.

---

(١) المحلى ١٩/١٢.

(٢) البحر الزخار ٢٤١/٦.

(٣) التهذيب ٧٣/٧، ٧٤، روضة الطالبين ٢٣٩/٩.

(٤)الإنصاف ٣/١٠، المبدع ٢٤٢/٧.

(٥) دراسة وتحقيق كتاب القصاص من مخطوط تتمة الإبانة في علوم الديانة (ص: ٥٤٥).

(٦) [البقرة: ١٧٨].

ويري آخرون أن العفو هنا بمعنى العطاء وعليه فمعنى الآية، من أُعْطِي له من أخيه القاتل الدية، فيقبل ويتبعه بمعروف وليؤدي إليه الجاني بإحسان، فالآية لم تدل إلا على وجوب القصاص فقط، وعليه فيكون هو الواجب بالجناية، دون الدية.[1]

الأدلة والمناقشات

أدلة الرأي الأول

استدل أصحاب الرأي الأول على أن الواجب بالقتل العمد هو القصاص فقط، وأنه لا يجوز إجبار القاتل على بذل الدية بالمنقول كتاباً وسنة وبالمعقول.

أولاً: الكتاب

١ – قول الله – عز وجل : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيكُمُ ٱلقِصَاصُ فِي ٱلقَتلَىۖ ٱلحُرُّ بِٱلحُرِّ وَٱلعَبدُ بِٱلعَبدِ وَٱلأُنثَىٰ بِٱلأُنثَىٰۚ فَمَن عُفِيَ لَهُۥ مِن أَخِيهِ شَيءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلمَعرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيهِ بِإِحسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخفِيفٞ مِّن رَّبِّكُم وَرَحمَةٞۗ فَمَنِ ٱعتَدَىٰ بَعدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾[2]

وجه الدلالة

تدل الآية الكريمة على أن الذي يجب في القتل العمد هو القصاص وحده، لأن كتب بمعنى فرض، والفرض لا تخيير للإنسان فيه، وأيضاً فإن الآية لم تذكر الدية، ولو كانت واجبة لذكرتها.[3]

وأيضاً فإن الآية تدل على عدم وجوب الدية على القاتل إذا لم يرض بها، وذلك مأخوذ من قوله تعالى ﴿ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ

([1])الجامع لأحكام القرآن ٧٣٨/١، تفسير آيات الأحكام للسايس ٥٥/١.

([2])[البقرة: ١٧٨].

([3]) البناية ٦٥/١٣، الحاوي الكبير (١٢/ ٩٧)، البيان ٤٢٩/١١.

بِإِحسَٰنٖ﴾[1] وبيانه أن الاسم الموصول " من " يعود إلى الولي، وكذا الضمير في " له " وأخيه " راجع إليه أيضاً، ومعنى " عفا " أي يسر وبذل، وعليه فمعنى الآية: أن الولي إذا بذل له القاتل الدية، فليقبل، وليتبعه بمعروف، وليؤد القاتل إليه بإحسان، فانتدب الله تعالى الولي إلى أخذ المال إذا سهل عليه ذلك من جهة القاتل، وعلى هذا فالخيار في دفع الدية إلى القاتل، فإن شاء بذل الدية، وإن شاء سلم نفسه للقصاص، فليس في الآية ما يدل على إلزام القاتل بها إذا طلبها الولي.[2]

المناقشة

ويناقش استدلالهم بالآية بما يأتي :

أ – أن القول بأن القصاص فرض على الإطلاق محل نظر، بل هو إلى خيرة الولي، فإن شاء اقتص، وإن شاء لم يقتص، بدليل حصول الاتفاق على جواز العفو عنه على غير الدية، ولو كان القصاص فرضاً، لما جاز العفو عنه، وإنما يكون القصاص واجباً إذا طلبه الولي، وذلك لأن معنى الآية: إذا أردتم استيفاء القصاص، فقد كتب عليكم[3]، فجعل الأمر في وجوب القصاص إلى خيرة الولي، وإذا كان القصاص الذي بينت الآية أنه كتب علينا يجوز للولي أن ينتقل عنه إلى العفو على غير المال، جاز له أيضاً الانتقال عنه إلى العفو على الدية.[4]

ب – وأيضاً فإن عدم ذكر الآية للدية لا يستلزم عدم وجوبها مطلقاً، وذلك لأنه قد ورد بوجوبها أدلة متعددة، وسترد إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني.

---

(1) [البقرة: ١٧٨].

(2) أحكام القرآن للجصاص ٢١٣/١، الجامع لأحكام القرآن ٧٣٨/١.

(3) أحكام القرآن لابن العربي ٨٩/١، ٩٠.

(4) الحاوي الكبير (١٢/ ٩٦).

ج – والقول بأن الآية لا تدل على وجوب الدية إذا طلبها الولي غير مسلم، بل إنها تدل على وجوبها حينئذ، وذلك لأن معنى الآية: فمن اقتص فالحر بالحر، ومن عُفى له من أخيه شيء فالدية، فيكون التخيير ثابتاً للولي.[١]

د – وقولهم إن الاسم الموصول " من " والضمير في " له "، " أخيه " يعود إلى الولي غير صواب، بل إنه يعود إلى القاتل، لأنه هو الذي عفي له من ذنبه في قتل أخيه المسلم، ومما يدل على ذلك أنه لو سُلِّمَ عودها إلى الولي للزم من ذلك أنه لا يعتبر رضا الولي، ويكون الخيار في الانتقال إلى الدية إلى الجاني فقط، وهذا لا يقول به أحد، فدل على أن هذا التأويل لا يصح.[٢]

٢ – قول الله تعالى ﴿ وَكَتَبنَا عَلَيهِم فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفسَ بِٱلنَّفسِ ﴾[٣]

٣– قول الله سبحانه وتعالى ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظلُوما فَقَد جَعَلنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلطَٰنا فَلَا يُسرِف فِّي ٱلقَتلِ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورا ﴾[٤]

وجه الدلالة

تدل الآيتان الكريمتان على وجوب القصاص وحده على القاتل، حيث نصت الآية الأولى على أنه لا يجب في النفس غير النفس، وأيضاً فالسلطان المذكور في الآية الثانية هو القتل، ولم يذكر الله عز وجل غيره.[٥]

ونوقش هذا الاستدلال بأن عدم ذكر الدية لا يدل على عدم وجوبها، إذ قد وردت في نصوص أخرى.

---

(١) نيل الأوطار ١١/٧.

(٢) المحلى ٢٢/١٢، ٢٥.

(٣) [المائدة: ٤٥].

(٤) [الإسراء: ٣٣]

(٥) تبيين الحقائق ٢٠٩/٧، المحلى ٢١/١٢.

٤ – قول الله عز وجل ﴿ فَمَنِ ٱعتَدَىٰ عَلَيكُم فَٱعتَدُواْ عَلَيهِ بِمِثلِ مَا ٱعتَدَىٰ عَلَيكُم﴾[١]

٥ – قول الله سبحانه وتعالى ﴿ وَإِنِ عَاقَبتُم فَعَاقِبُواْ بِمِثلِ مَا عُوقِبتُم بِهِۦ ﴾[٢]

وجه الدلالة

تدل هاتان الآيتان على أن الجناية تُقابل بمثلها، والقتل لا يماثله إلا القتل، وهذا يدل على أن موجب القتل العمد هو القصاص فقط دون المال، ولا يجوز القول بوجوب القصاص أو المال على وجه التخيير إلا بما يجوز به نسخ هذه الآيات، وذلك لأن الزيادة في نص القرآن توجب نسخه.[٣]

المناقشة

ويناقش استدلالهم بهاتين الآيتين بما يأتي:

أ – بما سبق من أن عدم ذكر الدية لا يمنع وجوبها الثابت في أدلة أخرى.

ب – القول بأن الزيادة في نص القرآن توجب نسخه، غير مسلم، فإن فيه خلافاً بين العلماء، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يعد نسخاً.[٤]

ج – قول الحنفية بأن الزيادة على نص القرآن تعتبر نسخاً غير صواب، وذلك لأن النسخ هو الرفع والإزالة، والزيادة على الشيء تقرير له، لا رفع، فإن القول بتخيير الولي بين القصاص والدية لا يرفع وجوب القصاص إذا طلبه الولي وعليه، فلا يعتبر ناسخاً له.[٥]

ثانياً: السنة

---

(١) [البقرة: ١٩٤].

(٢) [النحل: ١٢٦].

(٣) أحكام القرآن للجصاص ٢١٠/١، المحلى ١٠/١٢.

(٤) البحر المحيط في أصول الفقه ٣٠٦/٥، نهاية السول ٢٦٥/٢، شرح البدخشي ٢٦٤/٢.

(٥) دراسة وتحقيق كتاب القصاص من مخطوط تتمة الإبانة في علوم الديانة (ص: ٥٤٨).

وأما السنة فقد استدلوا منها بأحاديث كثيرة:

١- ما رواه أنس بن مالك – رضي الله عنه – أَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ، وَطَلَبُوا العَفْوَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ: «يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ» ، فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ»[١]

وجه الدلالة

حيث إن النبي – ﷺ – حكم بالقصاص على الربيع، وأخبر أن هذا هو ما فرضه الله تعالى في الجناية العمد، ولم يخير أولياء الجارية بينه وبين الدية، ولو كان الخيار لولي الدم لأعلمهم النبي ﷺ بذلك، فدل على أن الواجب في جناية العمد هو القصاص فقط.[٢]

المناقشة

ويناقش هذا الاستدلال بأن قوله ﷺ " كتاب الله القصاص " إنما وقع عند طلب أولياء المجني عليها للقصاص، فأخبر ﷺ أن كتاب الله نزل بأن المجني عليه إذا طلب القود، أجيب إليه.[٣]

وأيضاً فإن الحديث لا يخالف تخيير ولي الدم الثابت في أحاديث أخرى، لأن هذا الحديث معناه: كتاب الله القصاص، إلا أن يعفو عنه ولي الدم.[٤]

---

(١) صحيح البخاري (٣/ ١٨٦).

(٢) فتح الباري ٢١٨/١٢.

(٣)فتح الباري المرجع السابق.

(٤) مختصر الخلافيات ١٢٣/٤.

٢- عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : «الْعَمْدُ قَوَدٌ » [١]

٣- عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : « وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ »[٢]

وجه الدلالة

يدل هذان الحديثان على أن الواجب في القتل العمد هو القصاص فقط، ولو كان للولي الخيار في أخذ الدية، لما اقتصر النبي ﷺ على ذكر القود دونها، لأن ذلك يوجب نفي التخيير، ومتى ثبت التخيير بعد ذلك كان نسخاً له.[٣]

المناقشة

ونوقش هذا الاستدلال بأن الاقتصار في الحديث على بعض ما يجب بالقتل العمد، لا يدل على أنه لا يجب غيره مما قام الدليل على وجوبه.[٤]

وقولهم " إنه متى ثبت التخيير، بعد ذلك كان نسخاً له " مبناه على أن الزيادة على ما في النص توجب نسخه، وقد سبق الرد على هذا الكلام.

ثالثاً: المعقول

واستدلوا من المعقول بالقياس على أبدال المتلفات، وذلك لأن القصاص بدل متلف، فيجب أن يكون جنسه معيناً كسائر أبدال المتلفات.[٥]

ويناقش هذا الاستدلال بأن قياس القتل على سائر أنواع المتلفات قياس مع الفارق، وذلك لأن بدل المتلفات لا يختلف بالقصد من عدمه، فإن من أتلف مالاً، وجب عليه

---

(١) سنن الدارقطني (٤/ ٨٢)، مصنف ابن أبي شيبة (١٤/ ٢٥٣).

(٢) سنن النسائي (٨/ ٤٠).

(٣)أحكام القرآن للجصاص ٢١١/١.

(٤) سبل السلام ٣٩٤/٣.

(٥) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٤٢).

ضمانه سواء كان متعمداً أم مخطئاً، والقتل بخلافه، فيختلف موجبه في العمد عن الخطأ.[1]

أدلة الرأي الثاني

استدل جمهور الفقهاء على أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية على التخيير بالكتاب والسنة والأثر والمعقول.

أولاً: الكتاب

١ – قول الله تعالى ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيكُمُ ٱلقِصَاصُ فِي ٱلقَتلَىۖ ٱلحُرُّ بِٱلحُرِّ وَٱلعَبدُ بِٱلعَبدِ وَٱلأُنثَىٰ بِٱلأُنثَىٰۚ فَمَن عُفِيَ لَهُۥ مِن أَخِيهِ شَيءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلمَعرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيهِ بِإِحسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخفِيفٞ مِّن رَّبِّكُم وَرَحمَةٞۗ فَمَنِ ٱعتَدَىٰ بَعدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيم ﴾[2]

وجه الدلالة

تدل الآية الكريمة على وجوب القصاص أو الدية، على سبيل التخيير، وبيان ذلك ما يأتي:

أ – قول الله تعالى ﴿ كُتِبَ عَلَيكُمُ ٱلقِصَاصُ فِي ٱلقَتلَىۖ ﴾ يدل على وجوب القصاص إذا طلبه أولياء القتيل.[3]

ب – قوله عز وجل ﴿ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ﴾ يدل على وجوب الدية إذا طلبها الولي، وذلك لأن الاسم الموصول ﴿ مَنۡ ﴾ والضمير في ﴿ لَهُۥ ﴾ و ﴿ أَخِيهِ ﴾ يعود إلى القاتل[4]، وقوله تعالى ﴿ عُفِيَ ﴾ هو بمعنى

---

(1)المبدع في شرح المقنع المرجع السابق.

(2)[البقرة: ١٧٨].

(3) أحكام القرآن لابن العربي ٨٩/١، ٩٠.

(4) الجامع لأحكام القرآن ٧٣٨/١، المحلى ١٩/١٢..

الترك والإسقاط، وعليه فيكون معنى الآية: أن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول عن دم المجني عليه، وأسقط القصاص، فإنه يأخذ الدية، ويتبع الجاني بالمعروف، ويؤدي إليه القاتل بإحسان، فجعل الله تعالى للولي الاتباع، وأوجب على القاتل الأداء.[1]

٢ – قول الله – عز وجل – ﴿ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ﴾[2]

وجه الدلالة

تدل الآية الكريمة على وجوب إحياء النفس، فإذا عُرض على المكلف فداء نفسه بمال، فيجب عليه أن يفديها[3]، والقاتل حينما يُعرض عليه العفو عنه إلى الدية، فيكون الواجب عليه أن يفديها، فلا يكون وجوب الدية متوقفاً على رضاه.

ثانياً: السنة

١– عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: « وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ»[4]

٢– عن أبي شريح الكعبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: « أَلَا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا »[5]

وجه الدلالة

الحديثان نص على تخيير الولي بين القود وهو القصاص وبين الدية، وهذا يدل على أنهما واجبان على التخيير[1]، وهذا التخيير بين القود والدية يقتضي أن يكون كل منهما بدلاً من القتل كالكفارة.[2]

---

(١) أحكام القرآن لابن العربي ٩٦/١، الجامع لأحكام القرآن ٧٣٨/١، الحاوي الكبير (١٢/ ٩٥).

(٢) [النساء: ٢٩].

(٣) الجامع لأحكام القرآن ٧٣٧/١، بداية المجتهد ٣٢٨/٢.

(٤) متفق عليه، صحيح البخاري (٣/ ١٢٦)، صحيح مسلم (٢/ ٩٨٩).

(٥) صحيح، سنن أبي داود (٤/ ١٧٢)، سنن الترمذي (٤/ ٢١).

المناقشة

ونوقش استدلالهم بهذا الحديث بما يأتي:

أ – هذا الحديث خبر واحد، فلا يعارض الكتاب والسنة المشهورة.[٣]

ب – وأيضاً فهو محمول على ما لو أخذ الولي الدية برضا القاتل، ويؤيد هذا أنه روي بلفظ " إما أن يقاد وإما أن يفادى أهل القتيل "، والمفاداة إنما تكون بين اثنين كالمقاتلة والمضاربة ، فيدل على أن المراد أخذ الدية برضا القاتل.[٤]

الجواب

ويجاب عن هذه المناقشة بما يأتي :

أ – القول بأنه هذا الحديث خبر واحد، لا يمنع الاحتجاج به، وذلك للاتفاق على وجوب العمل بخبر الواحد.[٥]

والقول بأنه يتعارض مع الكتاب والسنة المشهورة، هو غير صواب، بل إنه يتوافق مع قول الله تعالى ﴿ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖ ﴾ فإن الحديث يحمل نفس المعنى الذي تبينه الآية، وقد سبق توضيح ذلك.

ج – وقولهم إن هذه الأحاديث تحمل على ما لو بذل الجاني الدية برضاه، فهو مخالف لظاهر الأحاديث، حيث إنها تثبت التخيير لولي القتيل بين القود والدية، دون اشتراط رضا الجاني.[٦]

---

(١) نيل الأوطار ١١/٧.

(٢) الحاوي الكبير (١٢/ ٩٧).

(٣) البناية ٦٧/١٣.

(٤) أحكام القرآن للجصاص ٢١٨/١، المحلى ٢٢/١٢.

(٥) نهاية السول ٣٢١/٢، شرح البدخشي ٣١٩/٢.

(٦) المحلى ٢٥/١٢.

د – وأما رواية " وإما أن يفادي " فهي رواية شاذة، ولو صحت فتحمل المفاداة فيها على ما لو اتفق القاتل مع أهل القتيل على فداء نفسه بأكثر من الدية، لأن الزيادة عليها لا تجب إلا برضا الجاني، و تحمل رواية " إما أن يودى " و" أن يأخذوا العقل " على تخيير الولي في أخذ الدية التي لا تفتقر إلى مراضاة، وفي هذا استعمال لكلا الخبرين معاً، وغير جائز إسقاط أحدهما بالآخر.[1]

٣– عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ العَقْلِ»[2]

وجه الدلالة

هذا الحديث نص في تخيير الولي بين القتل وبين أخذ الدية بدون رضا القاتل، وذلك لأن النبي ﷺ بيَّن أن القتل أو اخذ الدية يرجع إلى مشيئة أولياء القتيل، ثم بعد ذلك قال: " وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ "، وهذا الصلح أمر ثالث، وهو لا يكون إلا عن طريق المراضاة، وهذا يدل على أن أخذ الدية وحدها لا يشترط فيه رضا الجاني.[3]

ثالثاً: الآثار

واستدلوا من الأثر بما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ القِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ» . فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿ كُتِبَ عَلَيكُمُ ٱلقِصَاصُ فِي ٱلقَتلَىۖ ٱلحُرُّ بِٱلحُرِّ وَٱلعَبدُ بِٱلعَبدِ وَٱلأُنثَىٰ بِٱلأُنثَىٰۚ فَمَن عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ ﴾ «فَالعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي العَمْدِ» ﴿ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلمَعرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيهِ بِإِحسَٰنٖۗ ﴾ «يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّي بِإِحْسَانٍ» ﴿ ذَٰلِكَ تَخفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحمَةٞۗ ﴾

([1])الحاوي الكبير (١٢/ ٩٦)، المحلى ٢٣/١٢.

([2]) حسن، سنن أبي داود (ص: ٨١٢)، سنن الترمذي (٤/ ١١)، واللفظ له.

([3]) دراسة وتحقيق كتاب القصاص من مخطوط تتمة الإبانة في علوم الديانة (ص: ٥٥٥).

«مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» ﴿ فَمَنِ ٱعتَدَىٰ بَعدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيم ﴾ «قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ»[1]

وجه الدلالة

يدل هذا الأثر على أن الولي لو عفا عن القصاص، فيجب على الجاني أن يؤدي الدية.[2]

رابعاً: المعقول

واستدلوا من المعقول بما يأتي:

١- بأن القصاص إذا ثبت لجماعة، فعفا واحد منهم عن القصاص، فإنه يسقط، وتجب الدية للآخرين، ولو لم يرض الجاني، فكذلك تثبت الدية إذا عفا الجميع عن القصاص.[3]

٢ – ولأن النفس تضمن بالقصاص أو الدية، فتكون الدية بدلاً عن النفس، لا بدلاً عن بدلها، قياساً على القصاص.[4]

٣- ولأن القاتل أمكنه إحياء نفسه ببذل الدية، فلزمه.[5]

أدلة الرأي الثالث

ذهب أصحاب الرأي الثالث كما بينت سابقاً إلى أن موجب القتل العمد هو القصاص فقط، والدية بدل عن القصاص عند سقوطه بعفو أو غيره.

---

(١) صحيح البخاري (٦/ ٢٤).

(٢) نيل الأوطار ١١/٧.

(٣) الحاوي الكبير (١٢/ ٩٦).

(٤) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٩٢).

(٥) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٩٢).

أما الجزئية الأولى: وهي وجوب القصاص فقط بالقتل العمد، فقد استدلوا عليها بنفس أدلة أصحاب الرأي الأول، فإنها تدل على أن الذي يجب بالقتل هو القصاص وحده.

وأما الجزئية الثانية: وهي أن الدية بدل عن القصاص عند سقوطه بالعفو أو بغيره فقد استدلوا عليها بنفس أدلة أصحاب الرأي الثاني فإنها تدل على أن الولي إذا عفا عن القصاص، فإنه تجب له الدية.

واستدلوا أيضاً بأن الدية أقل من القصاص، فكان للولي أن ينتقل إلى الدية، لأنها أقل من حقه.[١]

وأرى أن هذا الرأي ما هو إلا محاولة من أصحابه للتوفيق والجمع بين كل من الأدلة التي استدل بها أصحاب الرأيين الأول والثاني، حيث إن بعضها يدل على أن موجب القتل العمد هو القصاص وحده، والبعض الآخر يدل على تخيير الولي بين القود أو الدية، فقاموا بالجمع بين هذه الأدلة بأن قالوا: إن موجب القتل العمد هو القصاص وحده، ومع ذلك فالولي له أن يترك القصاص ويأخذ الدية.

ولكن يناقش هذا الجمع بأنه لا داعي له، وذلك لما ذكرته سابقاً من أن أدلة أصحاب الرأي الأول لا تدل على وجوب القصاص وحده ، لأن الاقتصار على بعض ما يجب بالقتل في هذه الأدلة لا يدل على أنه لا يجب غيره مما قام الدليل على وجوبه.[٢]

وأيضاً فإن الأحاديث التي استدل بها أصحاب الرأي الثاني على ثبوت التخيير للولي تمنع القول بأن الواجب هو القصاص وحده، والولي له أن يأخذ الدية بدلاً عنه ، وذلك لأن في جميعها إثبات التخيير للولي بنفس القتل بين القصاص أو الدية، فكانت الدية واجبة بالقتل ، وليس على سبيل البدل عن حقه الثابت له في القصاص.[٣]

---

(١) المبدع ٢٤٢/٧.

(٢) سبل السلام ٣٩٤/٣.

(٣) أحكام القرآن للجصاص ٢١٨/١.

ومن أجل ما سبق وغيره اعترض الإمام الجصاص – رحمه الله تعالى – على هذا الرأي الثالث بقوله: " على أن قائل هذا القول مخطيء في العبارة حين قال: الواجب هو القود، وله أن يأخذ المال، لأنه لم يخرجه من أن يكون مخيراً فيه، إذ قد جعل له أن يستوفي القود إن شاء ، وإن شاء المال.[1]

الرأي المختار

والذي أختاره في هذه المسألة هو الرأي الثاني القائل بأن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية، والخيرة فيه إلى رأي الولي فإن شاء اقتص، وإن شاء عفا على الدية، وهذا لقوة أدلته، وسلامتها من المعارضة ولضعف أدلة المخالفين، وأيضاً لما هو معلوم من وجوب إحياء النفس، فكيف يقال مع هذا: إن الجاني إذا عرض عليه فداء نفسه ببذل الدية، فهو بين مخير بين القبول أو عدمه؟! والله تعالى أعلى وأعلم.

فِي بَيَانُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْقِصَاصَ

يقول الإمام الكاساني: –رحمه الله: **"وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْقِصَاصَ فَنَقُولُ – وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ –: الْمَقْتُولُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُون حُرًّا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا، فَإِنْ كَانَ حُرًّا لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ، وَإِمَّا أَنْ لَمْ يَكُنْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ فَالْمُسْتَحِقُّ لِلْقِصَاصِ هُوَ الْوَارِثُ كَالْمُسْتَحِقِّ لِلْمَالِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَابِتٌ، وَالْوَارِثُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَى الْمَيِّتِ فَيَكُونُ لَهُ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا اسْتَحَقَّهُ، وَإِنْ كَانَ جَمَاعَةً اسْتَحَقُّوهُ عَلَى سَبِيلِ الشَّرِكَةِ كَالْمَالِ الْمَوْرُوثِ عَنْهُ وَجْهُ قَوْلِهِمَا فِي تَمْهِيدِ هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ الْقِصَاصَ مُوجَبُ الْجِنَايَةِ، وَأَنَّهَا وَرَدَتْ عَلَى الْمَقْتُولِ فَكَانَ مُوجَبُهَا حَقًّا لَهُ إلَّا أَنَّهُ بِالْمَوْتِ عَجَزَ عَنْ الِاسْتِيفَاءِ بِنَفْسِهِ فَتَقُومُ الْوَرَثَةُ مَقَامَهُ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْهُ، وَيَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ، وَلِهَذَا تَجْرِي فِيهِ سِهَامُ الْوَرَثَةِ مِنْ النِّصْفِ، وَالثُّلُثِ، وَالسُّدُسِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ،**

([1]) المرجع السابق ١/ ٢١٥.

كَمَا تَجْرِي فِي الْمَالِ وَهَذَا آيَةُ الشَّرِكَةِ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْقِصَاصِ هُوَ التَّشَفِّي، وَأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلْمَيِّتِ، وَيَحْصُلُ لِلْوَرَثَةِ فَكَانَ حَقًّا لَهُمْ ابْتِدَاءً، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى الْكَمَالِ كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ لَا عَلَى سَبِيلِ الشَّرِكَةِ أَنَّهُ حَقٌّ لَا يَتَجَزَّأُ، وَالشَّرِكَةُ فِيمَا لَا يَتَجَزَّأُ مُحَالٌ، إذْ الشَّرِكَةُ الْمَعْقُولَةُ هِيَ أَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ لِهَذَا، وَالْبَعْضُ لِذَلِكَ، كَشَرِيكِ الْأَرْضِ وَالدَّارِ، وَذَلِكَ فِيمَا لَا يَتَبَعَّضُ مُحَالٌ."

<u>الشرح والمقارنة:</u>

من له الحق في طلب استيفاء القصاص

اختلف الفقهاء فيمن له الحق في المطالبة باستيفاء القصاص، وكان لهم فيها أربعة آراء.

آراء الفقهاء

الرأي الأول: أن القصاص يستحقه جميع ورثة المقتول، سواء كان سبب الإرث النسب أو السبب، وسواء كان الوارث رجلاً أو امرأة، بالغاً أم صبياً، عاقلاً أم مجنوناً، وهو الرأي مروي عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وطاوس والشعبي، وبه قال الحنفية[١] والشافعية في الصحيح عندهم[٢] والحنابلة[٣] والزيدية.[٤]

الرأي الثاني: أن القصاص إنما يستحقه عصبة المقتول فقط دون غيرهم، فلا مدخل فيه للنساء ولا للزوج ولا للأخ لأم، وهو رأي المالكية[٥] الشافعية في وجه مقابل للصحيح عندهم[٦] والإمام أحمد في رواية عنه[١] والإباضية[٢] والإمامية في قول عندهم.[٣]

---

(١) الهداية٤/٣٠٧، تبيين الحقائق٧/٢٤٢.

(٢) الأم٦/١٢، التهذيب٧/٧٦، البيان١١/٣٩٧، روضة الطالبين٩/٢١٤.

(٣) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٨١)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٢٧).

(٤) البحر الزخار٦/٢٣٥.

(٥) المعونة ٢/٢٥٧، بداية المجتهد ٢/٣٢٨، حاشية الصاوي٢/٣٦١.

(٦) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (٤/ ٥٣).

الرأي الثالث: أن القصاص يستحقه جميع الورثة فيما عدا الزوج والزوجة، وبه قال الشافعية في وجه عندهم[٤] والإمامية في الراجح عندهم.[٥]

الرأي الرابع: أن القصاص يستحقه كل أهل القتيل، وهم من يعرف الميت بالانتماء إليهم، سواء كانوا عصبات أم غير عصبات وسواء كانوا وارثين أم غير وارثين، وإليه ذهب الظاهرية.[٦]

الأدلة والمناقشات

أدلة الرأي الأول

استدل أصحاب الرأي الأول على أن القصاص يستحقه جميع ورثة المقتول، سواء كانوا عصبة أم غير عصبة، رجالاً أم نساءً بالسنة والمعقول.

أولاً: السنة

١- عن أبي شريح الكعبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: « أَلَا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا »[٧]

وجه الدلالة

يدل الحديث على أن من يستحق القصاص هم أهل الميت، وذلك عام في الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب، إلا أنه يدل على أنها تنحصر في الورثة فقط، وذلك

---

(١) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٢٧).

(٢) شرح النيل ١٤/ ٧٤٢.

(٣) الروضة البهية ١٠/ ٩٤، شرائع الإسلام ٨/ ٢٢٦.

(٤) البيان ١١/ ٣٩٧.

(٥) الروضة البهية ١٠/ ٩٤، شرائع الإسلام ٨/ ٢٢٦.

(٦) المحلى لابن حزم (١٠/ ٤٨٢).

(٧) صحيح، سنن أبي داود (٤/ ١٧٢)، سنن الترمذي (٤/ ٢١).

لأن النبي ﷺ خيرهم بين القصاص وبين الدية، والدية لا يستحقها بالإجماع إلا الورثة فكذلك القصاص لا يستحقه إلا الورثة أيضاً.

٢- عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ قال: «وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ»[١]

ومعنى قوله - ﷺ - " ينحجزوا " أي ينكفوا عن القود بعفو أحدهم، ولوكان امرأة.[٢]

وجه الدلالة

يدل الحديث الشريف على أن جميع ورثة المقتول يستحقون دم مورثهم، من غير فرق بين الذكر والأنثى، ومن يرث بالنسب ومن يرث بالسبب، فيكون القصاص إليهم جميعاً.[٣]

ثانياً: الآثار

عن زيد بن وهب أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا ، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ: وَهِيَ امْرَأَةُ الْقَاتِلِ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ زَوْجِي ، فَقَالَ عُمَرُ: «عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ»[٤]

وجه الدلالة

الأثر فيه سقوط القصاص بعفو الأخت، ولا يصح العفو إلا ممن كان الحق في طلب القصاص، فكان دليلاً على أن المطالبة باستيفاء تثبت للنساء الوارثات، كثبوته للرجال العصبة.

ثانياً: المعقول

---

(١) سنن أبي داود (ص: ٨١٩)، سنن النسائي (٨/ ٣٨).

(٢) نيل الأوطار ٣٤/٧.

(٣) نيل الأوطار ٣٤/٧.

(٤) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (١٠/ ١٣).

١- أن كل من ورث الدية ورث القصاص قياساً على العصبة.[١]

٢- أن كل حق ورثه العصبة ورثه غيرهم من الورثة، قياساً على الدية.[٢]

أدلة الرأي الثاني

استدل أصحابه على أن القصاص إنما يستحقه عصبة المقتول فقط بالكتاب والمعقول.

أولاً: الكتاب

قول الله تعالى ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظلُوما فَقَدۡ جَعَلنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلطَٰنا فَلَا يُسرِف فِّي ٱلۡقَتلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورا ﴾[٣]

وجه الدلالة

أن الآية الكريمة دلت على أن سلطان استيفاء القصاص إنما جعله الله تعالى للولي، والولي إنما يتناول الرجال من العصبات، فدل على أن لا حق فيه لغيرهم.[٤]

المناقشة

يناقش هذا بأن المراد بالولي هاهنا هو الوارث مطلقاً بدليل ما جاء في قول الله تعالى ﴿ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعضُهُمۡ أَولِيَآءُ بَعضٖ ﴾[٥] وقوله تعالى ﴿ وَأُوْلُواْ ٱلأَرحَامِ بَعضُهُمۡ أَولَىٰ بِبَعض فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمُ ﴾[٦] فاقتضى ذلك إثبات القود لسائر الورثة. [٧]

---

(١) الحاوي الكبير (١٢/ ١٠١).

(٢) الحاوي الكبير (١٢/ ١٠١).

(٣) [الإسراء: ٣٣].

(٤) الحاوي الكبير (١٢/ ١٠٠).

(٥) [التوبة: ٧١].

(٦)[الأنفال: ٧٥].

(٧) أحكام القرآن للكيا الهراسي (٤/ ٢٥٩).

ثانياً: المعقول

١- أن القصاص ثبت لدفع العار، فاختص به العصبة، قياساً على ولاية النكاح.[١]

المناقشة

أما القول بأن القصاص دفع لدفع العار فليس بصحيح، لأن القود يستحق للتشفي، لا لنفي العار، هذا فضلاً عن أن قياس القصاص على ولاية النكاح قياس مع الفارق، وذلك لأن ولاية النكاح لا تورث، إنما تستفاد بالنسب، والقود موروث فافترقا.[٢]

٢- أن ولاية القصاص مستحقة بالنصرة، وهي لا تكون إلا بين العصبات.[٣]

المناقشة

ويناقش ذلك بأن هذا القول محل نظر، بل النصرة تكون بين الورثة عموماً، ولهذا جعل الله تعالى لهم الحق في الميراث، تحقيقاً لمبدأ الغنم بالغرم، ولو كانت النصرة مقصورة فيما بين العصبات فقط ، لاختصوا باستحقاق الميراث وحدهم وهو ما لم يحدث في الشريعة الإسلامية.[٤]

٣- أن النساء لو ورثن القود لتحملن العقل كالعصبات، وهن لا يتحملن العقل فوجب أن يسقط ميراثهم من القود كالأجانب.[٥]

المناقشة

القول بأن من يتحمل العقل هو الذي يستحق القصاص غير مسلم، بدليل أن والصغار والفقراء يرثون القود، ولا يتحملون العقل، فكذلك يمكن أن يرث النساء القود دون تحمل العقل.[١]

---

(١) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٢٧).

(٢) الحاوي الكبير (١٢/ ١٠١).

(٣) المعونة٢/٢٥٧.

(٤) دراسة وتحقيق كتاب القصاص من مخطوط تتمة الإبانة في علوم الديانة (ص: ٤١٢)

(٥) المرجع السابق.

أدلة الرأي الثالث

استدل أصحاب الرأي الثالث على أن القصاص يستحقه جميع الورثة فيما عدا الزوج والزوجة بالسنة والمعقول.

أولاً: السنة

١- عن أبي شريح الكعبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: « أَلَا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا »[٢]

وجه الدلالة

يدل الحديث على أن الخيرة في القصاص من القاتل أو أخذ الدية إنما هو لأهل القتيل " فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ " وأهل المرء هم ذوو رحمه[٣] فيكون الورثة من ذوي الأرحام هم المستحقون للقصاص، دون الزوج والزوجة.

المناقشة

يناقش ذلك بأن القول بأن أهل الإنسان هم ذوو رحمه غير صحيح، بل المرأة من أهل الإنسان، بدليل قول النبي ﷺ: « مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا »[٤]

ثانياً: المعقول

واستدلوا من المعقول على عدم استحقاق الزوج والزوجة للقصاص بأن النكاح ينقطع بالموت، فلا حاجة إلى التشفي.[٥]

---

(١) المرجع السابق.

(٢) صحيح، سنن أبي داود (٤/ ١٧٢)، سنن الترمذي (٤/ ٢١).

(٣) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٨١).

(٤) صحيح البخاري (٣/ ١٧٥).

(٥) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (٤/ ٥٣)

المناقشة

يناقش ذلك بأن الزوجية تبقى بعد الموت حكماً في حق الإرث[1]، ولو سلم زوال الزوجية فيقال بأن زواله لا يمنع استحقاق القود، كما لم يمنع استحقاق الدية.[2]

أدلة الرأي الرابع

أن القصاص يستحقه كل أهل القتيل سواء كانوا وارثين أم غير وارثين بالسنة، وذلك بما رواه أبو شريح الكعبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: « أَلَا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا»[3]

وجه الدلالة

يدل الحديث على ثبوت الحق في طلب القصاص لأهل القتيل عموماً، وليس في الحديث تخصيصه بالورثة دون غيرهم، فيبقى على عمومه من استحقاق كل الأهل لطلب القصاص، سواء كانوا وارثين أم غير وارثين.

المناقشة

يناقش ذلك بما سبق من أن تخيير النبي ﷺ لأهل القتيل بين القصاص أو الدية يدل على أنه إنما يستحق القصاص من يستحق الدية، فيكون التخيير ليس لأهل القتيل عموماً، بل للورثة فقط، وطالما أن غير الورثة لا يستحقون الدية، فلا يستحقون القصاص.

الرأي الراجح: يظهر من خلال العرض السابق أن الرأي الراجح في هذه المسألة هو رأي جمهور الفقهاء القائل بأن حق القصاص يثبت لجميع الورثة، سواء كانوا أصحاب فروض أو عصبات، وسواء كانوا رجالاً أم نساءً، بالغين أم صبيان، وهذا لقوة أدلتهم وضعف أدلة

([1])شرح فتح القدير للكمال بن الهمام (١٠/ ٢٦٣).

([2]) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٢٨).

([3]) صحيح، سنن أبي داود (٤/ ١٧٢)، سنن الترمذي (٤/ ٢١).

المخالفين، وأيضاً فلأن الله تعالى جعل انتقال المال لأفراد معينين وهم الورثة، فبالأولى يكون حق استيفاء القصاص ثابتاً لهم[١].

المبحث الثاني بيان ملكية القصاص

إذا ثبت القصاص لمجموعة من المستحقين، فهل يملكه كل واحد منهم على سبيل الكمال أم أنهم يشتركون في ملكيته؟

لا خلاف بين الفقهاء في أن الوارث إذا كان واحداً فإنه يملك جميع الميراث، فإن طلب القصاص أجيب إليه، وإن عفا سقط القصاص عن القاتل، ولكنهم اختلفوا في ملكية القصاص للورثة إذا كانوا متعددين، وكان لهم فيها ثلاثة آراء.

الرأي الأول: أن القصاص يثبت لكل واحد من الورثة على سبيل الشركة، فالقصاص يكون مورثاً بينهم على قدر ميراث كل واحد منهم من المال، وعلى هذا الأساس لا يجوز لأحدهم أن يستبد بالقتل، حتى يعلم رأي بقية المستحقين، وهذا ما قال به الشافعية والحنابلة والقاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.[٢]

الرأي الثاني: أن القصاص يثبت لكل واحد من الورثة على سبيل الاستقلال، وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى.

الرأي الثالث: أن القصاص يثبت لكل واحد من الورثة على سبيل الكمال، وبه قال بعض أهل المدينة والظاهرية والإمامية في قول عندهم.[٣]

والفرق بين هذه الآراء أن الرأي الثالث يقول بأن حق القصاص يثبت لكل واحد من المستحقين على جهة الكمال، فلكل واحد منهم طلب القصاص، حتى أنه لو عفا أحد

---

(١) الجنايات في الفقه الإسلامى، أد. سيف قزامل ص ١١٦.

(٢)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٤٢)، الحاوي الكبير (١٢/ ١٠٠)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٢٩).

(٣) المحلى١٢/١٢٠، الروضة البهية١٠/٩٥، شرائع الإسلام٨/ ٢٢٩.

المستحقين للقصاص عنه، فإن هذا العفو لا يسقط القصاص عن القتل، طالما بقي أحد المستحقين يطالب بالقصاص، وسوف ترد معنا هذه المسألة فيما بعد.

وهذا بخلاف الرأي الأول الثاني، فإن أصحابهما متفقون على أن عفو أحد المستحقين يسقط القصاص عن القاتل، ولكنهم مختلفون فيما إذا قام مانع بأحد المستحقين كأن كان صبياً أو مجنوناً، فأصحاب الرأي الثاني يرون أن كون أحد المستحقين صبياً أو مجنوناً لا يقف حائلاً بين البالغين العقلاء وبين الاستيفاء، فيجوز للبالغين العقلاء استيفاء القصاص بحسب الرأي الثاني، بينما أصحاب الرأي الأول يرون ضرورة الانتظار حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون على ما سيتضح لنا فيما يلي.

شروط استيفاء القصاص

إذا اجتمعت شروط وجوب القصاص على القاتل فلا يلزم من ذلك أنه يباح استيفاء القصاص منه إلا إذا اجتمعت عدة شروط.

الشرط الأول: أن يكون مستحق القصاص مكلفاً

فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا كان ولي الدم واحداً وكان بالغاً عاقلاً، فإنه يجوز له طلب استيفاء القصاص من القاتل، والدليل على هذا قول الله تعالى ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورا ﴾[1] ولوجود سبب الولاية في حقه على الكمال، وهو الوراثة من غير مزاحمة.[2]

الحكم إن انفرد بولاية الدم صغير أو مجنون

إذا كان ولي الدم واحداً وكان صبياً أو مجنوناً، فقد اختلف الفقهاء في استيفاء القصاص، وكان لهم فيها رأيان:

---

(1) [الإسراء: ٣٣].

(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٤٣).

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا كان ولي الدم صبياً أو مجنوناً فلا يجوز استيفاء القصاص في هذه الحالة، سواء كان المستوفي أباً أو جداً أو وصياً أو قيماً، بل ينتظر حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون، وهذا لاحتمال العفو آنئذ، وهذا رأي الشافعية والحنابلة في الرواية الأصح عندهم و الزيدية والإمامية في قول عندهم وبعض الحنفية.[١]

وقد استدلوا على ذلك بأن غير المكلف ليس أهلاً للاستيفاء لعدم تكليفه بدليل أنه لا يصح إقراره، ولا تصرفه، لأن غير المكلف إما صبي، أو مجنون، وكلاهما لا يؤمن منه الحيف على الجاني. ولا يقوم وليه مقامه؟ لأن القصاص شرع للتشفي، فلم يقم غيره مقامه.[٢]

واستدلوا بالقياس، فقالوا بأن ولي الصبي أو المجنون لا يملك استيفاء القصاص له قياساً على أنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته.

وبأن القصاص لا يتعين، فإنه يجوز العفو إلى الدية، والصلح على مال أكثر منها وأقل، فلم يجز للولي استيفاء القصاص. [٣]

والاتجاه الثاني: يرى أصحابه عدم وجوب الانتظار إلى إفاقة المجنون أو بلوغ الصبي، فذهب الحنفية إلى أنه يجوز للأب والجد أن يستوفياه، ومنعوا القيم والوصي من ذلك، بينما ذهب المالكية والحنابلة في رواية والظاهرية والإمامية في الراجح عندهم إلى أن لكل من يلي أمر الصغير والمجنون أن يستوفي له قصاص النفس.[٤]

---

(١) المرجع السابق، مغني المحتاج للخطيب الشربيني (٤/ ٥٤)، المغني لابن قدامة (١١/ ٥٧٧)، البحر الزخار ٢٣٩/٦ ، الروضة البهية ٩٦/١٠.

(٢) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٢٣، ٢٢٤).

(٣) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٧٧).

(٤) الهداية ٢٩٩/٤، رد المحتار ١٧٩/١٠، الشرح الكبير ٣٩٨/٤، بلغة السالك ٣٦٣/٢ ، المبدع ٢٢٥/٧ ، المحلى ١٢١/١٢، الروضة البهية ٩٦/١٠.

وقد استدل من أباح للولي استيفاء القصاص بأن الاستيفاء فيه مصلحة للصغير والمجنون، فجاز لكل من يلي أمره أن يستوفيه.[١]

واستدل الحنفية على منع غير الأب والجد من استيفاء قصاص النفس بأن المقصود من القصاص في النفس هو التشفي وهو مختص بالأب إذ له شفقة كاملة بابنه حتى أنه يعد ضرر ابنه ضرراً لنفسه.[٢]

ويناقش دليلهم بأن المقصود من القصاص ، وهو التشفي لا يحصل إلا باستيفاء المستحق دون غيره.[٣]

ومن أجل ذلك فإني أرجح في هذه المسألة أن المستحق للقصاص إن كان صبياً أو مجنوناً يمكن شفاؤه من جنونه – وهذا بشهادة الأطباء المتخصصين – فإن استيفاء القصاص يؤخر، وذلك لأن إمكانية عفو الصبي أو المجنون محتملة سواء مطلقاً أو على مال، فيؤخر القصاص لهذا الوقت، فإن عفا، وإلا فيستوفي هو القصاص، فيتحقق التشفي المقصود من القصاص، والذي لن يتحقق إذا استوفاه غيره، وهذا بخلاف المجنون الذي لا يرجى شفاؤه، فلا يؤخر القصاص حتى لا يضيع القصاص.

وبناء على القول بتأخير استيفاء القصاص فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يحبس القاتل حتى بلوغ الصبي وإفاقة المجنون[٤] وذلك لأن معاوية – رضي الله تعالى عنه – حَبَسَ هُدْبَةَ بْنِ خَشْرَمٍ فِي قِصَاصٍ حَتَّى بَلَغَ ابْنُ الْقَتِيلِ ، فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ ، وَبَذَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ لِابْنِ الْقَتِيلِ سَبْعَ دِيَاتٍ ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا.[٥]

---

(١) هامش شرائع الإسلام السابق.

(٢) رد المحتار ١٠/١٧٩.

(٣) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٧٧).

(٤) الحاوي الكبير (١٢/ ١٠٤)، المغني لابن قدامة (١١/ ٥٧٧).

(٥) المرجع السابق.

ولأن القاتل يُستحق إتلاف نفسه ومنفعته، فإذا تعذر استيفاء النفس لعارض بقي إتلاف المنفعة سالماً عن المعارض.[1]

الحكم إن استحق القصاص جماعة فيهم صبي أو مجنون

وقريباً من الخلاف السابق فقد اختلف الفقهاء في حكم ما لو استحق القصاص جماعة فيهم بالغون عقلاء، وفيهم صِبية أو مجانين، فهل يجوز في هذه الحالة للبالغين العقلاء الاستيفاء قبل بلوغ الصبي وإفاقة المجنون، أم يجب الانتظار إلى ذلك الحين، وللفقهاء فيها رأيان.

الرأي الأول: لا يجوز للبالغين العقلاء من الورثة أن يستوفوا القصاص قبل بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عندهم والزيدية وأبو يوسف ومحمد من الحنفية.[2]

الرأي الثاني: يجوز للبالغين العقلاء من المستحقين استيفاء القصاص، ولا يجب عليهم انتظار بلوغ الصبي، ولا إفاقة المجنون، وهو رأي جمهور الفقهاء وبه قال الليث بن سعد، وحماد بن سليمان والأوزاعي، وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية والظاهرية والإمامية.[3]

أدلة الرأي الأول

استدلوا على رأيهم بالسنة والمعقول.

([1]) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٢٤).

([2]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٤٤)، التهذيب٧/٧٦، البيان١١/٤٠١، المبدع٧/٢٢٩، البحر الزخار٦/٢٣٩.

([3])بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٤٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٥٧)، المغني لابن قدامة (١١/ ٥٧٦)، المحلى١٢/١١٩، شرائع الإسلام٨/٢٢٩ ،٢٣٠.

أولاً: السنة

عن أبي شريح الكعبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: « أَلَا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا »[1]

وجه الدلالة

فجعل ذلك لجماعتهم، فلم يجز أن ينفرد به بعضهم، لما فيه من العدول عن مقتضى الخبر.[2]

ثانياً: القياس

واستدلوا بالقياس من وجهين.

١- أنه قصاص موروث، ثبت لهم جميعاً، فلم يجز لأحدهم استيفاؤه دون بقية الورثة، قياسًا على ما لو كان في الورثة غائب لم يكن للحاضرين استيفاؤه.

٢- أن القصاص أحد بدلي نفس المقتول فلا يجوز أن ينفرد به بعض الورثة قياساً على الدية.[3]

أدلة الرأي الثاني

استدلوا على ما ذهبوا إليه بالكتاب والأثر والمعقول.

أولاً: الكتاب

قول الله تعالى ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾[4]

---

(1) صحيح، سنن أبي داود (٤/ ١٧٢)، سنن الترمذي (٤/ ٢١).

(2) الحاوي الكبير (١٢/ ١٠٢).

(3) البيان ٤٠١/١١، المغني لابن قدامة (١١/ ٥٧٦).

(4) [الإسراء: ٣٣].

وجه الدلالة

الآية الكريمة دليل على أنه إذا كانت الورثة صغاراً وكباراً، فللكبار أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار، وذلك أن الآية الكريمة تثبت الحق في استيفاء القصاص للولي، وذلك ينطلق على البالغين العقلاء، فكل واحد منهم ولي، بخلاف الصغير والمجنون فليسا بوليين، بدليل أنه لا يجوز عفوهما عن القصاص.[1]

ثانياً: الأثر

ما روي عن الحسن بن علي – رضي الله تعالى عنهما – أنه قَتَلَ ابْنَ مُلْجِمٍ الَّذِي قَتَلَ عَلِيًّا ، وَلَهُ وَلَدٌ صِغَارٌ.[2]

وجه الدلالة

أن الحسن رضي الله تعالى عنه قتل قاتل علي رضي الله تعالى عنه، وكان في المستحقين صغار، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر ذلك أحد منهم فكان إجماعاً.[3]

المناقشة

نوقش ذلك بأن الحسن رضي الله تعالى عنه لم يقتل ابن ملجم قصاصاً حتى يَنتظر بلوغ الصغار، وإنما قتله بكفره، لأنه قتل علياً مستحلاً لدمه، معتقداً كفره، متقرباً بذلك إلى الله تعالى.

وقيل: قتله لسعيه في الأرض بالفساد، وإظهار السلاح، فيكون كقاطع الطريق إذا قتل، وقتله متحتم، وهو إلى الإمام، والحسن هو الإمام، ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة.[4]

---

(1) أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٢٤).

(2) مصنف ابن أبي شيبة (١٤/ ٢٥٦)،

(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٤٣).

(4) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٧٦، ٥٧٧).

الجواب

أما القول بأن الحسن – رضي الله تعالى عنه – قتل ابن ملجم كفراً فيرد عليه بأن علياً رضي الله تعالى عنه، وإن كان إمام المسلمين وكان قتله ذنبا عظيماً، إلا أنه لا يصير به القاتل مرتداً، وإنما ذلك للأنبياء خاصة واستحلاله كان بالتأويل فإنه كان من جملة أهل البغي وهم يستحلون دماء أهل العدل وأموالهم[١] ولا خلاف بين أحد في أن ابن ملجم لم يقتل علياً رضي الله عنه إلا متأولاً.[٢]

والقول بأنه قتله للمحاربة، فيرد عليه بأن ابن ملجم لم يحارب ولا أخاف السبيل.[٣]

ثانياً: المعقول

واستدلوا من المعقول بأن حق الكبير ثابت في استيفاء جميع القصاص، وليس في استيفائه شبهة عفو متحقق فيتمكن منه كما لو كان الوارث واحداً.[٤]

الرأي الراجح

وبعد العرض السابق لآراء الفقهاء في هذه المسألة فإن القول الذي أرجحه هو الرأي الثاني، والذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه لا يشترط الانتظار إلى بلوغ الصبي أو إفاقة المجنون لأنه طالما وجد مستحق للقصاص وهو بالغ عاقل، وذلك لأن الحق ثابت له، وعفو الصبي موهوم، فلا يتأجل المتحقق للموهوم، هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

الشرط الثاني: اتفاق جميع الأولياء على الاستيفاء

ومقتضى هذا الشرط – الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء – أن الورثة إذا تعددوا، فلا يجوز استيفاء القصاص إلا باجتماعهم واتفاقهم على طلب الاستيفاء، لأن الحق ثابت للكل، ولا يتبعض في الاستيفاء، ففي استيفاء البعض تفويت على الباقين.[١]

---

(١) المبسوط للسرخسي (٢٦/ ١٧٥).

(٢) المحلى لابن حزم (١٠/ ٤٨٤).

(٣) المحلى لابن حزم (١٠/ ٤٨٣).

(٤)المبسوط للسرخسي (٢٦/ ١٧٥).

ومن تطبيقات هذا الشرط مسألة ما لو كان بعض المستحقين غائباً، فهل يجوز للحاضرين استيفاء القصاص أم لا بد من انتظار قدوم هذا الغائب، اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وكان لهم فيها رأيان.

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية في قول إلى أنه إذا كان أحد مستحقي القصاص غائباً، فلا يجوز لباقي المستحقين استيفاء القصاص، حتى يقدم الغائب.[٢]

هذا وقد وافق المالكية جمهور الفقهاء في وجوب انتظار قدوم الغائب، ولكنهم قيدوا هذا بما إذا كانت غيبته قريبة بحيث تصل إليه الأخبار، أما إذا بعدت غيبته جداً، بحيث يتعذر وصول الأخبار إليه فلا ينتظر كالأسير.[٣]

وقد استدلوا على ذلك بأنه يجوز أن يعفو الغائب عن القصاص، فيكون هناك شك في ثبوت الحق، والقصاص لا يستوفي مع وجود الشك.[٤]

الرأي الثاني: ذهب الظاهرية والإمامية في قول عندهم إلى أنه إذا كان في مستحقي القصاص من هو غائب، وأراد الحاضر استيفاء القصاص، فإنه يجوز له استيفاؤه، ولا يجب عليه الانتظار حتى قدوم الغائب، واشترط الإمامية لجواز الاستيفاء حينئذ أن يضمن من يريد القصاص حصص باقي المستحقين من الدية.[٥]

وقد استند هؤلاء على أصل عندهم سبق وهو أن القصاص يثبت لكل واحد من المستحقين على وجه الكمال، وهذا غير صحيح وسيأتي الرد عليه مستوفى عند الحديث عن مسألة ما لو عفا أحد المستحقين دون الباقي إن شاء الله تعالى.

---

(١) دراسة وتحقيق كتاب القصاص من مخطوط تتمة الإبانة في علوم الديانة (ص: ٤١٩).

(٢) رد المحتار ٢٢٣/١٠، مجمع الأنهر ٣٣٤/٤، البيان ٤٠١/١١، فتح العزيز ٢٥٥/١٠، المغني ٤٥٩/٩، كشاف القناع ٥٣٥/٥، البحر الزخار ٢٣٩/٦، الروضة البهية ٩٥/١٠.

(٣) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٥٧).

(٤) البحر الزخار ٢٣٩/٦.

(٥) المحلى ١٢٠/١٢، الروضة البهية ٩٥/١٠، شرائع الإسلام ٨/ ٢٢٩.

لهذا فالرأي الذي أرجحه هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب الانتظار إلى قدوم المستحق الغائب وهذا لقوة أدلتهم، وضعف أدلة المخالفين، وأيضاً فلأنه من الممكن أن يعفو الغائب عن الجاني، وما دام الأمر محتملاً، فوجب انتظار قدومه، حتى يكون استيفاء القصاص عن يقين. والله تعالى أعلى وأعلم.

الشرط الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل

والمقصود بذلك أن يكون استيفاء القصاص لا يتضمن قتلاً لغير الجاني، وذلك يتحقق بأن يكون الجاني رجلاً أو امرأة حائلاً، ففي هذه الحالة إذا ثبت القتل العمد على واحد منهما، وطلب أولياء الدم الاقتصاص منهما، فإنهم يجابون إلى طلبهم فينفذ القصاص على القاتل، وهذا بخلاف ما لو أن امرأة حاملاً قتلت، أو كانت حائلاً ثم تأخر الاستيفاء حتى حملت ففي هاتين الحالتين، لا يجوز استيفاء القصاص منها حتى تضع حملها، ويستوي في هذا أن يكون الحمل من نكاح أو من سفاح، وقد حصل الإجماع بين الفقهاء على ذلك.[1]

ودليل هذا الحكم ما يلي:

١- قول الله تبارك وتعالى ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظلُوما فَقَدۡ جَعَلنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلطَٰنا فَلَا يُسرِف فِّي ٱلۡقَتلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورا ﴾[2]

وجه الدلالة

حيث نهى الله تعالى في هذه الآية عن الإسراف في القتل ، وقتل المرأة الحامل إسراف، لأن فيه قتل القاتل وقتل غير القاتل.[3]

٢- عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس «الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ

---

(١) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٦٧).

(٢) [الإسراء: ٣٣].

(٣) البيان ٤٠٨/١١ .

كَانَتْ حَامِلًا وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا»[1]

وجه الدلالة

الحديث نص في عدم جواز القصاص من الحامل حتى تضع حملها.[2]

٣- عن بريدة بن الحصيب الأسلمي – رضي الله عنه – قال: " جَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى، قَالَ: «إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي» ، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: «اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ» ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا.[3]

قال الإمام النووي – رحمه الله تعالى –: " فيه أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضع".[4]

٤- ولأن الحمل شخص محترم، وليس له جناية فلا يجوز إهلاكه.[5]

٥- ولأنه قد تقابل في الحامل حقان:

أحدهما: يوجب تعجيل قتلها وهو القصاص.

---

(1) سنن ابن ماجة (٤/ ٢٦٢).

(2) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٦٧).

(3) صحيح مسلم (٣/ ١٣٢٣).

(4) شرح النووي على مسلم (١١/ ٢٠١).

(5) دراسة وتحقيق كتاب القصاص من مخطوط تتمة الإبانة في علوم الديانة (ص: ٤٦٢).

والثاني: استبقاء حياتها وهو الحمل، فقدم حق الحمل في الاستيفاء على حق القصاص في التعجيل لأن في تعجيل قتلها إسقاط أحد الحقين وفي إنظارها استيفاء الحقين، فكان الإنظار أولى من التعجيل.[1]

بل وإذا وضعت فقد ذهب الجمهور إلى أنها لا تقتل حتى تسقي الولد اللبأ[2]؛ لأن الولد لا يعيش إلا به في الغالب، ثم إن لم يكن للولد من يرضعه، لم يجز قتلها حتى يجيء أوان فطامه؛ لما ورد في الخبرين السابقين.[3]

فِي بَيَانُ مَا يُسْتَوْفَى بِهِ الْقِصَاصُ وَكَيْفِيَّةُ الِاسْتِيفَاءِ

يقول الإمام الكساني –رحمه الله–:

"وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُسْتَوْفَى بِهِ الْقِصَاصُ، وَكَيْفِيَّةُ الِاسْتِيفَاءِ فَالْقِصَاصُ لَا يُسْتَوْفَى إلَّا بِالسَّيْفِ عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ –: يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ مَا فَعَلَ، فَإِنْ مَاتَ، وَإِلَّا تُحَزُّ رَقَبَتُهُ حَتَّى لَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ عَمْدًا فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَلِيَّ يَقْتُلُهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ عِنْدَنَا، وَعِنْدَهُ تُقْطَعُ يَدُهُ، فَإِنْ مَاتَ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي مَاتَ الْأَوَّلُ فِيهَا، وَإِلَّا تُحَزُّ رَقَبَتُهُ.

(وَجْهُ) قَوْلِهِ أَنَّ مَبْنَى الْقِصَاصِ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ فِي الْفِعْلِ؛ لِأَنَّهُ جَزَاءُ الْفِعْلِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ، وَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا، وَهُوَ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ مِثْلُ مَا فَعَلَ هُوَ، وَالْمَوْجُودُ مِنْهُ الْقَطْعُ فَيَجِبُ أَنْ يُجَازَى بِالْقَطْعِ، وَالظَّاهِرُ فِي الْقَطْعِ عَدَمُ السِّرَايَةِ، فَإِنْ اتَّفَقَتْ السِّرَايَةُ، وَإِلَّا تُحَزُّ رَقَبَتُهُ، وَيَكُونُ الْحَزُّ تَتْمِيمًا لِلْفِعْلِ الْأَوَّلِ لَا حَزًّا مُبْتَدَأً.

(وَلَنَا) قَوْلُهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ» وَالْقَوَدُ هُوَ الْقِصَاصُ، وَالْقِصَاصُ هُوَ الِاسْتِيفَاءُ، فَكَانَ هَذَا نَفْيُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ بِالسَّيْفِ، وَلِأَنَّ الْقَطْعَ إذَا اتَّصَلَتْ بِهِ السِّرَايَةُ تَبَيَّنَ

---

(1) الحاوي الكبير (١٢/ ١١٥).

(2) اللبأ: هو أول اللبن عند الولادة، قبل أن يرق. المصباح المنير ص ٣٢٦، المعجم الوسيط ٨١١/٢.

(٣) الحاوي الكبير (١٢/ ١١٥)، فتح العزيز ٢٧١/١٠، المغني لابن قدامة (١١/ ٥٦٧).

أَنَّهُ وَقَعَ قَتْلًا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ فَلَا يُجَازَى إلَّا بِالْقَتْلِ فَلَوْ قُطِعَ ثُمَّ اُحْتِيجَ إلَى الْحَزِّ كَانَ ذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْحَزِّ فَلَمْ يَكُنْ مُجَازَاةً بِالْمِثْلِ."

الشرح والمقارنة:

طريقة استيفاء القصاص

تحرير محل النزاع

اتفق الفقهاء على أن الجاني إذا قتل إنساناً بالسيف، فأراد الولي القصاص، فليس له أن يستوفي القصاص بغير السيف[1]، ولكنهم اختلفوا فيما إذا أحرق إنساناً بالنار أو غرقه في الماء، أو رماه من جبل، فمات، أو حبسه في بيت حتى مات جوعاً، أو والى عليه الضرب بصخرة أو خشبة، فهل يقتص منه بنفس الطريقة أم يجب العدول عن ذلك إلى الاستيفاء بالسيف، وكان للفقهاء في ذلك رأيان.

الرأي الأول: ويرى أصحابه أنه إذا قتل إنسان آخر بالتحريق أو بالتغريق أو بالرمي بالحجارة أو ما شاكل ذلك، فأراد ولي المقتول أن يستوفي القصاص بمثل هذه الطريقة، فإنه يجوز له ذلك، ويجوز له أيضاً العدول عن ذلك واستيفاء القصاص بالسيف، وهذا ما ذهب المالكية في المشهور عندهم والشافعية والحنابلة في رواية والإباضية في قول.[2]

---

(1) الحاوي الكبير (١٢/ ١٣٩).

(2) المنتقى ١١٩/٧، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٦٥)، الحاوي الكبير (١٢/ ١٣٩)، التهذيب ٩١/٧، البيان ٤١٤/١١، روضة الطالبين٢٢٩/٩، المغني لابن قدامة (١١/ ٥١٢)، شرح النيل ٢١٩/١٥.

هذا وقد اشترط المالكية لجواز استيفاء القصاص بمثل الطريق الذي تم به القتل، أن يكون القتل قد ثبت على الجاني باعترافه أو بالبينة، أما إن كان ثابتاً بالقسامة، فإنه لا يستوفي القصاص إلا بالسيف، وأيضاً استثنى المالكية ما لو كان طريق استيفاء القصاص مما يحتاج إلى وقت طويل لحصول الموت به كالتجويع، فهنا لا يقابل بمثله، وانما يعدل إلى الاستيفاء بالسيف. الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي المرجع السابق.

الـرأي الثـاني: ويـرى أصـحابه أنـه لـو تـم القتـل بـالتغريق أو بـالتحريق أو بـالرمي بالحجارة، فإن القصاص لا يستوفى بنفس الطريقة، وإنما يقتص من الجاني بالسيف فقط وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، الحنفية والحنابلة في المذهب عندهم والزيدية والإمامية والإباضية في الراجح عندهم وابن الماجشون من المالكية.[1]

الأدلة والمناقشات

أدلة الرأي الأول

استدل أصحابه على جواز استيفاء القصاص بمثل الطريقة التي تم بها القتل بالكتاب والسنة والمعقول.

أولاً: الكتاب

١- قول الله تعالى ﴿ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ ﴾[2]

٢- قول الله عز وجل ﴿ وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ ﴾[1]

هذا وقد ذهب الظاهرية إلى وجوب استيفاء القصاص بمثل نفس الطريق الذي تم به القتل، ولا يجوز عندهم العدول إلى الاستيفاء بالسيف. المحلى ٢٧/١٢.

وقد استثنى الشافعية من المماثلة في استيفاء القصاص ثلاثة صور، قال الإمام النووي – رحمه الله تعالى –: " ويستثنى عن هذه القاعدة ثلاث صور.

إحداها: إذا قتله بسحر، اقتص منه بالسيف، لأن عمل السحر حرام ولا ينضبط.

الثانية: إذا قتله باللواط، وهو مما يقتل غالبا، بأن لاط بصغير، فالصحيح أنه يقتل بالسيف كمسألة السحر.....

الثالثة: إذا أوجره خمرا حتى مات، فثلاثة أوجه، الصحيح: أنه يقتل بالسيف. روضة الطالبين وعمدة المفتين (٩/ ٢٢٩).

(١) الهداية ٢٩٨/٤، تبيين الحقائق ٢٢٥/٧، البناية ٨٥/١٣، المنتقى ١١٩/٧، الإنصاف ٥١٥/٩، كشاف القناع للبهوتي (٤/ ٤٧٠)، البحر الزخار ٢٣٦/٦، شرائع الإسلام ٢٢٨/٨، الروضة البهية ٩٢/١٠، شرح النيل ٢١٩/١٥.

(٢) [البقرة: ١٩٤].

٣- قول الله تبارك تعالى ﴿ وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ ﴾[٢]

وجه الدلالة

أمرت الآيات الكريمة بمقابلة العدوان بمثله، وفي هذا دليل على أن للمقتص أن يماثل الجاني وليس له أن يجاوزه.[٣]

ثانياً: السنة

١- عن أنس رضي الله عنه: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ، أَفُلاَنٌ، أَفُلاَنٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، «فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ»[٤]

وجه الدلالة

الحديث دليل على أن الجاني عمداً يقتل قصاصاً على الصفة التي قتل فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله لأن اليهودي رضخها فرضخ هو.[٥]

المناقشة

يناقش ذلك الحديث بأنه يحتمل عدة أمور:

١- أن قتل هذا القاتل كان واجباً لحق لله تعالى، وذلك لأنه إنما قتلها على مال، كما ورد في بعض روايات الحديث أنه قتلها على الأوضاح، كما يجب قتل قاطع الطريق لله تعالى، فكان له أن يقتله كيف شاء، بسيف أو بغيره.

---

(١) [النحل: ١٢٦].

(٢) [الشورى: ٤٠].

(٣) تفسير البيضاوي (٣/ ٢٤٥).

(٤) متفق عليه، صحيح البخاري (٣/ ١٢١)، صحيح مسلم (٣/ ١٣٠٠).

(٥) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٥٨).

٢- أن ذلك كان حين كانت المثلة مباحة، كما فعل ﷺ بالعرنيين، ثم نسخت بعد ذلك، ونهى عنها ﷺ.[١]

٢- عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ عَرَضَ عَرَضْنَا لَهُ، وَمَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ»[٢]

وجه الدلالة

يدل الحديث صراحة على جواز مقابلة الجاني بمثل فعله.[٣]

المناقشة

يناقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج به، فقد قال عنه ابن حجر العسقلاني – رحمه الله – " في الإسناد بعض من يُجهل، وإنما قاله زياد في خطبته "[٤] ، وقال ابن الجوزى: لا يثبت عن رسول الله – ﷺ – .[٥]

ثالثاً: المعقول

١- ولأن القصاص موضوع على المماثلة، ولفظه مشعر به، فوجب أن يستوفي منه مثل ما فعل.[٦]

٢- ولأن القتل مستحق لله تعالى تارة وللآدميين تارة، فلما تنوع في حق الله تعالى نوعين بالحديد تارة، وبالمثقل في رجم الزاني المحصن، وجب أن يتنوع في حقوق الآدميين نوعين بمثقل وغير مثقل.[٧]

---

(١) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١٢/ ٢٥٤).

(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٧٩).

(٣) دراسة وتحقيق كتاب القصاص من مخطوط تتمة الإبانة في علوم الديانة (ص: ٥٠٨).

(٤) تلخيص الحبير ١٩/٤.

(٥) خلاصة البدر المنير ٢٦٥/٢.

(٦) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٠٩).

(٧) الحاوي الكبير (١٢/ ١٤٠).

أدلة الرأي الثاني

استدل أصحاب الرأي الثاني على أن القصاص لا يستوفى إلا بالسيف بالكتاب والسنة والمعقول.

أولاً: الكتاب

استدلوا من الكتاب بقول الله تعالى ﴿ وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦ ﴾[1]

وجه الدلالة

أمرت الآية الكريمة بمعاقبة الجاني بمثل جنايته، وذلك يدل على أن من قتل رجلاً برضخ رأسه بالحجر مثلاً حتى قتله أنه يقتل بالسيف، إذ لا يمكن المعاقبة بمثل ما فعله، لأنا لا نحيط علماً بمقدار الضرب وعدده ومقدار ألمه، وقد يمكن المعاقبة بمثله في باب إتلاف نفسه قتلا بالسيف فوجب استعمال حكم الآية فيه من هذا الوجه.[2]

ثانياً: السنة

١- عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ قال: « لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ»[3]

وجه الدلالة

يدل الحديث على عدم جواز استيفاء القصاص بغير السيف، وهذا هو المراد منه، وليس المراد به نفي وجوب القصاص على من قتل بغير السيف، وهذا لحصول الإجماع على وجوب القصاص على من قتل بالنار، وهي غير السيف.[4]

المناقشة

---

(1) [النحل: ١٢٦].

(2) أحكام القرآن للجصاص (٥/ ١٦).

(3) ضعيف جداً، سنن ابن ماجة (٤/ ٢٤٦).

(4) تبيين الحقائق ٢٢٥/٧.

يناقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج، جاء في خلاصة البدر المنير: " حديث لا قود إلا بالسيف " رواه ابن ماجه من رواية النعمان بن بشير وأبي بكرة بإسناد واه، وقال أبو حاتم: منكر، وقال البيهقي: ليس بالقوي، وقال عبد الحق: الناس يرسلونه عن الحسن".[١]

الجواب

أن هذا الحديث وإن كان في طرقه ضعف إلا أنه يمكن أن يقوي بعضها بعضاً، فيصح الاحتجاج به، كما أن الحديث الآتي يؤيد معناه. [٢]

٢- عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»[٣]

وجه الدلالة

أمر النبي ﷺ بالإحسان في القتل وذلك إنما يكون عن طريق اختيار أسهل الطرق وأقلها إيلاماً[٤]، وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف كما يحصل به، ولهذا كان ﷺ يأمر بضرب عنق من أراد قتله حتى صار ذلك هو المعروف في أصحابه، فإذا رأوا رجلاً يستحق القتل قال قائلهم: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، حتى قيل: إن القتل بغير ضرب العنق بالسيف مثلة.[٥]

ثالثاً: المعقول

---

(١) ٢٦٥/٢.

(٢) نيل الأوطار للشوكاني (٧/ ٢٢).

(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٥٤٨).

(٤) عون المعبود (٨/ ٨).

(٥) نيل الأوطار للشوكاني (٧/ ٢٣).

١- أن هذا الاستيفاء لا تؤمن معه الزيادة على ما فعله الجاني، فلا يستوفى القصاص بمثل آلته، قياساً على ما لو قطع الطرف بآلة كالة، أو مسمومة، أو بالسيف، فإنه لا يستوفى بمثله.[١]

٢- ولأن تفويت النفوس المباحة لا يجوز إلا بالمحدد كالذبائح، مع أن نفوس الآدميين أغلظ حرمة من نفوس البهائم.[٢]

الرأي الراجح

بعد العرض السابق لآراء الفقهاء فإني أرجح الرأي الثاني، والذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن استيفاء القصاص لا يكون إلا بالسيف فقط، وذلك لقوة أدلتهم، وأيضاً فلأن المقصود هو تفويت نفس الجاني، كما فوت روح المجني عليه، فيختار لذلك أسهل الطرق وأسرعها في تحقيق المطلوب، حتى لا يؤدي إلى حصول زيادة في إيلام الجاني عن ما فعل بالجاني، وهذا هو ما يتماشى مع سماحة الشريعة التي أمرت بالإحسان حتى مع الحيوانات عند الذبح فما بالك بالآدمي المكرم وإن كان قاتلاً. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

فِي بَيَانُ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ بَعْدَ وُجُوبِهِ

يقول الإمام الكاساني –رحمه الله:

"وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ بَعْدَ وُجُوبِهِ فَالْمُسْقِطُ لَهُ أَنْوَاعٌ: مِنْهَا فَوَاتُ مَحَلِّ الْقِصَاصِ بِأَنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ بَقَاءُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، وَإِذَا سَقَطَ الْقِصَاصُ بِالْمَوْتِ لَا تَجِبُ الدِّيَةُ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ هُوَ الْوَاجِبُ عَيْنًا عِنْدَنَا... وَمِنْهَا الْعَفْوُ، وَالْكَلَامُ

---

(١) المغني لابن قدامة (١١/ ٥١٢).

(٢) الحاوي الكبير (١٢/ ١٣٩)

فِيهِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: أَحَدُهَا: فِي بَيَانِ رُكْنِهِ، وَالثَّانِي: فِي بَيَانِ شَرَائِطِ الرُّكْنِ، وَالثَّالِثُ: فِي بَيَانِ حُكْمِهِ.

وَمِنْهَا الصُّلْحُ عَلَى مَالٍ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ حَقٌّ لِلْمَوْلَى، وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي حَقِّهِ اسْتِيفَاءً وَإِسْقَاطًا إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْقَاطِ، وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ لِلسُّقُوطِ، وَلِهَذَا يَمْلِكُ الْعَفْوَ فَيَمْلِكُ الصُّلْحَ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ، وَهُوَ الْحَيَاةُ، يَحْصُلُ بِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ عِنْدَ أَخْذِ الْمَالِ عَنْ صُلْحٍ، وَتَرَاضٍ تَسْكُنُ الْفِتْنَةُ فَلَا يَقْصِدُ الْوَلِيُّ قَتْلَ الْقَاتِلِ، فَلَا يَقْصِدُ الْقَاتِلَ قَتْلَهُ فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ بِدُونِهِ."

<u>الشرح والمقارنة:</u>

مسقطات القصاص

يسقط القصاص عن القاتل بعد وجوبه بعدة أشياء.

١- فوات محل القصاص.

٢- إرث القصاص.

٣- العفو.

٤- الصلح.

<u>١- فوات محل القصاص</u>

ومعنى ذلك أن القاتل المتعمد إذا مات قبل أن يقتص منه، فإن القصاص يسقط، لفوات محله، وهذا لأنه لا يتصور بقاء الشيء في غير محله[١] ويتفق في هذا الحكم أن

---

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٤٦).

يكون القاتل قد مات حتف أنفه أو قتل، فيسقط القصاص في كلٍ عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة[١]، إلا أن المالكية والحنابلة في رواية ذهبوا إلى أن القاتل لو قتل عدواناً فإن حق أولياء المقتول الأول ينتقل إلى القاتل الثاني، فإن شاءوا عفوا عنه وإن شاءوا قتلوه ولا كلام هنا لولي المقتول الثاني، وعلى سبيل المثال فلو قتل زيد عمراً، فقتل أجنبي زيداً، فولي عمرو يستحق دم الأجنبي القاتل لزيد، إن شاء عفا وإن شاء اقتص، ولا كلام لولي زيد على قاتله.[٢]

وبعيداً عن الجزئية السابقة فقد اختلف الفقهاء فيما إذا سقط القصاص عن القاتل بموته، فهل تجب الدية في تركته، أم لا تجب. اختلف الفقهاء في هذه المسألة بناءً على اختلافهم في مسألة موجب القتل العمد المتقدمة، فذهب جمهور الفقهاء، الحنفية والمالكية والحنابلة في وجه إلى أن الدية لا تجب في تركة القاتل، وبناه الحنفية والمالكية على أصلهم بأن موجب القتل العمد هو القصاص عيناً[٣]، وقد فات بموت القاتل، فلا تجب الدية، لأنها لا تجب بأصل القتل العمد، بينما ذهب بعض الحنابلة لإلى أن الدية لا تجب حتى على القول بأن موجب القتل العمد هو القتل عيناً أو القصاص أو الدية، قال المرداوي – رحمه الله تعالى – عن الدية: " وقيل تسقط بموته واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنها تسقط بموته وقتله وخرجه وجها وسواء كان معسرا أو موسرا وسواء قلنا الواجب القصاص عينا أو الواجب أحد شيئين".[٤]

بينما ذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم إلى أن القصاص وإن سقط إلا أن الدية تجب، بناءً على أن أصلهم بأن القتل العمد يوجب القصاص أو الدية

---

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المرجع السابق، شرح منح الجليل للشيخ عليش (٤/ ٣٧٢)، مغني المحتاج للخطيب الشربيني (٤/ ٦٤)، الشرح الكبير على متن المقنع (٩/ ٤١٧).

(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٣٣٧)، الإنصاف (١٠/ ٧).

(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٤٦).

(٤) الإنصاف للمرداوي (١٠/ ٦).

والخيرة فيها إلى ولي الدم، لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط فوجبت الدية، قياساً على قتل غير المكافئ.[1]

والذي أرجحه هنا أن القاتل لو مات فقد سقط القصاص، ولا تجب الدية، لأن الواجب هو القصاص، ولا يسقط إلا عنه وهو حي إلا إذا عفا ولي الدم عنه، فيكون الدية واجبة بالعفو، ولم يحصل عفو من ولي المقتول عنه، فلم يستحق الدية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

٢- إرث القصاص

ومن مسقطات القصاص أيضاً أن إرث القصاص، ويدخل في هذا أمران.

أ- أن يرث القاتل القصاص على نفسه، وذلك لأنه لو لم يسقط لوجب القصاص له على نفسه، وهو ممنوع، ويستوي في هذا أن يكون هو المستحق للقصاص منفرداً أو أن يشاركه فيه غيره. ومن أمثلة ارث القاتل للقصاص، مثل أن يقتل شخص أخا زوجته، فإنه يجب عليه القصاص، وممن يستحق القصاص امرأة القاتل، فلو ماتت، فإن القتل يرثها، ومن جملة ما يرثه الزوج عن زوجته القصاص فيرث القصاص على نفسه فيسقط القصاص.

ب – أن يرث ولد القاتل القصاص على أبيه، فقد سبق أن قتل الولد لا يوجب القصاص – بناءً على الرأي الراجح – وتفريعاً عليه فلو ورث ولد القصاص على أبيه أو أمه أو أحد أصوله فإن القصاص يسقط، لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على الوالد، وهو ممنوع ؛ لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلأن لا يجب بالجناية على غيره بطريق الأولى، ومن أمثلة هذا النوع ما لو قتل شخص زوجته، وله منها ولد، فلا يجب القصاص على القاتل، لأن ولده – سواء كان ابناً أو بنتاً – هو ولي الدم منفرداً أو مشاركاً، لأنه لو ثبت القود لوجب له جزء منه، ولا يمكن وجوبه، وإذا سقط بعضه سقط كله ؛ لأنه لا يتبعض

---

(1) الشرح الكبير على متن المقنع (٩/ ٤١٧).

كما لو عفا أحد الشريكين.[1]

٣- **العفو عن القصاص**

ومن مسقطات القصاص أيضاً عفو أولياء المقتول عن القاتل.

مشروعية العفو

لقد ندب الشرع إلى العفو وحث عليه، وقد دل على مشروعيه العديد من الأدلة.

١- قول الله تبارك وتعالى ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴾[2]

٢- قول الله عز وجل ﴿ وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾[3]

٣- قول الله سبحانه وتعالى ﴿ وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾[4]

٤- عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال ما رأيت النبي ﷺ رُفِعَ إليه شَيْءٌ فيه قِصَاصٌ إلا أَمَرَ فيه بِالْعَفْوِ.[5]

---

(1) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (٤/ ٢٨)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٢١).

(2) [البقرة: ١٧٨].

(3) [المائدة: ٤٥].

(4) [الشورى: ٤٠].

(5) سنن أبي داود (ص: ٨٠٩)، السنن الكبرى للنسائي (٦/ ٣٤٩).

٥- عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ، وَطَلَبُوا العَفْوَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ: «يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ» ، فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ»[١]

فكل هذه الأدلة المتقدمة تدل دلالة واضحة على مشروعية العفو عن القصاص وعلى فضيلته، وقد أجمع الفقهاء على ذلك.[٢]

وأيضاً فإن القياس يقتضي مشروعية العفو؛ وذلك لأن القصاص حق لولي الدم، فجاز تركه كسائر الحقوق.[٣]

<u>شروط العفو</u>

١- أن يكون العفو من مستحق للقصاص، وذلك لأن العفو إسقاط الحق، فلا يصح العفو من الأجنبي لعدم ثبوت الحق له.[٤]

٢- أن يكون العافي بالغاً عاقلاً، فلا يصح عفو الصبي والمجنون عن القصاص إجماعاً، لأنه من التصرفات المضرة المحضة، فلا يملكانه كالطلاق، والعتاق، ونحو ذلك.[٥]

فإذا اجتمعت تلك الشروط وتم العفو من جميع المستحقين، فيكاد يكون اتفاق الفقهاء على سقوط القصاص عن القاتل.

---

(١) صحيح البخاري (٣/ ١٨٦).
(٢) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٨٠).
(٣) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٤٠).
(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٤٦)
(٥) بدائع الصنائع المرجع السابق، الحاوي الكبير (١٢/ ١٠٧).

الحكم إن عفا عن القاتل بعض المستحقين فقط

اختلف الفقهاء فيما إذا عفا بعض المستحقين للقصاص عن القاتل، دون البعض الآخر، فهل يسقط القصاص عن القاتل بعفو البعض، أم يبقى حق من لم يعف باقياً وكان لهم فيها رأيان.

الرأي الأول: أن القصاص يسقط عن الجاني إذا عفا عنه واحد من المستحقين، وعليه فلا يجوز استيفاؤه منه، وقد ذهب إلى هذا جمهور الفقهاء، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإباضية.(١)

الرأي الثاني: ويرى أصحابه أنه لو عفا بعض المستحقين عن القصاص، فإنه لا يسقط، ويجوز لمن لم يعف أن يستوفيه من الجاني، وهذا رأي الظاهرية والإمامية في المشهور عندهم، وإليه ذهب بعض أهل المدينة.(٢)

الأدلة والمناقشات

أدلة الرأي الأول

استدل أصحاب هذا الرأي على أن القصاص يسقط عن الجاني إذا عفا عنه واحد من المستحقين، بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أولاً: الكتاب

استدلوا من الكتاب بقول الله تبارك وتعالى ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيكُمُ ٱلقِصَاصُ فِي ٱلقَتلَىۖ ٱلحُرُّ بِٱلحُرِّ وَٱلعَبدُ بِٱلعَبدِ وَٱلأُنثَىٰ بِٱلأُنثَىٰۚ فَمَن عُفِيَ لَهُۥ مِن أَخِيهِ شَيءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلمَعرُوفِ وَأَدَآءٌ

(١) المبسوط ١٥٨/٢٦، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٤٧)، المنتقى ١٢٣/٧، مواهب الجليل للحطاب (٨/ ٣٢٧)، المهذب ١٩٠/٢، التهذيب ١٢٦/٧، البيان ٤٣٣/١١، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٤٠)، البحر الزخار ٢٢١/٦، شرح النيل ٢١١/١٥.

(٢) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٨١)، المحلى ١١٨/١٢، ١١٩، شرائع الإسلام ٢٣٠/٨، ٢٣١، الروضة البهية ٩٥/١٠.

إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيم ﴾[1]

وجه الدلالة

تدل الآية الكريمة على أنه إذا عفا بعض المستحقين عن القصاص، فإن القصاص يسقط، وهذا لأن الله تعالى قال ﴿ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ ﴾ فنكر الله تعالى كلمة ﴿ شَيۡءٞ ﴾ للإيذان بأنه إذا عفا له عن بعض الدم، أو عفا بعض الورثة سقط القصاص، وجعل عفوه موجباً لاتباع الدية بمعروف، وأن تؤدى إليه بإحسان ويحمل على عموم العفو من الواحد والجماعة.[2]

ثانياً: السنة

استدلوا من السنة بما رواه أبو شريح الكعبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا »[3]

وجه الدلالة

فجعل النبي ﷺ الخيار في القود لجميع أهله لا لبعضهم[4] فلو عفا البعض لم يكن للباقين اختيار القود.

ثالثاً: الآثار

١- عن زيد بن وهب أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا ، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ: وَهِيَ امْرَأَةُ الْقَاتِلِ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ زَوْجِي ، فَقَالَ عُمَرُ: «عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ»[1]

---

(1) [البقرة: ١٧٨].

(2) الحاوي الكبير (١٢/ ١٠٥)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٤٠).

(3) صحيح، سنن أبي داود (٤/ ١٧٢)، سنن الترمذي (٤/ ٢١).

(4) الحاوي الكبير (١٢/ ١٠٥).

٢- عن زيد بن وهب الجهني أَنَّ رَجُلًا، قَتَلَ امْرَأَتَهُ، اسْتَعْدَى ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ لَهَا عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَعَفَا أَحَدُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلْبَاقِيَيْنِ: «خُذَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى قَتْلِهِ».[٢]

وجه الدلالة

حيث يدل الأثران على أن عفو أحد المستحقين لدم القتيل يسقط القصاص عن القاتل، بدليل قول عمر رضي الله تعالى عنه " عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ "، وعليه فلا يجوز للباقين قتله بدليل قوله " فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى قَتْلِهِ".

رابعاً: الإجماع

فقد ثبت إجماع الصحابة رضي الله عنهم عليه فقد حكم بذلك عمر، ولم يخالفه من الصحابة أحد مع انتشاره فيهم، فثبت أنه إجماع.[٣]

خامساً: المعقول

١- أن القصاص إذا سقط بعضه سقط كله ؛ لأنه لا يتبعض قياساً على الطلاق والعتاق.[٤]

٢- أن القود أحد بدلي النفس فلم يكن لبعض الورثة أن ينفرد باستيفاء جميعه، قياساً على الدية.[٥]

٣- ولأنه قد اجتمع في نفس القاتل إيجاب القود وإسقاطه فوجب أن يغلب حكم الإسقاط على الإيجاب لأمرين:

أحدهما: أن القود يسقط بالشبهة، وهذا من أقوى الشبه.

---

(١) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (١٠/ ١٣).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ١٠٥).
(٣) الحاوي الكبير (١٢/ ١٠٥).
(٤) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٢٨).
(٥) الحاوي الكبير (١٢/ ١٠٥).

والثاني: أن لسقوط ما وجب منه بدلا وهو الدية، وليس للإيجاب ما سقط منه بدل.[1]

أدلة الرأي الثاني

استدل أصحاب الرأي الثاني على أنه لو عفا بعض المستحقين عن القصاص، فإنه لا يسقط، ويجوز لمن لم يعف أن يستوفيه من الجاني بالكتاب والأثر.

أولاً: الكتاب

استدلوا من الكتاب بقول الله تعالى ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾[2]

وجه الدلالة

دلت الآية الكريمة على أن لولي المقتول سلطاناً على القاتل، فلو سقط حقه بعفو غيره لكان السلطان عليه ولم يكن له.[3]

المناقشة

يناقش هذا الاستدلال بأن السلطان ثابت لجميع أولياء القتيل على القاتل، بشرط اجتماعهم على طلب القتل كما دلت على ذلك الأدلة المتقدمة، وعليه فلو عفا بعض المستحقين، لم يكن هناك سلطان للباقين عليه.

ثانياً: الأثر

استدلوا من الأثر بما روي عن إبراهيم النخعي، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ عَمْدًا فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَعَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ.[4]

وجه الدلالة

---

(1) الحاوي الكبير (١٢/ ١٠٥).

(2) [الإسراء: ٣٣].

(3) الحاوي الكبير (١٢/ ١٠٥).

(4) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ١٠٦).

يدل هذا الأثر على عدم سقوط القصاص عن الجاني، إذا عفا عنه بعض الورثة بدليل أن عمر – رضي الله عنه – أمر بقتله بعد عفو البعض.[١]

المناقشة

يناقش هذا الاستدلال من وجهين.

١- أن الأثر ضعيف لا يصح الاستدلال به، فقد قال عنه الإمام البيهقي – رحمه الله تعالى – بأنه منقطع، وعليه فلا يصح الاحتجاج به.[٢]

٢- بأن عمر – رضي الله عنه – رجع عن هذا الرأي لما عارضه ابن مسعود – رضي الله عنه – فقد روي في بقية الأثر المتقدم " فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كَانَتِ النَّفْسُ لَهُمْ جَمِيعًا، فَلَمَّا عَفَا هَذَا أَحْيَا النَّفْسَ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ حَتَّى يَأْخُذَ غَيْرُهُ قَالَ: فَمَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَ الدِّيَةَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَتَرْفَعَ حِصَّةَ الَّذِي عَفَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ.[٣]

الرأي الراجح

يتضح من خلال العرض السابق أن الرأي الراجح في هذه المسألة هو رأي جمهور الفقهاء وهذا لقوة أدلتهم، وسلامتها من المعارضة، وضعف أدلة الآخرين. والله تعالى أعلى وأعلم.

٤- الصلح

والأمر الرابع الذي يسقط به القصاص الصلح على مال، وقد اتفق الفقهاء على جواز الصلح عن القصاص، وذلك لأن القصاص حق للمولى، ولصاحب الحق أن يتصرف في حقه استيفاء وإسقاطاً إذا كان من أهل الإسقاط، والمحل قابل للسقوط، ولهذا يملك العفو فيملك الصلح، ولأن المقصود من استيفاء القصاص وهو الحياة، يحصل به؛ لأن الظاهر

---

(١) دراسة وتحقيق كتاب القصاص من مخطوط تتمة الإبانة في علوم الديانة (ص: ٥٢٨).

(٢) السنن الكبرى المرجع السابق.

(٣) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ١٠٦).

أن عند أخذ المال عن صلح، وتراض تسكن الفتنة، فلا يقصد الولي قتل القاتل، فلا يقصد القاتل قتله فيحصل المقصود من استيفاء القصاص بدونه.[1]

والدليل على مشروعية الصلح عن القصاص

١- قول الله تعالى ﴿ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖ ﴾[2] فقد قيل إنها نزلت في الصلح عن دم العمد فيدل على جواز الصلح.[3]

٢- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ العَقْلِ»[4] فقوله ﷺ: "وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ" دليل على جواز الصلح في الدماء.[5]

مقدار المال الذي يدفع في الصلح

يجوز الصلح عن القصاص بأي مال قل عن الدية أو كثر عنها، بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين القاتل وأولياء المقتول، لأنه أشبه بالمعاوضة، قال الإمام ابن قدامة – رحمه الله تعالى – : " وجملته أن من له القصاص ، له أن يصالح عنه بأكثر من الدية ، وبقدرها وأقل منها ، لا أعلم فيه خلافا ؛ لما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله ﷺ «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ العَقْلِ» رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن غريب ، وروينا أن هدبة بن خشرم قتل قتيلا ، فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول سبع ديات ، ليعفو عنه ، فأبى ذلك ، وقتله.

---

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٥٠).

(٢) [البقرة: ١٧٨].

(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المرجع السابق.

(٤) حسن، سنن أبي داود (ص: ٨١٢)، سنن الترمذي (٤/ ١١)، واللفظ له.

(٥) نيل الأوطار للشوكاني (٥/ ٢٩٢).

ولأنه عوض عن غير مال ، فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه ، كالصداق، وعوض الخلع ، ولأنه صلح عما لا يجري فيه الربا ، فأشبه الصلح عن العروض".[1]

وُجُوبُ الدِّيَة

يقول الإمام الكاساني –رحمه الله–:

"وَمِنْهَا وُجُوبُ الدِّيَةِ، وَالْكَلَامُ فِي الدِّيَةِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ شَرَائِطِ وُجُوبِ الدِّيَةِ، وَفِي بَيَانِ مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَةُ مِنْ الْأَجْنَاسِ، وَفِي بَيَانِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ، وَفِي بَيَانِ صِفَتِهِ، وَفِي بَيَانِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْوُجُوبِ.

أَمَّا الشَّرَائِطُ فَبَعْضُهَا شَرْطُ أَصْلِ الْوُجُوبِ، وَبَعْضُهَا شَرْطُ كَمَالِ الْوَاجِبِ، أَمَّا شَرْطُ أَصْلِ الْوُجُوبِ فَنَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: الْعِصْمَةُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومًا فَلَا دِيَةَ فِي قَتْلِ الْحَرْبِيِّ وَالْبَاغِي لِفَقْدِ الْعِصْمَةِ، فَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ الدِّيَةِ لَا مِنْ جَانِبِ الْقَاتِلِ وَلَا مِنْ جَانِبِ الْمَقْتُولِ، فَتَجِبُ الدِّيَةُ سَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ أَوْ الْمَقْتُولُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا.

وَكَذَلِكَ الْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ حَتَّى تَجِبَ الدِّيَةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: ٩٢] .

(وَأَمَّا) بَيَانُ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ –: الَّذِي تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَةَ وَتُقْضَى مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَجْنَاسٍ: الْإِبِلُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، وَعِنْدَهُمَا سِتَّةُ

([1]) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٩٥، ٥٩٦).

أَجْنَاسٍ: الْإِبِلُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالْحُلَلُ، وَاحْتَجَّا بِقَضِيَّةِ سَيِّدِنَا عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ قَضَى بِالدِّيَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاس بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ –، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – قَوْلُهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ» جَعَلَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – الْوَاجِبَ مِنْ الْإِبِلِ عَلَى الْإِشَارَةِ إلَيْهَا، فَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ مِنْهَا عَلَى التَّعْيِينِ، إلَّا أَنَّ الْوَاجِبَ مِنْ الصِّنْفَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ آخَرَ، فَمَنْ ادَّعَى الْوُجُوبَ مِنْ الْأَصْنَافِ الْأُخَرِ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.

وَأَمَّا قَضِيَّةُ سَيِّدِنَا عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – فَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ إنَّمَا قَضَى بِذَلِكَ حِينَ كَانَتْ الدِّيَاتُ عَلَى الْعَوَاقِلِ، فَلَمَّا نَقَلَهَا إلَى الدِّيوَانِ قَضَى بِهَا مِنْ الْأَجْنَاسِ الثَّلَاثَةِ."

<u>الشرح والمقارنة:</u>

تعريف الدية :

الدية في اللغة : المال الذى يعطي ولي المقتول بدل نفسه ، أصلها ودي والهاء عوض من الواو تقول وديت القتيل أديته دية إذا أعطيت ديته [1]

(١) لسان العرب ٣٨٣/١٥ المعجم الوسيط ١٠٢٢/٢ مختار الصحاح صـ ٢٩٨.

وفي الاصطلاح : المال الواجب بالجناية على الجاني في نفس أو طرف أو غيرهما [١][٢]

الفرع الثاني : أدلة مشروعية الدية:

دل على مشروعية الدية الكتاب والسنة والإجماع

أولا الكتاب:

قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾[٣]

---

(١) التوقيف على مهمات التعاريف صـ٣٤٦.

(٢) وعرفها الأحناف بأنها : اسم للمال الذي هو بدل النفس أو الطرف.

وعرفها المالكية بأنها: مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعا لا باجتهاد.

وعرفها الشافعية بأنها: المال الواجب بجناية على الحر فى نفس ، أو فيما دونها.

وعرفها الحنابلة : بأنها اسم للمال المؤدي إلى مجنى عليه أو وليه بسبب جناية.

وعرفها الإمامية : بأنها المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو ما دونها سواء كان له مقدر أو لا.

وعرفها الإباضية: بأنها مال مقدر يجب بجناية فى نفس وما دونها لمجنى عليه على جانيها.

البحر الرائق ٣٢٧/٨ حاشية ابن عابدين ٥٧٣/٦ أوجز المسالك إلى موطأ مالك١٣/٣ ط ، دار الفكر ، شرح حدود بن عرفة صـ ٤٨٠ مغنى المحتاج ٥٣/٤ حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ١٢٢/٤ كشاف القناع ٥/٦ المبدع ٣٢٧/٨ جواهر الكلام ٢/٤٣ شرح كتاب النيل وشفاء العليل١٥/ ٥ ، ٦.

(٣) آية رقم " ٩٢" سورة النساء.

ثانيا السنة:

. ما روى عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده

أن النبيﷺ كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه " وإن في النفس الدية مائة من الإبل [١]

ثالثا الإجماع:

حيث أجمعت الأمة على وجوب الدية في الجملة.[٢]

الفرع الثالث : حكمة مشروعية الدية:

شرعت الدية دفعا للفساد وإخفاء نار ولي المقتول من الحقد على القاتل ، وإطفاءً لنار الثأر، وصون بنيان الآدمي من الهدم ، ودمه عن الهدر ففى قتل العمد ، إذا عفى ولى القتيل عن القصاص وجبت الدية كعقوبة عن القصاص ، وألزم القاتل حينئذ بها ؛ لأن فى ذلك حماية لنفسه من القتل الذى فرض عليه بقتله النفس بغير حق بالقصاص العدل ، ولما كان إيجاب العفو عن المخطئ استثناء لأنه معذور ومرفوع عنه الخطأ وذلك من وجه ومن وجه آخر لما كانت النفس الآدمية محترمة فلا وجه إلى إهدارها ، وكان في إيجاب كل العقوبة عليه إجحافاً له فيضم إليه العاقلة تحقيقا للتخفيف ، فالدية تعويض مالى يجب على القاتل فى القتل العمد ، فهى تأديب مادى له ، جزاء جرمه ووزره ،

---

(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب القسامة ، باب دية أسنان الخطأ ٢٤٥/٤ رقم ٧٠٥٨ والحاكم وقال حديث صحيح كتاب الزكاة ٥٥٣/١ رقم ١٤٤٦والدارمي كتاب الديات ، باب كم الدية من الإبل ٢٥٣/٢ رقم ٢٣٦٥ ومالك في الموطأ كتاب العقول، باب ذكر العقول ٨٤٩/٢ رقم ١٥٤٧ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الديات باب دية النفس ٧٣/٨ .

(٢) البحر الرائق ٣٧٢/٨ حاشية ابن عابدين ٥٧٣/٦ المعونة ٢٦٣/٢ المهذب ٢/ ١٩٠الوسيط ٣٢٧/٦ المبدع ٣٢٨/٨ كشاف القناع ٥/٦ جواهر الكلام ٢/٤٣ المحلى ٣٨٨/١٠.

وعلى العاقلة فى شبه العمد والخطأ ، مشاركة منهم للقاتل فى تحملها لأنها تقضى على ماله لو تحملها وحده ، كذلك لضمان أولياء المقتول من أخذ حقهم كاملاً. (١)

الفرع الرابع : أجناس الدية

اختلف الفقهاء في أجناس الدية على ثلاث اتجاهات

الاتجاه الأول: أن أجناس الدية ثلاث ، الإبل فإن أعوزت فالذهب أوالفضة وبهذا قال أبوحنيفة ولا يجعل الإعواز شرطا بل يكون بالخيار بين الثلاثة ، والمالكية والشافعي في القديم. (٢)

الاتجاه الثاني: أن الدية مائة من الإبل فإن أعوزت فقيمتها ، وبهذا قال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية والظاهرية. (٣)

الاتجاه الثالث: أن أجناس الدية ستة ، الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم والحلل ، وبهذا قال أبو يوسف ومحمد من الأحناف والمذهب عند الحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية. (٤)

---

(١) البحر الرائق ٣٧٣/٨ فتح البارى ٢١٤/١٢ الدية في الشريعة الإسلامية للدكتور/ أحمد فتحي بهنسي صـ ١٥، ١٦ ط دار الشروق الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ٤٦/٢١.

(٢) البحر الرائق ٣٧٤/٨ بدائع الصنائع ٢٥٢/٧ البناية ١١/١٢، ١٢ حاشية الدسوقي ٢٦٧/٤ الكافي صـ٥٩٦ المعونة ٢٦٣/٢ المهذب ١٩٦/٢ البيان ٤٨٩/١١ الحاوي ٢٤/١٦.

(٣) المهذب ١٩٦/٢ البيان ٤٨٩/١١ الحاوي ٢٤/١٦ الشرح الكبير ٥٠٨/٩ الانصاف ٥٨/١٠ المحلى ٣٨٨/١٠.

(٤) البحر الرائق ٣٧٤/٨ حاشية ابن عابدين ٥٧٤/٦ المبدع ٣٤٥/٨ منار السبيل ٣٠٤/٢ الروض المربع ٢٨٣/٣ الخلاف ٢٢٦/٥ شرح اللمعة ١٨٥/١٠ السيل الجرار ٤٣٤/٤ شرح كتاب النيل ٢٨٣/٣.

الأدلة

أدلة أصحاب الاتجاه الأول:

استدل أصحاب هذا الاتجاه على أن أجناس الدية ثلاث ، الإبل فإن أعوزت فالذهب أوالفضة بالسنة والمعقول:

أولا السنة:

. ما روى عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبيﷺ كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه " وإن في النفس الدية مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار.(١)

. ما روى عن عكرمة عن ابن عباسﷺ قال : قتل رجل على عهد رسول الله ﷺ فجعل النبي ديته اثني عشر ألفا درهم. (٢)

وجه الدلالة : دل هذان الحديثان على أن الذهب والورق أصلان مقدران كالإبل (٣)

ونوقش هذا: بأن الذهب والفضة محمولان على أنهما من طريق القيمة عند إعواز الإبل. (٤)

ثانيا المعقول:

قالوا : إن الدراهم والدنانير مال يجوز إخراجه في الدية فكان أصلا بنفسه كالإبل (٥)

---

(١) سبق تخريجه٣٠٣.

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الديات ، باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم ٧٨/٨ وأورده ابن حجر في التلخيص ٢٣/٤ رقم ١٧٠١ وأورده صاحب خلاصة البدر المنير وقال : قال : عبد الحق مرسلا ومال ابن الجوزي إلى تصحيح رواية الرفع ، خلاصة البدر المنير٢ /٢٧٠.

(٣) الحاوى ٢٣/١٦.

(٤) البيان ٤٩١/١١.

(٥) المعونة ٢٦٥/٢.

ونوقش هذا: بأن ما يستحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا تعين لم يدخلها تخيير كسائر الحقوق. (١)

أدلة أصحاب الاتجاه الثاني:

استدل أصحاب هذا الاتجاه على أن الدية مائة من الإبل فإن أعوزت فقيمتها بالسنة والمعقول.

أولا السنة:

. ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت رخص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف. (٢)

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أن الإبل هي الأصل وأن الذهب والفضة يقومان على ثمن الإبل.

. ما روى أن رسول الله ﷺ قال يوم فتح مكة ألا إن في قتيل الخطأ شبة العمد قتيل السوط والعصا الدية مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها. (٣)

وجه الدلالة:

دل تخصيصه ﷺ على أن الإبل هي الأصل لا يعدل عنها إلا بعد العدم. (١)

---

(١) الحاوى ٢٥/١٦.

(٢) أخرجه أبوداود في سننه كتاب الديات ، باب الدية كم هي ١٨٤/٤ رقم٤٥٦٤ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الديات ، باب إعواز الإبل ٧٧/٨ وأورده الزيلعي في نصب الراية ٣٢٨/٤.

(٣) أخرجه ابن ماجة كتاب الديات ، باب دية شبه العمد مغلظة ٨٧٧/٢ رقم ٢٦٢٧وابن حبان وصححه كتاب الديات ، باب وصف الدية في قتل الخطا الذي يشبه العمد٣٦٤/١٣ رقم ٦٠١١ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الجراح ، باب شبه العمد ٤٥/٨ والدارقطني في سننه ١٠٣/٣ رقم ٧٦ والنسائي في السنن الكبرى ، باب عفو النساء عن الدم ٢٣٢/٤ رقم ٦٩٩٦.

. ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ﷺ فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر ﷺ على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا.(٢)

وجه الدلالة :

دل هذا الحديث على أن الإبل هي الأصل فإن إيجابه لهذه المذكورات على سبيل التقويم لغلاء الإبل ولو كانت أصولا بنفسها لم يكن إيجابها تقويما للإبل ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك ولا لذكره معنى.(٣)

ونوقش هذا: بأن الحديث في إسناده محمد بن راشد الدمشقي وهو ضعيف.(٤)

وأجيب على هذا : بأن أحمد وثقه وقال الذهبي صدوق. (٥)

ثانيا المعقول:

قالوا : إن الإبل إذا كانت هي المستحقة وجب أن يكون العدول عنها عند إعوازها إلى قيمتها اعتبارا بسائر الحقوق ؛ ولأن ما يستحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا تعين لم يدخلها تخيير كسائر الحقوق.(٦)

---

(١) الحاوى ٢٤/١٦.

(٢) أخرجه أبوداود في سننه ، كتاب الديات ، باب الدية كم هي ١٨٤/٤ رقم ٤٥٤٢ والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الديات ، باب إعواز الإبل ٧٧/٨ وأورده الزيلعي في نصب الراية ٣٦٢/٤ وأورده الألباني في إرواء الغليل وقال حسن ٣٠٥/٧.

(٣) المغنى ١٦٢/١.

(٤) نيل الأوطار ٢٣٩/٧ السيل الجرار ٤٣٧/٤.

(٥) من تكلم فيه للذهبي صـ١٦١ المغني في الضعفاء ٥٧٨/٢.

(٦) الحاوى ٢٤/١٦، ٢٥.

أدلة أصحاب الاتجاه الثالث:

استدل أصحاب هذا الاتجاه على أن أجناس الدية ستة ، الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم والحلل بالسنة:

ـ ما روى عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه " وإن في النفس الدية مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار. (١)

ـ ما روى عطاء بن أبي رباح ﷺ أن رسول الله ﷺ قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة. (٢) (٣)

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على تسهيل الأمر وأنه لا يجب على من لزمته الدية إلا من النوع الذي يجده ويعتاد التعامل به في ناحيته. (٤)

ونوقش هذا: بأن الحديث روى مسندا بذكر جابر ومرسلا وهو من رواية محمد بن إسحاق عنه وقد عنعن وهو ضعيف إذا عنعن لما اشتهر عنه من التدليس فالمرسل فيه علتان

---

(١) سبق تخريجه.

(٢) الحله : إزار ورداء من أى نوع من الأنواع وقيل الحلل برود اليمن ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين. عون المعبود ١٢/١٨٥.

(٣) أخرجه أبوداود في سننه ، كتاب الديات ، باب الدية كم هي ٤/١٨٤ رقم ٤٥٤٣ والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الديات ، باب إعواز الإبل ٨/٧٨ وأورده الزيلعي في نصب الراية وقال : قال المنذري لم يذكر ابن إسحاق من حدثه به عن عطاء فهو منقطع ٤/٣٦٣.

(٤) سبل السلام ٣/٢٤٦.

الإرسال وكونه من طريقه ، والمسند أيضا فيه علتان العلة الأولى : كونه في إسناده محمد ابن إسحاق المذكور.

وللعلة الثانية: كونه قال فيه ذكر عطاء عن جابر بن عبدالله ولم يسم من حدثه عن عطاء فهي رواية عن مجهول. (١)

الرأى المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الثاني القائل : بأن الدية مائة من الإبل فإن أعوزت فقيمتها لقوة الأدلة ؛ ولأن النبي ﷺ فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها ولا يتحقق هذا في غير الإبل ؛ ولأنه بدل متلف لآدمي فكان متعينا كعوض الأموال.(٢)

<u>الفرع الخامس : مقدار الدية في كل جنس:</u>

أولا: الإبل:

ـ اتفق الفقهاء على أن دية المسلم الحر مائة من الإبل والدليل على هذا حديث عمرو بن حزم السابق وفيه أن النبي ﷺ قال: " وإن في النفس الدية مائة من الإبل. (٣)

ثانيا: البقر:

---

(١) نيل الأوطار ٢٣٩/٧ السيل الجرار ٤٣٧/٤.

(٢) الشرح الكبير ٥٠٨/٩ المغني ٢٩٠/٨.

(٣) سبق تخريجه.

ـ لاخلاف بين الفقهاء ،على أن دية المسلم الحر مائتي بقرة[١]والدليل على هذا ما روى عطاء بن أبي رباح ﷺ أن رسول الله ﷺ قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة.[٢]

ثالثا: الغنم:

ـ دية المسلم الحر من الغنم ألفي شاة وهذا باتفاق الفقهاء[٣] والدليل على هذا ما روى عطاء بن أبي رباح ﷺأن رسول الله ﷺ قضى في الدية على أهل الشاء ألفي شاة [٤]

رابعا: الذهب [٥]

ـ اتفق الفقهاء على أن مقدار دية المسلم الحر ألف دينار.[٦]

---

(١) البحر الرائق ٣٧٤/٨ تبيين الحقائق ١٢٧/٦ الاستذكار ٣٩/٨ المجموع ٨/١٩ الروض المربع صـ ٤٢٤ الكافي في فقه ابن حنبل ١٢/٤ .

(٢) سبق تخريجه.

(٣) البحر الرائق ٣٧٤/٨ الاستذكار ٣٩/٨ المهذب ١٩٧/٢ الكافي في فقه ابن حنبل ١٢/٤.

(٤) سبق تخريجه٣٠٣.

(٥) الذهب : معدن نفيس أصفر اللون متصف بصفات فزيائية معينة ، والذهب الأبيض : خليط من الذهب والفضة ويعامل معاملة الذهب في الأحكام ، وجمعه أذهاب وذُهوب.

تاج اللغة مادة (ذهب) ١٢٩/١ مختار الصحاح صـ٩٤ المعجم الوسيط ٣١٧/١ معجم لغة الفقهاء صـ١٩٢

(٦) الدينار : نوع من النقود الذهبية ، أصله دنّار بالتضعيف فأبدل حرف علة للتخفيف ولهذا يرد في الجمع إلى أصله فيقال دنانير ويساوى الآن ٢٢، ٤جراما على وفق مذهب الجمهور ، وستة جرامات على وفق مذهب الأحناف.

والدليل على هذا ما روى عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبيﷺ كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه " وعلى أهل الذهب ألف دينار.[١]

خامسا: الحلل

الححل جمع حله : وهي إزار ورداء من أى نوع من الأنواع وقيل الحلل برود اليمن ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين. [٢]

ولا خلاف بين الفقهاء على أن الدية من الحلل مائتي حلة لما روي عن عطاء بن أبي رباح ﷺ أن رسول الله ﷺ قضى في الدية على أهل الحلل مائتي حلة.[٣]

سادسا: الفضة [٤]

اختلف الفقهاء في مقدار الدية من الفضة على رأيين:

الرأي الأول: أن مقدار الدية من الفضة اثنى عشر ألف درهم. [١] وبهذا قال : المالكية والشافعي في القديم والحنابلة.[٢]

القاموس المحيط ٥٠٣/١ المصباح المنير ٢٠٠/١ المعجم الوسيط ٢٩٨/١ معجم لغة الفقهاء صـ ١٨٩ المقادير الشرعية وما يتعلق بها من أحكام للدكتور / أحمد الحجى الكردي صـ٢٩٥ بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات العدد السابع والأربعون ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.

(١) سبق تخريجه.

(٢) عون المعبود ١٨٥/١٢.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) الفضة : معدن أبيض لمّاع ثمين يوجد في الطبيعة مختلطا ببعض المعادن الأخرى ، تصنع منه الحلى والأواني ، ومن الجواهر النفيسة التى تستخدم في سك النقود ، وجمعها فِضض وفضاض .

لسان العرب ٢٠٨/٧ المعجم الوسيط ٦٩٣/٢ معجم لغة الفقهاء صـ٣١٥ .

الرأي الثاني: أن مقدار الدية من الفضة عشرة آلاف درهم، وبهذا قال الأحناف والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية. [٣]

الأدلـة

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن مقدار الدية من الفضة اثنى عشر ألف درهم بالسنة والمعقول:

أولا السنة:

. ما روى عن ابن عباس ﷺ قال : قتل رجل على عهد رسول الله ﷺ فجعل النبي ديته اثني عشر ألفا درهم [١]

---

(١) الدرهم : اسم للمضروب من الفضة وهو معرب ، والدراهم في الجاهلية كانت مختلفة ، فكان بعضها خفافاً وهي الطبرية كل درهم منها أربعة دوانق وهي طبرية الشام وبعضها ثقالاً كل درهم ثمانية دوانيق ، وكانت تسمى العبدية وقيل البلغية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل ، جمع الخفيف والثقيل وجعلا درهمين متساويين فجاء كل درهم ستة دوانق ويقال إن عمر ﷺ هو الذى فعل ذلك لما أراد جباية الخراج طلب بالوزن الثقيل فصعب على الرعية وأرد الجمع بين المصالح فطلب الحُسَّاب فخلطوا الوزنين واستخرجوا هذا الوزن ويساوي وزنه الآن ٩٧٥،٢ جراما.

المصباح المنير ١٩٣/١ المغرب ٢٨٦/١ كشاف القناع ٢٢٩/٢ مجمع البحرين ومطلع النيرين لفخر الدين الطريحي ٢٢٤/١ ط مكتب نشر الثقافة الإسلامية الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ.

(٢) المعونة ٢٦٣/٢ كفاية الطالب ٣٨٨/٢ التاج والإكليل ٢٥٧/٦ الفواكه الدواني ١٨٨/٢ المهذب ١٩٦/٢ مغني المحتاج ٥٦/٤ البيان ٤٨٩/١١ المبدع ٣٤٥/٨ المغنى ٢٩٠/٨.

(٣) البحر الرائق ٣٧٤/٨ الهداية ١٧٨/٤ المبسوط ٧٧/٢٦ الخلاف ٢٢٦/٥ النهاية صـ ٧٣٩ شرح الأزهار ٤٤٢/٤ شرح كتاب النيل ١٣٠/١٥.

وجه الدلالة : دل هذا الحديث بمنطوقه على أن الدية اثنى عشر ألف درهم. [٢]

ونوقش هذا : بأنه قضى من دراهم كان وزنها وزن ستة مثاقيل ، فإن في ابتداء عهد رسول الله ﷺ كان وزن الدراهم وزن ستة ثم صار وزن سبعة ، وقد كانت الدراهم وزن ستة إلى عهد عمر رضي الله عنه ثم صارت وزن سبعة.[٣]

وأجيب على هذا:

بأن دراهم الإسلام لا تعرف إلا وزن سبعة ، ولو جاز لكم أن تتأولوه على هذا لجاز لنا أن نقابلكم بمثله ، فيأول من روى عشرة آلاف درهم على أنها وزن ثمانية ، ومن روى اثنى عشر ألف على أنها وزن سبعة. [٤]

ثانيا المعقول:

قالوا : إن الدينار معدول باثني عشر درهما بدليل أن عمر فرض الجزية على الغني أربعة دنانير أو ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط دينارين أو أربعة وعشرون درهما وعلى الفقير دينارا أو اثنا عشر درهما.[٥]

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن مقدار الدية من الفضة

عشرة آلاف درهم بالسنة والمعقول

---

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الديات ، باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم ٧٨/٨ وأورده ابن حجر في التلخيص ٢٣/٤ رقم ١٧٠١ وأورده صاحب خلاصة البدر المنير وقال ، قال : عبد الحق مرسلا ومال ابن الجوزي إلى تصحيح رواية الرفع ٢٧٠/٢.

(٢) عون المعبود ١٨٨/١٢.

(٣) البناية ٢١٠/١٢.

(٤) الحاوى ٢٦/١٦.

(٥) المغنى ٢٩٠/٨.

أولا السنة:

ـ ما روى عن عمر ﷺ أن النبي ﷺ قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم. [١]

وجه الدلالة : دل هذا الحديث على أن مقدار الدية من الفضة عشرة آلاف لقضائه ﷺ.

ونوقش هذا من وجهين:

الأول: أن الحديث موقوف على عمر ﷺ.[٢]

الثاني: أن المشهور عن عمر اثنى عشر ألف درهم. [٣]

ـ ما روى عن دهثم بن قرآن عن نمران بن جارية عن أبيه أن رجلا قطع يد رجل من نصف الذراع فخاصمه إلى رسول الله ﷺ فقضى له بخمسة آلاف درهم وقال خذ بورك لك فيها.[٤]

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أن مقدار الدية عشرة آلاف درهم لأنه ﷺ قضى بنصف الدية خمسة آلاف درهم.

ونوقش هذا:

---

(١) أورده بن حجر في الدراية وقال : لم أجده وإنما أخرجه محمد بن الحسن في الآثار من طريق عبيدة بن عمرو عن عمر موقوفا ٢/٢٧٣ رقم ١٠٢٣.

(٢) تحفة الأحوذى ٤/٥٣٩.

(٣) أخرج هذا عن عمر ﷺ مالك في الموطأ ، كتاب العقول ، باب العمل في الدية ٢/٨٥٠ رقم ٤٥٤٨والبيهقى في السنن الكبرى ، كتاب الحدود ، باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن ٢/٨٥٠ رقم ١٥٤٨.

(٤) أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير ٢/٢٦٠ رقم ٢٠٩٠ وأورده الزيلعي في نصب الراية وقال دهثم بن قران متروك الحديث ٤/٣١٧.

بأن دهثم بن قران اتفق أهل النقل على ضعفه ونمران مجهول فلم يجز القول به.[١]

ثانيا الأثر:

. ما روى. عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن. عمر قضى على أهل الورق. عشرة آلاف وعلى الدنانير ألف دينار وعلى أهل الحلل مئتي حلة وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الإبل مئة من الإبل.[٢]

وجه الدلالة :

حيث قضى عمر ﷺ بالدية على أهل الورق عشرة آلاف درهم بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا.[٣]

وأجيب على هذا:

بأن المشهور عن عمرﷺ عشرة آلاف درهم وقد روى هذا عمرو بن شعيب وحضر السيرة فيه ، فكان أثبت نقلا وأصح عملاً. [٤]

ثالثا المعقول:

قالوا إن الدية من الذهب ألف دينار والدينار مقوم في الشرع بعشرة دراهم لأن نصاب الفضة في الزكاة مقدر بمائتي درهم ونصاب الذهب فيها بعشرين دينارا فيكون غنيا بهذا

---

(١) الجرح والتعديل ٤٤٣/٣ أحوال الرجال صـ ٦٥ الضعفاء والمتروكين صـ ٣٨ المحلى ١٥٦/٨.

(٢) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ، كتاب العقول ، باب كيف أمر بالدية ٢٩٢/٩ وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الديات ، ٣٤٤/٥ رقم ٢٦٧٢٧ والبيهقي في السنن الكبرى ٨٠/٨ كتاب الديات ، باب ما روي فيه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وأورده الزيلعي في نصب الراية ٣٦١/٤.

(٣) البناية ٢١٠/١٢ المبسوط ٧٨/٢٦.

(٤) الحاوى ٢٦/١٦ الموطأ ، كتاب العقول ، باب العمل في الدية ٨٥٠/٢ رقم ٤٥٤٨ السنن الكبرى للبيهقي كتاب الحدود ، باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن ٨٥٠/٢ رقم ١٥٤٨.

القدر إذا الزكاة لا تجب إلا على الغني فيعلم بذلك علما ضروريا أن الدينار مقدر بعشرة دراهم.[١]

ونوقش هذا:

بأن الزكاة ليست أصلاً للدية ، لأن نصاب الإبل فيها خمس ، ونصاب الذهب عشرون مثقالا[٢] يكون البعير الواحد في مقابلة أربعة دنانير ، والدية من الإبل مائة بعير تقتضي على اعتبار الزكاة أن تكون الدية من الذهب أربعمائة دينار وهذا مدفوع بالإجماع فكان اعتبار نصاب الورق بنصاب الذهب.[٣]

الرأى المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل: بأن مقدار الدية من الفضة اثنى عشر ألف درهم لقوة أدلتهم.

قال ابن قدامة: وهذا أولى مما ذكروه في نصاب الزكاة ولأنه لا يلزم أن يكون نصاب أحدهما معدولا بنصاب الآخر كما أن السائمة من بهيمة الأنعام ليس نصاب شيء منها

---

(١) البحر الرائق ٣٧٤/٨ أحكام القرآن للجصاص ٢١١/٣.

(٢) المثقال : بكسر فسكون : وزن الشئ وثقله ، وقسمه أصحاب معجم لغة الفقهاء الى مثقال للذهب وقدروه بـ ٢٣٣، ٤ جراما ومثقال للأشياء الأخرى وقدروه بـ ٠٣١، ٤ جراما ، ويرى الدكتور/ الكردى أن المثقال الشرعي على وفق مذهب الجمهور بحسب وزن الحبة يساوى ٣٢، ٤ جراما لأنه عندهم يساوى ٧٢ حبه وعلى وفق مذهب الأحناف يساوى ٦ جراما بحسب وزن الحبة لأنه عندهم يساوى مائة حبه.

لسان العرب ٨٧/١١ المصباح المنير ٨٣/١ المعجم الوسيط ٩٨/١ معجم لغة الفقهاء صـ ٣٧٤ المقادير الشرعية وما يتعلق بها من أحكام للدكتور / أحمد الحجى الكردي صـ٢٩٥.

(٣) الحاوى ٢٦/١٦.

معدولا بنصاب غيره[١] قال ابن عبد البر: ليس مع من جعل الدية عشرة آلاف عن النبيﷺ حديثاً مسنداً ولا مرسلاً وحديث الشعبي عن عمر يخالفه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه.[٢]

سابعا: نقود العصر

بناء على أن الذهب هو أكثر الأموال ثباتا من حيث القيمة ورواجا في مختلف بلدان العالم فإن تقدير الدية بنقود العصر سوف يكون على هذا الاعتبار [٣]

ومقدار الدية من الذهب كما ذكرنا ألف دينار والدينار يساوي عند جمهور الفقهاء أربعة جرامات وربع من الذهب عيار ٢١.

وبالتالي يضرب ٤.٢٥ جرام في ١٠٠٠ دينار = ٤٢٥٠ جرام من الذهب وهو مقدار الدية ، وسعر جرام الذهب ٢٦٢ جنيه مصري تقريبا يضرب في مقدار الدية من الذهب ٤٢٥٠ جرام x ٢٦٢ جنيه = ١١١٣٥٠٠ مليون ومائة وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة جنيه .

مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ

يقول الإمام الكاساني رحمه الله-: "**(وَأَمَّا) بَيَانُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فَالدِّيَةُ تَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ هُوَ الْقَتْلُ، وَإِنَّهُ وُجِدَ مِنْ الْقَاتِلِ، ثُمَّ (الدِّيَةُ) الْوَاجِبَةُ عَلَى الْقَاتِلِ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَنَوْعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ كُلِّهِ، وَتَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ، بَعْضَهُ بِطَرِيقِ التَّعَاوُنِ إذَا كَانَ لَهُ عَاقِلَةٌ، وَكُلُّ دِيَةٍ وَجَبَتْ بِنَفْسِ الْقَتْلِ الْخَطَأِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَمَا لَا فَلَا، فَلَا تَعْقِلُ الصُّلْحَ؛ لِأَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ مَا وَجَبَ بِالْقَتْلِ بَلْ بِعَقْدِ الصُّلْحِ، وَلَا الْإِقْرَارَ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِالْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ لَا بِالْقَتْلِ، وَإِقْرَارُهُ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ**

---

(١) المغنى ٢٩٠/٨ .

(٢) التمهيد ٣٤٧/١٧.

(٣) النظام الجنائي في الفقه الإسلامي للدكتور/ عبدالحليم محمد منصور صـ ٣١٠.

لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ، فَلَا يَصْدُقُ فِي حَقِّ الْعَاقِلَةِ، حَتَّى لَوْ صَدَقُوا عَقَلُوا، وَلَا الْعَبْدَ بِأَنْ قَتَلَ إنْسَانًا خَطَأً؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِنَفْسِ الْقَتْلِ الدَّفْعُ لَا الْفِدَاءُ".

الشرح والمقارنة:

صفات الدية في القتل العمد

تتصف الدية في القتل العمد بثلاث صفات :

الوصف الأول : أنها في مال الجاني.

الوصف الثاني : أنها حالة.

الوصف الثالث : أنها مغلظة.

وسوف نتكلم عن هذا بالتقصيل:

الوصف الأول: أن الدية في مال الجاني.

لا خلاف بين الفقهاء على أن دية القتل العمد لا تتحملها العاقلة وأنها في مال الجاني [(١)]

والدليل على هذا السنة والأثر والإجماع والمعقول:

أولا السنة:

ـ ما روي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ : أَىُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالُوا : يَوْمُنَا هَذَا أَوْ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ. قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ وَبَلَدِكُمْ أَلاَ لاَ يَجْنِى جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ لاَ يَجْنِى وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ.[(٢)]

---

(١) البحر الرائق ٤٥٥/٨ المبسوط للسرخسي ٣٧٨/١٠ الهداية ٤/ ١٨٨، الاستذكار ٤٧/٨منح الجليل ١٠/٩ الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ١٥٣/٢ كفاية الأخيارفي حل غاية الإختصار صـ ٤٥٢ الإنصاف ١٨٤/٥ حاشية الروض المربع ٢٣١/٧ مطالب أولي النهى ٦٠٥/٦ .

(٢) أخرجه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح ،كتاب الفتن ، باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام ٤٦١/٤ حديث رقم ٢١٥٩ وابن ماجة في سننه ،كتاب الديات ، باب لا يجنى أحد على أحد

وجه الدلالة:

دل. هذا. الحديث على أنه لا. يطالب أحد بجناية غيره سواء. أكان. قريبا كالأب. والمولد وغيرهما أو أجنبيا فالجاني يطلب وحده بجنايته ولا يطالب بجنايته غيره.[١]

ـ ما روي. عَنْ أَبِى رِمْثَةَ قَالَ. انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِى نَحْوَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ إِنَّ. رَسُولَ. اللَّهِ ﷺ قَالَ لأَبِى ابْنُكَ هَذَا، قَالَ إِى وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: حَقًّا، قَالَ أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِى فِى أَبِى وَمِنْ حَلْفِ أَبِى عَلَىَّ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجْنِى عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِى عَلَيْهِ.[٢]

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أن جناية كل امرىء عليه كما أن عمله له لا لغيره.[٣]

ثانيا الأثر :

ـ ما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلاَ صُلْحًا وَلاَ اعْتِرَافًا وَلاَ مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ. [٤]

وجه الدلالة :

٨٩٠/٢ حديث رقم ٢٦٦٩ والبيهقي في السنن الكبري ، باب إِيجَابِ الْقِصَاصِ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ غَيْرِهِ ٢٧/٨ حديث رقم ١٦٣٢٢.

(١) سبل السلام ٢٥٣/٣.

(٢) أخرجه أبوداود في سننه ، كتاب الديات ، باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أخيه أو أبيه ٢٨٧/٤ حديث رقم ٤٤٩٧ وابن حبان في صحيحه باب القصاص٣٣٧/١٣ حديث رقم ٥٩٩٥ والطبراني في المعجم الكبير ٢٧٨/٢٢ حديث رقم ٧١٣ .

(٣) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٣٠٠/١٢ .

(٤) أخرجه مالك في الموطأ ٩/٣حديث رقم ٦٦٥ البيهقي في السنن الكبري ، باب من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ١٠٤/٨ حديث رقم ١٦٧٩٨ .

دل هذا الأثر على أن كل جناية عمد فإنها من مال الجاني خاصة ولا يلزم العاقلة منها شيء. وكذلك ما اصطلحوا. عليه من الجنايات. في الخطأ ،. وكذلك إذا. لعترف. الجاني بالجناية من غير بينة تقوم عليه وإن ادعى أنها خطأ لا يقبل منه ولا تلزم بها العاقلة[١]

ثالثا الإجماع:

حيث أجمعت الأمة من لدن رسول الله ﷺ على أن دية القتل العمد في مال الجاني ولم يخالف أحد.[٢]

رابعا المعقول:

قالوا : إن موجب الجناية أثر فعل الجاني فيجب أن يختص بضررها كما يختص بنفعها فإنه لو كسب كان كسبه لنفسه لا لغيره وقد ثبت حكم ذلك في سائر الجنايات والاكساب، وإنما خولف هذا. الاصل في قتل المحر المعذور. فيه لكثرة الواجب وعجز المجاني في الغالب عن تحمله مع وجوب الكفارة عليه وقيام عذره تخفيفا عنه ورفقا به والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ.[٣]

الوصف الثاني : أنها حالة

وقد اختلف الفقهاء في هذا الوصف على رأيين بعد أن اتفقوا على أن دية الخطأ وشبه العمد مؤجلة في ثلاث سنين.[٤]

---

(١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥٣٤/٣ .

(٢) البحر الرائق ٤٥٥/٨ المبسوط للسرخسي ٣٧٨/١٠، الاستذكار ٤٧/٨منح الجليل ١٠/٩ الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ١٥٣/٢ الإنصاف ١٨٤/٥.

(٣) الشرح الكبير لابن قدامة ٤٨٢/٩.

(٤) الهداية ٢٢٦/٤ تحفة الفقهاء ١٢٠/٣ بدائع الصنائع ٢٥٦/٧ المدونة ٤٢٤/١٦ حاشية الدسوقي ٤٧٧/٣ الأم. ١١٢/٦ مغنى المحتاج ٩٧/٤ حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ١٢٤/٤ الفروع ٤٤/٦ الإنصاف ١٣١/١٠ منار السبيل ٣١٧/٢ شرائع الإسلام ٢٧٢/٤ شرح الأزهار ٤٦٨/٤ البحر الزخار ٢٥٢/٦ شرح كتاب النيل ١٣١/١٢.

الرأي الأول: أن دية العمد مؤجلة في ثلاث سنين في مال الجاني ، وبهذا قال الأحناف والمالكية في قول والإباضية.[١]

الرأي الثاني: أن دية العمد حالة في مال الجاني وبهذا قال المالكية في المشهور عندهم والشافعية والحنابلة والشيعة الزيدية والظاهرية [٢]

الأدلة

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل. أصحاب. هذا. الرأي. على أن. دية المعمد مؤجلة في ثلاث. سنين في مال. المجاني بالمعقول:

قالوا: إنه مال واجب بالقتل فيكون مؤجلا كدية الخطأ وشبه العمد وهذا لأن القياس يأبى تقوم الآدمي بالمال لعدم التماثل والتقويم ثبت بالشرع وقد ورد به مؤجلا لا معجلا فإجاب المال حالا بالقتل يكون زيادة على ما أوجبه الشرع ولما لم يجز التغليظ باعتبار العمدية قدرا لا يجوز وصفا لأنه تابع للقدر.[٣]

ونوقش هذا من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه لما لم تتعجل دية الخطأ باختلاف أحواله لم تتأجل دية العمد باختلاف أحواله.

الثاني: أن غرم المتلف لما لم يدخله التحمل حلّ كالأموال.

الثالث: أن سقوط القود في العمد لا يوجب تأجيل ديته كسقوطه بالعفو. [٤]

---

(١) فتح القدير ٢٩٨/١٠ بدائع الصنائع ٢٥٧/٧ العناية ٢٩٨/١٠ حاشية الدسوقي ٢٦٦/٤ الشرح الكبير ٢٤٠/٤ شرح كتاب النيل ١٣١/١٥ .

(٢) الفواكه الدواني ١٩٢/٢ حاشية الدسوقي ٢٦٦/٤ الشرح الكبير للدرديرى ٢٤٠/٤ روضة الطالبين ٢٥٦/٩ الإقناع ٥١٧/٢ حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ١٢٤/٤ المبدع ٣٢٨/٨ كشاف القناع ٢٠/٦ المغنى ٢٩٣/٨ البحر الزخار ٢٢٧/٦ المحلى ٣٨٨/١٠.

(٣) الهداية ١٨٨/٤ العناية ٢٩٨/١٠ البناية ٢٦٦/١٢.

(٤) الحاوى ١٥٦/١٦.

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن دية العمد حالة في مال الجاني بالسنة والمعقول :

أولا السنة:

. ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه وما صالحوا عليه فهو لهم.(١)

وجه الدلالة:

أن إطلاق قوله ﷺ " وإن شاءوا أخذوا الدية "يقتضي أن تكون الدية معجلة. (٢)

قالوا : إن ما وجب بالعمد المحض كان حالاً كالقصاص وأرش أطرف العبد ؛ ولأن العمد يحمله الجاني حال العذر فوجب أن يكون ملحقا ببدل سائر المتلفات. (٣)

الرأى المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني القائل : بأن دية العمد حالة في مال الجاني لقوة أدلتهم وخلوها من المناقشات ، والقول بأن العمد يشبه شبه العمد غير صحيح ؛ لأن القاتل معذور لكونه لم يقصد القتل ؛ ولأن القصد التخفيف على العاقلة الذين لم تصدر منهم جناية وحملوا أداء المال مواساة فالأرفق بحالهم التخفيف عنهم وهذا موجود في الخطأ وشبه العمد على السواء.(٤)

---

(١) سبق تخريجه.

(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٨٢٤/٢.

(٣) المغنى ٢٩٣/٨ الشرح الكبير ٤٨٢/٩.

(٤) المغنى ٢٩٣/٨ الشرح الكبير ٤٨٢/٩.

الوصف الثالث: أنها مغلظة

اتفق الفقهاء على أن الدية في القتل العمد مائة من الإبل.[١]

واختلفوا في صفة تغليظها على قولين:

القول الأول: أنها أثلاث ، ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وبهذا قال المالكية والشافعية ورواية عن أحمد ، ومحمد بن الحسن والإمامية في رواية.[٢]

القول الثاني: أن دية القتل العمد وشبه العمد أرباعا ، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وبهذا قال أبو حنيفة والحنابلة في رواية والزيدية والإباضية في شبه العمد.[٣]

الأدلـة

أدلة أصحاب القول الأول :

استدل أصحاب هذا القول على أن الدية المغلظة أثلاث ، ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة بالسنة بالمعقول:

أولا السنة:

. ما روى عن عقبة بن أوس أن رسول الله ﷺ قال يوم فتح مكة ألا إن في قتيل الخطأ شبة العمد قتيل السوط والعصا الدية مغلظة منها أربعون في بطونها أولادها.[١]

---

(١) الهداية ١٧٧/٤ المعونة ٢٣٦/٢ بداية المجتهد ٣٠٧/٢ البيان ٤٨١/١١ الإقناع للشربينى الخطيب ٥٠٣/٢ التاج المذهب ٣٢٣/٤ السيل الجرار ٤٣٤/٤ المحلى ٣٨٨/١٠ شرح كتاب النيل ١٢/١٥

(٢) المدونة ٣٠٦/١٦ كفاية الطالب ٣٩٠/٢ المعونة ٢٦٥/٢ أسنى المطالب ٤٨/٤ البيان ٤٨١/١١ مغنى المحتاج ٥٣/٤ المبدع ٣٤٧/٨ المغنى ٢٩٤/٨ الهداية ١٧٧/٤ البناية ٢٠٥/١٢ المهذب لابن البراج ٤٥٨/٢، ٤٥٩ الخلاف ٢٢١/٥.

(٣) الهداية ١٧٧/٤ البناية ٢٠٤/١٢ مجمع الأنهر ٦٣٧/٢ المبدع ٣٤٧/٨ المغنى ٢٩٤/٨ البحر الزخار ٢٧٤/٦ التاج المذهب ٣٢٣/٤ شرح كتاب النيل ١٢٥/١٥.

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث بمنطوقه أن دية قتيل الخطأ شبه العمد مغلظة منها أربعون في بطونها أولادها.

ونوقش هذا : بأن في سنده عقبة بن أوس وهو مجهول. (٢)

ويجاب على هذا : بأن ابن حبان وثقه. (٣)

. ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال : من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه وما صالحوا عليه فهو لهم. (٤)

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث بمنطوقه على أن دية العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه

ونوقش هذا : بأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة لا يجوز الاحتجاج بها وهي مملوءة مناكير. (٥)

---

(١) أخرجه ابن ماجة كتاب الديات ، باب دية شبه العمد مغلظة ٢/٨٧٧ رقم ٢٦٢٧وابن حبان وصححه كتاب الديات ، باب وصف الدية في قتل الخطا الذي يشبه العمد١٣/٣٦٤ رقم ٦٠١١ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الجراح ، باب شبه العمد ٨/٤٥.

(٢) المحلى ١٠/٣٨١.

(٣) الثقات ٥/٢٢٥.

(٤) أخرجه الترمذى وقال حسن غريب كتاب الديات ، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل٤/١١ رقم ١٣٨٧، والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الجراح ، باب صفة الستين التى مع الأربعين ٨/٧٠ وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير٤/٢٢ رقم ١٦٩٧ والزيلعي في نصب الراية ٤/٣٥١.

(٥) المحلى ١٠/٣٥٥.

. ما روى عن عبادة بن الصامت أن رسول اللهﷺ قال : ألا إن في الدية العظمى مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها.[١]

وجه الدلالة : دل هذا الحديث بمنطوقه أن الدية العظمى مائة من الإبل منها أربعون خلفة.

ونوقش هذا: بأن الحديث مرسل ولا حجة في مرسل. [٢]

ثانيا المعقول: قالوا : لما كان تغليظ الدية ضد تخفيفها ، اقتضى أن يكون أدنى ما في المغلظة من الأسنان هو أعلى أسنان المخففة.[٣]

<u>أدلة أصحاب القول الثاني:</u>

استدل أصحاب هذا القول على أن الدية المغلظة أرباعا ، خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة بالسنة بالمعقول:

أولا السنة:

. ما روى عن السائب بن يزيد قال كانت الدية على عهد رسول الله ﷺ مائة من الإبل أربعة أسنان. خمسة وعشرين حقة وخمسة وعشرين جذعة وخمسة وعشرين بنات. لبون وخمسة وعشرين بنات مخاض. [١]

---

(١). أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. وقال. مرسل ؛. لأن. إسحاق. بن يحي لم يدرك. عبادة. كتاب الجراح،. باب. من قال. هي أرباع. على اختلاف. بينهم ٨/ ٧٤ وأورده. ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/٢٣ رقم ١٦٩٩ وصاحب خلاصة البدر المنير ٢/ ٢٧٠ رقم ٢٢٤٠ والهيثمي في مجمع الزوائد ٦/٢٩٦.

(٢) السنن الكبرى للبيهقي ٨/٧٤ نيل الأوطار ٧/٢٢٦.

(٣) الحاوى ١٦/٧.

وجه الدلالة : دل هذا الحديث بمنطوقه أن الدية كانت على عهد رسول الله ﷺ خمسة وعشرين حقة وخمسة وعشرين جذعة وخمسة وعشرين بنت لبون وخمسة وعشرين بنت مخاض.

ونوقش هذا :. بأن. المحديث إسناده ضعيف لأن. فيه أبو معشر نجيح وصالح بن أبي الأخضر وكلاهما ضعيف.

ثانيا المعقول:

قالوا :. إن. المدية عوض. عن المنفس ،. وللمحامل لا. يجوز. أن. تستحق في شئ من المعاوضات لوجهين : أحدهما : أن ما تحمل من حيوان له عرضية الانفصال فصار ذلك إيجاب. الزيادة على تقدير الشرع فلا يجوز. ، وللثاني :. أن. صفة المحمل لا. يمكن الوقوف علي حقيقتها ولذلك لا يجب اللعان بنفى الحمل ، ولأن الدية على العاقلة بطريق الصلة منهم للقاتل بمنزلة الصدقات والشرع نهانا عن أخذ الحامل في الصدقات لكونها من كرائم الأموال فكذلك في الديات.[٢]

ونوقش هذا : بأن ما ذكروه من الجهل بالحمل غير صحيح ، لأن للحمل أمارات تدل عليه.[٣]

الرأى المختار:

بعد ما سبق ذكره تبين أن أدلة كلا الفريقين لا تخلوا من المناقشات، والذى تطمئن إليه النفس ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائل : بأن دية القتل العمد وشبه العمد أرباع ، خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة،

---

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٥٠/٧ رقم ٦٦٦٢ وأورده الهيثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند المحارث. صـ ١٨٣ ومجمع المزولئد ٢٩٧/٦ ولورده صاحب كنز المعمال. وقال. سنده ضعيف ٥٥١/٦، ٥٥٢ .

(٢) تبيين الحقائق ١٢٦/٦.

(٣)الحاوى ٧/١٦، ٨.

وخمس وعشرون جذعة ؛ لأنه حق يتعلق بجنس الحيوان فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية. [١]

الفرع السابع : دية المرأة

اتفق جمهور الفقهاء[٢] على أن دية نفس المرأة على النصف من دية الرجل.[٣]

واختلفوا في ديتها فيما دون النفس على رأيين:

الرأي الأول: أن دية أطراف المرأة وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر، وبهذا قال الأحناف والشافعي في الجديد والشيعة الزيدية والظاهرية.[٤]

الرأي الثاني: تساوى المرأة الرجل إلى ثلث الدية فإذا زاد على ثلث الدية كانت على النصف من الرجل ، وبهذا قال المالكية والشافعي في القديم والحنابلة والشيعة الإمامية.[١]

---

(١) المبدع ٣٤٧/٨ المغني ٢٩٤/٨.

(٢) خالف هذا الأصم وابن علية فقالا : دية المرأة كدية الرجل لأمرين أحدهما : أن تساويهما في القصاص يوجب تساويهما في الدية ، والثاني : أن استواء الغرة في الجنين الذكر والأنثى يوجب تساوى الدية في الرجل والمرأة ، لأن الغرة إحدى الديتين، وهذا قول شاذ مخالف لإجماع الصحابة وسنة الرسول ﷺ كما روى عن معاذ بن جبل " دية المرأة على النصف من دية الرجل.

البناية ٢١٣/١٢ الحاوى ٩٦/١٦ البيان ٤٩٤/١١ المغنى ٣١٤/٨ نيل الأوطار٢٢٧/٧.

(٣) الدر المختار ٥٧٤/٦ البحر الرائق ٣٧٥/٨ البناية ٢١٣/١٢ مواهب الجليل ٣٢٥/٦ التاج والإكليل ٢٥٧/٦ كفاية الطالب ٣٩٠/٢ البيان ٥٥١/١١ الحاوى ٩٦/١٦ منار السبيل ٣٠٤/٢ المغنى ٣١٤/٨ النهاية صـ٧٤٧، ٧٤٨ الخلاف ٢٥٤/٥ السيل الجرار ٤٢٩/٤ شرح كتاب النيل ٢٥/١٥.

(٤) الهداية ١٧٨/٤ البحر الرائق ٣٧٥/٨ تحفة الفقهاء ١١٤/٣ الأم ٣١١/٧ البيان ٥٥١/١١ الحاوى ٩٧/١٦ السيل الجرار ٤٤٠/٤ الدرارى المضيئة ٤٥٨/١ المحلى ٤٤١/١٠.

الأدلـة

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن دية أطراف المرأة وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر بالسنة والأثر والمعقول:

أولاً السنة:

. ما روى عن معاذ بن جبل ﷺ قال : قال : رسول الله ﷺ دية المرأة على النصف من دية الرجل.(٢)

وجه الدلالة: دل هذا الحديث بعمومه على أن دية المرة نصف دية الرجل فيما قل أو كثر. (٣)

ونوقش هذا: بأن الحديث محمول على الدية الكاملة كما هو ظاهر اللفظ وذلك مجمع عليه.(٤)

ثانياً الأثر:

. ما روى عن علي بن أبي طالب ﷺ أنه قال :عقل المرأة (٥) على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها.(١)

---

(١) الفواكه الدواني ١٩٣/٢ حاشية الدسوقي ٢٨٠/٤ المعونة ٢٧٦/٢ البيان ٥٥١/١١ الحاوى ٩٧/١٦ منار السبيل ٣٠٥/٢ المغنى ٣١٤/٨ الشرح الكبير ٥١٨/٩، ٥١٩ الخلاف ٢٥٥/٥.

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وقال إسناده لا يثبت ، كتاب الديات ، باب ما جاء في كسر ٩٥/٨ وأورده الزيلعي في نصب الراية ٣٦٣/٤ وأورده صاحب كنز العمال ٥٧/١٥ رقم ٤٠٠٧١.

(٣)البناية ٢١٤/١٢ نيل الأوطار ٢٢٧./٧ .

(٤) نيل الأوطار ٢٢٧/٧.

(٥) عقل المرأة : أي الدية التي وجبت بسبب جنايتها ، وسميت الدية عقلا لأنها تعقل دم القاتل عن السفك أو لأن إبلها تعقل بفناء ولي الدم . عون المعبود ١٩٨/١٢ فيض القدير ٣١٩/٤.

ثالثاً المعقول:

قالوا: إن نقص الأنوثة لما منع من مساواة الرجل في دية النفس ، كان أولى أن يمنع من مساواته فيما دونها من ديات الأطراف والجراح ؛ لأن دية النفس أغلظ اعتبارا بالمسلم مع الكافر ولأنه لما كان القصاص فيما دون النفس معتبرا بالقصاص في النفس وجب أن تكون الدية فيما دون النفس معتبرة بدية النفس وهي فيه على النصف فكذلك فيما دونها. (٢)

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن المرأة تساوى الرجل إلى ثلث الدية فإذا زاد على ثلث الدية كانت على النصف من الرجل بالسنة والأثر والمعقول:

أولاً السنة:

. ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال : عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها.(٣)

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن أرش جراحات المرأة يكون كأرش الرجل إلى الثلث وما زاد عليه كان جراحتها مخالفة لجراحاته والمخالفة بأن يلزم فيها نصف ما يلزم في الرجل وذلك لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل.(١)

---

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الديات ، باب ما جاء في كسر ٩٦/٨ وأورده صاحب الدراية ٢٧٤/٢ وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير ٣٤/٤.

(٢) الحاوى ٩٧/١٦، ٩٨.

(٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى وقال اسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ ، كتاب القسامة ، باب عقل المرأة ٢٣٥/٤ رقم ٧٠٠٨ الدارقطنى كتاب الحدود والديات ٩١/٣ رقم ٣٨ وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير ٢٥/٤ واللزيلعي في نصب الراية ٣٦٤/٤ والألباني قي إرواء الغليل وقال ضعيف ٣٠٨/٧.

ونوقش هذا : بأنه مرسل فعمرو بن شعيب لم يسنده ؛ لأن جده محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص لا صحبة له ، وإنما يكون مسندا إذا رواه عن جده عبدالله بن عمرو لأنه هو الصحابي.[٢]

ثانيا الأثر:

. ما روى عن ربيعة بن عبدالرحمن قال : سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة قال عشر قلت كم في اثنتين قال عشرون قلت كم في ثلاث قال ثلاثون قلت كم في أربع قال عشرون قال ربيعة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال أعراقي أنت قال ربيعة عالم متثبت أو جاهل متعلم قال يا ابن أخي[٣] إنها السنة. [٤]

وجه الدلالة:

دل هذا الأثر على أن المرأة تساوى الرجل إلى ثلث الدية فإذا زاد على ثلث الدية كانت على النصف من الرجل وقوله إنها السنة يدل على أنه أرسله عن النبي ﷺ [٥]

ونوقش هذا: بأن قوله إنها السنة يحتمل أنه يريد سنة غير سنة النبى ﷺ. [٦]

---

(١) سبل السلام ٢٥١/٣.

(٢)الحاوى ٩٨/١٦ البيان ٥٥٣/١١.

(٣) قاله ملاطفة على عاداتهم وإن كان ليس ابن أخيه. شرح الزرقاني ٢٣١/٤.

(٤) أخرجه مالك في الموطأ كتاب العقول ، باب ما جاء في عقل الأصابع ٨٦٠/٢ رقم ١٥٥٢ والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الديات ، باب ما جاء في كسر ٩٦/٨ وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الديات ، باب في جراحات الرجال والنساء ٤١٢/٥ رقم ٢٧٥٠٤ وعبدالرزاق في مصنفه ٣٩٤/٩ والزيلغي في نصب الراية ٣٦٤/٤.

(٥) شرح الزرقاني ٢٣١/٤.

(٦) البيان ٥٥٣/١١.

ثالثا المعقول:

قالوا : إن المرأة لما ساوت الرجل في الميراث إلى المقدر بالثلث وهو ميراث ولد الأم الذى يستوى فيه الذكور والإناث ، وكانت على النصف من الرجل فيما زاد على الثلث، وجب أن تساويه في الدية إلى الثلث وتكون على النصف فيما زاد.(١)

ونوقش هذا : بأن المرأة قد تكون في الميراث على النصف من الرجل فيما نقص من الثلث عند مقاسمة الإخوة ، وإنما ساوت ولد الأم لأن الإدلاء فيه بالرحم الذى يوجب تساوى الذكور والإناث فيه كفرض الأبوين ، فإن العلة فيه تقديره بالثلث ، فلم يجز أن يحصل اختلاف.(٢)

الرأى المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل : بأن دية أطراف المرأة وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر لقوة الأدلة ؛ ولأن حال المرأة أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل لأنها لا تتمكن من التزوج ما دامت زوجت لرجل وقد ظهر أثر المنقصان. بالتنصيف في النفس فكذا. في أطرافها وأجزائها اعتبارا بالنفس واعتبارا بتنصيف الثلث وما فوقه لئلا يلزم مخالفة الفرع للأصل. (٣)

---

(١) الحاوى ٩٧/١٦.

(٢) الحاوى ٩٨/١٦.

(٣) البناية ٢١٤/١٢.

الفرع العاشر: دية الجنين[١]

اتفق جمهور الفقهاء على أن الجناية على الجنين إذا أدت إلى سقوطه حيا ثم مات بسبب ذلك ، وكان ذلك لأكثر من ستة أشهر من بدء الحمل فالواجب الدية.[٢]

واختلفوا إذا سقط الجنين حيا لأقل من ستة أشهر على اتجاهين:

الاتجاه الأول: أن الجنين إذا سقط حيا لأقل من ستة أشهر فالواجب الدية ، وبهذا قال الأحناف والمالكية والشافعية والإمامية والزيدية والإباضية.[٣]

الاتجاه الثاني: أن الجنين إذا سقط حيا لأقل من ستة أشهر فالواجب غرة [٤] وبهذا قال الحنابلة.[١]

---

(١) الجنين : الولد ما دام فى البطن ، جمعه أجنة. مجمع البحرين ٤١٢/١ مختار الصحاح ٤٨/١ العين ٢١/٦.

(٢) البناية ٢٧٥/١٢ مجمع الأنهر ٦٤٩/٢ المعونة ٢٩٣/٢ الفواكه الدواني ١٩٧/٢ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٢١/٥ البيان ٤٩٨/١١ الحاوى ٢٢٨/١٦ كشاف القناع ٧٣/١٠ الإنصاف ٧٣/١٠ المبسوط للطوسي ٢٠٣/٧ البحر الزخار ٢٥٦/٦ شرح كتاب النيل ٨٣/١٥.

(٣) النباية ٢٧٥/١٢ تبيين الحقائق ١٤٠/٦ غرر الحكام ١٠٩/٢ المعونة ٢٩٣/٢ الفواكه الدواني ١٩٧/٢ المهذب ١٩٧/٢ الوسيط ٣٨٠/٦ روضة الطالبين ٣٦٧/٩ المبسوط للطوسي ٢٠٣/٧ البحر الزخار ٢٥٦/٦ شرح كتاب النيل ٨٣/١٥.

(٤) الغرة فى اللغة: البياض فى جبهة الفرس أو يراد بها الأبيض من كل شئ ، والغرة من الشهر ليلة استهلال القمر والغرة من الرجل وجهه ، والغرة عند العرب أنفس شئ يملك وأفضله ، والفرس غرة مال الرجل والعبد غرة ماله والبعير النجيب غرة ماله والأمة الفارهة من غرة المال والجمع غرر.

لسان العرب مادة "غر" ٣٢٣٤/٥ تاج العروس ٣/ ٤٤٥ مختار الصحاح ١/ ١٩٧ المعجم الوجيز صـ ٤٤٨.

الأدلـة

أدلة أصحاب الاتجاه الأول:

استدل أصحاب هذا الاتجاه على أن الجنين إذا سقط حيا لأقل من ستة أشهر فالواجب الدية بالمعقول فقالوا : إن الجنين قد علمت حياته ، فوجب فيه دية كاملة كما لو سقط لستة أشهر فصاعدا ، ولأنه استوى في الكبير حال ما تطول حياته بالصحة وحال من أشرف على الموت بالمرض في وجوب الدية والقود ، لاختصاصه بإفاتة حياة محفوظة الحرمة في قليل الزمان وكثيره ، فوجب أن يستوى حال الجنين فيمن تتم حياته أو لا تتم في وجوب الدية لأنه قد أفات حياة وجب حفظ حرمتها في قليل الزمان وكثيره ، ولأن وجوب الديةفي الجنين إنما كانت لأنه لم يعلم حياته عند الجناية وجاز أن يكون ميتا قبلها ،وإذا سقط حيا تحققنا وجوب الجناية فاستوى حكم قليلها وكثرها. (٢)

أدلة أصحاب الاتجاه الثاني:

استدل أصحاب هذا الاتجاه على أن الجنين إذا سقط حيا لأقل من ستة أشهر فالواجب غرة بالمعقول:

قالوا: إن الجنين لم تعلم فيه حياة يتصور بقاؤه بها ، فلم تجب فيه دية كما لو ألقته ميتا وكالمذبوح.(٣)

واصطلاحاً : هي النسمة من الرقيق ذكرا كان أو أنثى وسميت بذلك لأنها غرة ما يملكه الإنسان أي أفضله واشهره.

تحرير ألفاظ التنبيه صـ٣٠٥ .

(١) كشاف القناع ٢٨/٦ الإنصاف ٧٣/١٠ المغنى ٣٢٤/٨.

(٢) البيان ٤٩٩/١١ الحاوى ٢٩٩/١٦.

(٣) المغنى ٣٢٤/٨.

ونوقش هذا :. بأن. المجنين بنزوله حيا تيقنا حياته وللظاهر أنه تلف من الجناية عليه فالواجب دية كاملة.[١]

الرأى المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائل : بأن الجنين إذا سقط حيا لأقل من ستة أشهر فالواجب الدية ؛ لأن المسمي قد اختلف إذ بولادة الجنين حيا صارت له حياة كاملة ، ومما هو معلوم أن حجة من اشترط مدة الحمل ستة أشهر حتى يرتب العقوبة المقررة للجناية على النفس هو قول الله تعالى﴿ وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾[٢] ومعلوم أن في الكلام حذفا ، أى ومدة حمله وفصاله ثلاثون شهرا وأخبر المولى عز وجل في سورة البقرة أن تمام الرضاع حولان كاملان﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [٣] فعلم أن الباقي يصلح مدة للحمل وهو ستة أشهر.[٤]

---

(١) المهذب ١٩٧/٢ البحر البحر الزخار ٢٥٦/٦.

(٢) من الآية رقم " ١٥ " سورة الأحقاف.

(٣) من الآية رقم " ٢٣٣ " سورة البقرة.

(٤) تحفة المودود بأحكام المولود لابن قيم الجوزية صـ ٢٦٥ الجنايات في الفقه الإسلامي ، لأستاذنا الدكتور سيف رجب قزامل صـ ٣٩٩.

الفرع الثاني عشر: أجل الغرة

اختلف الفقهاء في أجل الغرة على رأيين

الرأي الأول: أن الغرة مؤجلة في ثلاث سنين ، وبهذا قال المالكية والشافعية في وجه والحنابلة في رواية والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية.(١)

الرأي الثاني: أن الغرة تؤدى في سنة ، وبهذا قال الأحناف والشافعية في الأصح. (٢)

الأدلة

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن الغرة مؤجلة في ثلاث سنين بالمعقول:

قالوا : إنها دية نفس فوجب في كل سنة ثلثها كالدية الكاملة.(٣)

ونوقش هذا: بأن قسط العاقلة في كل سنة من دية النفس ثلثها ، والغرة أقل من الثلث فكان أولى أن تؤدى في سنة واحدة.(٤)

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن الغرة تؤدى في سنة بالسنة والمعقول

أولاً السنة:

. ما روى عن محمد بن الحسن قال بلغنا أن رسول اللهﷺ جعل الغرة على العاقلة في سنة. (١)

---

(١) المدونة الكبرى ٣٩٥/١٦ التاج والإكليل ٢٦٥/٦ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني صـ٥٨٤ مغنى المحتاج ٩٨/٤ الحاوى ٢٢٣/١٦ المجموع ١٤٦/١٩ المغنى ٢٩٥/٨ الشرح الكبير ٦٦٤/٩ جواهر الكلام ٣٨٣/٤٣ الخلاف ٢٨١/٥ البحر الزخار ٢٥٧/٦ شرح كتاب النيل ١٣١/١٥ .

(٢) فتح القدير ٣٠٢/١٠ العناية ٣٠٢/١٠ الحاوى ٢٢٣/١٦ روضة الطالبين ٣٦٠/٩.

(٣) المغنى ٢٩٥/٨ الشرح الكبير ٦٦٤/٩.

(٤) الحاوى ٢٢٣/١٦ روضة الطالبين ٣٦٠/٩.

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث بمنطوقه أن الغرة على العاقلة في سنة.

ثانياً المعقول:

قالوا : إن الغرة إن كانت بدل النفس من حيث إن الجنين نفس على حدة فهو بدل العضو من حيث الاتصال بالأم ، فعملنا بالشبه الأول في حق التوريث وفي وجوب الدية وبالثاني في حق التأجيل إلى سنة ؛ لأن بدل العضو إذا كان ثلث الدية أو أقل يجب في سنة.[٢]

الرأى المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني القائل : بأن أجل الغرة سنة لما استدلوا به ؛ ولأن قسط العاقلة في كل سنة من دية النفس ثلثها ، والغرة أقل من الثلث فكان أولى أن تؤدى في سنة واحدة.[٣]

---

(١) أورده محمد بن الحسن الشيباني في مبسوطه ٤٦٢/٤، ٤٦٣ والزيلعي في نصب الراية وقال غريب ٣٨٣/٤ ، وصاحب الدراية ، وقال لم أجد من وصله ٢٨٢/٢.

(٢) الهداية ١٨٩/٤ الدر المختار ٥٨٨/٦ تبيين الحقائق ١٤٠/٦.

(٣) الحاوى ٢٢٣/١٦.

وجوب الكفارة وبيان نوع القتل الذى تجب فيه.

يقول الإمام الكاساني –رحمه الله تعالى–: "(وَأَمَّا) الْقَتْلُ الَّذِي هُوَ فِي مَعْنَى الْقَتْلِ الْخَطَأِ فَنَوْعَانِ: نَوْعٌ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَاشَرَةِ، وَنَوْعٌ هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ طَرِيقِ التَّسْبِيبِ، أَمَّا الْأَوَّلُ: فَنَحْوُ النَّائِمِ يَنْقَلِبُ عَلَى إنْسَانٍ فَيَقْتُلَهُ فَهَذَا الْقَتْلُ فِي مَعْنَى الْقَتْلِ الْخَطَأِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِوُجُودِهِ لَا عَنْ قَصْدٍ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِثِقَلِهِ فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَالدِّيَةِ وَحِرْمَانِ الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَانَ وُرُودُ الشَّرْعِ بِهَذِهِ الْأَحْكَامِ هُنَاكَ وُرُودًا هَهُنَا دَلَالَةً.

وَكَذَلِكَ لَوْ سَقَطَ إنْسَانٌ مِنْ سَطْحٍ عَلَى قَاعِدٍ فَقَتَلَهُ (أَمَّا) وُجُوبُ الدِّيَةِ فَلِوُجُودِ مَعْنَى الْخَطَأِ، وَهُوَ عَدَمُ الْقَصْدِ (وَأَمَّا) وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ وَحِرْمَانُ الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ فَلِوُجُودِ الْقَتْلِ مُبَاشَرَةً؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِثِقَلِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْقَاعِدُ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ أَوْ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ، وَلَوْ مَاتَ السَّاقِطُ دُونَ الْقَاعِدِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ لَا يَكُونُ قُعُودَهُ فِيهِ جِنَايَةً لَا شَيْءَ عَلَى الْقَاعِدِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَدٍّ فِي الْقُعُودِ فَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، وَيُهْدَرُ دَمُ السَّاقِطِ، وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَكُونُ قُعُودُهُ فِيهِ جِنَايَةً فَدِيَةُ السَّاقِطِ عَلَى الْقَاعِدِ تَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَةُ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي الْقُعُودِ فَالْمُتَوَلِّدُ مِنْهُ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ كَمَا فِي حَفْرِ الْبِئْرِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِحُصُولِ الْقَتْلِ بِطَرِيقِ التَّسْبِيبِ كَمَا فِي الْبِئْرِ."

الشرح والمقارنة: **الكفارة**

الفرع الأول: تعريف الكفارة:

الكفارة في اللغة: الستر مأخوذة من الكفر وهو الستر والتغطية ، ومنه قيل للفلاح كافر؛ لأنه يكفر البذر أى يستره ويغطيه.(١)

واصطلاحا: تصرف مخصوص كالإعتاق والصيام والإطعام أوجبه الشرع لمحو ذنب مخصوص كالحنث باليمين ونحوه. (٢)

الفرع الثاني : الدليل على مشروعية الكفارة:

دل على مشروعية الكفارة الكتاب والسنة والإجماع

أولا الكتاب:

ـ قول الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾. (٣)

ثانيا السنة:

. ما روي عن وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– فِى صَاحِبٍ لَنَا قد استوجب النَّارَ بِالْقَتْلِ فَقَالَ: أَعْتِقُوا عَنْهُ **يُعْتِقِ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.**(٤)

الإجماع:

حيث أجمع الفقهاء على مشروعية الكفارات في الجملة. (١)

---

(١) لسان العرب ١٤٨/٥ المصباح المنير ٥٣٥/٢ مختار الصحاح صـ٢٣٩.

(٢) معجم لغة الفقهاء صـ ٣٥٠.

(٣) آية رقم " ٩٢" سورة النساء.

(٤) أخرجه أبوداود في سننه ، كتاب العتق ، باب فى ثواب العتق٥٣/٤ حديث رقم ٣٩٦٦ والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الديات ، باب كفارة القتل ٣٦١/١٣ حديث رقم ٥٢٤٢ .

الفرع الثالث: حكمة مشروعية الكفارة:

شرعت الكفارة لستر الذنوب وتغطية العيوب ودرء للتقصير الواقع من المكلف قبل ربه سبحانه ، فعندما يقع منه تقصير ربما يقع في حيرة قبل خالقه إزاء هذا العصيان الذي يدل على خلل في الإيمان فلم يتركه في هذه الحيرة وجعل له مسكلا وسبيلا وطرقا توصله إلى مولاه .[٢]

الفرع الرابع: الفرق بين الكفارة والفدية:

الفدية في اللغة: الفداء، والفدية ما يقدم من مال ونحوه لتخليص المفدى ، وتفادى القوم فدى بعضهم بعضا ، والفدية : ما يقدم لله تعالى جزاء في تقصير عبادة ، ككفارة الصوم والحلق ولبس المخيط في الإحرام. [٣]

والفدية في الاصطلاح : البدل الواجب دفعا للمكروه أو المحظور، وهي على أنواع

. فدية الصوم عمن أفطر لعلة لا يرجي زوالها أو للحامل والمرضع عند البعض.

. فدية حلق رأس المحرم لأذى أصابه.

. فدية الأسير: ما يدفع لاستنقاذه من الأسر [٤]

وتشترك الكفارة مع الفدية في أن كلا منهما مقدرة ، وأيضا تشترك معها في التسمية فالكفارة يمكن أن تسمي فدية ، وتختلف الكفارة عن الفدية في عدة أمور منها:

---

(١) البحر الرائق ٤/١٠٨ التاج والإكليل ٦/٢٦٨ حاشية إعانة الطالبين ٤/ ١٣١ الإنصاف ١٠/١٠٢.

(٢) الكفارت في الفقه الإسلامي للدكتور/ محمد إسماعيل أبوالريش صـ ١٨ ط مطبعة الأمانه الطبعة الأولي ١٩٨٧م.

(٣) لسان العرب ١٥/١٥٠ مختار الصحاح صـ ٢٠٧ المعجم الوسيط ٢/٦٧٨ .

(٤) معجم لغة الفقهاء صـ ٣١٠ .

١. الكفارة تجب عقوبة تجب عقوبة بخلاف الفدية فليس فيها معني العقوبة لأن المكفر يقدم الشئ الواجب سترا لإثم ارتكبه المكلف فهي عقوبة عليه ، أما المفدي عندما يقوم بتقديم الفدية فهي عباد.ة لقول. الله تعالى :. ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾(١)

٢. الكفارة قدرها الشارع ولا يمكن تجاوز هذا التقدير زيادة أو نقصانا بخلاف الفدية فإنها وإن كانت مقدرة ابتداء فإنها تقبل الزيادة والنقصان ، فإطعام المسكين مثلا مقدر ابتداء، ولكن بالنظر إلى كيفية الإطعام يزيد وينقص بحسب المسكين الآكل بل من حيث المطعم فربما قدم طعاما فاخرا يرتفع ثمنه أو قدم طعاما زهيدا يقل ثمنه.

٣. الكفارة تجب على القادر وغيره ما دام قد ارتكب الإثم الموجب للعقوبة بخلاف الفدية فتختص بمن عجز عن الصوم ولا يستطيع أداؤه بعد ذلك.

٤. الكفارة تتنوع بتنوع الإثم المرتكب ،. أما الفدية فإنها قاصرة على إطعام. المسكين فحسب.(٢)

الفرع الخامس: الكفارة في القتل العمد:

اتفق الفقهاء على وجوب الكفارة في القتل الخطأ لقول الله تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾. (٣)

واختلفوا في وجوب الكفارة في القتل العمد على رأيين:

الرأي الأول: لا تجب الكفارة في القتل العمد وبهذا قال: الأحناف والمالكية والحنابلة في الصحيح من المذهب والشيعة الزيدية والظاهرية.(١)

---

(١) من الآية رقم " ١٨٤ " سورة البقرة.

(٢) الكفارت في الفقه الإسلامي للدكتور/ محمد إسماعيل أبوالريش صـ ٢٠ وما بعدها.

(٣) من الآية رقم " ٩٢" سورة النساء.

الرأي الثاني: تجب الكفارة في القتل العمد وبهذا قال : الشافعية والحنابلة في رواية والشيعة الإمامية.(٢)

الأدلة

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل أصحاب الرأي الأول على عدم وجوب الكفارة في القتل العمد بالكتاب والسنة والمعقول:

أولا الكتاب:

- قول الله تعالى :. ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ (٣)

وجه الدلالة :

دلت هذه الآية على عدم وجوب الكفارة في القتل العمد ؛ لأن الله تعالي خصصها بقتل الخطأ وتخصيصه بها يدل على نفيها في غيره. (٤)

ثانيا السنة:

- ما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : الْعَمْدُ قَوَدٌ.(٥)

---

(١) الاختيار لتعليل المختار صـ ٥١ البحر الرائق ٣٣٢/٨ الهداية شرح بداية المبتدي ١٥٣/٢ الذخيرة ٤١٧/١٢ بلغة السالك لأقرب المسالك ٢٠٨/٤ حاشية الدسوقي ٢٨٦/٤ الإنصاف ١٠٣/١٠ الكافي في فقه ابن حنبل ٥١/٤ المبدع شرح المقنع ٢٧/٩ البحر الزخار ٢٥٩/٦ المحلى ١٧٦/١١.

(٢) الحاوي ٩٧/١٣ المجموع شرح المهذب ١٨٤/١٩ مغني المحتاج ١٠٧/٤ الإنصاف ١٠٣/١٠ الكافي في فقه ابن حنبل ٥١/٤ المبدع شرح المقنع ٢٧/٩ شرائع الإسلام ٣٨٦/٨ .

(٣) من الآية رقم " ٩٢" سورة النساء.

(٤) الكافي في فقه ابن حنبل ٥١/٤ .

(٥) سبق تخريجه.

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أنه لا يجب في العمد غير القود.[١]

ـ ما روي عن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه و سلم يوم النحر فَقَالَ : إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا.[٢]

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على حرمة مال المسلم وأن الإسلام يعصم الدم والمال وإذا كان كذلك فلا تجب الكفارة على القاتل العمد من غير دليل.

ثالثا المعقول:

قالوا: إن الكفارة لو وجبت في القتل العمد لمحت عقوبته في الآخرة ؛ لأنها شرعت لستر الذنب ، وعقوبة القاتل عمدا ثابتة بالنص لا تمحى بها فوجب ألا تجب الكفارة فيه[٣]

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على وجوب الكفارة في القتل العمد بالكتاب والسنة والمعقول:

أولا الكتاب:

ـ قول الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [٤]

وجه الدلالة: دلت هذه الآية على وجوب الكفارة في القتل الخطأ وإذا وجبت فيه مع قلة إثمه ففي العمد أولى[٥]

---

(١) الحاوي ١٣/ ٦٧.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى ٦٢٠/٢ حديث رقم ١٦٥٤.

(٣) الكافي في فقه ابن حنبل ٥١/٤.

(٤) من الآية رقم " ٩٢" سورة النساء.

(٥) الكافي في فقه ابن حنبل ٥١/٤ .

ونوقش هذا: بأن الكفارة من المقادير ، وتعينها في الشرع لدفع الأدنى لا يعينها لدفع الأعلى.[١]

ثانيا السنة:

. ما روي عن وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ- ﷺ- فِى صَاحِبٍ لَنَا قد استوجب النَّارَ بِالْقَتْلِ فَقَالَ: أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقِ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.[٢]

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على وجوب الكفارة في القتل العمد ؛ لأنه لا يستوجب النار إلا في العمد.[٣]

ونوقش هذا:. بأنه يحتمل أن. القتل كان. خطأ وسماه موجبا أي. فوت. النفس بالقتل، ويحتمل أنه كان شبه عمد ، ويحتمل أنه أمرهم بالاعتاق تبرعا ولذلك أمر غير القاتل بالاعتاق[٤] والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بأي حال من الأحوال سقط به الاستدلال.

ثالثا المعقول:

أن الكفارة إذا وجبت على الخاطئ مع عدم المأثم كان وجوبها على العامد مع المأثم حقا في القتل. [٥]

ونوقش هذا:. بأنه غير صحيح؛ لأنها وجبت في الخطأ لتمحو إثمه لكونه لا. يخلو من تفريط فلا يلزم من ذلك ايجابها في موضع عظم الإثم فيه بحيث لا يرتفع بها.[٦]

---

(١) الهداية ١٥٨/٤ فتح القدير ١٦٣/١٣.

(٢) سبق تخريجه٣٧٢.

(٣) مغني المحتاج ١٠٧/٤ .

(٤) الشرح الكبير لابن قدامة ٧٦٠/٩ .

(٥) الحاوي ١٣/ ٦٨.

(٦) الشرح الكبير لابن قدامة ٧٦٠/٩.

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل: بأنه لا تجب الكفارة في القتل العمد لقوة ما استدلوا به.

المطلب الرابع: الحرمان من الميراث

اختلف الفقهاء في حرمان القاتل عمد من الميراث على رأيين:

الرأي الأول: أن القاتل عمد يحرم من الميراث وبهذا قال الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الزيدية.(١)

الرأي الثاني: أن القاتل عمد لا يحرم من الميراث وبهذا قال الخوارج وبعض فقهاء البصرة.(٢)

الأدلة

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن القاتل عمد يحرم من الميراث بالسنة والمعقول :

أولا السنة:

ـ ما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-ﷺ- : لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَىْءٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا.(٣)

---

(١) البحر الرائق ٥٥٦/٨ الجوهرة النيرة ٤٧٨/٤ فتح القدير ٢٢٦/٢٤ مجمع الأنهر على ملتقى الأبحر ٢ / ٦١٨ منح الجليل ٦٩٠/٩ جامع الأمهات صـ ٥٥٨ الفواكه الدواني ٢ /٢٧١ الأم ٣٢٨/٧ الوسيط في المذهب ٣٦٣/٤ الإنصاف ٢٧٤/٧ المبدع شرح المقنع ٢٤٣/٦.

(٢) الحاوي ٨٤/٨.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبري ، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل ٢٢٠/٦ حديث رقم ١٢٦٠٢ وأحمد في مسنده ٤٩/١ حديث رقم ٣٤٧ وعبدالرزاق في مصنفه ، باب ليس للقاتل ميراث ٤٠٦/٩ حديث رقم ١٧٧٩٨ .

ـ ما روي عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ-ﷺ- قَالَ : الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ.(١)

ـ ما روي عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ. (٢)

وجه الدلالة: دلت هذه الأحاديث بمنطوقها على أن القاتل لا يرث.

ثانيا المعقول من وجهين:

الأول: أن الله تعالى جعل استحقاق الميراث تواصلا بين الأحياء والأموات لاجتماعهم على الموالاة ، والقاتل قاطع للموالاة عادلا عن التواصل ، فصار أسوأ حالا من المرتد.

الثاني: أنه لو ورث القاتل لصار ذلك ذريعة إلى قتل كل مورث رغب وارثه في استعجال ميراثه ، وما أفضى إلى مثل هذا فالشرع مانع منه.(٣)

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن القاتل عمد لا يحرم من الميراث بالكتاب والاستصحاب.

أولا الكتاب: ـ قول الله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴾ (٤)

---

(١) أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب الفرائض ، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل ٤٢٥/٤ حديث رقم ٢١٠٩ وابن ماجة في سننه كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل ٩١٣/٢ حديث رقم ٢٧٣٥ والبيهقي في السنن الكبري باب لا يرث القاتل ٢٢٠/٦ حديث رقم ١٢٦٠٥ .

(٢) أخرجه مالك في الموطأ باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه ٨٦٧/٢ حديث رقم ١٥٥٧ والبيهقي في السنن الكبري ، باب الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ ٣٨/٨ حديث رقم ١٦٣٨٣ والدارقطني في سننه كتاب الفرائض والسير ٩٥/٤ حديث رقم ٨٣ .

(٣) الحاوي ٨٤/٨.

(٤) من الآية رقم "١١ " سورة النساء .

دلت هذه الآية بعمومها على أن القاتل يرث ؛ لأنها لم تفرق بين القاتل وغيره [١]

ونوقش هذا : بأن هذا العموم خصصته السنة بأن لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما وأنه لا يرث قاتل.[٢]

ثانيا الاستصحاب:

قالوا: بأن القاتل يرث استصحابا لحاله قبل القتل. [٣]

ويمكن أن يناقش هذا: بأن سنة النبي ﷺ قضي بأن القاتل لا يرث ولا يعمل بالاستصحاب المخالف للسنة.

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل: بأن القاتل عمدا لا يرث لقوة ما استدلوا به ، وسدا للذرائع ؛ لأن القاتل ربما استعجل موت مورثه ليأخذ ماله والقاعدة الفقهية تقول : من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. [٤]

---

(١) المغني ١٥٠/٩.

(٢) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله صـ ٣٥٠.

(٣) الحاوي ٨٤/٨.

(٤) الأشباه والنظائر صـ ١٥٢ .

المطلب الخامس: الحرمان من الوصية[١]

إذا قتل الموصي له الموصي هل يستحق الوصية أولا ؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة آراء.

الرأي الأول: إذا قتل الموصي له الموصي عامدا حرم من الوصية سواء أكانت الوصية قبل الجناية أو بعدها وبهذا قال : الأحناف والشافعية في قول مرجوح والحنابلة في وجه.[٢]

الرأي الثاني: إن أوصى له قبل أن يجرحه بطلت الوصية بقتله إياه وإن أوصى بعد ما جرحه صحت الوصية وبهذا قال : المالكية والحنابلة في رواية.[٣]

الرأي الثالث : إذا قتل الموصي له الموصي عامدا فإ نه لا يحرم من الوصية ، وبهذا قال : الشافعية في قول والحنابلة في الصحيح من المذهب.[٤]

الأدلة

أدلة أصحاب الرأي الأول :

استدل أصحاب هذا الرأي على أن القاتل عمد يحرم من الميراث بالسنة والمعقول :

---

(١) الوصية في اللغة : ما يوصي به وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت والجمع وصايا.

تاج العروس ٢٠٩/٤٠ المعجم الوسيط ١٠٣٨/٢.

وفي الاصطلاح : تمليك للغير مضاف لما بعد الموت . معجم لغة الفقهاء ١١٧/٢.

(٢) تبيين الحقائق ١٨٢/٦ المبسوط للسرخسي ٣٢٣/٢٧ بدائع الصنائع ٣٣٩/٧ الحاوي ٢٠٢/١٢ الإنصاف ١١/١٠ الشرح الكبير لابن قدمة ٤٧٨/٦ الكافي في فقه ابن حنبل ٢٧٨/٣.

(٣) الذخيرة ٢٨/٧ المدونة ٣٩٥/٤ الشرح الكبير لابن قدامة ٤٧٩/٦ الكافي في فقه ابن حنبل ٢٧٨/٣.

(٤) الحاوي ٢٠٢/١٢ الإنصاف ١١/١٠ الشرح الكبير لابن قدمة ٤٧٨/٦ المبدع شرح المقنع ٣٤/٦ كشاف القناع ٥٤٦/٥.

أولا السنة:

ـ ما روي عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ. [١]

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أن القاتل لا يرث لأنه ذكر الشيء نكرة في محل النفي فتعم الميراث والوصية جميعا.[٢]

ـ ما روي عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ[٣]

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث بمنطوقه على أن الوصية لا تصح للقاتل.

ونوقش هذا : بأن الحديث ضعيف ؛ لأن في سنده بشر بن عبيد منسوب إلى الوضع ، قال عنه البخاري: منكر الحديث. [٤]

ثانيا المعقول من وجهين:

الأول: أن القتل بغير حق جناية عظيمة فتستدعي الزجر بأبلغ الوجوه وحرمان الوصية يصلح زاجرا لحرمان الميراث فيثبت.[٥]

---

(١) سبق تخريجه.

(٢) بدائع الصنائع ٣٣٩/٧.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبري ،كتاب الوصايا، باب ما جاء فى الوصية للقاتل ٢٨١/٦ حديث رقم ١٣٠٢٨ والطبراني في المعجم الأوسط ١٣١/٨ حديث رقم ٨٢٧١ والدارقطني في سننه ٢٣٦/٤ حديث رقم ١١٥.

(٤) فيض القدير ٤٨٤/٥.

(٥) بدائع الصنائع ٣٣٩/٧.

الثاني: أن الميراث أقوى وأثبت من الوصية لدخوله في ملك الوارث بغير قبول ولا اختيار ووقوف الوصية على القبول والاختيار ، فلما منع القتل من الميراث الذي هو أقوى كان بأن يمنع من الوصية التي هي أضعف أولى.(١)

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على أنه إن أوصى له قبل أن يجرحه بطلت الوصية بقتله إياه بما استدل به أصحاب الرأي الأول.

واستدلوا على أنه إن أوصى بعد ما جرحه صحت الوصية بالمعقول:

قالوا. :. إن. الموصية بعد المجرح صدرت. من أهلها في محلها ولم يطرأ. عليه ما يبطلها بخلاف. ما إذا. تقدمت فان. القتل طرأ. عليها فأبطلها ؛. لأنه يبطل ما هو آكد منها وهو الميراث ؛ ولأن الموصي راض بالوصية له بعد ما صدر منه في حقه والظاهر أنه قصد الانتداب إلى ما ندب إليه وهو مقابلة السيئة بالإحسان.(٢)

ونوقش هذا : بأن الوصية تبطل بالقتل لعموم قول النبي ﷺ " لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ " ولدفع المغايظة عن سائر الورثة ، فإنه يغيظهم أن يقاسمهم قاتل أبيهم تركة أبيهم بسبب الوصية ولا فرق في هذا المعني بين أن تتقدم الوصية على الجرح أو تتأخر عنه.(٣)

<u>أدلة أصحاب الرأي الثالث:</u>

استدل أصحاب هذا الرأي على أنه إذا قتل الموصي له الموصي عامدا فإنه لا يحرم من الوصية بالسنة والمعقول:

أولا السنة:

ما روي عن أبي أُمَامَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ

---

(١) الحاوى ٢٠٢/١٢.

(٢) الشرح الكبير لابن قدمة ٤٧٩/٦ المبسوط للسرخسي ٣٢٤/٢٧ .

(٣) المبسوط للسرخسي ٣٢٤/٢٧ .

لِوَارِثٍ[١]

وجه الدلالة : دل هذا الحديث بعمومه على جواز الوصية من غير فصل بين القاتل وغيره. [٢]

ويمكن أن يناقش هذا:

بأن المحديث عام خصصه قول المنبي ﷺ ". لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ ". والمعام يحمل على الخاص.

ثانيا المعقول:

قالوا : بأن الهبة تصح للقاتل فصحت له الوصية ، والجامع بينهما أن كلاهما عقد ناقل للملكية. [٣]

ويمكن أن يناقش هذا : بأن الوصية أخت الميراث ولا ميراث للقاتل.[٤]

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل: بأنه إذا قتل الموصي له الموصي عامدا حرم من الوصية سواء أكانت الوصية قبل

---

(١) أخرجه أبوداود في سننه ، كتاب الوصايا، باب ما جاء فى الوصية للوارث ٧٣/٣ حديث رقم ٢٨٧٢ وابن ماجة في سننه ، كتاب الوصايا باب لاوصية لوارث ٩٠٥/٢ حديث رقم ٢٧١٣ والبيهقي في السنن الكبري ، كتاب الفرائض ، باب من لا يرث من ذوى الأرحام ٢١٢/٦ حديث رقم ١٢٥٦٤.

(٢) بدائع الصنائع ٣٣٩/٧.

(٣) الشرح الكبير لابن قدمة ٤٧٨/٦ الجنايات في الفقه الإسلامي للدكتور/ سيف رجب قزامل صـ ١٥٦.

(٤) بدائع الصنائع ٣٣٩/٧.

الجناية أو بعدها لقوة ما استدلوا به ؛ ولأنه ربما استعجل الوصية بقتله.[١] والقاعدة الفقهية تقول : من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. [٢]

القتل شبه العمد

يقول الإمام الكاساني –رحمه الله–: "**وَأَمَّا شِبْهُ الْعَمْدِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ مِنْهَا وُجُوبُ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، أَمَّا وُجُوبُ الدِّيَةِ فَلِأَنَّ الْقِصَاصَ امْتَنَعَ وُجُوبُهُ مَعَ وُجُودِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ لِلشُّبْهَةِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ.**

وَأَمَّا صِفَةُ التَّغْلِيظِ فَلِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ –؛ لِأَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ التَّغْلِيظِ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَاخْتِلَافُهُمْ فِي الْكَيْفِيَّةِ دَلِيلُ ثُبُوتِ الْأَصْلِ.

وَأَمَّا الْوُجُوبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَلِأَنَّ الْعَاقِلَةَ إنَّمَا تَعْقِلُ الْخَطَأَ تَخْفِيفًا عَلَى الْقَاتِلِ نَظَرًا لَهُ لِوُقُوعِهِ فِيهِ لَا عَنْ قَصْدٍ، وَفِي هَذَا الْقَتْلِ شُبْهَةُ عَدَمِ الْقَصْدِ لِحُصُولِهِ بِآلَةٍ لَا يُقْصَدُ بِهَا الْقَتْلُ عَادَةً، فَكَانَ مُسْتَحِقًّا لِهَذَا النَّوْعِ مِنْ التَّخْفِيفِ، وَمِنْهَا حِرْمَانُ الْمِيرَاثِ، وَمِنْهَا عَدَمُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ قُتِلَ مُبَاشَرَةً بِغَيْرِ حَقٍّ، وَهَلْ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي هَذَا الْقَتْلِ؟ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ – أَنَّهَا تَجِبُ، وَأَلْحَقَهُ بِالْقَتْلِ الْخَطَأِ الْمَحْضِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: لَا تَجِبُ، وَأَلْحَقَهُ بِالْعَمْدِ الْمَحْضِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ."

الشرح والمقارنة:

تمهيد

القتل شبه العمد جريمة يختلط فيها العمد والخطأ، فلا هي عمد محض، ولا هي خطأ محض، وإنما هي مزيج من العمد والخطأ، كأن يقصد الضرب بآلة لا تقتل عادة –مثل

(١) الشرح الكبير لابن قدمة ٤٧٩/٦ .

(٢) الأشباه والنظائر صـ ١٥٢ .

الحجر الصغير والعصا الصغيرة– فإن الضرب مقصود، والقتل غير مقصود؛ لأن مثل هذه الآلة لا تستعمل في القتل ولا تؤدي إليه عادة، ومن هنا وجد الخطأ؛ أي: عدم قصد القتل، فسماها بعض الفقهاء "شبه العمد أو عمد الخطأ أو خطأ العمد" للدلالة على اختلاط الأمرين [١] وقد ذكرنا سابقا أن الفقهاء اختلفوا في القتل شبه العمد فنفاه المالكية وقال به جمهور الفقهاء ، وسوف نتكلم عنه في عدة مباحث:

المبحث الأول: ماهية القتل شبه العمد

اختلف الفقهاء في تحديد ماهيةالقتل شيه العمد على رأيين:

الرأي الأول: أن القتل شبه العمد هو أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجراه سواء كان الهلاك به غالبا كالحجر والعصا الكبيرين ومدقة القصار أو لم يكن كالعصا الصغيرة وبهذا قال أبوحنيفة. [٢]

الرأي الثاني: أن القتل شبه العمد هو ضرب القاتل بآلة لا يقتل مثلها غالبا كالعصا والحجر الصغير والسوط واليد وبهذا قال: الشافعية والحنابلة وأبويوسف ومحمد من الأحناف. [٣]

سبب الخلاف:

يرجع سبب اختلاف الفقهاء في مفهوم القتل شبه العمد إلى اختلافهم في فهم المراد من الأحاديث الواردة في هذا الباب ولشدة احتياط الفقهاء خوفًا من إيجاب القصاص في قتل لا يتوافر فيه قصد القتل، وهذا أمر بالغ الخطورة.[٤]

---

(١) الجنايات في الفقه الإسلامي للدكتور / حسن الشاذلي صـ ٣٥٠.

(٢) العناية شرح الهداية ١٢٣/١٥ فتح القدير ١٧٦/٢٣ الهداية ١٥٨/٤.

(٣) العناية شرح الهداية ١٢٣/١٥ اللباب في شرح الكتاب صـ ٣١٣ فتح القدير ١٧٦/٢٣، حاشية إعانة الطالبين ١١٠/٤ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٤٩٦/٢ كفاية الأخيار صـ ٤٥٥ الإنصاف ٣٣٠/٩ الكافي في فقه ابن حنبل.

(٤) الجنايات في الفقه الإسلامي للدكتور / حسن الشاذلي صـ ٣٥٣.

الأدلـة

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن القتل شبه العمد هو أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجراه بالسنة والمعقول:

أولا السنة:

١ ـ ما روي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ أَلا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنْ الإِبِلِ.(١)

وجه الدلالة:

أنه عليه الصلاة والسلام جعل قتيل السوط والعصا مطلقا شبه عمد من غير تخصيص بين العصا الكبيرة والصغيرة فتخصيص شبه العمد بالعصا الصغيرة إبطال للإطلاق وهو لا يجوز. (٢)

ونوقش هذا من وجهين:

الأول: أن الحديث مضطرب لا يثبت من جهة الإسناد.(٣)

الثاني: لا دلالة في الحديث على أن القتل شبه العمد بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجراه وذلك لأن النبي ﷺ ذكر العصا والسوط، وقرن به الحجر، فدل على أنه أراد ما يشبههما مما لا يقتل غالبا.(٤)

---

(١) سبق تخريجه.

(٢) العناية شرح الهداية ١٢٣/١٥.

(٣) الاستذكار لابن عبدالبر ٤٥/٨.

(٤) المغني ٢٦٢/٨ شرح منتهى الإرادات ٢٥٥/٣مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ٧/٦.

٢. ما روي عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا، قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لا أَكَلَ، وَلا شَرِبَ، وَلا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟ قَالَ: وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ.(١)

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أن القتل بما ليس بسلاح شبه عمد ؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقتل المرأة القاتلة بالحجر ولا بعمود الفسطاط وعمود الفسطاط يقتل مثله.(٢)

ونوقش هذا: بأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يوجب القصاص لأنها لم تقصد قتلها وشرط القود العمد، أو أن القتل كان بحجر صغير أو عود صغير لا يقصد به القتل بحسب الأغلب لذا لم يوجب القصاص وأوجب الدية.(٣)

ـ ما روي عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلاَّ السَّيْفَ وَلِكُلِّ خَطَإٍ أَرْشٌ.(٤)

وجه الدلالة:

---

(١) سبق تخريجه.

(٢) شرح معاني الآثار للطحاوي ١٨٨/٣.

(٣) فتح الباري ٢٥٠/١٢ سبل السلام ٢٣٩/٣.

(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبري ، باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده ٤٢/٨ حديث رقم ١٦٤٠٣ والدارقطني في سننه ، كتاب الحدود والديات ١٠٦/٣ حديث رقم ٨٤ وأحمد في مسنده ٢٧٢/٤ حديث رقم ١٨٤١٩.

دل هذا الحديث على أن القتل العمد ما كان بالسف أما غيره مما يجرح ولا يقطع فالقتل به شبه عمد لا يكون موجبا للقصاص.[١]

ونوقش هذا: بأن الحديث مداره على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما.[٢]

ثانيا العقول:

أن القصد إلى القتل أمر باطن لا يوقف الأمر عليه، فأقام الشرع الضرب بآلة وضعت للقتل مقام القصد إلى القتل، وأقام الضرب بآلة وضعت للتأديب مقام عدم القصد، وما ليس بسلاح ولا ما جري مجراه لا يصلح دليلا على قصد القتل فكان شبه عمد.[٣]

ونوقش هذا:

بأن استعمال ما يقتل غالبا ولو كان غير سلاح يعد دليلا على قصد القتل ؛ لأنه لا يقصد باستعماله إلا القتل فكان قتل عمد وما لا يقتل غالبا كالعصا والحجر والسوط شبه عمد ، فالمعتبر في العمد ليس كون الآلة سلاحا ، بل كونها تقتل غالبا ، وما عدا ذلك يكون شبه عمد.[٤]

<u>أدلة أصحاب الرأي الثاني:</u>

استدل اصحاب هذا الرأي على أن القتل شبه العمد هو ضرب القاتل بآلة لا يقتل مثلها غالبا كالعصا والحجر الصغير والسوط واليد بالسنة والمعقول:

---

(١) المبسوط ٢٢١/٢٦ .

(٢) سبل السلام ٢٣٦/٣.

(٣) البحر الرائق ٣٣٢/٨ البناية شرح الهداية ٧١/١٣.

(٤) الجنايات في الفقه الإسلامي للزميل الدكتور/ وائل محمد رزق صـ ٤٥٩ .

أولا السنة:ـ ما روي عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ : أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِى بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَ.(١)

وجه الدلالة :

دل هذا الحديث على أن القتل بما لا يقتل غالبا كالسوط والعصا شبه عمد ؛ لأن العادة لم تجر بالقتل بذلك.(٢)

قالوا : بأن القتل شبه العمد هو الضرب بآلة لا يقتل مثلها غالبا ؛ لأن معنى العمدية قاصر في مثل هذه الأفعال ؛ لأنها لا تقتل عادة ، ويقصد به غير القتل ، كالتأديب ونحوه فالضارب لا يقصد القتل وإن كان متعمدا في الضرب فكان شبه العمد.(٣)

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة تطمئن النقس إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني القائل : بأن القتل شبه العمد هو ضرب القاتل بآلة لا يقتل مثلها غالبا كالعصا والحجر الصغير والسوط واليد لقوة ما استدلوا به.

---

(١) أخرجه أبوداود في سننه ، كتاب الديات ، باب دية الخطإ شبه العمد ٣٠٩/٤ حديث رقم ٤٥٤٩ وابن ماجة في سننه ،كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة ٨٧٧/٢ حديث رقم ٢٦٢٧ وابن حبان في صحيحه ، كتاب الديات ١٣/ ٣٦٤ حديث رقم ٦٠١١ والبيهقي في السنن الكبري ، باب شبه العمد ٤٤/٨ حديث رقم ١٦٤٢٠ .

(٢) المبدع ٢١٦/٨.

(٣) البحر الرائق ٣٣٢/٨ المجموع شرح المهذب ٥/١٩.

المبحث الثاني : ثبوت القتل شبه العمد

اختلف الفقهاء في ثبوت القول العمد على قولين:

القول الأول: أن القتل شبه العمد ليس من أنواع القتل ، فالقتل إما عمد أوخطأ فقط وبهذا قال : المالكية في الرواية المشهورة ، والشيعة الزيدية والظاهرية.(١)

القول الثاني: أن القتل شبه العمد ثابت وموجود ومن أنواع القتل وبهذا قال الأحناف والمالكية في رواية الشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية والإباضية.(٢)

الأدلة

أدلة أصحاب القول الأول :

استدل أصحاب هذا القول على أن القتل شبه العمد ليس من أنواع القتل بالكتاب والمعقول:

أولاً الكتاب:

- قول الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً﴾(٣)

- قوله تعالى : ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾(٤)

---

(١) الاستذكار لابن عبدالبر ١٦٤/٨ المعونة ٢٥٣/٢ الدراري المضيئة ٤١٥/٢ المحلى ٢١٤/١٠ .

(٢) تبيين الحقائق ٩٧/٦ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٣٠٨/٤ المعونة ٢٥٣/٢ الاختيار صـ ٥١ فتح المعين ١١٠/٤ اللباب في الفقه الشافعي لأحمد بن محمد بن أحمد الضبي صـ ٣٠٩ ط دار البخارى، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ المبدع شرح المقنع ٢٠٨/٨ الشرح الكبير لابن قدامة ٣١٩/٩ الإنصاف ٣٢٠/٩ المهذب لابن البراج ٢ /٤٦٥ جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق للشيخ / علي بن محمد القمي صـ ٥٥٠ شرح كتاب النيل ٩٢/٨.

(٣) من الآية رقم " ٩٢ " سورة النساء .

(٤) من الآية رقم "٩٣ " سورة النساء.

وجه الدلالة: دلت هاتان الآيتان أن القتل إما عمد أو خطأ ولم يجعل المولي عز وجل في القتل قسما ثالثا.(١)

ونوقش هذا: بأن شبه العمد ثبت في السنة النبوية ، كما ثبت العمد والخطأ في القرآن الكريم، وكلاهما القرآن والسنة من عند الله تعالى. (٢)

ثانيا المعقول:

قالوا : بأن للقتل العمد معني معقول ، وهو قصد الفاعل إلى الفعل ، وللخطأ معني معقول وهو ما يكون عن غير قصد ، ووصف الفعل الواحد بالوصفين ممتنع فلم يجز إثباته.(٣)

ونوقش هذا: بأن الجمع بين الضدين يمتنع إذا فرض وجودهما في محل واحد وهذا بخلاف القتل شبه العمد فهو يأخذ شبها من العمد لعمده للفعل ويأخذ شبها من الخطأ لعدم قصده للقتل ، فصار العمد ما كان عامدا في فعله وقصده ، والخطأ ما كان مخطئا في فعله وقصده ، وعمد الخطأ ما كان عامدا في فعله خاطئا في قصده.(٤)

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن القتل شبه العمد ثابت وموجود ومن أنواع القتل بالسنة والإجماع والمعقول:

أولا السنة :

---

(١) المحلى ٢١٤/١٠ .

(٢) القصاص والديات للدكتور/ عبدالكريم زيدان صـ ١٩٠.

(٣) المعونة ٢٥٣/٢ .

(٤) الحاوي ٢١١/١٢،٢١٠ الجنايات في الفقه الإسلامي للزميل الدكتور/ وائل محمد رزق صـ ٣٣ .

ـ ما روي عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهِ الْعَمْدِ فِيهِ مِائَةٌ مِنْ الإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.(١)

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث بمنطوقه على ثبوت القتل شبه العمد وأنه ما كان بالسوط العصا وأنه يوجب الدية لا القصاص.

ونوقش هذا : من وجهين:

أحدهما: أن الحديث ضعيف ؛ لأن في سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف لا يؤخذ بحديثه.

وأجيب على هذا: بأن علي بن زيد ثقة نقل عنه سفيان بن عيينة وغيره.

الثاني : أن الحديث منقطع ؛ لأن القاسم بن ربيعة لم يلق ابن عمر.

وأجيب على هذا:

بأن الحديث روي متصلا من طريق أبي داود عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن ابن عمر ويحتمل أن يكون قد رواه عن ابن عمر تارة وعن عقبة بن أوس أخرى(٢)

ثانيا الإجماع:

فقد روي عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم أنهم اتفقوا على عمد الخطأ وإن اختلفوا في بعض أحكامه ، ولم يعرف لهم في الصحابة مخالف فصار إجماعا.(٣)

---

(١) أخرجه النسائي في السنن الكبري ،كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط٤/٢٣٣ حديث رقم ٧٠٠٢ وابن ماجة، كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة ٢/٨٧٨ حديث رقم ٢٦٢٨.

(٢) الحاوي ١٢/٢١١، ٢١٢.

(٣) الحاوي ١٢/٢١٢ .

ثالثا المعقول:

قالوا : بأن شبه العمد ما قد أخذ شبها من العمد وشبها من الخطأ فلم يكن له حكم أحدهما على التجريد ، فشبهه بالعمد قصده إلى الضرب بما لا يقتل مثله غالبا ، وشبهه بالخطأ أنه لم يقصد القتل ، فوجب أن يكون له حكم بين الحكمين.(١)

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائل: بأن القتل شبه العمد ثابت وموجود ومن أنواع القتل لقوة ما استدلوا به ؛ ولأنه من المنطقي عقلا وشرعا أن يكون هناك تفاوت في العقوبة بين جريمة من يتعمد القتل بأسبابه التي تؤدي إليه قطعا أو غالبا، وبين جريمة من يقصد الضرب لا القتل بأسباب لا تؤدي إلى القتل قطعا أو غالبا؛ إذ الأول أخطر فيجب أن يردع، وردعه يكون من جنس فعله الذي قصده، أما الثاني فإن خطره محدود ؛ لأنه ما كان يقصد القتل، وإنما حدث القتل خروجا عن المعتاد والمألوف، فكان من الواجب أن تكون عقوبته متكافئة مع قصده، فيسقط القود وتغلظ الدية.(٢)

المبحث الثالث: صور القتل شبه العمد

سبق أن ذكرنا أن القتل شبه العمد ما يكون فيه الجاني عامدا في الفعل غير قاصد للقتل وذلك بأن يعمد ضربه بما لا يقتل في الأغلب وإن جاز أن يقتل كالسوط والعصا وما توسط من المثقل الذي يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل ، فيأخذ شبها من العمد لعمده

---

(١) المعونة ٢/٢٥٣.

(٢) الجنايات في الفقه الإسلامي للدكتور / حسن الشاذلي صـ ٣٥٢ .

للفعل ويأخذ شبها من الخطأ لعدم قصده للقتل فسمي عمد الخطأ لوجود صفة العمد في الفعل وصفة الخطأ في عدم القصد.[١]

ومن صور القتل شبه العمد ما يلي:

١. أن يقصد المقتل بعصا صغيرة أو بحجر صغير أو لطمة ونحو ذلك مما لا يكون الغالب فيه الهلاك كالسوط ونحوه إذا ضرب ضربة أو ضربتين ولم يوال في الضربات

٢. أن يضرب بالسوط الصغير ويوالي في الضربات إلى أن يموت.[٢]

٣. أن يخرق سفينة فيغرق أهلها وكان الخرق مما يجوز أن تسلم السفينة مع مثله ويجوز أن تغرق منه فهذا عمد الخطأ لعمده في الفعل وخطئه في القصد.[٣]

المبحث الرابع: أركان القتل شبه العمد

للقتل العمد أركان أربعة:

الركن الأول: أن يكون القتيل آدمياً حياً.

الركن الثاني: أن يكون المقتول معصوم الدم.

الركن الثالث: أن تكون الوفاة نتيجة لفعل الجاني.

الركن الرابع: أن يقصد الجاني الضرب لا القتل.

الركن الأول: أن يكون القتيل آدمياً حياً:

ويتحقق هذا الركن بتوافر شرطين:

الشرط الأول: أن يكون المعتدي عليه آدميا ، فلا قصاص بالاعتداء على غير الإنسان، فلو وجه شخص طلقات نارية إلى حيوان بقصد إهلاكه وهو يظن أن الحيوان إنسان ، فإن الجريمة لا تُعد قتلاً بل تعتبر إتلافاً لحيوان يعاقب عليه بالتعزير.[١]

---

(١) الحاوي ٢١٠/١٢، ٢١١.

(٢) بدائع الصنائع ٢٣٣/٧ .

(٣) الحاوي ٣٣٨/١٢.

الشرط الثاني: تحقق حياة المجني عليه وقت الاعتداء ، فلو اعتدي شخص على ميت فارق الحياة لا قصاص عليه ، وكذا لو اعتدي على جنين في بطن أمه لا قصاص عليه؛ لأن حياة الجنين ليست متحققة ، فعلي الجاني الدية كاملة إذا سقط الجنين حياً ثم مات؛ لأنه مات متأثراً بالعدوان ، وعليه الغرة.

الركن الثاني: أن يكون المقتول معصوم الدم.

ومعني معصوم الدم أي يحرم قتله ، أي لا يكون مباح الدم كالحربي، إذ لو كان كذلك لم يعاقب قاتله ، فمعصوم الدم هو الذى لا يباح قتله ، وبالتالي يجب القصاص على قاتله.[٢]

الركن الثالث: أن تكون الوفاة نتيجة لفعل الجاني.

يشترط لتوفير هذا الركن أن يأتى الجانى فعلاً يؤدى لوفاة المجنى عليه: أيًّا كان هذا الفعل ضربًا أو جرحًا أو غير ذلك من أنواع التعدى والإيذاء مما لا يعتبر ضربًا ولا جرحًا كالتغريق والتحريق وإعطاء مواد ضارة أو سامة بغير قصد القتل.

الركن الرابع: أن يقصد الجاني الضرب لا القتل.

ومعني ذلك أن الفعل إذا لم يكن مقصودا أصلا فلا يسأل الجاني عن القتل العمد أو شبهه ، وإنما يسأل عن القتل الخطأ ، وكذا الحكم لو قصد الفعل لغير العدوان كمن أراد تأديب ولده أو زوجته فمات المؤدب نتيجة لذلك الفعل. [٣]

عقوبة القتل شبه العمد

---

(١) الجناية على الأبدان وموجبها في الفقه الإسلامي للدكتور/ المرسي عبدالعزيز السماحي صـ ٣٩ الجنايات في الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور/ سيف رجب قزامل صـ ٢٤.

(٢) القصاص والديات في الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبدالكريم زيدان صـ ٦٥ .

(٣) الجناية على الأبدان. وموجبها في الفقه الإسلامي للدكتور/ المرسي عبدالعزيز السماحي صـ ١١٢.

المبحث الأول: جزاء من قتل غيره شبه عمد في الآخرة:

الجزاء الدنيوي لا يمنع من الجزاء الأخروي إلا إذا تاب الإنسان وأناب وبالتالي إذا كانت نية المجاني القتل فالمولي سبحانه سيعاقبه على نيته ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (١)

وإن لم يقصد القتل بل الضرب فقط فإن الله سبحانه سيعاقبه على الهم بإيذاء الغير بغير حق لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ (٢) ولا يعاقبه المولي سبحانه على القتل لأنه مطلع على النوايا.(٣)

فالشريعة الإسلامية لا تنظر للجناية وحدها عندما تقرر مسئولية المجاني، وإنما تنظر للجناية أولاً وإلى قصد الجاني ثانياً ، وتقرن دائماً الأعمال بالنيات وتجعل لكل امرئ نصيباً من نيته.

المبحث الثاني: جزاء من قتل غيره شبه عمد في الدنيا.

للقتل شبه العمد عقوبات ثلاث في الدنيا وهي ما يلي:

المطلب الأول: الدية.

المطلب الثاني: الكفارة.

المطلب الثالث: الحرمان من الميراث والوصية.

المطلب الأول: الدية.

الفرع الأول: مشروعية الدية في القتل شبه العمد:

دل على مشروعية الدية في القتل شبه العمد ما روي عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ : أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِى بُطُونِهَا أَوْلاَدُها.(١)

---

(١) آية رقم " ٩٣" سورة النساء.

(٢) آية رقم " ٥٨" سورة الأحزاب.

(٣) الجنايات في الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور / سيف رجب قزامل صـ ٢٠٢، ٢٠٣.

فقد دل هذا الحديث على مشروعية الدية في شبه العمد وأنها مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها.

الفرع الثاني: صفات الدية في القتل شبه العمد:

الصفة الأولى: وجوبها على العاقلة.

الصفة الثانية: أنها مغلظة.

الصفة الثالثة: أنها مؤجلة.

وسوف نتكلم عن هذا بالتفصيل:

الصفة الأولى: وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة

اختلف الفقهاء في وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة على رأيين:

الرأي الأول :. أن. دية شبه المعمد تتحملها المعاقلة وبهذا. قال. ا.لأحناف. وللمذهب عند الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب.[٢]

الرأي الثاني : أن الدية في شبه العمد يتحملها الجاني ، وبهذا قال ابن سيرين والزهري والحارث العُكلي وابن شُبرمة وقتادة والشافعية في قول.[٣]

الأدلة

---

(١) أخرجه أبوداود في سننه ، كتاب الديات ، باب دية الخطإ شبه العمد ٣٠٩/٤ حديث رقم ٤٥٤٩ وابن ماجة في سننه ،كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة ٨٧٧/٢ حديث رقم ٢٦٢٧ وابن حبان في صحيحه ، كتاب الديات ١٣/ ٣٦٤ حديث رقم ٦٠١١ والبيهقي في السنن الكبري ، باب شبه العمد ٤٤/٨ حديث رقم ١٦٤٢٠.

(٢) الهداية شرح بداية المبتدي ١٧٧/٤ بدائع الصنائع ٢٥٦/٧ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٥٠٣/٢ كفاية الأخيارفي حل غاية الإختصار صـ ٤٥٤ الشرح الكبير لابن قدامة ٤٨٢/٩ كشاف القناع ٦/٦ .

(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٣١/٥ كفاية الأخيارفي حل غاية الإختصار صـ ٤٥٤ الشرح الكبير لابن قدامة ٤٨٢/٩.

أدلة أصحاب الرأي الأول :

استدل أصحاب هذا المرأي على أن دية شبه المعمد تتحملها العاقلة بالكتاب والسنة والمعقول:

أولا الكتاب:

- قول الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾[1]

وجه الدلالة:

حيث دلت الآية على التعاون على البر والتقوي وتحمل العاقلة الدية من جملة البر والتقوى فدخلت في عموم الآية.[2]

ثانيا السنة:

. ما روي عن أَبَي هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِى بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.[3]

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أن دية القتل شبه العمد تتحملها العاقلة وهذا القتل شبه عمد حيث كان بحجر صغير لا يقصد به القتل بحسب الأغلب.[4]

ثالثا المعقول:

---

(١) من الآية رقم "٢ " سورة المائدة .

(٢) الحاوي ٣٤١/١٢ .

(٣) سبق تخريجه .

(٤) سبل السلام ٢٣٩./٣

قالوا: بأن شبه العمد نوع قتل لا يوجب قصاصا فوجبت ديته على العاقلة كالقتل الخطأ.[١]

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن الدية في شبه العمد يتحملها الجاني بالكتاب والسنة والمعقول:

أولا الكتاب:

ـ قول الله تعالى : ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ﴾[٢]

وجه الدلالة:

دلت هذه الآية على أن كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها[٣] وبالتالى لا تتحمل العاقلة دية شبه العمد بل يتحملها الجاني.

ونوقش هذا : بأن حَقِيقَةُ الْوِزْرِ الإِثْمُ ، وَهُوَ لا يَتَحَمَّلُ.[٤]

ثانيا السنة:

ـ ما روي. عَنْ أَبِى رِمْثَةَ قَالَ. انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِى نَحْوَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ إِنَّ. رَسُولَ. اللَّهِ ﷺ قَالَ لأَبِى ابْنُكَ هَذَا ، قَالَ إِى وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ : حَقًّا، قَالَ أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِى فِى أَبِى وَمِنْ حَلْفِ أَبِى عَلَىَّ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجْنِى عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِى عَلَيْهِ.[٥]

---

(١) الشرح الكبير لابن قدامة ٤٨٣/٩.

(٢) من الآية رقم "١٦٤ " سورة الأعراف .

(٣) الحاوي ٣٤٢/١٢ .

(٤) الشرح الكبير لابن قدامة ٤٨٣/٩

(٥) أخرجه أبوداود في سننه ، كتاب الديات ، باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أخيه أو أبيه ٢٨٧/٤ حديث رقم ٤٤٩٧ وابن حبان في صحيحه.

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن جناية كل امرىء عليه كما أن عمله له لا لغيره.[١]
ونوقش هذا: بأن المراد من قول النبي ﷺ أنه لا يؤاخذ بجنايتك ولا تؤاخذ بجنايته ، ولم يرد بذلك فعل الجناية ؛ لأنه قد يجني كل واحد منهما على صاحبه. [٢]

ثالثا المعقول:

قالوا : بأن الدية موجب فعل قصده فلم تحمله العاقلته كالعمد المحض. [٣]

ونوقش هذا : بأن الجاني وإن قصد الفعل فهو لم يقصد القتل فيستحق التخفيف لكونه معذورا [٤]ويخالف العمد ؛ لأنه يغلظ من كل وجه لقصده الفعل وإرادته القتل.[٥]

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل بأن دية شبه العمد تتحملها العاقلة لقوة ما استدلوا به ؛ ولأنه قتل لا. يوجب قصاصاً، فتجب ديته على العاقلة، كالخطأ، ويختلف عن العمد المحض؛ أن العمد قصد فيه الجاني الفعل وإرادة القتل، فاستحق تغليظ الدية بكونها في ماله، وتدفع فوراً، وشبه العمد قصد فيه الجاني الفعل، ولم يرد القتل، فاستحق التخفيف من ناحيتين: هما كون الدية على العاقلة، وكونها مؤجلة كما في القتل الخطأ.[٦]

الفرع الثالث: المراد من العاقلة

---

(١) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٣٠٠/١٢ .

(٢) الحاوي ٣٤١/١٢ .

(٣) الشرح الكبير لابن قدامة ٤٨٢/٩.

(٤) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٣١١/٤ .

(٥) الشرح الكبير لابن قدامة ٤٨٣/٩.

(٦) الفقه الإسلامي وأدلته ٦٣٣/٧ .

العاقلة: الذين يتحملون العقل وهو الدية ، وقد اختلف الفقهاء في المراد من العاقلة على قولين:

القول الأول: أن العاقلة هم أهل الديوان من المقاتلة[١]ومن لا ديوان له فعاقلته من عصبة النسب وبهذا قال الأحناف والمالكية.[٢]

القول الثاني: أن العاقلة هم القرابة العصبية وبهذا قال الشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية والإباضية.[٣]

الأدلـة

أدلة أصحاب القول الأول

استدل أصحاب القول الأول على أن العاقلة هم أهل الديوان من المقاتلة بالأثر والمعقول:

أولا الأثر:

. ما رُوِيَ عن إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ أَنَّهُ قال كانت الدِّيَاتُ على الْقَبَائِلِ فلما وَضَعَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رضي اللَّهُ عنه الدَّوَاوِينَ جَعَلَهَا على أَهْلِ الدَّوَاوِينِ.[٤]

وجه الدلالة:

---

(١) أهل الديوان : أهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في الديوان ولهم رزق في بيت المال.

البحر الرائق ٤٥٥/٨ العناية شرح الهداية ٢٣/١٦.

(٢) اللباب في شرح الكتاب ٣٢٦/١ المبسوط للسرخسي ١٩٨/٢٦ بدائع الصنائع ٢٥٦/٧ الشرح الكبير للدردير ٢٨٢/٤ الذخيرة ٢٩٣/١٢ بلغة السالك لأقرب المسالك ٢٠٣/٤.

(٣) الحاوى الكبير ٧٧٨/١٢ المجموع ١٤٣/١٩ روضة الطالبين ٣٤٩/٩ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ٢٣٤/٤ الشرح الكبير لابن قدامة ٦٤٦/٩ كشاف القناع ٦٠/٦ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ١٣٧/٦ الخلاف للطوسي ٢٨٠/٥ شرح كتاب النيل ٢٧٣/٣٠.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢٦١/٩ رقم ٢٧٨٩٣ بدائع الصنائع ٢٥٦/٧.

دل هذا الأثر على أن العاقلة أهل الديوان لجعل عمر رضي الله عنه الدية عليهم وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير منهم.[١]

ونوقش هذا: بأن الدية كانت في عهد رسول الله ﷺ على العشيرة ولا يجوز جعلها على أهل الديوان؛ لأنه يكون نسخا ، والنسخ مرتفع بعد موت الرسول ﷺ [٢] وكيف يظن بهم الإجماع على خلاف ما قضى به رسول الله ﷺ.

وأجيب على هذا : بأن ذلك ليس بنسخ بل هو تقرير معنى ؛ لأن العقل كان على العشيرة باعتبار النصرة ، وكان قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته ثم لما دون عمر رضي الله عنه الدواوين صارت القوة والنصرة بالديوان فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه ، فإجماع الصحابة على وفق ما قضى به رسول الله ﷺ فإنهم علموا أن رسول الله ﷺ قضى به على العشيرة باعتبار النصرة.[٣]

ثانيا المعقول:

قالوا: أن التعاقل مبني على التناصر ولذلك اختص العاقلة العصبة وسقطت عن النساء والصبيان والمجانين بعدم النصرة مع وجود القرابة فيهم فقد دار العقل مع النصرة وجودا وعدما وأهل ديوانه ينصرونه أشد من العصبة والديوان أخص من النسب ؛ لأنه يجمع أهله في موضع واحد وعطاء واحد وتكون مودتهم منسجمة وحميتهم لبعضهم متوفرة. [٤]

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأن العاقلة هم القرابة العصبية بالسنة والمعقول:

أولا السنة:

---

(١) العناية شرح الهداية ٢٣/١٦.

(٢) الحاوي ٧٨٦/١٢.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢٢٩/٢٧ العناية شرح الهداية ٢٣/١٦.

(٤) الذخيرة ٢٩٤/١٢.

. ما روي. عن أَبُي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال. :. اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ. مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا ا.لأُ.خْرَى. بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ،. فَاخْتَصَمُوا. إِلَى رَسُول. اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.(١)

وجه الدلالة: حيث قضى الرسولﷺ بدية المقتولة على عاقلة القاتلة ولم يكن على عهده ديوان.(٢)

ثانيا المعقول:

قالوا: إن كل حكم تعلق بالتعصيب مع عدم الديوان ، تعلق به مع وجود الديوان كالميراث وولاية النكاح ؛ ولأنها جناية يتحمل عقلها فوجب أن يختص بها العصبات كالذي لا ديوان له ؛ ولأن كل سبب لا يستحق به الميراث لم يتحمل به العقل كالجوار ؛ ولأن عدم العقل في مقابلة غنم الميراث ليكون غانما وغارما ولا يجتمع هذا إلا في العصبات ، ولذلك انتقل عنهم العقل إذا عدموا إلى بيت المال لانتقال ميراثه إليه ، ولا يعقل بيت المال عن الكافر ؛ لأن ماله يصير إليه فيئا لا ميراثا.(٣)

الرأى المختار:

بعد ذكر الأدلة وما أمن مناقشته منها أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل بأن العاقلة أهل الديوان لقوة ما استدلوا به. ولاشك في أن نظام العواقل غير موجود في أيامنا، لانقطاع سلسلة النسب وأواصر القرابة ، لذا يرى بعض الُمحدثين من الفقهاء أن بيت مال المسلمين- ممثلاً في وزارة المالية في أيامنا- هو الذي يتولى دفع الدية والعقل في أحوال الوجوب، وتستطيع الحكومة أن تفرض ضرائب خاصة لهذه المصارف، وقد

---

(١) سبق تخريجه.

(٢) الحاوي ٧٨٦/١٢.

(٣) الحاوي ٧٨٦/١٢.

وجدت في الغرب صناديق خاصة لهذا الغرض، وإذا كانت الحكومة تلزم نفسها بإعانة الفقراء والعاطلين، فأولى أن تلزم نفسها بتعويض ورثة القتيل المنكوبين.(١)

تحمل القاتل الدية مع العاقلة:

اختلف الفقهاء في تحمل القاتل الدية مع العاقلة على رأيين:

الرأي الأول: أن القاتل يشاركهم في تحمل الدية ويكون فيها كأحدهم وبهذا قال الأحناف.(٢)

الرأي الثاني: أن القاتل لا يتحمل من الدية شئ وبهذا قال الشافعية والحنابلة.(٣)

الأدلـة

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن القاتل يشاركهم في تحمل الدية ويكون فيها كأحدهم بالأثر والمعقول.

أولا الأثر:

ـ مَا رُوِيَ. أَنَّ. سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمٍ قَتَلَ مُسْلِمًا ظَنَّهُ كَافِرًا. فَقَالَ. لَهُ عُمَرُ :. دِيَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى قَوْمِكَ. (٤)

وجه الدلالة: دل هذا الأثر بمنطوقه على أن القاتل يتحمل في الدية مع العاقلة

---

(١) أخلاقيات الطبيب، مسؤوليته وضمانه للدكتور/ علي داود الجفال بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي بجده العدد الثامن صـ ١٢٠٣.

(٢) بدائع الصنائع ٢٥٥/٧ المبسوط للسرخسي ٢٧ /٢٣٠ .

(٣) الحاوي ٣٤٥/١٢ أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٨٣/٤ الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ١٥٤/٢ كشاف القناع ٦١/٦ مطالب أولي النهى ١٣٩/٦.

(٤) بحثت عن هذا الأثر في مظان وجوده فلم أجده وقد أورده الماوردي في الحاوي ٣٤٥/١٢.

ثانيا المعقول من وجهين:

الأول: إن تحمل الدية عن القاتل مواساة له وتخفيف عنه فلم يجز أن يتحمل عنه ما لا يتحمله عن نفسه كالنفقة.

الثاني: أن تحملها عنه نصرة له وهو أحق بنصرة نفسه من غيره.(١)

ونوقش هذا: بأنه لا اعتبار بالنصرة ؛ لأن الزوج ينصر زوجته ولا يعقل عنها ، وعلى أن العاقلة قد كفوه النصرة.(٢)

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن القاتل لا يتحمل من الدية شئ بالسنة والمعقول :

ثانيا السنة:

. ما روي. عن أَبَي هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى. بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِى بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.(٣)

وجه الدلالة:

حيث جعل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة فكان الظاهر أن جعل جميعها على العاقلة.(٤)

ويمكن أن يناقش هذا: بأن جعل النبي ﷺ دية المرأة على عاقلتها لا ينفي مشاركتها لهم.

ثانيا المعقول من وجهين:

---

(١) المبسوط للسرخسي ٢٧ /٢٣٠ الحاوي ٣٤٥/١٢ .

(٢) الحاوي ٣٤٥/١٢ .

(٣) سبق تخريجه ٣٦٦.

(٤) الحاوي ٣٤٥/١٢ .

الأول: أنه قاتل لم تلزمه الدية فلم يلزمه بعضها كما لو أمره الإمام بقتل رجل فقتله يعتقد أنه لحق فبان مظلوما.

الثاني: أن الكفارة تلزم القاتل في ماله وذلك يعدل قسطه من الدية وأكثر منه فلا حاجة إلى إيجاب شئ من الدية عليه.(١)

ويمكن أن يناقش هذا : بأن في عصرنا هذا لم يعد هناك ملك يمين تخرج منه الكفارة ، ولم يعد أمام الجاني من خصال الكفارة إلا الصيام ، وهو ليس غرما ماليا ، لذا يستحق الجاني أن يتحمل من الواجب المالي على جنايته وهو الدية.(٢)

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة السابقة وما أمكن مناقشته منها أميل إلي ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل : بأن القاتل يشاركهم في تحمل الدية ويكون فيها كأحدهم ؛ لأن الإيجاب على العاقلة للتخفيف عن القاتل والوجوب عليهم باعتبار النصرة ولا شك أنه أولي بنصرة نفسه كما ينصر غيره.(٣)

الصفة الثانية: أنها مغلظة

اتفق الفقهاء على أن الدية في القتل شبه العمد مائة من الإبل.(٤)

واختلفوا في صفة تغليظها على قولين:

القول الأول: أنها أثلاث ، ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وبهذا قال المالكية والشافعية ورواية عن أحمد ، ومحمد بن الحسن والإمامية في رواية (١)

---

(١) الشرح الكبير لابن قدامة ٤٨٥/٩ .

(٢) الجنايات في الفقه الإسلامي للزميل الدكتور/ وائل محمد رزق صـ ٤٨٥.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢٧ /٢٣٠ .

(٤) البحر الرائق ٣٧٣/٨ الدر المختار ٥٧٣/٦ المجموع شرح المهذب ٧/١٩ الإقناع للشربينى الخطيب ١٦١/٢ كشاف القناع ٥١٢/٥ منار السبيل في شرح الدليل ٣١٨/٢.

القول الثاني: أن دية شبه العمد أرباعا ، خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وبهذا قال أبوحنيفة والحنابلة في رواية والإباضية.(٢)

ويلاحظ أن الخلاف في تغليظ الدية في شبه العمد هو نفس الخلاف في القتل العمد، وأدلة كل فريق هي نفس الأدلة التي استدلوا بها في تغليظ الدية في القتل العمد ، وبالتالي لسنا في حاجة إلى تكرارها.

الصفة الثالثة: أنها مؤجلة

اختلف الفقهاء في كيفية أداء دية قتل شبه العمد علي رأيين:

الرأي الأول: أن دية شبه العمد مؤجلة في ثلاث سنين ، الثلث في السنة الأولى ، والثلث الآخر في السنة الثانية ، والباقي في السنة الثالثة وبهذا قال الأحناف والشافعية والحنابلة. (٣)

الرأي الثاني: أن دية شبه العمد حالة وبهذا قال قوم من الخوارج.(٤)

---

(١) المدونة ٣٠٦/١٦ كفاية الطالب ٣٩٠/٢ المعونة ٢٦٥/٢ أسنى المطالب ٤٨/٤ البيان ٤٨١/١١ مغنى المحتاج ٥٣/٤ المبدع ٣٤٧/٨ المغنى ٢٩٤/٨ الهداية ١٧٧/٤ البناية ٢٠٥/١٢ المهذب لابن البراج ٤٥٨/٢، ٤٥٩ الخلاف ٢٢١/٥.

(٢) الهداية ١٧٧/٤ البناية ٢٠٤/١٢ مجمع الأنهر ٦٣٧/٢ المبدع ٣٤٧/٨ المغنى ٢٩٤/٨ البحر الزخار ٢٧٤/٦ التاج المذهب ٣٢٣/٤ شرح كتاب النيل ١٢٥/١٥.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢٣٣/٢٧ بدائع الصنائع ٢٥٦/٧ أسنى المطالب ٤٨/٤ الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ١٦١/٢ روضة الطالبين ٢٥٦/٩ الشرح الكبير لابن قدامة ٤٨٣/٩ المبدع شرح المقنع ٢٨٤/٨ مطالب أولي النهى ١٤٢/٦.

(٤) الحاوي ٣٤٢/١٢ الشرح الكبير لابن قدامة ٤٨٣/٩.

الأدلـة

أدلة أصحاب الرأي الأول :

استدل أصحاب هذا الرأي على أن دية القتل شبه العمد مؤجلة على ثلاث سنوات بالإجماع والمعقول:

أولا الإجماع:

حيث قضى بها عمر رضي الله عنه في ثلاث سنين بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير فصار إجماع.[١]

ثانيا المعقول:

قالوا : بأن العاقلة تتحمل دية الخطأ مواساة ، وما كان طريق المواساة كان الأجل فيه معتبرا كالزكاة ، ولما خرجت عن عرف الزكاة في القدر زاد حكمها في الأجل ، فاعتبر في عدد السنين أكثر القليل وأقل الكثير فكان ثلاث سنين.[٢]

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن دية القتل شبه العمد حالة بالمعقول:

قالوا: بأن الدية تجب حالة لا مؤجلة ، قياسا على دية العمد وبدل المتلفات.[٣]

ونوقش هذا من وجهين:

---

(١) تبيين الحقائق ١٠١/٦ كفاية الأخيارصـ ٤٥٤ الشرح الكبير لابن قدامة ٤٨٣/٩.

(٢) الحاوي ٣٤٤/١٢.

(٣) الحاوي ٣٤٤/١٢ الشرح الكبير لابن قدامة ٤٨٣/٩.

الأول: أن القياس على القتل العمد غير صحيح ؛ لأن القاتل معذور لكونه لم يقصد القتل؛ ولأن القصد التخفيف على العاقلة الذين لم تصدر منهم جناية وحملوا أداء المال مواساة فالأرفق بحالهم التخفيف عنهم وهذا موجود في الخطأ وشبه العمد على السواء .

الثاني : أن الدية تخالف سائر المتلفات ؛ لأنها تجب على غير الجاني على سبيل المواساة له فاقتضت الحكمة تخفيفها عليهم.(١)

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائل بأن : أن دية شبه العمد مؤجلة في ثلاث سنين ، الثلث في السنة الأولى ، والثلث الآخر في السنة الثانية ، والباقي في السنة الثالثة لقوة ما استدلوا به.

المطلب الثاني: الكفارة:

اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة في القتل شبه العمد على رأيين:

الرأي الأول: تجب الكفارة في القتل شبه العمد وبهذا قال: الأحناف والمالكية لأن المشهور عندهم أن شبه العمد عندهم ملحق بالعمد والشافعية والحنابلة.(٢)

الرأي الثاني: لا تجب الكفارة في القتل شبه العمد وبهذا قال : أبوحنيفة في رواية والحنابلة في رواية.(٣)

---

(١) المغنى ٢٩٣/٨ الشرح الكبير ٤٨٢/٩ ، ٤٨٣ .

(٢) البحر الرائق ٣٣٢/٨ الجوهرة النيرة ٤٧٩/٤ العناية شرح الهداية ١٥/ ١٥٧ الاستذكار ١٦٦/٨ القوانين الفقهية صـ ٢٦٦مغني المحتاج ١٠٧/٤ الحاوي ٥٩٩/٩ الإنصاف ١٠٣/١٠ شرح منتهى الإرادات ٣٢٨/٣ الكافي في فقه ابن حنبل ٥١/٤.

(٣)العناية شرح الهداية ١٥٧/١٥تبيين الحقائق ١٠١/٦ فتح القدير٣٤٥/٢٣ الإنصاف ١٠٤/١٠ الشرح الكبير لابن قدامة ٦٧١/٩.

الأدلـة

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن الكفارة تجب في القتل شبه العمد بالمعقول:

قالوا: تجب الكفارة في القتل شبه العمد ؛ لأنه جري مجرى الخطأ في نفي عقوبته و تحمل العاقلة ديته و تأجيلها فكذلك في الكفارة ؛ و لأنه لو لم تجب الكفارة لم يلزم القاتل شيء لأن الدية تحملها العاقلة.(١)

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على عدم وجوب الكفارة في القتل شبه العمد بالمعقول:

قالوا : إن الإثم في القتل شبه العمد كامل متناه ، وتناهيه يمنع شرعية الكفارة؛ لأن ذلك من باب التخفيف.

ونوقش هذا: بأنه آثم إثم الضرب ؛ لأنه قصده ، لا إثم القتل ؛ لأنه لم يقصده وهذه الكفارة تجب بالقتل ، وهو فيه مخطئ ولا تجب بالضرب ألا ترى أنها لا تجب بالضرب بدون القتل وبعكسه تجب فكذا عند اجتماعهما يضاف الوجوب إلى القتل دون الضرب(٢)

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة السابقة وما أمكن مناقشته منها أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل : بأن الكفارة تجب في القتل شبه لقوة ما استدلوا به ؛ ولأن الكفارة إنما وجبت في الخطأ إما لحق الشكر أو لحق التوبة ، والداعي إلى الشكر والتوبة ههنا موجود وهو سلامة البدن وكون الفعل جناية فيها نوع خفة لشبهة عدم القصد فأمكن أن يجعل التحرير فيه توبة.(٣)

المطلب الثالث: الحرمان من الميراث والوصية:

---

(١) الكافي في فقه ابن حنبل ٥١/٤.

(٢) تبيين الحقائق ١٠١/٦.

(٣) بدائع الصنائع ٢٥١/٧ .

طبقا لما رجحناه في القتل العمد من حرمان القاتل من الميراث والوصية ، يحرم أيضا المقاتل في شبه المعمد من الميراث. لعموم. قول. المنبي ﷺ الْقَاتِلُ لاَ. يَرِثُ. [1] ويحرم. من الوصية أيضا لقول رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ.[2]

والخلاف في الميراث والوصية هاهنا كالخلاف في القتل العمد وبالتالي لسنا في حاجة إلى تكراره.

القتل الخطأ وعقوبته

يقول الإمام الكاساني –رحمه الله تعالى: " **وَأَمَّا الْقَتْلُ الْخَطَأُ فَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ فَنُفَصِّلُ الْكَلَامَ فِيهِ فَنَقُولُ: الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ إمَّا أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا حُرَّيْنِ، وَإِمَّا أَنْ كَانَ الْقَاتِلُ حُرًّا، وَالْمَقْتُولُ عَبْدًا، وَإِمَّا أَنْ كَانَ الْقَاتِلُ عَبْدًا، وَالْمَقْتُولُ حُرًّا، وَإِمَّا أَنْ كَانَا جَمِيعًا عَبْدَيْنِ، فَإِنْ كَانَا حُرَّيْنِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ مِنْهَا وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ وُجُودِ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ، وَهِيَ نَوْعَانِ: بَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْقَاتِلِ، وَبَعْضُهَا إلَى الْمَقْتُولِ، أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْقَاتِلِ فَالْإِسْلَامُ، وَالْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْكَافِرِ، وَالْمَجْنُونِ، وَالصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِشَرَائِعَ هِيَ عِبَادَاتٌ، وَالْكَفَّارَةُ عِبَادَةٌ، وَالصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ لَا يُخَاطَبَانِ بِالشَّرَائِعِ أَصْلًا.**

---

(١) سبق تخريجه٣٨٢.

(٢) سبق تخريجه.

وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَقْتُولِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومًا فَلَا تَجِبُ بِقَتْلِ الْحَرْبِيِّ، وَالْبَاغِي لِعَدَمِ الْعِصْمَةِ.

وَأَمَّا كَوْنُهُ مُسْلِمًا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ فَيَجِبُ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] إلَى قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]."

<u>الشرح والمقارنة:</u>

تعريف القتل الخطأ:

القتل الخطأ:. أن. يرمي شخصاً يظنه صيداً، أو حربياً فإذا هو مسلم، أو. يرمي غرضاً فيصيب آدمياً.(١)

ثبوت القتل الخطأ:

لا خلاف بين الفقهاء على ثبوت القتل الخطأ وقد دل عليه قول الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ .(٢)

---

(١) الاختيار صـ ٥١ العناية شرح الهداية ١٢٦/١٥ فتح القدير ١٨١/٢٣.

(٢) آية رقم " ٩٢ " سورة النساء.

سبب نزول الآية:

ذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية أن عياش بن أبي ربيعة وكان أخا أبي جهل لأمه أسلم وهاجر خوفا من قومه إلى المدينة وذلك قبل هجرة رسول الله ﷺ فأقسمت أمه لا تأكل ولا تشرب ولا يؤويها سقف حتى يرجع فخرج أبو جهل ومعه الحارث بن زيد بن أبي أنيسة فأتياه وهو في الجبل فقالا له : إنزل فإن أمك لم يؤوها سقف بيت بعدك وقد حَلفت أن. لا. تأكل طعاماً ولا. تشرب. شراباً حتى ترجع إليها وقال. أليس محمد يحثك على صلة الرحم انصرف وبر أمك وأنت على دينك حتى نزل وذهب معهما فلما فسحا عن المدينة كتفاه وجلده كل واحد مائة جلدة فقال للحارث هذا أخي فمن أنت يا حارث لله علي إن وجدتك خاليا أن أقتلك وقدما به على امه فحلفت لا يحل كتافه أو يرتد ففعل ثم هاجر بعد ذلك وأسلم وأسلم الحارث وهاجر فلقيه عياش بظهر قباء ولم يشعر بإسلامه فأنحى عليه فقتله ثم أخبر بإسلامه فأتى رسول الله ﷺ فقال قتلته ولم أشعر بإسلامه فنزلت الآية.[1]

صور القتل الخطأ:

للقتل الخطأ صور منها ما يلي:

١. أن يرمي صيدا أو هدفا أو شخصا مباح الدم كزان محصن فيصيب آدميا معصوما لم يقصده.

٢. أن. يقتل في دار. المحرب. من يظنه حربيا ويكون. مسلما أو. يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما.[2]

٣. أن ينقلب النائم على شخص فيقتله.[3]

<u>أركان القتل الخطأ:</u>

---

(١) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري صـ ٥٨٠ ، ٥٨١ الكشف والبيان ٣٥٩/٣ .

(٢) الإنصاف ٣٣٠/٩ ، ٣٣١ الروض المربع ٤١٥/١.

(٣) الشرح الكبير لابن قدامة ٣٢٠/٩ الكافي في فقه ابن حنبل ١٢/٤.

الركن الأول: أن يكون القتيل آدمياً حياً، ويتحقق هذا الركن بتوافر شرطين:

الشرط الأول: أن يكون المعتدي عليه آدميا ، فلا قصاص بالاعتداء على غير الإنسان، فلو وجه شخص طلقات نارية إلى حيوان بقصد إهلاكه وهو يظن أن الحيوان إنسان ، فإن الجريمة لا تُعد قتلاً بل تعتبر إتلافاً لحيوان يعاقب عليه بالتعزير.(١)

الشرط الثاني: تحقق حياة المجني عليه وقت الاعتداء ، فلو اعتدي شخص على ميت فارق الحياة لا قصاص عليه.

الركن الثاني: أن يكون المقتول معصوم الدم: ومعني معصوم الدم أي يحرم قتله ، أي لا يكون مباح الدم كالحربي، إذ لو كان كذلك لم يعاقب قاتله.(٢)

الركن الثالث: أن تكون الوفاة نتيجة لفعل الجاني.

يشترط لتوفير هذا الركن أن يأتى الجانى فعلاً يؤدى لوفاة المجنى عليه: أيًّا كان هذا الفعل ضربًا أو جرحًا أو غير ذلك من أنواع التعدى والإيذاء مما لا يعتبر ضربًا ولا جرحًا كالتغريق والتحريق وإعطاء مواد ضارة أو سامة بغير قصد القتل.

الركن الرابع: انعدام قصد الجناية:

انعدام قصد الجناية هو الركن المميز للقتل الخطأ ، فإذا انعدم قصد الجناية فلا عقاب، ويعتبر الخطأ موجودًا كلما ترتب على فعل أو ترك نتائج لم يردها الجانى بطريق مباشر أو غير مباشر، سواء كان أراد الجانى الفعل أو الترك أم لم يرده ولكنه وقع فى الحالين نتيجة لعدم تحرزه.(٣)

---

(١) الجناية على الأبدان وموجبها في الفقه الإسلامي للدكتور/ المرسي عبدالعزيز السماحي صـ ٣٩ الجنايات في الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور/ سيف رجب قزامل صـ ٢٤ .

(٢) القصاص والديات في الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبدالكريم زيدان صـ ٦٥ .

(٣) المرجع السابق ١١٠/٢.

ويسأل الجاني هنا لتقصيره فهو لم يتثبت في أفعاله ولم يأخذ الحذر والحيطة التي تحول دون وقوع الجناية ، لذا فإنه يأثم من تلك الناحية وبالتالي يسأل عن فعله. [١]

عقوبة القتل الخطأ

للقتل الخطأ عقوبات أربع هي ما يلي:

-الدية.

-الكفارة.

-الحرمان من الميراث.

-الحرمان من الوصية.

العقوبة الأولى: الدية

أولا: صفات الدية في القتل الخطأ:

الصفة الأولى: أنها مخففة.

الصفة الثانية: وجوبها على العاقلة.

الصفة الثالثة: أنها مؤجلة.

وسوف نتكلم عن هذا بالتفصيل:

الصفة الأولى: أنها مخففة.

لا خلاف بين الفقهاء أن الدية من الإبل مائة لا يختلف قدرها بالتغليظ والتخفيف ، وأن دية الخطأ مخففة على العاقلة.[٢]

واختلف الفقهاء في صفة تخفيفها على قولين مشهورين.[١]

---

(١) الجنايات في الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور/ سيف رجب قزامل صـ ٢٣٠.

(٢) الهداية ١٧٧/٤ المعونة ٢٣٦/٢ بداية المجتهد ٣٠٧/٢ البيان ٤٨١/١١ الإقناع للشربينى الخطيب ٥٠٣/٢ التاج المذهب ٣٢٣/٤ السيل الجرار ٤٣٤/٤ المحلى ٣٨٨/١٠ شرح كتاب النيل ١٢٥/١٥.

القول الأول: أنها أخماس ، عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ، وبهذا قال المالكية والشافعية والشيعة الزيدية والإباضية والظاهرية.[٢]

القول الثاني: أنها أخماس، عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض، وبهذا قال الأحناف والحنابلة.[٣]

الأدلـة

أدلة أصحاب القول الأول :

استدل أصحاب هذا القول على أن صفة تخفيف الجية في القتل الخطأ أن تكون أخماس، عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون، بالسنة والأثر والمعقول.

أولا السنة:

---

(١) قلنا مشهورين لأن هناك أقوالا أخرى غيرهما ، فقيل أنها أربعا ، واختلف من قال هذا في صفة أرباعها ، فحكي عن على بن أبي طالب والحسن البصرى : أنها خمس وعشرون ابنة مخاض ، وخمس وعشرون ابنة لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وحكى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت أنها : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة وعشرون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض.

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣١٩/٥ الحاوى ١٨/١٦ البيان ٣٨٤/١١.

(٢) المعونة ٢٦٥/٢ التاج والإكليل ٢٥٦/٦ كفاية الطالب ٣٨٩/٢ بداية المجتهد ٣٠٧/٢ الأم ١٠٦/٦ البيان ٤٨١/١١ الإقناع ٥٠٣/٢ البحر الزخار ٢٧٣/٦ شرح كتاب النيل ١٢٥/١٥ المحلى ٣٨٨/١٠.

(٣) البحر الرائق ٣٧٣/٨ بدائع الصنائع ٢٥٤/٧ تبيين الحقائق ١٢٦/٦، ١٢٧.

. ما روى. عن عبدالله بن مسعود. ﷺ أن. رسول. الله ﷺ قال.:دية المخطأ خمسة أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور.(١)

وجه الدلالة:. دل. هذا. الحديث على أن. دية المخطأ عشرون. حقة ،. وعشرون. جذعة ، وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون ، وعشرون بنو لبون ولم يذكر الرسول ﷺ فيها ابن مخاض.(٢)

ونوقش هذا. :. بأن. جعل مكان. ابن مخاض. ابن لبون. غلط من الدارقطنى كما قال البيهقي.(٣)

ثانيا الأثر:

. ما روى عن مالك عن سليمان بن يسار قال : إنهم كانوا يقولون دية الخطأ عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذعة.(٤)

وجه الدلالة:

---

(١) أخرجه الدارقطني وقال إسناد حسن ورواته ثقات ١٧٢/٣ رقم٢٦٣ والبيهقي في السنن الكبرى وقال : روى بعض حفاظنا وهو الشيخ أبو الحسن الدارقطني هذه الأسانيد عن عبد الله بن مسعود وجعل مكان بني المخاض بني اللبون وهو غلط منه ، باب من قال إنها أخماس ٧٥/٨ .

(٢) أحكام القرآن لابن العربي ٦٠١/١.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الديات ، باب من قال إنها أخماس ٧٥/٨.

(٤) أخرجه مالك في الموطأ كتاب العقول ، باب دية الخطأ ٨٥١/٢ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الديات ، باب أسنان الإبل ٧٣/٨.

دل هذا على أن دية الخطأ عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذعة ،لأن سليمان تابعي وإشارته إلى من تقدمه محمول **على الصحابة فصار ذلك إجماعا نقله عنهم.**(١)

ثانيا المعقول:

قالوا: إن كل ما لا يجب في الزكاة لا يجب في دية الخطأ ، كالثنايا والفصال ، ولأن ما استحق من الإبل مواساة لم يجب فيه بنو مخاض كالزكاة.(٢)

ويمكن أن يناقش هذا :بأن المشرع جعل ابن اللبون بمنزلة ابن المخاض في الزكاة فإيجاب ابن اللبون هاهنا في معنى إيجاب أربعين بنت مخاض وهذا لا يجوز بالإجماع. (٣)

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن صفة تخفيف الدية في القتل الخطأ أن تكون أخماس ، عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض بالسنة بالمعقول.

أولا السنة:

. ما روى عن خشف بن مالك قال سمعت عبدالله بن مسعودﷺ يقول قضى رسول الله ﷺ في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بن مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة. (٤)

---

(١) الحاوى ٢٠/١٦.

(٢) المرجع السابق.

(٣) المبسوط ٧٦/٢٦ تبيين الحقائق ١٢٧/٦.

(٤) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الديات ، باب الدية كم هي ١٨٤/٤ رقم ٤٥٤٥ والترمذى كتاب الديات ، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل ١٠/٤ رقم ١٣٨٦ والنسائي في السنن الكبرى

وجه الدلالة :- دل- هذا- الحديث بمنطوقه على أن- دية -الخطأ عشرون- بنت مخاض وعشرون بن مخاض ذكورا وعشرون بنت لبون وعشرون جذعة وعشرون حقة.

ونوقش هذا : بأن هذا الحديث فيه الحجاج بن أرطأة وهو مشهور بالتدليس ، وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع عنه وخشف بن مالك مجهول.[١]

وأجيب على هذا: بأن خشف بن مالك وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات ، قال الدارقطنى هذا حديث ثابت ثم أهل المعرفة بالحديث.[٢]

ثانيا المعقول:

قالوا: إن ابن اللبون يجب بطريق البدل عن بنت المخاض في الزكاة إذا لم يجدها فلا يجمع بين البدل والمبدل في واجب ، ولأن موجبهما واحد فيصير كأنه أوجب أربعين بنت مخاض ، ولأن ما قلناه الأقل والزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف.[٣]

الرأى المختار

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائل: بأن دية القتل الخطأ أخماس، عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون

وقال فيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف كتاب القسامة ، باب القود ٢٣٤/٤ رقم ٧٠٠٥ وابن ماجة كتاب الديات ، باب دية الخطأ ٨٧٩/٢ رقم ٢٦٣١ والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الديات، باب من قال هي أخماس٨ /٧٤.

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣١٨/٥ الحاوى٢٠/١٦.

(٢) شرح سنن ابن ماجة ١٨٩/١ سنن الدارقطنى ١٧٣/٣ رقم ٢٦٥.

(٣) المبسوط ٧٦/٢٦ تبيين الحقائق ١٢٧/٦ المغنى ٢٩٦/٨.

بنت مخاض وعشرون ابن مخاض لقوة أدلتهم ؛ ولأن هذا أخف فكان أليق بحالة الخطأ؛ لأن الخاطئ معذور فيعذر في فعله ولهذا لا تجب دية الخطأ إلا على العاقلة.[١]

الصفة الثانية وجوب الدية على العاقلة:

اختلف الفقهاء في وجوب الدية في القتل الخطأ على العاقلة على رأيين:

الرأي الأول: أن دية القتل الخطأ تتحملها العاقلة وبهذا قال الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة.[٢]

الرأي الثاني: أن دية القتل الخطأ يتحملها الجاني ، وبهذا قال الأصم ، وابن عُلية وطائفة من الخوارج.[٣]

الأدلـة

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن دية الخطأ تتحملها العاقلة بالكتاب والسنة والمعقول:

أولا الكتاب:

ـ قول الله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾[٤]

وجه الدلالة:

---

(١) البناية ٢٠٨/١٢.

(٢) بدائع الصنائع ٢٥٦/٧ الاستذكار ٥٣/٨ التلقين ١٨٩/٢ الفواكه الدواني ١١٧٩/٣ منهاج الطالبين وعمدة المفتين صـ ١٢٩الحاوي في فقه الشافعي ٣٤٠/١٢ المجموع ١٩ /١٤٣ الشرح الكبير لابن قدامة ٤٨٣/٩ المبدع شرح المقنع ٢٨٤/٨.

(٣) الحاوي في فقه الشافعي ٣٤٠/١٢ المجموع ١٩ /١٤٣.

(٤) من الآية رقم "٢ " سورة المائدة .

حيث دلت الآية على التعاون على البر والتقوي وتحمل العاقلة الدية من جملة البر والتقوى فدخلت في عموم الآية.[١]

ثانيا السنة:

ـ ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : القود بالسيف والخطأ على العاقلة.[٢]

وجه الدلالة: دل هذا الحديث بمنطوقه على أن دية القتل الخطأ على العاقلة[٣]

ثالثا المعقول:

قالوا: بأن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل وللاعانة تخفيفا عنه، ولأنه لما تحمل بالنسب بعض حقوق الله تعالى في الأموال وهو زكاة الفطر جاز أن يتحمل بعض حقوق الآدميين في الأموال وهو ديات الخطأ.[٤]

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن دية القتل الخطأ يتحملها الجاني بالكتاب والسنة والمعقول:

أولا الكتاب: ـ قول الله تعالى : ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ﴾[٥]

---

(١) الحاوي ٣٤١/١٢ .

(٢) أخرجه الدارقطني في سننه ، كتاب الحدود والديات ١٠٧/٣ حديث رقم ٨٩.

(٣) سبل السلام ٢٣٩/٣.

(٤) الحاوي ٣٤٢/١٢ .

(٥) من الآية رقم "١٦٤ " سورة الأعراف .

وجه الدلالة: دلت هذه الآية على أن كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها[١] وبالتالى لا تتحمل العاقلة دية قتل الخطأ بل يتحملها الجاني.

ونوقش هذا: بأن حَقِيقَةُ الْوِزْرِ الإِثْمُ ، وَهُوَ لا يَتَحَمَّلُ.[٢]

ثانيا السنة:

ـ ما روي. عَنْ أَبِى رِمْثَةَ قَالَ. انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِى نَحْوَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ إِنَّ. رَسُولَ. اللَّهِ ﷺ قَالَ لأَبِى ابْنُكَ هَذَا ، قَالَ إِى وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ : حَقًّا، قَالَ أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِى فِى أَبِى وَمِنْ حَلْفِ أَبِى عَلَىَّ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجْنِى عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِى عَلَيْهِ.[٣]

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن جناية كل امرىء عليه كما أن عمله له لا لغيره.[٤]

ونوقش هذا: بأن المراد من قول النبي ﷺ أنه لا يؤاخذ بجنايتك ولا تؤاخذ بجنايته ، ولم يرد بذلك فعل الجناية ؛ لأنه قد يجني كل واحد منهما على صاحبه. [٥]

ثالثا المعقول:

قالوا: بأن العاقلة لو تحملت دية الخطأ لتحملت دية العمد ؛ ولأن الدية عقوبة فلم تتحملها العاقلة كالقود ، ولأن لقتل الخطأ موجبين : الدية والكفارة ، فلما لم تتحمل العاقلة الكفارة لم تتحمل الدية.[١]

---

(١) الحاوي ٣٤٢/١٢ الشرح الكبير لابن قدامة ٤٨٤/٩ المبدع شرح المقنع ٢٨٤/٨ حاشية الروض المربع ٢٣٢/٧ .

(٢) الشرح الكبير لابن قدامة ٤٨٣/٩.

(٣) أخرجه أبوداود في سننه ، كتاب الديات ، باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أخيه أو أبيه ٢٨٧/٤ حديث رقم ٤٤٩٧ وابن حبان في صحيحه.

(٤) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٣٠٠/١٢.

(٥) الحاوي ٣٤١/١٢.

ونوقش هذا: بأن عدم تحمل العاقلة في القتل العمد فلأنه عن معصية يستحق فيها القود، والعاصي لا يعان ولا يواسى، والقود لا يدخله تحمل ولا نيابة . وأما الكفارة فمن حقوق الله تعالى التي تتعلق بالمال تارة وبالصيام تارة ، ولا يصح فيها عفو فلم يدخلها مواساة ، وخالفتها الدية في هذه الأحكام مخالفتها في التحمل.[٢]

الرأي المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل بأن دية القتل الخطأ تتحملها العاقلة لقوة ما استدلوا به.

الصفة الثالثة: أنها مؤجلة في ثلاث سنين:

لا خلاف بين الفقهاء على أن دية القتل الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين يجب في آخر كل حول ثلثها ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية واستدلوا على هذا بالأثر والمعقول:

أولا الأثر:

- ما روي عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : قال : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُنَجَّمَ الدِّيَةُ فِى ثَلاَثِ سِنِينَ.[٣]
- ما روي عن عبد الله بن عمر قال تؤخذ الدية في ثلاث سنين.[٤]
- ما روي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ : أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِالْعَقْلِ فِى قَتْلِ الْخَطَإِ فِى ثَلاَثِ سِنِينَ.[٥]

---

(١) الحاوي ٣٤١/١٢.

(٢)الحاوي ٣٤٣/١٢.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبري ،كتاب الديات، باب تنجيم الدية على العاقلة ١١٠/٨ رقم ١٦٨٣٠.

(٤) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٤٢١/٩ رقم ١٧٨٦١.

(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبري ،كتاب الديات، باب تنجيم الدية على العاقلة ١١٠/٨ رقم ١٦١٦٩.

ثانيا المعقول: قالوا : بأنه مال يجب على سبيل المواساة فلم يجب حالا كالزكاة.[١]

المطلب الثاني: الكفارة

كفارة القتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد الرقبة، أو وجدها ولم يقدر على ثمنها؛ صام شهرين متتابعين ، ولم يبق في عصرنا بسبب إلغاء الرق إلا صيام شهرين متتابعين كفارة عن القتل الخطأ.[٢]

ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفارة في القتل الخطأ لقول الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً ﴾ [٣]

واختلفوا في خطأ الامام والحاكم في الحكم والاجتهاد هل تجب الكفارة في ماله أم لا على رأيين؟

الرأي الأول: أن كفارة خطأ الإما م في القتل الخطأ عليه ولا يشاركه في تحمل شيء منها أحد ، وبهذا قال : الأحناف والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة.[٤]

الرأي الثاني: أن كفارة خطأ الإما م في القتل الخطأ تكون في بيت المال وبهذا قال : الشافعية في وجه.[٥]

---

(١) المبدع شرح المقنع ٢٣/٩ كشاف القناع ٦٤/٦.

(٢) الفقه الإسلامي وأدلته ٦٤٤/٧.

(٣) من الآية رقم " ٩٢ " سورة النساء.

(٤) البحر الرائق ١٠٨/٥ بدائع الصنائع ٢٥٢/٧ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٤٥٠/٢ الشرح الصغير ٤٠٥/٤ المجموع ١٤٥/١٩ مغني المحتاج ١٠٧/٤ الشرح الكبير لابن قدامة ٤٨٤/٩ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ١٥٢/٢.

(٥) الحاوي ١١٨/١٢ المجموع ١٤٥/١٩.

الأدلة

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن كفارة القتل الخطأ عليه ولا يشاركه في تحمل شيء منها أحد بالمعقول:

قالوا: إنها كفارة فلا تجب على غير من وجد منه سببها كسائر الكفارات وكما لو كانت صوما؛ ولأن الكفارة شرعت للتكفير عن الجاني ولا يكفر عنه بفعل غيره. (١)

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن كفارة خطأ الإما م في القتل الخطأ تكون في بيت المال بالمعقول:

قالوا: تجب الكفارة في بيت المال كالدية ؛ لأنه يكثر خطؤه، فلو أوجبنا الكفارة في ماله أجحف به. (٢)

ونوقش هذا: بأن ما ذكروه لا أصل له، ولا يصح قياسه على الدية لوجوه:

أحدها: أن الدية لم تجب في بيت المال وإنما وجبت على العاقلة ولا يجوز أن يثبت حكم الفرع مخالفا لحكم الأصل.

الثاني: أن الدية كثيرة فإيجابها على القاتل بجحف به والكفارة بخلافها .

الثالث: أن الدية وجبت مواساة للقاتل وجعل حظ القاتل من الواجب الكفارة فإيجابها على غيره قطع للمواساة ويوجب على الجاني أكثر مما وجب عليه وهذا لا يجوز. (٣)

الرأي المختار:

---

(١) الشرح الكبير لابن قدامة ٤٨٤/٩.

(٢) المجموع ١٤٥/١٩ .

(٣) المغني لابن قدامة ٣٧٩/٨.

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول لقائل : بأن كفارة خطأ الإما م في القتل الخطأ عليه ولا يشاركه في تحمل شيء منها أحد لقوة ما استدلوا به.

المطلب الثالث: الحرمان من الميراث

اختلف الفقهاء في حرمان القاتل خطأ من الميراث على رأيين:

الرأي الأول: أن القاتل خطأ لا يحرم من الميراث ، وإنما يحرم الدية فقط ، وبهذا قال المالكية والشيعة الزيدية.(١)

الرأي الثاني: أن القاتل خطأ يحرم من الميراث وبهذا قال : الأحناف والشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية.(٢)

سبب الخلاف:

يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي وذلك أن النظر المصلحي يقتضي أن لا يرث لئلا يتذرع الناس من المواريث إلى القتل واتباع الظاهر والتعبد يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك فإنه لو كان ذلك مما قصد لالتفت إليه الشارع وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً.(٣)

الأدلة

أدلة أصحاب الرأي الأول:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن القاتل خطأ لا يحرم من الميراث ، وإنما يحرم الدية فقط بالسنة والمعقول:

---

(١) المدونة الكبرى ٣٤٧/٤ بداية المجتهد ٣٦٠/٢ مواهب الجليل ٦٠٧/٨ البحر الزخار ٣٦٧/٥.

(٢) الجوهرة النيرة ٤٨٠/٤ البحر الرائق ٣٣٣/٨ العناية شرح الهداية ١٢٧/١٥ الحاوي في فقه الشافعي ٨٥/٨ مغني المحتاج ٣٦/٣ الشرح الكبير لابن قدامة ٤٧٩/٦ الفروع من الكافي للكليني ١٤٢/٧ط دار الكتب الاسلامية ١٣٦٧هـ.

(٣) بداية المجتهد ٣٦٠/٢.

أولا السنة:

. ما روي عَنِ ابْنِ عباسَ قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– : رُفِعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.(١)

وجه الدلالة: دل الحديث على أن من قتل مورثه خطأً لا يمنع من الميراث لرفع الإثم عنه.

ونوقش هذا.: بأن قوله ﷺ رفع عن أمتي الخطأ معناه : رفع مأثم الخطأ ،. وليس رفع الإرث متعلقا برفع المأثم.(٢)

ثانيا المعقول:

قالوا : بأن الخاطىء معذور فلا يستحق العقوبة ، والخطأ موضوع رحمة من الشرع فلا يثبت به حرمان الميراث.(٣)

ونوقش هذا: بأن هذا الاستدلال منقوض بوجوب الدية والكفارة عليه.(٤)

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

استدل أصحاب هذا الرأي على أن القاتل خطأ يحرم من الميراث بالسنة والآثار والمعقول:

أولا السنة:

. ما روي عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– قَالَ : الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ. (١)

---

(١) أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي ٦٥٩/١ حديث رقم ٢٠٤٥ والطبراني في المعجم الأوسط ٣٣١/٢ رقم ٢١٣٧ والبيهقي في السنن الكبري عن ابن عمر ، كتاب الإقرار ، باب من لا يجوز إقراره ٨٤/٦ حديث رقم ١١٧٨٧ وابن حبان في صحيحه ٢٠٢/١٦ رقم ٧٢١٩.

(٢) الحاوي ٢٤١/٨.

(٣) المبسوط ٨٦/٣٠.

(٤) الحاوي ٢٣٩/٨.

وجه الدلالة: دل الحديث بعمومه على أن القاتل لا يرث من المقتول سواء كان قتل خطأ أو عمدا.[٢]

ونوقش هذا: بأن الحديث ضعيف الإسناد وبيان ضعفه أن في سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، قال النسائي : متروك ، وقال البيهقي : إسحاق لا يحتج به. [٣]

. ما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ. [٤]

وجه الدلالة: دل الحديث على أن القاتل لا يرث من المقتول ، وهذا يشمل القتل الخطأ والعمد لعموم الحديث. [٥]

ونوقش هذا: بأن الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف كثير الخطأ في حديثه.[١]

---

(١) أخرجه الترمذي في سننه وقال لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه وفي سنده إسحق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث، كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل ٤/٤٢٥ رقم ٢١٠٩ وابن ماجة في سننه كتاب الفرائض ، باب ميراث القاتل ٢/٩١٣ حديث رقم ٢٧٣٥.

(٢) تحفة الأحوذي ٦/٢٤٢.

(٣) شرح السنة للإمام البغوى ٨/٣٦٧ فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ٤/٦٩٥.

(٤) أخرجه النسائي في السنن الكبري ، كتاب الفرائض، باب توريث القاتل ٤/٧٩ حديث رقم ٦٣٦٧ وللبيهقي في السنن الكبري ، كتاب الفرائض ،باب لا يرث القاتل ٦/٢٢٠ حديث رقم ١٢٦٠٣ والطبراني في المعجم الأوسط ١/٢٧١ حديث رقم ٨٨٤.

(٥) تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة لأبي شجاع محمد بن علي بن شعيب بن الدهان ٣/٢٢٢.

. ما روي عن حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِى غَيْرُ وَاحِدٍ : أَنَّ عَدِيًّا الْجُذَامِيَّ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ اقْتَتَلَتَا فَرَمَى إِحْدَاهُمَا فَمَاتَتْ مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ : اعْقِلْهَا وَلاَ تَرِثْهَا.(٢)

وجه الدلالة: دل الحديث بمنطوقه على أن القاتل خطأ لا يرث.

ونوقش هذا: بأن الحديث ضعيف ؛ لأن في سنده رجل لم يسم. (٣)

ثانيا الأثر:

. ما روي عن أبي قلابة قال : قتل رجل أخاه في زمن عمر بن الخطاب فلم يورثه فقال يا أمير المؤمنين إنما قتلته خطأ قال لو قتلته عمدا أقدناك.(٤)

ثالثا المعقول:

قالوا: بأن الحرمان جزاء القتل المحظور شرعاً ، والقتل من الخاطىء محظور ؛ لأن ضد المحظور المباح والمحل غير قابل للقتل المباح إلا جزاء على جريمة وكما لا يتصور الفعل في غير محل لا يتصور المباح في غير محل الإباحة فقلنا إن هذا القتل محظور ولهذا تتعلق به الكفارة وهي ساترة للذنب فلما جاز أن يؤاخذ بالكفارة جاز أن يؤاخذ

---

(١) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي ١/ ٢٨٠ العلل ومعرفة الرجال عن أحمد بن حنبل رواية المروذي وغيره لأحمد بن حنبل صـ ١٩٨ ط الدارس السلفية : بومباي، الهند الطبعة : الأولى ١٤٠٨هـ ، ١٩٨٨م.

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبري، كتاب الفرائض ،باب لا يرث القاتل ٦/ ٢١٩ رقم ١٢٦٠٠

(٣) مجمع الزوائد ٣/ ٢٦٣.

(٤)ـ أخرجه عبدالمرزاق ـ في مصنفه ـ كتاب ـ المعقول ـ ـ باب ـ ليس للقاتل ميراث ـ ٩/ ٤٠٣ رقم ١٧٧٨٤والسيوطي في جامع الأحاديث ٢٧/ ٤٩٥ رقم ٣٠٥٦٧ وأورده صاحب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١١/ ٧٣ رقم ٣٠٦٦٨.

بحرمان الميراث وهذا لأن تهمة القصد إلى الاستعجال قائمة فمن الجائز أنه كان قاصدا إلى ذلك وأظهر الخطأ من نفسه فيجعل هذا التوهم كالمتحقق في حرمان الميراث.[١]

الرأى المختار:

بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة تبين أن كلا منها لم تخل من المناقشة إلا أنني أميل إلي ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل : بأن القاتل خطأ لا يحرم من الميراث، وتحمل الأحاديث التي وردت عن النبي ﷺ على ما إذا كان القاتل متهما بقصد قتل مورثه ليرثه ، فيكون من باب العام المراد به الخصوص بناء على ما تقتضيه قواعد الشريعة ، ولأن حديث منع القاتل من الإرث ليس على عمومه عند أكثر المحتجين به ، حيث أخرجوا من عمومه ما إذا كان الوارث قتل مورثه بحق القصاص ، ودفع الصائل ، ورجم الزاني المحصن ، ونحو ذلك.

ويظهر ذلك جليا أن القاتل خطأ لا يمنع الميراث فيما لو كان هنا ابن بار بأبيه مطيع له خادما له ليلا نهار فمرض الأب وكان هذا الابن طبيبا ، ومات الأب نتيجة لخطأ ابنه هذا ، وكان له ابن عم بعيد فيحرم الابن من ميراث أبيه وهو أعظم الناس مصيبة به، ويعطى ابن العم الذي ما كان يعرفه ولا يهتم بحياته أو موته وكذلك لو كان ابنان أحدهما بار بأبيه والثاني عاق له والأول طبيبا أدي خطأه في علاج أبيه إلي موته فيحرم الابن البار من الميراث ويعطى العاق مع أن الأول بفقد أبيه أعظم مصيبة من العاق ، فمثل هاتين الصورتين لا تطيب النفس بحرمان هذا القاتل من الميراث وهو أبعد الناس عن المتهمة بقتل أبيه ليرث منه وللشريعة العادلة المبنية على الحكمة يبعد جدا أن تأتي بذلك.[٢]

المطلب الرابع: الحرمان من الوصية

---

(١) المبسوط للسرخسي ٨٦/٣٠ .

(٢) حكم توريث المتسبب في موت مورثه لفضيلة الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع بحث منشور بمجلة البحوث الإسلامية العدد رقم ٥٦ صـ ٢٧٩ " بتصرف ".

من عقوبات. القتل الخطأ الحرمان. من الوصية وقد ذكرنا سابقا أن. الفقهاء اختلفوا في حرمان القاتل عمد من الوصية على ثلاثة آراء =:

الرأي الأول: إذا قتل الموصي له الموصي عامدا حرم من الوصية سواء أكانت الوصية قبل الجناية أو بعدها وبهذا قال : الأحناف والشافعية في قول مرجوح والحنابلة في وجه.(١)

الرأي الثاني: إن أوصى له قبل أن يجرحه بطلت الوصية بقتله إياه وإن أوصى بعد ما جرحه صحت الوصية وبهذا قال : المالكية والحنابلة في رواية. (٢)

الرأي الثالث : إذا قتل الموصي له الموصي عامدا فإ نه لا يحرم من الوصية، وبهذا قال : الشافعية في قول والحنابلة في الصحيح من المذهب.(٣)

ولا تختلف آراء الفقهاء حول حرمان القاتل خطأ من الوصية عن كلامهم عن حرمان القاتل عمد منها ومن ثم فلا وجه للإعادة ونحيل القارئ إلى مراجعة هذه المسألة أثناء الكلام عنها في عقوبة القتل العمد.

---

(١) تبيين الحقائق ١٨٢/٦ المبسوط للسرخسي ٣٢٣/٢٧ بدائع الصنائع ٣٣٩/٧ الحاوي ٢٠٢/١٢ الإنصاف ١١/١٠ الشرح الكبير لابن قدمة ٤٧٨/٦ الكافي في فقه ابن حنبل ٢٧٨/٣.

(٢) الذخيرة ٢٨/٧ المدونة ٣٩٥/٤ الشرح الكبير لابن قدامة ٤٧٩/٦ الكافي في فقه ابن حنبل ٢٧٨/٣.

(٣) الحاوي ٢٠٢/١٢ الإنصاف ١١/١٠ الشرح الكبير لابن قدمة ٤٧٨/٦ المبدع شرح المقنع ٣٤/٦ كشاف القناع ٥٤٦/٥.

الجناية على ما دون النفس

قال الإمام الكاساني –رحمه الله تعالى–: " وَأَمَّا الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ مُطْلَقًا فَالْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ يَقَعُ فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فِي بَيَانِ أَنْوَاعِهَا، وَالثَّانِي فِي بَيَانِ حُكْمِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا، أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ مُطْلَقًا أَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ: أَحَدُهَا: إبَانَةُ الْأَطْرَافِ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَى الْأَطْرَافِ، وَالثَّانِي: إذْهَابُ مَعَانِي الْأَطْرَافِ مَعَ إبْقَاءِ أَعْيَانِهَا، وَالثَّالِثُ: الشِّجَاجُ، وَالرَّابِعُ: الْجِرَاحُ، أَمَّا النَّوْعُ الْأَوَّلُ فَقَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالْأُصْبُعِ

وَالظُّفْرِ وَالْأَنْفِ وَاللِّسَانِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ وَالْأُذُنِ وَالشَّفَةِ وَفَقْءُ الْعَيْنَيْنِ وَقَطْعُ الْأَشْفَارِ وَالْأَجْفَانِ وَقَلْعُ الْأَسْنَانِ وَكَسْرُهَا وَحَلْقُ شَعْرِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ وَالْحَاجِبَيْنِ وَالشَّارِبِ.

وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي فَتَفْوِيتُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالشَّمِّ وَالذَّوْقِ وَالْكَلَامِ وَالْجِمَاعِ وَالْإِيلَادِ وَالْبَطْشِ وَالْمَشْيِ، وَتَغَيُّرُ لَوْنِ السِّنِّ إلَى السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ وَالْخُضْرَةِ وَنَحْوِهَا مَعَ قِيَامِ الْمَحَالِّ الَّذِي تَقُومُ بِهَا هَذِهِ الْمَعَانِي، وَيُلْحَقُ بِهَذَا الْفَصْلِ إذْهَابُ الْعَقْلِ.

وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّالِثُ: فَالشِّجَاجُ أَحَدَ عَشَرَ أَوَّلُهَا: الْخَارِصَةُ، ثُمَّ الدَّامِعَةُ، ثُمَّ الدَّامِيَةُ، ثُمَّ الْبَاضِعَةُ، ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةُ، ثُمَّ السِّمْحَاقُ، ثُمَّ الْمُوضِحَةُ، ثُمَّ الْهَاشِمَةُ، ثُمَّ الْمُنَقِّلَةُ، ثُمَّ الْآمَّةُ، ثُمَّ الدَّامِغَةُ. (وَأَمَّا) النَّوْعُ الرَّابِعُ فَالْجِرَاحُ نَوْعَانِ: جَائِفَةٌ وَغَيْرُ جَائِفَةٍ، فَالْجَائِفَةُ: هِيَ الَّتِي تَصِلُ إلَى الْجَوْفِ، وَالْمَوَاضِعُ الَّتِي تَنْفُذُ الْجِرَاحَةُ مِنْهَا إلَى الْجَوْفِ: هِيَ الصَّدْرُ، وَالظَّهْرُ، وَالْبَطْنُ، وَالْجَنْبَانِ، وَمَا بَيْنَ الْأُنْثَيَيْنِ وَالدُّبُرِ، وَلَا تَكُونُ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَلَا فِي الرَّقَبَةِ وَالْحَلْقِ جَائِفَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ".

<u>الشرح والمقارنة:</u>

تمهيد:- رأينا أن الجناية على ما دون النفس تنقسم باعتبار قصد الجاني إلى عمد وخطأ عند فريق من العلماء، بينما يرى آخرو أنها تنقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ، والذي يهمنا هنا هو أن نبرز الكلام حول الجناية على ما دون النفس عمدًا، ولسنا بحاجة إلى التعرض للجناية على ما دون النفس خطأ لأن ما سبق إيراده في الكلام عن الجناية على النفس خطأ يغنينا عن الإعادة هنا ولا فرق إلا أن الفعل إذا أدى للوفاة فهو جناية على النفس – وإذا لم يؤد للوفاة فهو جناية على ما دون النفس[1].

وسوف نستعرض تكل الجناية في عدة مباحث:-

<u>المبحث الأول</u>

([1]) انظر سابقًا ص٢٣٧ وما بعدها، والتشريع الجنائي جـ٢ ص٢١١.

أركان الجناية على ما دون النفس

يلزم للجناية على ما دون النفس عمدًا ركنان: ركن مادي وآخر معنوي.

أولًا: الركن المادي:-

ويتمثل هذا الركن في أن يوجد فعل من الجاني من شأنه إحداث الجناية على ما دون النفس في أي صورة من صورها السابقة:

١-فقد يؤدي الفعل إلى إبانة طرف[١] مثل قطع اليد أو الرجل.

٢-وقد يؤدي الفعل إلى إذهاب معاني الأطراف مع بقاء أعيانها كتفويت السمع والبصر. إلخ.

٣-وقد يؤدي الفعل إلى إحداث شجة، وجمعها شجاج، وهي جراح الرأس والوجه عند الجمهور وهي على الترتيب التالي عند جمهور الحنفية:

١-الخارصة: هي التي تخرص الجلد أي تشقه ولا يظهر منها الدم.

٢-الدامعة: وهي التي يظهر منها الدم ولا يسيل كالدمع في العين.

٣-الدامية: وهي التي يسيل منها الدم.

٤-الباضعة: وهي التي تبضع اللحم أي تقطعه.

٥-المتلاحمة: وهي التي تذهب في اللاحم أكثر مما تذهب الباضعة فيه.

٦-السمحاق: وهي التي تقطع اللحم وتظهر الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم[٢].

٧-الموضحة: وهي التي السمحاق وتوضح العظم.

٨-الهاشمة: وهي التي تهشم العظم.

٩-المنقلة: وهي التي تنقل العظم بعد الكسر أي تحوله من موضع إلى موضع آخر.

١٠- الآمة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ.

---

(١) والطرف ما له حد ينتهي إليه وتكون إبانته أو قطعه من مصل كأذن ويد ورجل، وعين وجفن وأنف ولسان إلخ. انظر مغني المحتاج جـ٤ ص٢٥.

(٢) وكذا أكل جلدة رقيقة أخذا من سماحيق البطن وهو الشحم الرقيق وقد تسمى الملطاء والملطاة واللاطية (مغني المحتاج جـ٤ ص٢٦).

١١- الدامغة: وهي التي تخرق تلك الجلدة وتصل إلى الدماغ[١] ويرى محمد: أن المتلاحمة قبل الباضعة وهي التي يتلاحم منها الدم ويسود ويرى أيضًا أن الشجاج تسع ولم يذكر الخارصة ولا الدامغة لأن الأولى لا يبقى لها أثر عادة من ثم لا حكم لها في الشرع والدامغة لا يعيش الإنسان معها عادة بل تصير نفسا ظاهر وغالبا فتخرج من أن تكون شجة فلا معنى لبيان حكم الشجة فيها.

والشجاج عند المالكية عشر وهي على الترتيب التالي:-

الدامية ثم الخارصة، ثم السمحاق ثم الباضعة، ثم المتلاحمة ثم اللطاة ثم الموضحة ثم المنقلة ثم الدامغة ثم الآمة[٢].

فواضح أن هذا الحص لم يشتمل على الهاشمة لأن المالكية يرون أنها تكون في جراح البدن لا في الرأس والوجه، بالإضافة إلا أنه أحدثت تغييرا في ترتيب الشجاج.

والشجاج عند الشافعية عشر وهي على الترتيب التالي: خارصة ثم دامية ثم باضعة، ثم متلاحمة، ثم سمحاق، ثم موضحة، ثم هاشمة، ثم منقلة، ثم مأمومة، ثم دامغة.

فواضح أن هذا الحصر للشجاج لم يشتمل على الدامعة وهي الثانية عند جمهور الأحناف، لأن الدامية عند الشافعية هي التي تشق الجلد من غير سيلان فإن سال فدامعة.

وفي تلك الحالة يتفقون مع جمهور الأحناف ويطلق الشافعية على الآمة عن جمهور الأحناف المأمومة أو الآمة[٣].

والشجاج عن الحنابلة عشر وهي على الترتيب التالي:

الخارصة، ثم البازلة، ثم الباضعة، ثم المتلاحمة، ثم السمحاق، ثم الموضحة إلخ الترتيب عند الأحناف.

---

(١) البدائع جـ٧ ص٢٩٦.

(٢) الشرح للدردير جـ٤ ص٢٥١.

(٣) مغني المحتاج جـ٤ ص٢٦.

ويلاحظ عند الحنابلة أن البازلة هي التي ينزل منها الدم أي يسيل، وتسمى الدامية والدامعة[١].

والشجاج عند الظاهرية عشر وهي على الترتيب التالي:

الخارصة، ثم الدامية، ثم الدامعة، ثم الباضعة، ثم المتلاحمة، ثم السمحاق (وهي أيضًا الملطا) ثم الموضحة- ثم الهاشمة، ثم المنقلة، ثم المأمومة (وهي الآمة أيضا).

فواضح من هذا الحصر أيضا أنه لم يشتمل على الدامغة التي أتى بها جمهور الأحناف وأيضا قدم الدامية على الدامعة لأن الدامية عند الظاهرية هي التي ظهر فيها شيء من دم ولا يسل، والدامعة هي التي سال منها شيء من دم كالدمع[٢].

٤-وقد يؤدي فعل الجاني إلى إحداث جراح: وهي التي تصيب الجسم فيما عدا الرأس والوجه عند جمهور الفقهاء وهي نوعان:

أ) جائفة. ب) غير جائفة.

والجائفة:- هي التي تصل إلى الجوف كأن تكون الجراحة في الصدر أو في البطن إلخ.

وغير الجائفة: هي التي لم تصل إلى الجوف كأن تكون في اليدين أو الرجلين[٣].

ب)وقد يكون فعل الجاني إيذاءً أو إيلامًا وذلك إذا كان الاعتداء لا يؤدي إلى إبانة طرف أو ذهاب معناه ولا يؤدي إلى شجة أو جرح.

بعد هذا يمكن القول بانه يستوي لتحقق الركن المادي أن يوجد الفعل باي صورة من الصور السابقة، ولا ينظر إلى الوسيلة التي تحقق بها هل بآلة كالسيف أو السكين مثلًا أم لا.

كما يستوي أن يم بالمباشرة أم التسبب، كما يصح أن يكون الفعل ماديا كالضرب والجرح ويصح أن يكون معنويًا كمن صاحب برجل متعمدا إيذائه فسقط فجرح إلخ[٤].

---

(١) المغني جـ٨ ص٥٦,٥٧، بداية المجتهد جـ٢ ص٤١٩.

(٢) المحلى جـ١٠ ص٤٦١.

(٣) البدائع جـ٧ ص٢٩٦، المحلى جـ١٠ ص٤٦١.

(٤) راجع ص٣٤، الأم جـ٦ ص٥٠، البدائع جـ٧ ص٣١٠، التشريع جـ٢ ص٢٠٨.

ثانيًا: الركن المعنوي:

ويتمثل هذا الركن في القصد الجنائي فإذا لم يرد الجاني الفعل أو أراده ولم يقصد العدوان فالفعل خطأ ولا قصاص.

يقول تعالى: " ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ "[1].

وفي الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه».

وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الرسول صَلى اللهُ عليهِ وسلم: «إِنَّمَا الأعمالُ بالنيةِ، وإنما لامرِئٍ مَا نَوَى،...» الحديث.

فهذه النصوص وغيرها تبين أن الخطأ ينتفي معه القصد الجنائي فينتفي القصاص وتطبق العقوبة التي قررتها الشريعة على الجناية الخطأ، وقد علمنا أن اساس العقوبة هو عدم التحرز والاحتياط إلخ.. وقد رأينا أن الخطا لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل ففيما دونها، أي فيما دون النفس أولى[2].

المبحث الثاني

عقوبة الجناية على ما دون النفس

العقوبة الأصلية للجناية على ما دون النفس– عند الجمهور– هي القصاص فإذا امتنع القصاص حلّت محله العقوبة البدلية وهي الدية أو الأرش كما سنرى..

مشروعية عقوبة القصاص

([1]) من الآية ٥ من سورة الأحزاب.

([2]) انظر المحلى لابن حزم جـ١٠ ص٤٠٤، بداية المجتهد جـ٢ ص٤٠٦، المغني جـ٧ ص٧٠٣، انظر سابقا ص٢٤٥.

ثبتت مشروعية القصاص فيما دون النفس بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أولا- أما ثبوتها بالكتاب[١].. فبقول الله تعالى: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ" الآية.

(٢) ويقول الله تعالى: " فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ".

(٣) ويقول الله تعالى: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ"[٢].

ثانيا: ومن السنة: فبأحاديث كثيرة منها حديث أنس بن مالك السابق وفيه: أن الربيع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا إلا القصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يارسول الله تكسر ثنية الربيع، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيها فقال النبي ﷺ يا أنس: كتاب الله القصاص، قال: فعفا القوم. فقال: النبي ﷺ: غن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره[٣].

٢- وروي في حديث عن عمر أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ يعطي القود من نفسه وابا بكر يعطي القود من نفسه وأنا أعطي القود من نفسي[٤].

ثالثا: بالإجماع: أجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن.

رابعا: بالمعقول: وهو أن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص فكان كالنفس في وجوبه[٥].

---

(١) فإن قيل إن هذا إخبار عن حكم التوراة، فيكون شريعة من قبلنا وهي لا تلزمنا: أجيب: بأنه من القراء المعروفين من ابتدأ الكلام من قوله عز شأنه: {والعين بالعين} [المائدة: ٤٥] بالرفع إلى قوله - تبارك وتعالى -: {فمن تصدق به} على ابتداء الإيجاب لا على الإخبار عما في التوراة، فكان هذا شريعتنا، لا شريعة من قبلنا، البدائع جـ٧ ص٢٩٧.

(٢) المرجع السابق.

(٣) المغني جـ٧ ص٧٠٢.

(٤) الأم جـ٦ ص٥٠.

(٥) انظر: الفقه الجنائي المقارن بين الشريعة والقانون للمستشار أحمد وافي، الكتاب الثاني الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية١٣٨٤هـ ١٩٦٥م ص٦١ وما بعدها وانظر الجناية على ما دون النفس أ د/ عبد الهادي زراع ص١٤٣ وما بعدها.

خاتمة:-

حاول بعض الكتاب المحدثين ان يثير جدلا كبيرا حول مشروعية القصاص في الجناية على ما دون النفس، والناظر في الكتب الفقهية يجد أن الأمر مجمع عليه، ولا يستدعي الأمر هذا الجدل(١).

وكذلك فإن من مفكري القوانين الوضعية من بثير الشبهات حول القصاص في الجناية على ما دون النفس إذ يعتبرونها بشعة وقاسية، ولها نتائج غير مرضية، وفيها إهدار للآدمية والإنسانية إلخ، وفات هؤلاء أن يعرفوا شيئا من الغرض من العقوبة وأساسها في الفقه الإسلامي، ولو عرفوا لاستبان لهم الأمر أن فيها الرحمة بالجاني والمجتمع وفيه الصلاح والفلاح إلخ(٢).

المبحث الثالث

ما يشترط لوجوب القصاص في الجناية على ما دون النفس

قال الإمام الكاساني-رحمه الله تعالى-: "وَأَمَّا أَحْكَامُ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ فَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ مُخْتَلِفَةُ الْأَحْكَامِ (مِنْهَا) : مَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ، وَمِنْهَا مَا يَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَمِنْهَا مَا يَجِبُ فِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ (وَمِنْهَا) مَا يَجِبُ فِيهِ أَرْشٌ غَيْرُ مُقَدَّرٍ (أَمَّا) الَّذِي فِيهِ الْقِصَاصُ فَهُوَ الَّذِي اسْتَجْمَعَ شَرَائِطَ الْوُجُوبِ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَوْضِعَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) : فِي بَيَانِ شَرَائِطِ وُجُوبِ الْقِصَاصُ (وَالثَّانِي) : فِي بَيَانِ وَقْتِ الْحُكْمِ بِالْقِصَاصِ (أَمَّا) الْأَوَّلُ: فَنَقُولُ: شَرَائِطُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ أَنْوَاعٌ: (بَعْضُهَا) : يَعُمُّ النَّفْسَ وَمَا دُونَهَا، وَبَعْضُهَا يَخُصُّ مَا دُونَ النَّفْسِ.

(أَمَّا) الشَّرَائِطُ الْعَامَّةُ: فَمَا ذَكَرْنَا فِي بَيَانِ شَرَائِطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ مِنْ كَوْنِ الْجَانِي عَاقِلًا بَالِغًا مُتَعَمِّدًا مُخْتَارًا، وَكَوْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَعْصُومًا مُطْلَقًا لَا يَكُونُ جُزْءَ الْجَانِي وَلَا مِلْكَهُ.

---

(١) المرجع السابق.

(٢) انظر فلسفة القصاص في الفقه الإسلامي، د/ فكري عكاز ص١٢٧ وما بعدها.

وَكَوْنِ الْجِنَايَةِ حَاصِلَةً عَلَى طَرِيقِ الْمُبَاشَرَةِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ (وَأَمَّا) الشَّرَائِطُ الَّتِي تَخُصُّ الْجِنَايَةُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فَمِنْهَا الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الْمَحَلَّيْنِ فِي الْمَنَافِعِ وَالْفِعْلَيْنِ وَبَيْنَ الْأَرْشَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مُعْتَبَرَةٌ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ فَانْعِدَامُهَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ".

الشرح والمقارنة:

يراعى ما ذكرناه بالنسبة لشروط القصاص في النفس فيما يتعلق بالجاني أو بالمجني عليه[1]، وبالإضافة إلى ذلك يراعي ما يلي:

أولا: أن تكون الجناية الواقعة على ما دون النفس عمدًا محضا فإذا كانت الجناية خطأ فلا قصاص فيها وإنما فيها الدية أو الأرش أو الحكومة، وكذا إذا كانت الجناية شبه عمد. وهذا كما عرفنا عند فريق من الفقهاء[2].

ثانيا: أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني، فإذا كان المقطوع أو المجروح أدنى من قاطعه أو جارحه فلا قصاص على المعتدي لن شرط القصاص التماثل سواء أكان في النفس أم الطرف.

وقد رأينا ان المكافأة تتعدد صورها ويمكن إبراز أهمها فيما يلي:

١-التكافؤ بالإسلام: رأينا في الجناية على النفس أن جمهور الفقهاء يرون أنه لا يقتل المسلم بالذمي، ويرى بعضهم أنه لا يقتل المسلم بالذمي إلا أن يقتل المسلم الذمي غيلة، ويرى الأحناف أن المسلم إذا قتل ذميًا فإنه يقتل به[3].

ونفس الخلاف هنا إلا أن مشهور مذهب المالكية أنه لا قصاص بين المسلم والذمي فيما دون النفس لعدم المساواة، لأن جرح الكافر للمسلم كاليد الشلاء مع الصحيحة، واليد الشلاء لا تقطع بالصحيحة عندهم[1].

---

(١) انظر سابقا ص٥٧ وما بعده.

(٢) المغني جـ٧ ص٧٠٣، مغني المحتاج جـ٤ ص٢٥، وانظر سابقا ص٢٨٦.

(٣) سابقا ص٧٠.

٢-التكافؤ بالحرية: رأين حين الكلام عن الجناية على النفس أن الحر غذا قتل عبد الغير فإنه لا يقتل به وذهب أبو حنيفة ومن معه إلى أنه يقتل به وهنا يرى جمهور الفقهاء أنه لا قصاص بين الحر والعبد لعدم المساواة، ورواية للمالكية أنه لا يقتص من العبد للحر لأنه كجناية ذي يد شلاء على يد صحيحة واليد الشلاء لا تقطع باليد الصحيحة عندهم، وإن كان يقتص منه في النفس.

والأحناف يرون أنه لا قصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس وعلة الأحناف في ذلك: أن ما دون النفس يسلك مسلك الأموال والمماثلة في الأموال في باب الأموال معتبرة ولم توجد المماثلة بين الأحرار والعبيد في الأروش، لأن أرش طرف العبد ليس بمقدر بل يجب باعتبار قيمته، وأرش طرف الحر مقدر فلا يوجد التساوي بين أرشيهما، ولئن اتفق استواؤهما في القدر فلا يعتب ذلك لأن قيمة طرف العبد تعرف بالحزر والظن بتقويم المقومين فلا تعرف المساواة فلا يجب القصاص... [٢].

٣-التكافؤ بالجنس: رأينا سابقا[٣] أن الرجل يقتل بالمرأة والعكس أيضا ولكن اختلف الفقهاء إذا كانت الجناية على ما دون النفس بينهما ذهب الجمهور إلى جريان القصاص بينهما فيما دون النفس بالقياس على النفس لأن ما دون النفس تابع للنفس وذهب الحنفية إلى عدم القصاص بينهما في الأطراف لعدم المساواة وبرروا ذلك بقولهم: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ودية طرفها لا تماثل دية طرف الرجل، وإذا انعدمت المساواة بين أرشيهما امتنع القصاص في طرفيهما

([١]) الشرح الكبير للدردير جـ٤ ص٢٠٥، وانظر شرح الخرشي جـ٨ ص١٤، بداية المجتهد جـ٢ ص٤٠٦، مواهب الجليل جـ٦ ص٤٤٥، والمغني جـ٧ ص٧١٣، الروض المربع جـ٣ ص٢٧٢، الهداية جـ٤ ص١٦٦.

([٢]) البدائع جـ٧ ص٣١٠، رد المحتار جـ٦ ص٣٥٣، وانظر الأم جـ٦ ص٥٢، بداية المجتهد جـ٢ ص٤٠٦.

([٣]) ص٩٥.

وعند بعضهم يقتص من المرأة للرجل لأن الناقص يؤخذ بالكامل[1]. والذي يؤيد رأي الجمهور ما روى أنس:«أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ. فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟ وَاَللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ، الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَتْ: لَا، وَاَللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: إنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ»[2].

٤-<u>التكافؤ بالعدد</u>: رأينا أن الجماعة إذا قتلت واحدا فإن جمهور الفقهاء يرون قتل الجماعة بالواحد، ويرى فريق من الفقهاء، أن الجماعة لا تقتل بالواحد وتجب عليهم الدية، ويرى البعض أنه يقتل واحد من الجماعة ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية[3].

وفي جناية الجماعة على الواحد هنا تعددت أقوال الفقهاء أيضا.

<u>الرأي الأول</u>: للحنفية: فرقوا بين النفس والأطراف فقالوا لا تقطع أعضاء بعضو وتقتل أنفس بنفس.

واستدلوا لذلك بالمعقول وهو:

أ- أنه لا مماثلة بين أعضاء وعضو لا في الذات، ولا في المنفعة، ولا في الفعل.

---

(1) انظر رد المحتار جـ٦ ص٥٥٤.

(2) المحلى جـ١٠ ص٤٠٩، فتح الباري جـ٢٦ ص٣٥، الهداية جـ٤ ص١٦٦، البدائع جـ١٠ ص٣١٠، مغني المحتاج جـ٤ ص٢٥، الأم جـ٦ ص٥٢.

(3) سابقا ص١٠١.

أما انعدام المماثلة في الذات: لأنه لا مماثلة بين العدد والفرد من حيث الذات، أما انعدام المماثلة في المنفعة، فلأن من المنافع ما لا يتأت إلا باليدين كالكتابة، وكذا منفعة اليدين أكثر من منفعة يد واحدة.

وأما انعدام المماثلة في الفعل: فلأن الموجود من كل واحد منهما قطع بعض اليد مثلا والجزاء قطع يد كل واحد من الجناة وقطع اليد أكثر من قطع بعضها، فانعدمت المماثلة من وجوه عدة كما هو واضح.

ب- وقالوا أيضا بأن إزهاق النفس لا تتبعض بخلاف الأطراف فهي تتبعض.

جـ- إن القتل بطريق الاجتماع غالب حذار الغوث، والاجتماع على قطع اليد من المفصل في حيز الندرة لافتقاره إلى مقدمات بطيئة فيلحقه الغوث[1].

الرأي الثاني: للشافعية والحنابلة: أنه يقتص من الجماعة للواحد فيما دون النفس إذا لم تتميز أفعالهم، كأن وضعوا حديدة على يد شخص وتحاملوا عليها حتى بانت فعليهم القود.

أما إذا تميزت أفعالهم فإنه لا قود لتعذر المماثلة، لاشتمال المحل على أعصاب ملتفة وعروق هاربة وساكنة مع اختلاف وضعها في الأعضاء[2].

ويتفق المالكية مع الشافعية والحنابلة في حالة التمالؤ سواء تميزت أفعال الجناة أم لا.

أما إذا لم يتمالؤوا: فإن تميزت ضرباتهم أخذ كل منهم بفعله ولا ينظر لتفاوت العضو بالرقة والغلظ، وإن لم يتميز ضرباتهم فيرى بعضهم أنه يلزمهم دية، ويرى بعضهم أنه يقتص منهم جميعا كما لو تمالؤوا[3].

وحجة أصحاب الرأي الثاني:

([1]) البدائع جـ٧ ص٢٩٩، الهداية جـ٤ ص١٦٩، بداية المجتهد جـ٢ ص٤٠٥.

([2]) مغني المحتاج جـ٤ ص٢٦، الروض المربع جـ٣ ص٢٧٥.

([3]) الشرح الكبير للدردير جـ٤ ص٢٥٠.

أ- ما روى أن رجلين شهدا بين يدي سيدنا علي – رضي الله تعالى عنه – على رجل بالسرقة فأمر بقطع يده ثم جاءا بآخر وقالا أوهمنا إنما السارق هذا يا أمير المؤمنين فقال سيدنا علي – رضي الله تعالى عنه –: لا أصدقكما على هذا، وأغرمكما دية الأول، ولو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما.

وجه الدلالة: أن قول سيدنا علي هذا بمحضر من الصحابة وعدم إنكار أحدهم يكون إجماعا على أنه تقطع الأيدي في اليد الواحدة[١].

نوقش هذا: بأن قول الغمام علي كرم الله وجهه لا حجة فيه لأنه إنما قال ذلك على سبيل السياسة بدليل أنه أضاف القطع إلى نفسه وذلك لا يكون إلا بطريق السياسة[٢].

ب- واستدلوا أيضا بالقياس على النفس، لأن اليد تابعة للنفس، والأنفس تقتل بنفس واحدة، فكذا ما دونها، كالأيدي تقطع بيد واحدة؛ لأن حكم التبع حكم الأصل[٣].

جناية الواحد على الجماعة: إذا جنى شخص على أكثر من فرد كأن قطع رجل يميني رجلين: ذهب الأحناف إلى أن لهما قطع يمينه سواء قطعهما معا أو على التعاقب ثم يأخذ منه دية يد توزع بينهما مناصفة.

وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان القطع على التعاقب يقطع للأول ويغرم الدية للثاني كما في القتل، وإن كان على الاجتماع يقرع بينهما فيقطع لمن خرجت قرعته ويغرم للآخر كما في الجناية على النفس[٤].

---

(١) البدائع جـ٧ ص٢٩٩.

(٢) الروض المربع جـ٢ ص٢٧٥.

(٣) انظر مغني المحتاج جـ٤ ص٢٦٠.

(٤) انظر البدائع جـ٧ ص٢٩٩، الأم جـ٦ ص٢٢.

ثالثا: يشترط المماثل بين المحلين (محل الجناية وحل القصاص) في الإسم والموضع عند الجمهور لأن المماثلة فيما دون النفس معتبرة شرعا لقوله تعالى: " "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ"... الآية.

ولأن ما دون النفس له حكم الأموال، لأنه خلق وقاية للنفس كالأموال فاعتبرت المماثلة فيه ولذلك فإن ما دون النفس يستوفى في الحل والحرم– كم عرفنا ذلك حين الكلام عن استيفاء القصاص في الحرم[١]– كما يستوفى المال.

وعلى ذلك فلا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين بيسار ولا يسار بيمين، لأن لليمين فضلا على اليسار ولذلك سميت باليمين ولا تؤخذ اليد إلا باليد لأن غير اليد من جنسها.

ولا يؤخذ الإبهام إلا بالإبهام ولا السبابة إلا بالسبابة وهكذا لأن منافع الأصابع مختلفة فكانت كالأجناس المختلفة.

وذهب ابن شبرمة وابن سيرين إلى عدم اشتراط ذلك: فتؤخذ اليمنى باليسرى، وقد استندوا في ذلك لعموم قوله تعالى" والعين بالعين" فتؤخذ العين اليمنى باليسرى وهكذا، ولأنهما يستويان في الخلقة والمنفعة.

وأجيب على ذلك:–

١–بأن كل واحدة منهما تختص باسم فلا تؤخذ اليمنى باليسرى والعكس كذلك[٢].

٢ــ بأن قول الله تعالى: ﴿وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ﴾[١] : الآية يدل على استيفاء ما يماثله من الجانى، فلا يجوز للمجنى عليه أن يتعدى إلى غيره، كما لا يتعدى من الرجل إلى اليد في جميع الأحوال[٢].

---

(١) سابقا ص١٦٠.

(٢) المغني جـ٧ ص ٧٢٣.

٣ــ هناك تفاوت بين اليمين واليسار فى المنفعة وهي أمر مراعى في القصاص كما لا تؤخذ اليد بالرجل [٣].

وذهب بعض الفقهاء الى أنه اذا لم يوجد لدى الجاني عضو مثل العضو الذي جنى عليه فانه يقتص من العضو الذي يليه .

جاء في أحكام القرآن لابن العربي :[٤] " وقال الحسن بن صالح إذا قطع أصبعًا من كف فلم يكن للقاطع من تلك الكف أصبع مثلها قطع مما يلى تلك الأصبع، ولا يقطع أصبع كف بأصبع كف أخرى، وكذلك تقلع السن التي تليها إذا لم تكن للقاطع سن مثلها، وإن بلغ ذلك الأضراس ".

أجيب : بأن مدلول قول الله تعالى : " وَالْعَيْنَ بِالْعَين " .. الآية . استيفاء مثله مما يقابله من الجاني، فتؤخذ العين اليمنى باليمنى والسن بالسن والناب بالناب إلخ ، وأيضًا فإن القصاص استيفاء المثل وليس هناك تماثل بين العضو المجنى عليه وبين العضو الذي يلى مثله في الجاني.

رابعًا : المماثلة في الصحة والكمال:

يشترط استواء الطرفين – المجنى عليه والمقتص منه – في الصحة والكمال . فبالنسبة للصحة : لا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء ولا يؤخذ لسان يتكلم بلسان أخرس؛ لعدم المماثلة، وتؤخذ الشلاء بالصحيحة إن رضى بذلك المجنى عليه؛ لأنه رضى

([١]) سورة المائدة الآية: ٤٥.

([٢]) تفسير القرطبي جـ٦ ص ١٩٣.

([٣]) أحكام القرآن لابن العربي جـ ٢ ص ٦٣١.

([٤]) المرجع السابق جـ٢ ص ٤٤١.

بالأقل من حقه ، ويشترط بعض الفقهاء في تلك الحالة عدم الخوف على حياة صاحب الشلاء[١] (المنقص منه).

وعند المالكية: لا قصاص بين الشلاء – المعدومة النفع والصحيحة؛ لأنها كالميتة والعكس أيضًا ، ولا عبرة برضا المجني عليه ، أما اذا كانت الشلاء فيها نفع فتكون كالصحيحة في الجناية لها وعليها [٢].

وحكى عن داود: أنه تقطع الصحيحة بالشلاء . يقول ابن قدامة : " لا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بوجوب قطع يد ورجل أو لسان صحيح بأشل إلا ما حكى عن داود أنه أوجب ذلك؛ لأن كل واحد منهما مسمى باسم صاحبه فيؤخذ به كالأذنين ".

ولنا : أن الشلاء لا نفع فيها سوى الجمال فلا يؤخذ بها ما فيه نفع كالصحيحة لا تؤخذ بالقائمة[٣] .

<u>ومقتضى المماثلة في الكمال :</u>

أنه لا تؤخذ اليد الكاملة باليد الناقصة فلو قطع من له خمس أصابع يد من له ثلاث أصابع لم يجب القصاص لعدم المماثلة، والقصاص يعتمد المماثلة ويجوز عند بعض الفقهاء : أن يؤخذ من أصابع الجانى ما يقابل الأصابع المقطوعة من المجني عليه لإمكان استيفاء القصاص .

---

(١) جاء في مغني المحتاج جـ ا ص٣٣ " وتقطع أيضًا بالصحيحة كما علم بالأول؛ لأنها دون حقه الا أن يقول أهل الخبرة ، أي عدلان منهم ... لا ينقطع الدم بل تفتح أفواه العروق ولا تنسد بحسم النار ولا غيره، فلا تقطع بها وإن رضى الجاني كما نص عليه في الأم حذرًا من استيفاء النفس بالطرف ".

(٢) البدائع جـ ٧ ص ٢٩٨ ، الروض المربع جـ ٣ ص ٢٧٤ ، الشرح الكبير جـ٤ ص ٢٥١، ٢٥٢،٢٥٤ ، المغنى جـ ٧ ص ٧٠٧ ، مغني المحتاج جـ ٤ ص٣٠، أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٤٤١.

(٣) المغنى جـ ٧ ص ٧٣٣ ، وانظر المحلى جـ ١٠، ص ٤٦١.

جاء في مغني المحتاج:[1] " ولو قطع كامل أصابع اليد يدًا ناقصة أصبعًا مثلا فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها؛ لأنها داخلة في الجناية ويمكن استيفاء القصاص فيها [2] .

ويجوز أخذ الناقصة بالكاملة ، فلو اعتدى من له أربع أصابع على من له أصبع واحد فإن للمجنى عليه أن يقتص من الجاني؛ لأنه رضى بأقل من حقه، وهل للمجني عليه في تلك الحالة أخذ دية لما نقص من الأصابع ؟ .

للفقهاء في ذلك رأيان :-

أحدهما : ليس له ذلك ، لئلا يفضى ذلك إلى الجمع بين القصاص والدية في العضو الواحد ، ولأن المجني عليه قادر على استيفاء أصل حقه ، والغائت هو الوصف ، وهو صفة السلامة، فإذا رضى باستيفاء أصل حقه ناقصًا كان ذلك منه رضا بسقوط حقه عن الصفة .

ثانيهما : أن له ذلك ؛ لأن حق المجني عليه في المثل ولا يمكنه استيفاؤه من هذه اليد من كل وجه فيستوفى حقه منها بقدر ما يمكن ويضمن الجاني الباقي [3].

وعند المالكية تفصيل في ذلك:

فعندهم تقطع اليد أو الرجل الناقصة أصبعًا من الجاني بالكاملة من المجني عليه بلا غرم على الجاني، ولا خيار للمجني عليه في نقص الأصبع ، بل يتعين قطع الناقصة ، لأنه نقص يسير لا يمنع المماثلة وللمجني عليه الخيار بين القصاص أو الدية أن تقصت يد الجاني أو رجله أصبعين فأكثر فإن اقتص فلا شيء غير ذلك .

---

(1) مغني المحتاج جـ ٤، ص ٣٦

(2) انظر الأم جـ ٦، ص ٤٦.

(3) البدائع ج ٢ ص ٢٩٨، الهداية جـ ٤ ص ١٦٦ ، المغنى ج ٧ ص ٧٣٦ ، مغني المحتاج جـ ٤ ص ٣٧٦ ، الروض المربع جـ ٣ ص ٢٧٤ .

ويرون أنه إن نقصت يد المجني عليه أو رجله أصبعًا فالقصاص على الجاني لأنه نقص يسير لا يمنع المماثلة ، أما إن نقصت يد المجني عليه أو رجله أكثر من أصبع فلا يقتص لها من الجاني الكامل الأصابع [١] .

وعندهم أيضًا اذا جنى أقطع الكف يد غيره من المرفق فللمجني عليه الخيار بين القصاص بأن يقطع يد الجاني الناقصة من المرفق أو أن يأخذ الدية [٢]، ولا يضر بعد اكتمال هذا الشرط تفاوت بالكبر أو الصغر أو الطول أو القصر أو قوة البطش وضعفه بين عضو الجاني وعضو المجنى عليه لإطلاق قول الله تعالى :﴿وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ فإنه يقتضى عدم النظر إلى ذلك ، واستثنى الشافعية من ذلك ما إذا كان النقص بآفة سماوية أو بجناية [٣] .

<u>خامسًا : يشترط إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة :-</u>

والأصل في ذلك قوله تعالى : ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ﴾، وقول الله تعالى ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ .

وقد روى نمران بن جارية عن أبيه أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدي عليه النبي – ﷺ– فأمر له بالدية ، قال : إني أريد القصاص ، قال : " خذ الدية بارك الله لك فيها " [٤].

---

(١) الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٥٤، ٢٥٥ .

(٢) الشرح الكبير جـ ٤ ص ٠٢٥٤

(٣) مغني المحتاج جـ ٤ ص ٣١ ، المهذب جـ ٢ ص ١٨٢ .

(٤) المغنى جـ ٧ ص ٧٠٣ ، الروض المربع جـ ٣ ص ٢٧٦ ، المحلى ج ١٠ ص ٤٦١ الهداية جـ ٣ ص ١٦٥ ، سنن ابن ماجة ج ٢ ص ٠٨٨٠

وأيضًا : لأن دم الجاني معصوم إلا في قدر جنايته فما زاد عليها يبقى على العصمة فيحرم استيفاؤه بعد الجناية كتحريمه قبلها ، ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع من القصاص؛ لأنها من لوازمه .

ومعنى إمكان استيفاء القصاص من غير حيف هو أن يكون القطع من مفصل أوله حد ينتهى اليه كمارن الأنف – وهو مالان منه– فإن كان القطع من غير مفصل أو لم يكن له حد ينتهى إليه بأن كان القطع من نصف قصبة الأنف أو نصف الساق أو الساعد وغير ذلك ففى ذلك خلاف للفتهاء.

أ- يرى البعض : أنه لا قصاص لتعذر المماثلة وهي الأصل في جريان القصاص[1] .

ب – ويرى البعض : أنه يقتص من أقرب مفصل إلى موضع الكسر؛ لأن فيه استيفاء بعض الحق والميسور لا يسقط بالمعسور، وهل للمجني عليه حكومة في الباقي ؟ .

اختلف أصحاب هذا الرأى إلى فريقين ، يرى أحدهما: أنه يأخذ حكومة؛ لأنه لم يأخذ عوضًا عنه .

والثاني : انه لا يأخذ حكومة فى الباقى لكى لا يكون هناك قصاص ودية في فعل واحد .

ووفقًا لهذا الرأى لو قطع شخص قصبة أنف شخص أو كان القطع من نصف الساعد أو الساق، فان للمجني عليه أن يقتص من حد المارن ومن الكوع ومن الكعب [2] .

ج – ويرى بعض الفقهاء : أنه يقتص من الجاني في هذه الحالة إذا كان ذلك ممكنًا ولا خوف منه على حياة الجاني [1]

([1]) رد المختار على الدر المختار جـ ٦ ص ٥٥٠.

([2]) معنى المحتاج جـ ٤ ص ٢٨ ، الإنصاف جـ ١٠ ص ١٦

المبحث الرابع

تطبيقات شـــــروط القصـــــاص

يقول الإمام الكاساني–رحمه الله تعالى–: " لَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنْ الْأَصْلِ إلَّا بِمِثْلِهِ فَلَا تُؤْخَذُ الْيَدُ إلَّا بِالْيَدِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْيَدِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا فَلَمْ يَكُنْ مِثْلًا لَهَا؛ إذْ التَّجَانُسُ شَرْطٌ لِلْمُمَاثِلَةِ. (وَكَذَا) الرِّجْلُ وَالْأُصْبُعُ وَالْعَيْنُ وَالْأَنْفُ وَنَحْوُهَا لِمَا قُلْنَا (وَكَذَا) الْإِبْهَامُ لَا تُؤْخَذُ إلَّا بِالْإِبْهَامِ، وَلَا السَّبَّابَةُ إلَّا بِالسَّبَّابَةِ، وَلَا الْوُسْطَى إلَّا بِالْوُسْطَى، وَلَا الْبِنْصِرِ إلَّا بِالْبِنْصِرِ، وَلَا الْخِنْصَرُ إلَّا بِالْخِنْصَرِ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَصَابِعِ مُخْتَلِفَةٌ؛ فَكَانَتْ كَالْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ. وَكَذَلِكَ لَا تُؤْخَذُ الْيَدُ الْيَمِينُ إلَّا بِالْيَمِينِ، وَلَا الْيُسْرَى إلَّا بِالْيُسْرَى؛ لِأَنَّ لِلْيَمِينِ فَضْلًا عَلَى الْيَسَارِ؛ وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ يَمِينًا.

وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ. وَكَذَلِكَ أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ لَا تُؤْخَذُ الْيَمِينُ مِنْهُمَا إلَّا بِالْيَمِينِ، وَلَا الْيُسْرَى إلَّا بِالْيُسْرَى. وَكَذَلِكَ الْأَعْيُنُ؛ لِمَا قُلْنَا وَكَذَلِكَ الْأَسْنَانُ لَا تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ إلَّا بِالثَّنِيَّةِ، وَلَا النَّابُ إلَّا بِالنَّابِ، وَلَا الضِّرْسُ إلَّا بِالضِّرْسِ لِاخْتِلَافِ مَنَافِعِهَا فَإِنَّ بَعْضَهَا قَوَاطِعُ وَبَعْضَهَا طَوَاحِنُ وَبَعْضَهَا ضَوَاحِكُ، وَاخْتِلَافُ الْمَنْفَعَةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ يَلْحَقُهُمَا بِجِنْسَيْنِ، وَلَا مُمَاثَلَةَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ."

الشرح والمقارنة:

<u>أولًا: استيفاء القصاص في الأطراف وما يجرى مجراها.</u>

١– استيفاء القصاص في العين :–

اتفق الفقهاء على جريان القصاص في العين، لقول الله تعالى : ﴿وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ﴾ ولأنها تنتهى إلى مفصل ، فيمكن استيفـاء القصاص فيها كاليد والرجل الخ ، واتفقوا على أنه توخذ عين الشاب بعين الكبير المريضة والعكس أيضًا، ولا تؤخذ صحيحة بقائمة

---

(١) الشرح الكبير للدردير جـ ٤ ص ٢٥١.

[١] ؛ لأن المجني عليه يأخذ أكثر من حقه، وتتعدد صور الجناية على العين وأهمها الاعتداء عليها بالفقئ، وقد حدث خلاف بين الفقهاء حول استيفاء القصاص بالفقئ [٢] .

أـــ ذهب أكثرهم : إلى أنه اذا كانت الجناية بالفقئ فإن القصاص يكون كذلك حتى تتحقق المماثلة المراعاة وتحقيقًا للتشفى المراد من القصاص .

ب ـــ ويذهب الحنابلة إلى أنه اذا كانت الجناية بالفقئ ، فإن المجني عليه لا يقلع عين الجانى بيده بل بحديدة ونحوها حتى لا يجور ويأخذ أكثر من حقه.

ومعنى هذا أن الحنابلة يضعون ضوابط لاستيفاء القصاص، والأخذ بهذا الرأى يتفق مع التقدم العلمي الآن.

جـ) ويرى جمهور الأحناف [٣] أنه لا قصاص في تلك الحالة لتعذر المماثلة ، ويحملون القصاص المراد في قول الله تعالى : ﴿وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ﴾ على ما إذا اعتدى شخص على آخر بالضرب ففقد المجنى عليه البصر فيقتص من الجاني بحيلة ، كأن يوضع على وجهه القطن المبلول وتقابل عينه بمرآة محماة حتى يذهب ضوؤها، وهذا ما فعله سيدنا عثمان – رضى الله عنه– بعد أن استشار سيدنا عليًّا في المسألة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة .

([١]) وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها. الروض المربع جـ ٣ ص ٢٧٤.

([٢]) وإن كان التقدم العلمى فى هذا الوقت يخفف كثيرًا من جدوى هذا النقاش.

([٣]) وجاء في رد المحتار على الدر المختار جـــ ٥ ص ٥٥.

تنبيه: ضرب عين انسان فابيضت بحيث لا يبصر بها لا قصاص فيه عند عامة العلماء لتعذر المسائلة .. فقأ عين رجل وفي عين الفاقي بياض ينقصها فالمرجل أن ينقاً البيضاء أو يأخذ أرش عينه ، جنى على عين فيها بياض يبصر بها وعين الجانى كذلك فلا قصاص بينهما " ففى هذا النص أمثلة لإمكان الاستيفاء إذا تحققت المماثلة والعكس أيضًا.

جاء في البدائع [1] " ولا قصاص فى العين إذا قُوِّرت أو فسخت لأنا إذا فعلنا ما فعل وهو التقوير والفسخ لا يمكن استيفاء المثل، إذ ليس له حد معلوم، وإن أذهبنا ضوء فلم تعمل مثل ما فعل فتعذر الاستيفاء بصفه المماثلة فامتنع الوجوب .. وإن ضرب عليها فذهب ضوؤها مع بقاء الحدقة على حالها لم تنخسف ففيها القصاص لقوله تبارك وتعالى " وَالْعَيْنَ بالعين " ولأن القصاص على سبيل المماثلة ممكن بأن يجعل على وجهه القطن المبلول وتحمى المرآة وتقرب من عينه حتى يذهب ضوؤها، وقيل أول من اهتدى إلى ذلك سيدنا علي – رضى الله عنه – وأشار إلى ما ذكرنا ..... والمرآة الموجودة في النص ليست هى المرآة المعروفة من الزجاج، وإنما المراد بها هنا : فولاذ صقيل يرى به الوجه[2].

<u>قلع الأعور عين السليم :-</u>

إذا قلع أعور عين رجل سليم، تعددت أقوال الفقهاء في ذلك : -

القول الأول :- أنه لا قود على الأعور وعليه الدية ، واحتجوا بما يلي:

١- بقضاء عمر وعثمان – رضى الله عنهما- بذلك دون أن يعترض عليهما أحد من الصحابة فيكون إجماعًا.

٢- وبالمعقول وهو : أن عين الأعور بمنزلة عينين فمن فقأها في واحدة فكأنه اقتص من اثنتين بواحدة.

ولأن الأعور لم يذهب جميع بصر السليم ففى القصاص منه أخذ بجميع البصر في مقابلة بعض البصر فلا يجوز [3].

([1]) بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٣٠٨.

([2]) رد المحتار جـ ٥ ص ١ ٥٥ ، أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٤٤٠.

([3]) المغنى جـ ٧ ص ٧١٨ ، بداية المجتهد ج ٢ ص ٤٠٨ .

القول الثاني: للمالكية أن المجني عليه بالخيار بين القصاص أو أن يعفو ويأخذ دية ككاملة، واحتج أصحاب هذا الرأي: بأنه لما رفع عن الأعور القصاص مع إمكانه ضوعفت الدية عليه كالمسلم إذا قتل ذميًّا، وقالوا بأن الأدلة لما تعارضت خير المجني عليه، والأخذ بعموم القرآن أولى[1].

القول الثالث: للحنفية والشافعية ورواية للمالكية أن المجني عليه بالخيار بين القصاص أو يعفو ويأخذ نصف الدية، واحتج أصحاب هذا الرأي بقول الله تعالى: فإنها عامة يستوي فيها السليم أو الأعور، واحتجوا بفعل الرسول – ﷺ– إذ جعل في العينين الدية، ففي واحدة نصف الدية.

ويقول ابن رشد في ترجيح هذا الرأي: " ومن قال بالقود وجعل الدية نصف الدية فهو أحرز لأصله، فتأمله فإنه بين بنفسه والله أعلم[2].

<u>قلع الأعور عيني سليم:</u>

تعددت الأقوال في تلك المسألة كما يلي:

<u>القول الأول</u>: أن للمجني عليه أن يقتص ولا شيء غير ذلك؛ لأنه قد أخذ بجميع بصر الجاني الأعور، وإن شاء عفا وله دية واحدة لقول النبي– ﷺ– " وفي العينين الدية " .

وبعض أنصار هذا الرأى يرى أنه في حالة العفو يلزم الجاني بدفع ديتين:

أحدهما: للعين التي تقابل عينه ، والثانية: لأجل العين الفائتة التي تقابل عينه؛ لأنها عين أعور.

([1]) أحكام القرآن لابن العربي جـ٢ ص ٦٢٩، المغني جـ ٧ ص ٧١٨، الأم جـ ٦ ص٦٦٠.

([2]) بداية المجتهد جـ ٢ص ٤٠٨، وانظر مغني المحتاج جـ ٤ ص ٣٩، والشرح الكبير جـ٤ ص ٢٥٦.

القول الثاني : أن للمجني عليه القصاص في المقابلة لعينه ، ونصف الدية فى المغايرة ، وهذا القول للمالكية [١].

قلع الأمور عين أعور مثله: لا خلاف بين الفقهاء في أنه يقتص من الجاني للمساواة إذا كانت العين مثل العين في كونها يمينًا أو يسارًا ، وإن عفى المجني عليه إلى الدية فله أخذ الدية كاملة [٢].

قلع صحيح العينين عين أعور:

للفقهاء في ذلك رأيان: –

الأول: أن للمجني عليه (الأعور) القصاص من مثلها ويأخذ نصف الدية ، لأن الجاني أذهب بجميع بصر المجني عليه ، وأذهب الضوء الذى بدله دية كاملة ، وقد تعذر استيفاء جميع الضوء ؛ إذ لا يمكن أخذ عينين بعين واحدة ، فوجب الرجوع ببدل نصف الضوء.

القول الثاني : للمجنى عليه القصاص فقط ، أو العفو على الدية.

واحتجوا بعموم قول الله تعالى: " والْعَيْنُ بِالْعَيْن " وقالوا : بأن الزيادة ههنا غير متميزة فلم يكن لها بدل كزيادة الصحيحة على الشلاء ، وبأن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب منه فوجب مثل ديته [٣].

هل في نقص البصر قود؟

---

(١) الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٥٦.

(٢) المغني جـ ٧ ص ٧١٨.

(٣) المغنى جـ ٢ ص ٧١٨ ، أحكام القرآن لابن العربي جـ ٢ ص ٤ ٦٢ الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٥٥، المحلى جـ ١٠ ص ٤١٩ .

لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص في نقص بعض البصر ؛ لأنه غير ممكن الوصول إليه [١] ، ويمكن معرفة نقص البصر بوسائل حديثة ، ولقد ضرب الفقهاء القدامى أمثلة في هذا الخصوص تتفق مع عمرهم .

ثانيا: استيفاء القصاص في الجفن [٢]

للفقهاء رأيان:-

الأول: للجمهور أن فيه القصاص ، واستندوا في ذلك لما يلي:

١ – لقول الله تعالى: " وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ " .

٢– ولأنه يمكن القصاص فيه لانتهائه إلى حد معلوم ، وعلى هذا يؤخذ جفن البصير بجفن البصير، والضرير والعكس للتساوى في السلامة من النقص.

الثاني : للحنفية والمالكية : أنه لا قصاص في الأجفان ؛ لأنه لا يمكن استيفاء المثل من دون حيف [٣].

استيفاء القصاص في الأنف

أجمع الفقهاء على أنه تؤخذ الأنف بالأنف ، لقول الله تعالى : " وَالْأَنفَ بِالْأَنْفِ " ويؤخذ الأنف الصغير بالكبير والعكس، والصحيح الأشم بالأخشم [٤] ، كما يؤخذ الأقنى

---

(١) تفسير القرطبى جـ ٦ ص ١٩٥ ، الأم جـ ٦ ص ٦٦.

(٢) غطاء العين من أعلى ومن أسفل ، مغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٧.

(٣) مواهب الجليل جـ ١ ص ٢٤٧ ، معنى المحتاج جـ ٤ ص ٢٧ ، المغنى جـ ٧ ص ٧١٩ ، ٧٢٠ ، البدائع جـ ٧ ص ٣٠٨.

(٤) أي الذى لا يشم ، لأن ذلك لعلة في الدماغ والأنف صحيح ، ولأن منفعة الجمال في الأنف باقية (المغنى جـ ٧ص (٧١٢.

بالأفطس [1] ، كما يؤخذ أنف الصحيح بأنف من به جذام ما لم يسقط من أنف المجني عليه شيء ، فإن سقط منه شيء لم يقطع به الصحيح، إلا أن يكون الذي سقط من أحد جانبيه فيأخذ من الصحيح مثل ما بقى أو يأخذ أرش ذلك ، واستيفاء القصاص في الأنف يكون من المارن فقط ، وهو ما لان منه كما عرفنا سابقًا – لأن له حد ينتهى اليه ، ويؤخذ المنخر بالمنخر، والحاجز بين المنخرين بالحاجز ، لأنه يمكن القصاص فيه لانتهائه الى حد معلوم.

قطع بعض الأنف:

إذا كان القطع لبعض الأنف اقتص من الجاني بمثله ، ويكون بالقدر – كالثلث والربع – لا بالمساحة ؛لأن أنف الجاني قد يكون صغيرًا وأنف المجني عليه كبيرًا ، فإذا اعبرت المماثلة بالمساحة أدى ذلك إلى قطع جميع المارن بالبعض.

وعند الأحناف الاقصاص في البعض لتعذر المماثلة[2].

استيفاء القصاص في الأذن

أجمع الفقهاء على أن الأذن تؤخذ بالأذن ، لقول الله تعالى: " والأُذُنَ بِالأُذُنِ " ، ولأنها تنتهى إلى حد فاصل فأشبهت اليد وتؤخذ أذن سميع بأصم – وهو من لا يسمع – عند الجمهور لتساويهما [3]، لأن ذهاب السمع ليس في جرم الأذن، وإنما هو نقص في الرأس لأنه محله ، وتقطع صحيحة بمثقوبة ثقبًا غير شائن لبقاء الجمال والمنفعة من

([1]) الأقنى هو من به أحد يداب في أنفه، والأفطس هو من انتشرت قصبة أنفه (مختار الصحاح ص ٥٥٤).

([2]) انظر رد المحتار ج ٦ص ٥٥، بائع الصنائع جـ ٧ ص ٣٠٨، مواهب الجليل جـ ٦ص ٢٤٥، الروض المربع جـ ٣ ص ٢٧٤، الانصاف ج ١٠ ص٢٣.

([3]) انظر الإنصاف جـ ١٠ ص ٢٣.

جمع الصوت ورد الهوام ونحو ذلك ، ولا تقطع صحيحة بمخروسة [1] ، ومثقوبة ثقبا شائنًا – كأن كان في غير محلى التزين للمرأة مثلاً – لعدم التساوى؛ لأن الخرم والثقب الشائن يفوت الجمال في الأذن، وبالتالي ينعدم التساوي.

وتؤخذ المثقوبة – ثقبًا شائنًا – والمخروسة بالصحيحة، وهل يأخذ المجني عليه أرش ما نقص منها ؟ للفقهاء رأيان.

قطع بعض الأذن :-

إذا كان القطع لجزء من الأذن فللفقهاء رأيان :-

الأول : أنه يجرى القصاص في بعضها ؛ لأنه يمكن تقدير المقطوع ويقدر ذلك بالأجزاء كالربع والنصف كما بينا في الأنف، ويقتص بهذا القدر .

الثاني : أنه لا قصاص في البعض لتعذر المماثلة لأنه لا ينتهى إلى حد.

وأجيب على ذلك : بأنه يمكن تقدير المقطوع ، وليس فيها كسر عظم فجرى القصاص في بعضها كالذكر [2].

استيفاء القصاص في السِّـــــن

أجمع الفقهاء على القصاص فى السن لقوله تعالى : ﴿وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ﴾ ، ولحديث : " لا قصاص فى عظم وفي السن القصاص "[3]، ولحديث أنس وفيه : أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية من الأنصار فأبوا أهلها إلا القصاص ، فأتوا رسول الله –

(1) وهي التي قطع بعضها . مغني المحتاج جـ ٤ ص ٣٤.
(2) المغنى جـ ١ ص ٧١١، البدائع ج ٧ ص ٣٠٨ ، مغني المحتاج جـ ٤ص ٣٤.
(3) البدائع ج ٧ ص ٣٠٨، سبل السلام ج ٣ ص ١١٩٨.

ﷺ- فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله- ﷺ- بالقصاص. الحديث ، ولأن القصاص فيها ممكن لأنها محدودة في نفسها [1].

وعلى هذا تؤخذ الصحيحة بالصحيحة ، وتؤخذ المكسورة بالصحيحة؛ لأن المجني عليه رض بأقل من حقه وهل له أرش الباقي ؟ للفقهاء رأيان فى أخذ الناقص بالكامل – كما عرفنا سابقًا –

مدى القصاص: والقصاص فى السِّن يستوى عند الجمهور أن يكون في قلعها أو في كسرها وعند بعض الشافعية ، أنه لا قصاص في كسرها بناءً على عدم وجوب القصاص فى كسر العظام ، والسِّن عظم فلا قصاص فيها.

ورد على ذلك: بأن ما يجرى القصاص في جملته يجرى في بعضه إذا أمكن كالأذن، وبأن السِّن عظم مشاهد من أكثر الجوانب، ولأهل الصنعة آلات قطاعة يعتمد عليها في الضبط فلم يكن كسائر العظام، بالإضافة إلى حديث أنس السابق فهو نص في القصاص في كسر السن [2].

<u>كيفية القصاص فى السـن عند الأحناف</u>

والقصاص بالقلع عند الأحناف : يؤخذ من الجاني بالمبرد إلى أن ينتهى إلى اللحم ، ويسقط ما سوى ذلك ، أي الداخل في اللحم ، لكي لا تفسد لثاته، (وهى لحمات أصول الأسنان) ورواية أخرى أن السن تقلع كاملة لكى تتحقق المماثلة [3].

ملحوظة : – لا يكون استيفاء القصاص إلا من سن من أثغر[1].

([1]) المغنى جـ ٧ص ٧٢٠، الهداية جـ ٣ ص ١٦٥ ، أحكام القرآن لابن العربي جـ ٢، ص ٦٣١، أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ص ٠٤٤٠

([2]) مغني المحتاج جـ ٤ ص ٣٥.

([3]) رد المحتار جـ ٦ ص ٥٥٥.

فإن قلع شخص سن من لم يُثْغَر لم يقتص منه في الحال؛ لأنها تعود بحكم العادة فلا يقتص منها كالشعر ، وإن مضى زمن عودها ولم تعد سئل أهل العلم بالطب فإن قالوا يئس من عودها فالمجنى عليه بالخيار بين القصاص أو الدية ، فإن قالوا يتوقع نباتها إلى وقت كذا انتظر فإن مضى الوقت ولم تعد وجب القصاص.

وإن قلع الجاني سن من قد سقطت رواضعه، ثم نبتت، فللمجني عليه القصاص في الحال؛ لأن الظاهر عدم عودها، ويرى البعض أنه يسأل أهل الخبرة، فإن قالوا: لا تعود، فله القصاص في الحال، وإن قالوا : يرجى عودها إلى وقت كذا لم يقتص حتى يأتي ذلك الوقت؛ لأنها تحتمل العود؛ فأشبهت سن من لم يثغر.

ما الحكم لو قلع شخص سن مثغور، فنبتت ثانيا قبل القصاص؟

لو قلع مثغور سن مثغور فنبتت قبل أخذ مثلها من الجاني للفقهاء رأيان:

الأول: أن القصاص لا يسقط؛ لأن عودها نعمة جديدة من الله تعالى إذا لم تجر العادة به، وبالقياس على الجائفة إذا التحمت أو اللسان إذا نبت؛ إذ لا تسقط الدية بذلك.

الثاني: أن القصاص يسقط بالقياس على الصغير إذا عاد سنه؛ لأن ما عاد قام مقام الأول؛ فكأنه لم يسقط. ([2])

القصاص في السن الزائدة: ([3])

إذا كانت الجناية على سن زائدة فإما أن يكون للجاني مثلها أو لا.

([1]) أي سقطت رواضعه ثم نبتت وهي أربع تنبت وقت الرضاع ، يعتبر سقوطها لا سقوط الكل فتسمية غيرها بالرواضع مجاز علاقته المجاورة . معنى المحتاج جـ ٤ ص ٣٥.

[2]) رد المحتار ج ٦ ص ٥٥٢، المغني ج٧ ص ٧٢٠، الشرح الكبير ج٤ ص ٢٥٦

[3]) وهي التي نبتت فضلة في غير سمت الأسنان خارجة عنها (المغني ج ٧ ص ٧٢٣)

فإن كان للجاني مثلها في موضعها، فللمجني عليه القصاص أو أخذ حكومة في سنه، وإن لم يكن له مثلها في كلها؛ فليس للمجني عليه إلا الحكومة ([1])

ويقصر بعض الفقهاء القصاص في السن على السن الأصلية لا الزائدة.([2])

ملحوظة: يراعى أن آية القصاص فيما دون النفس لم تذكر إلا أطرافا معينة (العين والأنف والأذن والسن) ولكن هذه الآية تشمل بمعقولها جميع الأطراف التي لها حد تنتهي إليه، ويمكن القصاص فيها، وهذا بالإضافة إلى قوله تعالى: ﴿**وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ**﴾ وغير ذلك من الآيات، وفي ذلك يقول: الكاساني: إلا أنه لم يذكر وجوب القصاص في اليد والرجل نصا لكن الإيجاب في العين والأنف والأذن والسن إيجاب في اليد والرجل دلالة..... ([3])

ويقول ابن العربي([4]): نص الله تعالى على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها ولكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت..."

من ثم نتعرض لأطراف أخرى لم تأت بها الآية، ولكن قاسها الفقهاء على ما ورد في الآية الكريمة.

<u>استيفاء القصاص في اللسان</u>

تعددت أقوال الفقهاء في القصاص في اللسان:

---

[1]) المرجع السابق

[2]) انظر رد المحتار ج ٦ ص ٥٥٢، مغني المحتاج ج ٤ ص ٣١، أحكام القرآن لابن العربي ج٢ ص ٦٣٠

[3]) رد المحتار ج ٦ ص ٥٥٢، المغني ج٧ ص ٧٢٠، الشرح الكبير ج٤ ص ٢٥٦

[4]) أحكام القرآن لابن العربي ج٢ ص ٦٣١

القول الأول: لجمهور الفقهاء: أن اللسان يؤخذ باللسان لقوله تعالى: ﴿وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ﴾، ولأن له حدا ينتهي إليه، فاقتص منه، ولا يقطع لسان ناطق بأخرس؛ لعدم المساواة، ويجوز عكسه إن رضى المجني عليه؛ لأنه دون حقه ويقيد المالكية ذلك بما إذا كان في اللسان منفعة للجاني، ويقطع لسان ناطق بلسان رضيع إن ظهر فيه أثر النطق؛ بحيث يحركه عند البكاء وغيره، ويؤخذ بعض اللسان ببعض؛ لأنه يمكن القصاص في جميعه؛ فيمكن في بعضه كالسن([1])

القول الثاني: للأحناف أنه لا قصاص في اللسان؛ لأنه ينقبض وينبسط؛ فلا يمكن استيفاء القصاص فيه بصفة المماثلة. ويرى أبو يوسف :أنه إذا كان القطع مستوعبا اللسان، فإنه يمكن القصاص فيه بالاستيعاب([2])

<u>استيفاء القصاص في الشفة</u>

جمهور الفقهاء يرون أن الشفة تؤخذ بالشفة لقول الله تعالى: ﴿وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ﴾، ولأنه يمكن الاستيفاء فيها بالكل أو بالبعض ([3]) فهي وان لم يكن لها مفاصل ،إلا أن لها نهاية مضبوطة؛ فألحقت بالمفاصل ([4])

١-ولقد فرق بعض الفقهاء بين القصاص في الكل والبعض، فعندهم إذا كانت الجناية على كل الشفة، ففيها القصاص ؛لإمكان استيفاء المثل، وإن كانت الجناية على بعضها؛ فلا قصاص في تلك الحالة ؛لعدم إمكان استيفاء المثل ([5])

---

[1])مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٥، المغني ج٧ ص ٧٢٣، الانصاف ج ١٠ ص ٢٥، الشرح الكبير ج٤ ص ٢٥١، أحكام القرآن لابن العربي ج٢ ص ٦٣٠

[2]) بدائع الصنائع ج ٧ ص ٣٥٨

[3]) المغني ج٧ ص ٧٢٣، رد المحتار ج٥ ص٥٥٥

[4]) مغني المحتاج ج٤ ص٢٧

[5]) بدائع الصنائع ج ٧ ص ٣٠٨، الهداية ج٣ ص ١٦٧

٢- ومن الفقهاء من يرى أنه لا قصاص في الشفتين؛ لأنه قطع لحم لا ينتهي إلى عظم، وهو رأي مرجوح في الفقه الشافعي ([1])

استيفاء القصاص في الذكر

تعددت الآراء في استيفاء القصاص في الذكر كما يلي:

الأول: لجمهور الفقهاء: أن الذكر يؤخذ بالذكر لقوله تعالى: ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾؛ ولأن له حدا ينتهي إليه، ويمكن القصاص به من غير حيف([2])

الثاني: يرى الأحناف أنه لا قصاص في الذكر كله أو بعضه؛ لأنه ينقبض مرة، وينبسط؛ فلا يمكن مراعاة المماثلة فيه؛ فلا يجب القصاص. وقال أبو يوسف: إذا كانت الجناية على كل الذكر، ففيه القصاص([3]) لأنه يمكن الاستيفاء على وجه المماثلة.

وعلى القول بالقصاص يستوي فيه ذكر الصغير والكبير والشيخ والشاب والصحيح والمريض، ويؤخذ المختون بالأغلف، والعكس؛ لأن الغلفة زيادة تستحق إزالتها، فهي كالمعدومة، ويؤخذ الخصي بالعنين لتساويهما، ولقد تعددت الأقوال بين الفقهاء بشأن القصاص بين ذكر الخصي والعنين وغيرهما([4]) ويؤخذ بعض الذكر ببعضه عند الجمهور وعند أبي حنيفة تؤخذ الحشفة بالحشفة، ولا قصاص في بعضها لتعذر المماثلة. ([5])

استيفاء القصاص في الأنثيين: ([6]) اختلفت أقوال الفقهاء في استيفاء القصاص فيهما:

---

[1]) المهذب ج٢ ص ١٨٠

[2]) المغني ج٧ ص ٧١٣،

[3]) البدائع ج ٧ ص ٣٠٨،٣٠٩، رد المحتار ج ٥ ص ٥٥٥

[4]) المغني ج٧ ص ٧١٣، الانصاف ج ١٠ ص ٢٢.

[5]) البدائع ج ٧ ص ٣٠٨.

[6]) والمراد بالأنثيين البيضتان وأما الخصيتان فالجلدتان اللتان فيهما البيضتان (مغني المحتاج ج ٤ ص ٢٧)

١-يرى جمهور الفقهاء أن القصاص يجري في الأنثيين لقوله تعالى﴿وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ﴾، ولا مكان لا ستيفاء بغير حيف؛ فألحقت بالمفاصل.

٢- وذهب الأحناف إلى أنه لا قصاص بين الأنثيين؛ لأنه ليس لهما حد معلوم ينتهيان إليه فيهما، فلا يمكن استيفاء المثل([1])

٣-الشفران: ([2]) اختلف الفقهاء حول استيفاء القصاص في الشفرين:

١- يرى فريق من الفقهاء أنه لا قصاص في شفرى المرأة لعدم امكان الاستيفاء المثل فيها؛ لأنه لحم لا مفصل له ينتهي إليه، فلم يجب فيه قصاص كلحم الفخذين.

٢- ويرى فريق آخر أن فيهما القصاص ؛لأن انتهاءهما معروف فأشبها الشفتين وجفني العين.

وعلى القول بالقصاص يستوي في ذلك شفر الصغيرة والعجوز والشابة والرتقاء والبكر والثيب الخ([3])

استيفاء القصاص في الإليتين: ([4])

تعددت أقوال الفقهاء في ذلك كما يلي:

١-القول الأول: أنه تؤخذ الإليتان بالإليتين لقوله تعالى: ﴿وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ﴾، ولأنهما ينتهيان إلى حد فاصل؛ فجرى القصاص فيهما كالذكر والأنثيين.

---

[1]) البدائع ج ٧ ص ٣٠٩،، مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٤، الأم ج ٦ ص ٧٤.

[2]) الشفران تثنية شفر وهو حرف الفرج: اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم (مغني المحتاج ج ٤ ص ٢٨،٢٧).

[3]) البدائع ج ٧ ص ٣٠٨، المغني لابن قدامة ج٧ ص ٧١٤، المهذب ج٢ ص ١٨٢.

[4]) وهما الناتئان بين الظهر والفخذ بجانبي الدبر المغني لابن قدامة ج٧ ص ٧١٥.

٢-القول الثاني: أنه لا قصاص فيهما؛ لأنهما لحم متصل بلحم؛ فأشبه لحم الفخذ ([1])

استيفاء القصاص في اليد:

أجمع الفقهاء على أن اليد تؤخذ باليد وأن عدم النص عليها في الآية([2]) لا يثير إشكالا، فالنص على القصاص في العين والأنف والأذن والسن في الآية يدل على القصاص في اليد والرجل أيضا؛ لأنه لا ينتفع بالأعضاء المذكورة إلا صاحبها، ويجوز أن ينتفع باليد أو الرجل غير صاحبهما؛ ففيها القصاص بالأولى([3])

ويمكن ذكر الكلام عن استيفاء القصاص في اليد في عدة نقاط كما يلي:

١-اتفق الفقهاء على أن الجناية إذا كانت على مفصل في اليد ففيها القصاص مثل قطع الأنامل أو الأصابع من مفاصلها أو كان القطع من الكوع أو كان القطع المرفق أو من المنكب؛ لأنه يمكن استيفاء القصاص بلا حيف، ومثل ذلك في الرجل إذا كان القطع من مفصل الكعب أو الركبة أو الورك، وإذا كانت الجناية على عظم المنكب أو الورك يرجع إلى اثنين من أهل الخبرة، فإن قالوا يمكن الاستيفاء من غير أن تصير جائفة استوفى، وإلا لم يجز للمجني عليه أن يقتص؛ لأنه لا يأمن أن يأخذ زيادة على حقه، وعند الشافعي له أن يقتص من المرفق ويأخذ حكومة في الباقي([4])

---

[1]) المغني لابن قدامة ج٧ ص ٧١٥، مغني المحتاج ج ٤ ص ٢٧، الأم ج ٦ ص ٧٤.

[2]) وهي قوله ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧.

[3]) البدائع ج ٧ ص ٢٩٧.

[4]) البدائع ج ٧ ص ٢٩٨، المغني لابن قدامة ج٧ ص ٧٠٩، المهذب ج٢ ص ١٨١.

ويراد بالكوع بضم الكاف، ويقال له الكاع العظم الذي في مفصل الكف يلي الإبهام، والخرسوع: العظم الذي يلي الخنصر، والبوع : وهو العظم الذي عند أصل الإبهام من الرجل بكسر الراء والباع هو ما بين طرفي يدي الإنسان إذا مدهما يمينا وشمالا ([1])

٢-الجناية على غير مفصل: إذا كانت الجناية على غير مفصل بأن كان القطع من نصف الكف أو الساعد أو العضد ففي ذلك خلاف للفقهاء كما عرفنا من شرط امكان الاستيفاء من غير حيف ([2])

٣- لا تؤخذ اليد الكاملة باليد الناقصة ويجوز أخذ الناقصة بالكاملة.

القصاص بين الأصلي والزائد:

إن جنى من له خمسة أصابع أصلية على كف من له أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة لم يكن للمجني عليه أن يقتص من الكف؛ لأنه يأخذ أكثر من حقه، وعند الشافعية وبعض الحنابلة يجوز للمجني عليه أن يقتص من الأصابع الأصلية؛ لأنها داخلة في الجناية... ويأخذ حكومة في الأصبع الزائدة وما تحت الزائدة من الكف يدخل في حكومتها، وهل يدخل ما تحت الأصابع التي اقتص منها في قصاصها أو تجب فيه حكومة على وجهين؟ ([3])

وعند المالكية كما عرفنا أنه يجري القصاص في تلك الصورة؛ لأن نقص أصبع واحدة لا يمنع من القصاص.

القصاص بين الزائد والأصلي:

إذا جنى من له أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة على كف من له خمس أصابع أصلية للفقهاء رأيان:

---

[1]) مغني المحتاج ج٤ ص ٢٨

[2]) انظر سابقا ص ٣٠٩

[3]) المهذب ج٢ ص ١٨١، مغني المحتاج ج٤ ص ٣١

الأول: للجمهور أن للمجني عليه أن يقتص من الجاني؛ لأنه رضي بأقل من حقه ولا شيء له؛ لنقصان الأصبع الزائدة عند الشافعية لأن الزائدة كالأصلية في الخلقة ([1])

وعند المالكية والحنفية يؤخذ الناقص بالكامل كما عرفنا، وقيد بعض الحنابلة القصاص هنا بأن تكون الزيادة في محل الأصلية.

ونوقش ذلك: بأن الزيادة إذا كانت في محل الأصلية كانت أصلية؛ لأن الزائدة هي التي زادت عن محل الأصابع، وهذا له خمس أصابع في محلها فكانت كلها أصلية.

الثاني: أنه لا قصاص إذا كانت الزائدة في غير محل الأصلية لعدم التساوي.

ونوقش ذلك: بما ذكرناه سابقًا.

القصاص بين الشلاء والشلاه:

اختلف الفقهاء حول القصاص بين اليد الشلاء والشلاه:

الرأي الأول: لنفر من الأحناف ووجه للشافعية والحنابلة أنه تؤخذ الشلاء بالشلاه إذا أمن في الاستيفاء الزيادة؛ لأنهما متماثلان في ذات العضو وصفته؛ فجاز أخذ إحداهما بالأخرى كالصحيحة بالصحيحة([2])

الرأي الثاني: لبعض الفقهاء منهم جمهور الأحناف ووجه للشافعية أنه لا يجوز؛ لعدم المساواة؛ إذ الشلل علة يختلف تأثيرها في البدن؛ فلا تتحقق المماثلة بينهما([3])

ووفقا لماسبق تؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه، كأن يكون الناقص من كل منهما الإبهام فإنه تؤخذ إحداهما بالأخرى([1])

---

[1]) المغني ج٧ ص ١٣٤، المهذب ج٢ ص ١٨١، الانصاف ج١٠ ص ٢٠

[2]) المهذب ج٢ ص ١٨١، الشرح الكبير ج٤ ص ٢٥٤

[3]) مغني المحتاج ج٤ ص ٣٣

ثانيا: القصاص في الجناية على المعاني:

يضرب الفقهاء لهذا النوع من الجناية على ما دون النفس بما إذا ضرب رجل آخر شجة موضحة او منقلة؛ ففقد المجني عليه بصره، أو إذا لطم شخص آخر ففقد المضروب سمعه أو بصره فما الحكم؟

١) يرى جمهور الفقهاء أنه لا مانع من محاولة القصاص في الجناية على معاني الأطراف، فإن أمكن كان بها، وإلا آل الأمر إلى الدية، وهم يفرقون في هذا الصدد بين ما إذا كان الفعل الذي أدى للجناية يجب فيه القصاص أو لا، فإن كان لا يجب فيه القصاص كالهاشمة التي ادت إلى فقد المجني عليه بصره، كأن يوضع بالقرب من عينيه حديدة محماة الخ.

وإن كان فيه القصاص كالموضحة، اقتص منه، فإن ذهب البصر ،فقد استوفى المجني عليه حقه، وإن لم يذهب عولج بما يزيل بصره على ما ذكرناه في الهاشمة ([٢])

٢)ويذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا شج إنسان آخر موضحة، فذهب فيها بصره فلا قصاص، وفيها وفي البصر الدية ، ومعنى ذلك أنه لا يرى القصاص في الفعل ولا في أذهاب المعنى، ولو بحيلة كما يرى جمهور الفقهاء، وحجة أبي حنيفة هي تعذر المماثلة؛ لأن القصاص بشجة موضحة تؤدي غلى إذهاب البصر أمر متعذر.

٣) ويرى أبو يوسف ومحمد: في الموضحة القصاص وفي البصر الدية أي في الفعل الذي أدى إلى الجناية القصاص طالما كانت عقوبته القصاص وفي الجناية على البصر الدية وحجتهما ([٣]) أن تلف البصر حصل من طريق التسبب لا من طريق السراية بدليل أن الشجة تبقى بعد ذهاب البصر، وحدوث السراية يوجب تغير الجناية كالقطع إذا سرى إلى النفس، فإنه لا يبقى قطعا بل يصير قتلا، وهنا الشجة لم تتغير، بل بقيت شجة كما كانت

---

[١]) المغني ج٧ ص ٧٣٥،

[٢]) المغني ج٧ ص ٧١٧، المهذب ج٢ ص ١٨٦،١٨٧، الشرح الكبير للدردير ج٤ ص ٢٥٣

[٣]) كما في البدائع ج ٧ ص ٣٠٧

فدل ذلك على أن ذهاب البصر ليس من طريق السراية، بل من طريق التسبب والجناية بطريق التسبب، لا توجب القصاص كما في حفر البئر، ونحو ذلك.

٤) وروي عن ابن سماعة انه لو أوضح شخص آخر، فذهب بصره المجني عليه فالقصاص في الموضحة، وفي تفريت البصر، وحجته أنه تولد من جناية العمد إلى عضو يمكن فيه القصاص؛ فيجب فيه القصاص كما إذا سرى إلى النفس([1])

٥) ويرى بعض الشافعية: أن إذهاب المعاني كالبصر بما لا قصاص فيه كالهاشمة لا يجب قصاص فيه؛ لأنه أخذ بالسراية، وهم لا يقولون به، وعلة عدم أخذهم بالقصاص عن طريق السراية أنه قصاص في غير محل الجناية؛ فلا يمكن القصاص فيها.

نوقش ذلك: بأن لأهل الخبرة طرق في إبطالها، وبالتالي يمكن القصاص فيها.([2])

ثالثا: القصاص في الشجاج:

يمكن بيان القصاص في الشجاج كما يلي:

١-القصاص في الموضحة:

٢-اتفق الفقهاء على القصاص في الموضحة؛ لعموم قول الله تعالى:

﴿وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ﴾

وجه الدلالة: أنه لو قلنا بعدم القصاص في الجروح؛ لسقط حكم الآية وهذا لا يجوز؛ فيثبت القصاص في الجروح، و لأنه يمكن استيفاء القصاص فيها على وجه المماثلة؛ لأنه لها حدا تنتهي إليه وهو العظم ولأنه يؤمن أن يستوفي الجاني أكثر من حقه([3])

---

[1]) المغني ج ٧ ص ٧١٧، البدائع ج ٧ ص ٣٠٧

[2]) مغني المحتاج ج ٤ ص ٢٩

[3]) البدائع ج ٧ ص ٣٠٩، المغني لابن قدامة ج٧ ص ٧٠٤، المهذب ج٢ ص ١٧٨، الانصاف ج٧ ص ٢٧، الشرح الكبير للدردير ج٤ ص ٢٥١

٣-القصاص فيما فوق الموضحة:

ذهب جمهور الفقهاء أنه لا قصاص فيما فوق الموضحة كالهاشمة والمنقلة والآمة؛ وذلك لتعذر الاستيفاء على وجه المماثلة. لأن الهاشمة تهشم العظم، والمنقلة تهشم وتنقل بعد الهشم، والآمة لا يؤمن فيها من ان تنتهي السكين إلى الدماغ.

ب) روي عن ابن الزبير أنه اقتص من المنقلة، وذكر صاحب المغني([1]) أنه ليس بثابت عنه، وقال ابن المنذر لا أعلم أحدا خالف ذلك، واختلف قول مالك في المنقلة فمرة قال بالقصاص ومرة قال بالدية([2]).

وعند الظاهرية: القصاص يجب في كل الجراح ومنها الشجاج عندهم لعموم قوله تعالى: ﴿وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ﴾ برفع الحاء قوله تعالى: ﴿وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ﴾([3])

وكما قلنا: أن التقدم العلمي يسهل الأمر فإذا ثبت لدينا الآن أنه يمكن القصاص فيما فوق الموضحة على سبيل المماثلة فلا مانع شرعا من جريانه.

وعند الشافعية والحنابلة إذا كانت الجناية فوق الموضحة فللمجني عليه أن يقتص في الموضحة لأنها داخلة في الجناية ويمكن القصاص فيها وهل للمجني عليه ما زاد على الموضحة؟ فيه وجهان:

أحدهما: ليس للمجني عليه ذلك لكي لا يجمع بين قصاص ودية في عضو واحد.

ثانيهما: له أرش ما زاد على الموضحة لأنه تعذر القصاص فيما زاد على الموضحة فانتقل إلى البدل. ([4])

---

[1]) المغني لابن قدامة ج٧ ص ٧٠٤،

[2]) بداية المجتهد ج٢ ص ٤٠٧،

[3]) المحلى ج١٠ ص ٤٦١،

[4]) المهذب ج٢ ص ١٧٨، المغني ج ٧ ص ٧١٠

٤-القصاص فيما دون الموضحة:

اختلف الرأي عند الأحناف: فروي عن محمد أنه يجب القصاص في الموضحة والسمحاق والباضعة والدامية وروي عن أبي حنيفة أنه لا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة والسمحاق إن أمكن القصاص في السمحاق([1])

وأثبت المالكية القصاص فيما قبل الموضحة لا مكان القصاص فيها . ([2])

والراجح عند الشافعية والحنابلة: أنه لا قصاص لتعذر المماثلة، ورأي مرجوح عند الشافعية: بأنه يجب القصاص فيما قبل الموضحة من الشجاج سوى الحارصة؛ لأنه يمكن الوقوف على نسبة المقطوع في غيرها. ([3])

يظهر مما سبق: أن من قال بالقصاص استند إلى إمكان الاستيفاء بالمماثلة، ومن منع القصاص استند إلى تعذر المماثلة، وكما قلنا إن التقدم العلمي يساعد كثيرا في هذا المضمار.

القصاص في الجراح

يقول الإمام الكاساني-رحمه الله-: "وَأَمَّا الَّذِي يَجِبُ فِيهِ أَرْشٌ غَيْرُ مُقَدَّرٍ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحُكُومَةِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ: فِي بَيَانِ الْجِنَايَاتِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْحُكُومَةُ، وَفِي تَفْسِيرِ الْحُكُومَةِ.

أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ مِنْ الْجِنَايَاتِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ وَلَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فَفِيهِ الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْجِنَايَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى مَحَلٍّ مَعْصُومٍ اعْتِبَارُهَا بِإِيجَابِ الْجَابِرِ أَوْ الزَّاجِرِ مَا أَمْكَنَ إذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ: فِي كَسْرِ الْعِظَامِ كُلِّهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ إلَّا السِّنَّ خَاصَّةً لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ بِصِفَةِ الْمُمَاثَلَةِ فِيمَا سِوَى السِّنِّ مُتَعَذَّرٌ،

---

[1]) بدائع الصنائع ج ٧ ص ٣٠٩، المحلى

[2]) المحلى ج١٠ ص ٤٦١، الشرح الكبير ج ٤ ص ٢٥١

[3]) مغني المحتاج ج٤ ص ٢٦، المغني ج ٧ ص ٧١٠

وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ فِيهِ بِأَرْشٍ مُقَدَّرٍ فَتَجِبُ الْحُكُومَةُ، وَأَمْكَنَ اسْتِيفَاءُ الْمِثْلِ فِي السِّنِّ، وَالشَّرْعُ وَرَدَ فِيهَا بِأَرْشٍ مُقَدَّرٍ أَيْضًا فَلَمْ تَجِبْ فِيهَا الْحُكُومَةُ.

وَفِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الذَّاهِبِ نُورُهَا وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ الْقَائِمَةِ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ وَالرِّجْلِ الشَّلَّاءِ وَذَكَرِ الْخَصِيِّ وَالْعِنِّينِ – حُكُومَةُ عَدْلٍ لِأَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَلَيْسَ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هَهُنَا الْمَنْفَعَةُ، وَلَا مَنْفَعَةَ فِيهَا وَلَا زِينَةَ أَيْضًا لِأَنَّ الْعَيْنَ الْقَائِمَةَ الذَّاهِبَ نُورُهَا لَا جَمَالَ فِيهَا عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُهَا عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَنْفَعَةُ، وَمَعْنَى الزِّينَةِ فِيهَا تَابِعٌ فَلَا يَتَقَدَّرُ الْأَرْشُ لِأَجْلِهِ.

وَفِي الْإِصْبَعِ وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ حُكُومَةُ عَدْلٍ لِأَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِيهَا، وَلَيْسَ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ أَيْضًا لِانْعِدَامِ الْمَنْفَعَةِ وَالزِّينَةِ لَكِنَّهَا جُزْءٌ مِنْ النَّفْسِ، وَأَجْزَاءُ النَّفْسِ مَضْمُونَةٌ مَعَ عَدَمِ الْمَنْفَعَةِ وَالزِّينَةِ لِمَا ذَكَرْنَا (وَأَمَّا) الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يَمْشِ وَلَمْ يَقْعُدْ وَرِجْلُهُ وَلِسَانُهُ وَأُذُنَهُ وَأَنْفُهُ وَعَيْنُهُ وَذَكَرُهُ: فَفِي أَنْفِهِ وَأُذُنِهِ كَمَالُ الدِّيَةِ، وَكَذَلِكَ فِي يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ إذَا كَانَ يُحَرِّكُهُمَا".

وكما قلنا إن الجناية على ما دون النفس قد تحدث جرحا ، ويراد به عند جمهور الفقهاء: ما كان في سائر البدن عدا الرأس والوجه.

وخالف المالكية والظاهرية جمهور الفقهاء، فأطلقوا الجراح على الشجاح، وهي التي تصيب الراس والوجه عند الجمهور، وفي ذلك يقول الكاساني([1]):

ولا تكون الشجة إلا في الرأس والوجه، وفي مواضع العظم مثل الجبهة والوجنتين والصدغين والذقن دون الخدين، ولا تكون الآمة إلا في الرأس والوجه، وفي المواضع التي تتخلص منه إلى الدماغ ، ولا يثبت حكم هذه الجراحات إلا في هذه المواضع عند عامة العلماء رضي الله عنهم، وقال بعض الناس: يثبت حكم هذه الجراحات في كل البدن ، وهذا غير سديد؛ لأن هذا القائل إن رجع إلى اللغة، فهو غلط؛ لأن العرب تفصل بين

[1]) البدائع ج ٧ ص ٢٩٦

الشجة وبين مطلق الجراحة؛ فتسمي ما كان في الرأس والوجه في مواضع العظم منها شجة، وما كان في سائر البدن جراحة، فتسمية الكل شجة يكون غلطا في اللغة، وإن رجع فيه إلى المعنى فهو خطأ؛ لأن حكم هذه الشجاج يثبت للشين الذي يلحق المشجوج ببقاء أثرها بدليل أنها لو برأت، ولم يبق لها أثر، لم يجب بها أرش، والشين إنما يلحق فيما يظهر في البدن، وذلك هو الوجه والرأس، وأما ما سواهما فلا يظهر، بل يغطى عادة فلا يلحق الشين فيه مثل ما يلحق في الوجه والرأس([1]) ، وقد عرفنا أن الجراح قد تكون جائفة.

وهي التي تصل إلى الجوف ، وقد تكون غير جائفة وهي التي لا توصل إلى الجوف ، ولقد تعددت أقوال الفقهاء حول القصاص في الجراح كما يلي :

١- يرى (الحنفية) أنه لا قصاص في الجناية على ما دون النفس بالجراح سواء كانت جائفة أم غير جائفة إلا إذا مات المجروح منها ؛ لأن الجراحة صارت بالسراية نفسا ، وعلة المنع عند الأحناف : هو تعذر المماثلة .[٢]

٢- وعند المالكية يقتص من الجراح في أي موضع ؛ لأنه يمكن المماثلة ، إلا اذا عظم الخطر كما في كسر عظام الصدر أو كسر الصلب والفخذ وشبه ذلك ، ويرى وربيعة : القصاص في كل جرح ولو كان متلفاً [٣] ، ولا قصاص في الجائفة عندهم . [٤]

٣-والراجح عند الشافعية والحنابلة : أنه يقتص من الجراح إذا كانت الجناية تنتهى إلى عظم كالساعد ، والعضد والساق والفخذ بالقياس على القصاص في الموضحة ؛ لأن الجناية هنا في معنى الموضحة .

---

[1]) المحلى ج١٠ ص ٤٦١، الشرح الكبير ج ٤ ص ٢٥٣ ، المغني ج ٧ ص ٧٠٤

([2]) البدائع جـ ٧ ص ٣١٠ .

([3]) مواهب الجليل جـ ٦ ص ٢٤٦ .

([4]) الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٥٣ ، مواهب الجليل جـ ٦ ص ٢٤٧، ٢٤٨ .

ويرى بعض الشافعية في تلك الصورة عدم القصاص وأنه لا يصح قياسها على موضحة الرأس ؛ لأنها تخالفها في تقدير الأرش ؛ لأن موضحة الرأس بقدرة بخلاف غيرها .

رد عليهم : بأن الأساس في القصاص هنا هو قول الله تعالى : " وَالْجُرُوحَ قصاص" وليس الأساس فيه هو التقدير ، وبأنه يمكن استيفاء القصاص في الجراح هنا من غير حيف ، فوجب فيها القصاص كالموضحة في الراس والوجه . وأيضاً : فان التقدير في الموضحة ليس هو المقتضى للقصاص ولا عدمه مانعاه ، وإنما التقدير فيها لكثرة شينها وشرف محلها [1]

– أما إن كانت الجناية لا تنتهى إلى عظم كالجائفة : فلا يجب فيها القصاص عند الشافعية والحنابلة ؛ لعدم إمكان التماثل.

*** أقوال الفقهاء في القصاص في كسر العظام :–**

علمنا فيما سبق أنه يشترط الفقهاء لوجوب القصاص : إمكان الاستيفاء دون حيف ، فكيف يطبق ذلك إذا كانت الجناية كسر عظم المجنى عليه .

١– يرى جمهور الفقهاء : أنه لا قصاص في عظم إلا في السن.

– احتجوا لهذا الاستثناء : بقوله تعالى : "والسن بالسن "

– واستدلوا على المنع فيما عدا ذلك : بالحديث الذي رويناه سابقاً ، وفيه ((أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية .. الحديث)) . [2]

– ورد على الاستدلال بالحديث : بأنه به ضعفاً إذ في إسناده دهشم بن قران اليماني، و ضعفه أبو داود . [3]

– واستدلوا بالمعقول : وهو أن اعتبار المماثلة في غير السن يتعذر ؛ لاحتمال الزيادة والنقصان بخلاف السن . [1]

([1]) المهذب جـ ٢ ص ١٧٨ ، المغنى جـ ٧ ص ٤ ٧٠ والانصاف جـ ١٠ ص ٢٧ ، مغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٧ .

([2]) سابقاً ص ٣٠٩ .

([3]) سنن ابن ماجة جـ ٢ ص ٨٨٠ ط دار احياء الكتب العربية ، وعيس الحلبي وشركاه .

٢- ويرى بعض الفقهاء (المالكية) : أنه القصاص يجري في عظام الجسد إلا ما كان مخوفاً منه كعظام الصدر وكسر عظام الصلب والمأمومة ؛ لأنه يخاف من القصاص هنا على حياة المقتص منه أو يصعب تحقيق المماثلة . [٢]

واحتج أصحاب هذا الرأي : بقياس عظم سائر الجسم في السن التي ورد النص بالقصاص فيها في القرآن الكريم ، وفي السنة النبوية الشريفة ، وما يعظم خطره لا قصاص فيه؛ حتى لا يؤدي إلى ذهاب النفس أو لعدم القدرة على المماثلة فيه.

نوقش ذلك : بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن عظم السن ليس دونه حائل بخلاف عظام سائر الجسد ؛ لأن دون العظم حائلاً من جلد ولحم وعصب يتعذر معه المماثلة ، فلو وجب القصاص في كسر العظام غير السن لما تحققت المماثلة. [٣]

خامساً : القصاص في الإيذاء أو الإيلام :

(١) يرى جمهور الفقهاء : أن الجناية على ما دون النفس إذا كانت بالإيذاء أو الإيلام كاللطمة [٤] والوكزة والضرب بالسوط إلخ فأنه لا قصاص فيه؛ لأن المماثلة في ذلك غير ممكنة .

جاء في الأم [٥] : " واذا ضرب رجل رجلاً ضرباً لم يذهب له شعراً أو يغير له بشراً غير أنه آلمه : فلا حكومة عليه فيه ويعزر الضارب ... وإن غير جلده أو أثر به : فعليه حكومة ؛ لأن الجناية قائمة .. "

---

(١) الهداية جـ ص ١٦٦

(٢) الشرح الكبير للدردير جـ ٤ ص ٢٥٣ .

(٣) البدائع جـ ٧ ص ٢٩٨، ٢٩٩ ، المغنى جـ ٧ ص ٧٠٣ ، رد المحتار جـ ٢ ص ٥٥٢ ، الروض المربع جـ ٣ ص ٢٧٤، الأم جـ ٦ ص ٥٨٠ ، مغنى المحتاج جـ ٤ ص ٢٦ ، فتح الباري جـ ٢٦ ص ٤٦ ، بداية المجتهد جـ ٢ ص ٤٠٧ ، وانظر المحلى جـ ١٠ ص ٤٠٣ .

(٤) وهي الضربة على الخد بباطن الكف ، انظر مغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٩ .

(٥) جـ ٦ ص ٨٣ ، وانظر البدائع جـ ٧ ص ٢٩٩ .

– ويرى بعض الشافعية والحنابلة : أن اللطمة إن ترتب عليها إذهاب معنى ، كفقد البصر : فإنه يقتص بمثلها ، فإن لم يذهب بصر الجاني أذهب بحيلة كما ذكرنا سابقاً . [١]

وعند المالكية : لا قصاص في اللطمة إلا إذا ترتب عليها جرح ، فان ترتب عليها جرح : اقتص منه بالجرح بدون ضرب ، وأما إن ترتب عليها إذهاب معنى – كفقد البصر – فإن أمكن إذهاب المعنى من الجاني بحيلة دون ضرب : كان بها ، وإلا : فالدية . [٢]
واستثنى المالكية السوط فأوجبوا فيه القصاص ولو لم يحدث جرحاً أو شجة .[٣]

٢ – ذهب بعض الفقهاء كالظاهرية وبعض الحنابلة إلى: أن القصاص يجب في الجناية بالإيذاء والإيلام؛ لعموم آيات القصاص، والتي تقضى بأن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجنى عليه . [٤]

المبحث الخامس: موانع القصاص

يمكن القول بعد بيان شروط القصاص فيما دون النفس أن موانعه هي :

١–إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد .

٢–إذا انعدمت المكافأة بين الجاني والمجنى عليه في أي صورة من الصور التي ذكرناها .

٣–إذا انعدمت المماثلة بين الموضعين(محل الجناية ومحل القصاص) في الاسم والموضع.

٤–إذا انعدمت المماثلة في الصحة والكمال بين الطرفين (الجاني والمجنى عليه) . [٥]

---

(١) مغنى المحتاج جـ ٤ ص ٥٢٩ المغني جـ ٧ ص ٧١٦ ، المهذب جـ ٢ ص ٠١٨٧

(٢) مواهب الجليل جـ ٦ ص ٢٤٧ ، الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٥٢ .

(٣) مواهب الجليل جـ ٦ ص ٢٤٦ .

(٤) المحلى جـ ١٠ ص ٤٦٠ ، التشريع الجنائي جـ ٢ ص ٢٣٦ .

(٥) انظر بداية المجتهد جـ ٢ ص ٤٠٧ – د / السماحي ، الجناية على الأبدان ص ٠٢٣٧

المبحث السادس: استيفاء القصاص

تمهيد:

يراعى أن الفقهاء قد أفاضوا كثيراً في كيفية استيفاء القصاص حتى تتحقق المماثلة ، والتقدم العلمي كما ذكرنا آنفاً يُسّهل الأمر كثيراً ؛ ولذا آثرت ألا أخوض في بيان كيفية استيفاء القصاص وإنما أتعرض في هذا المبحث لمسائل هامة يظهر أثرها حين الاستيفاء.

وذلك في عدة فروع كما يلى :-

الفرع الأولك سراية الجناية (زيادتها)

الجناية على ما دون النفس قد تؤدى إلى موت المجنى عليه ، وقد تؤدى إلى الإصابة بجرح آخر ، وأثر الجناية هكذا يطلق عليه بالسراية ، ويمكن التعرض لأحكام سراية الجناية كما يلى :-

أولا : سراية الجناية الى النفس :-

إذا جنى شخص على آخر فيما دون النفس ، فأدى ذلك إلى موت المجنى عليه : فإنه يقتص من الجاني ، يستوى أن تكون الجناية مما تجب فيه القصاص ، كقطع اليد من المفصل أو لا تجب فيها القصاص ، تقطع اليد من الساعد عند الجمهور ؛ لأنه لما سرت الجناية بطل حكم ما دون النفس، وتبين أن القطع وقع قتلا من حين وجوده ، وقد أشرنا إلى ذلك حين الكلام عن علاقة السببية . [1]

ثانيا : سراية الجناية الى ما دون النفس :-

يفرق بين ما إذا كانت السراية لعضو أو المعنى من المعاني.

*** سراية الجناية لعضو آخر :-**

إذا سرت الجناية لعضو آخر ، يفرق أيضاً بين ما إذا كانت الجناية يجب القصاص فيها أولاً ، فإن كان لا يجب القصاص فيها فإنه لا قصاص فيها ولا في سرايتها وفيها الدية .

وإن كانت الجناية فيها القصاص ، فهنا خلاف الفقهاء .

([1]) سابقاً ص ٣٧ ، وانظر ص ١٨٩ .

١) الأصل عند الحنفية أن الجناية إذا حصلت في عضو فسرت إلى عضو أخر، والعضو الثاني لا قصاص فيه : فلا قصاص في الأول أيضاً ، فإذا قطع الجاني أصبعاً من يد رجل فشلت الكف فلا قصاص فيهما ، وعلى الجاني دية اليد ؛ لتعذر الاستيفاء على وجه المماثلة ؛ لأن الموجود من القاطع قطع مثل للكف ، ولا يقدر المجنى عليه على الاتيان بمثله ، فلا يجب القصاص ؛ ولأن الجناية واحدة فلا يجب فيها ضمانان مختلفان وهو القصاص والمال خصوصاً عند اتحاد المحل ؛ لأن الكف مع الأصبع بمنزلة عضو واحد . [١]

وأيضاً إذا كسر الجاني بعض من إنسان واسوَدَّ ما بقى : فليس في شيء من ذلك قصاص ؛ لأن قصاصه هو كسر مسود للباقي وذلك غير ممكن ؛ ولأن الجناية واحدة ، فلا توجب ضمانين مختلفين . [٢]

ويختلف فقهاء الحنفية عند تعدد المحل : فإذا قطع الجاني أصبعاً للمجنى عليه فشلَّت الى جنبها أخرى :

فيرى أبو حنيفة : أنه لا قصاص وعلى الجاني دية الأصبعين .

ويرى أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن : انه يقتص من الأصبع الأول وفي الثاني الدية.

وحجة جمهور الأحناف :

احتجوا بالقياس على ما لو رمى شخص سهماً إلى إنسان فأصابه ونفذ منه وأصاب آخر فإنه يجب القصاص للأول والدية للثاني ، فالمحل متعدد ، والفعل يتعدد بتعدد المحل فيجعل كجنايتين مختلفتين ويعطى لكل واحدة حكمها .

وحجة أبي حنيفة : أن الاستيفاء على وجه المماثلة متعذر هنا فلا قصاص ؛ ولأن الجناية متحدة حقيقة ، وهي قطع الأصبع وقد تعلق به ضمان المال فلا يتعلق به ضمان القصاص.

وعندهم : لو قطع أصبعاً فسقطت إلى جنبها أخرى:

([١]) البدائع جـ ٧ ص ٣٠٦ .

([٢]) المرجع السابق .

١-لا قصاص في شيء عند أبي حنيفة.

٢-وعند أبي يوسف ومحمد يجب في الأول القصاص وفي الثاني الدية.

٣-ويروى عن محمد : أنه يجب القصاص فيهما ؛ لأن من أصل محمد على هذه الرواية: أن الجراحة التي فيها القصاص إذا تولد منها ما يمكن فيه القصاص يجب فيهما القصاص جميعاً وهنا يمكن. [١]

٢) وعند المالكية والشافعية : أن القصاص في الجناية فقط ، وفيما سرت إليه : الدية ، فلو كانت الجناية قطع أصبع المجنى عليه فتآكلت الكف حتى ذهبت ، فإنه يقتص من الجاني في الأصبع ويعطى المجنى عليه أربعة أخماس دية اليد . والسر في ذلك هو : انعدام المماثلة بين الجناية وما سرت إليه ، وإنما تتحقق المساواة بأن يفعل بالجاني بمثل ما فعله بالمجنى عليه وفيما زاد الدية. [٢]

٣) والمقرر عند الحنابلة أن سراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية ، فالقصاص إذا كانت السراية إلى ما يمكن مباشرته بالإتلاف على وجه المماثلة والدية إذا كانت السراية إلى ما لا يمكن مباشرته بالإتلاف على وجه المماثلة.

فلو قطع أصبعاً لشخص فتآكلت أخرى الى جانبها ، وسقطت من مفصل أو تآكلت اليد وسقطت من الكوع ، وجب القصاص في ذلك ؛ لأنه يمكن الاستيفاء بالقياس على النفس إذا سرت إليها الجناية.

أما إذا سرت الجناية إلى ما لا يمكن القصاص فيه كما لو قطع الجاني أصبعاً للمجنى عليه فشلت يده ، فالقصاص في الجناية دون السراية ؛ لتعذر الاستيفاء على وجه المماثلة. [٣]

وبعد بيان المذاهب الأربعة بخصوص سراية الجناية لعضو آخر كيف تطبق آراءهم في حالة ما إذا كانت الجناية قطع أصبع للمجنى عليه فشلت إلى جانبها أخرى.؟

([١]) المرجع السابق وانظر رد المحتار جـ ١ ص ٥٦٥ .

([٢]) الأم جـ ٦ ص ٥٨ ، مواهب الجليل جـ ٦ ص ٢٤٨ .

([٣]) المغنى جـ ٧ ص ٧٢٧ ، الإنصاف جـ ١٠ ص ٣٠ ، مغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٧ ، الروض المربع جـ ٣ ص ٢٧٥ .

يمكن القول بأن رأى أبى حنيفة : أنه لا قصاص في الجناية ولا فيما سرت إليه وفيهما الدية.

ورأى جمهور الفقهاء : أنه يجب القصاص في الجناية ، والدية فيما سرت إليه.

* سراية الجناية لمعنى:-

إذا جنى شخص على آخر فسرت الجناية لمعنى من المعاني كأن شح الجاني المجنى عليه موضحة أو منقلة أدت إلى إذهاب بصره أو سمعه إلخ ، فما الحكم ؟

لقد عرفنا آراء الفقهاء في هذه الصورة حين الكلام عن القصاص في الجناية على المعاني وفيه ما يغنينا عن إعادته. [1]

الفرع الثاني: التداخل

وهو يكون لو ارتكب شخص جنايتين واستيفاء القصاص في إحداهما يدخل تحته استيفاء الأخرى ، كما لو قطع يد رجل ثم قتله ، فإذا تم الاستيفاء بالقتل فهل يدخل استيفاء اليد فيها أم لا ؟

تعددت الآراء في المسألة كالتالي:

١- يرى (أبو حنيفة وبعض الشافعية ورواية للحنابلة) : أن اليد لا تدخل في قصاص النفس، والولي بالخيار إن شاء قطع يده ثم قتله ، وإن شاء اكتفى بالقتل ، وإن شاء عفا عن النفس وقطع يده ؛ لأن حق المجنى عليه في القطع والقتل وهو ممكن ويستوى عند أصحاب هذا الرأي أن يكون القتل قبل البرء أم بعده.

وعند المالكية :-

أن اليد تدخل في النفس إلا إذا كان الجاني يقصد المثلة حين قطع اليد ففي تلك الحالة يقتص من اليد ثم النفس ويستوى أن يكون التداخل في شخص واحد أو أكثر .

جاء في الشرح الكبير [2]: " (واندرج طرف) كيد ورجل وعين في قتل النفس (إن تعمده) الجاني ثم قتله ، وإن كان الطرف (لغيره) ، أي لغير المقتول ، كقطع يد شخص

([1]) انظر سابقا ص ٣٣٠ .

([2]) الشرح الكبير للدردير جـ ٤ ص ٢٦٦ .

وفقء عين آخر وقتل آخر عمداً فيندرجان في النفس ؛ لأنها تأتي على الجميع ، ولا تقطع يده ، ثم تفقأ عينه ، ثم يقتل (لم يقصد) القاتل (مثلة) بالمقتول فإن قصدها فعل به ما فعل ثم يقتل ... "

٢- ويرى أبو يوسف ومحمد والراجح للشافعية ورواية للحنابلة : أن قصاص اليد يدخل في قصاص النفس إذا كان القتل قبل البرء ، أما إذا برىء القطع قبل القتل فلا تدخل اليد في النفس كما عند أبي حنيفة .

وحجتهم : أن الجناية على ما دون النفس إذا لم يتصل بها البرء لا حكم لها مع الجناية على النفس بل يدخل ما دون النفس في النفس بالقياس على ما لو قطع يد آخر خطأ ثم قتله قبل البرء فإنه لا يجب عليه إلا دية واحدة. [١]

أما إذا برى القطع قبل القتل فإن حكمها يكون قد استقر ولا تدخل في النفس ؛ لأنهما جنايتان ، يجب القصاص في كل

منهما فوجب القصاص فيهما عند الاجتماع. [٢]

التداخل في الخطأ:

إن كان التداخل بين جنايتين وقعتا خطأ كأن قطع يد المجنى عليه خطأ ثم قتله خطأ أيضاً فإنه يفرق بين ما إذا كان القتل قبل البرء أم بعده.

فإذا كان القتل قبل البرء فإنه يدخل ما دون النفس في النفس وتجب دية واحدة لأن حكم القطع لم يستقر.

وإن كان القتل بعد البرء فإنه لا يدخل ما دون النفس في النفس وتجب دية كاملة للنفس ونصف دية لليد.

هل يقع التداخل بين جنايتين إحداهما عمد والأخرى خطأ ؟

([١]) البدائع جـ ٧ ص ٣٠٣ ، المهذب جـ ٢ ص ١٨٣ ، الهداية جـ ٤ ص ١٧٠ .

([٢])المغنى جـ ٧ ص ٦٨٥ ، الأم جـ ٦ ص ٧٠ .

والإجابة على ذلك بالنفي ، فإن قطع يد آخر عمداً وقتله خطأ ، فإنه لا تداخل هنا ، بل يعطى لكل جناية حكمها لاستقلالها عن الأخرى ، ولا ينظر لبرء الجرح أو عدمه ففي العمد القصاص وفي الخطأ الدية. [1]

الفرع الثالث: وقت القصاص

تعددت أقوال الفقهاء في ذلك كما يلي :-

١- يرى جمهور الفقهاء أن القصاص فيما دون النفس يكون بعد استقرار الجناية بالاندمال أو بالسراية إلى النفس.

واستندوا في ذلك:-

أ) لما روى جابر أن النبي ﷺ " نهى أن يستفاد من الجروح حتى يبرأ المجروح ".

ب) ولما روى " أن رجلاً جرح حسان بن ثابت رحمه الله في فخذه بعظم فجاء الأنصار إلى رسول الله ﷺ فطلبوا القصاص فقال عليه الصلاة والسلام : انتظروا ما يكون بصاحبكم فأنا والله منتظر ".

جـ) ولأن الجرح يحتمل السراية إلى النفس ، والجراحة عند السراية تصير قتلا وإنما يستقر الأمر يا البرء. [2]

٢- والراجح عند الشافعية أنه يقتص من الجاني على الفور.

وحجتهم في ذلك:-

أ) ما رواه عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة قال : طعن رجل رجلاً بقرن في رجله فجاء النبي ﷺ فقال : أقدني فقال : دعه حتى يبرأ ، فأعادها عليه مرتين أو ثلاثاً ، والنبي ﷺ يقول حتى يبرأ فأبى ، فأقاده منه ثم عرج المستقيد فجاء النبي ﷺ ، فقال : برىء صاحبي وعرجت رجلى فقال : النبي ﷺ : لا حق لك [3] فهذا يدل على عدم القصاص فيما دون النفس قبل البرء من الجراحة.

([1]) البدائع جـ ٧ ص ٣٠٣ ، رد المحتار على الدر المختار جـ ٦ ص ٥٦١ .

([2]) الروض المربع جـ ٣ ص ٢٧٥ المغنى جـ ٧ ص٧٢٩ ، الإنصاف جـ ١٠ ص ٣٠ ، بداية المجتهد جـ ٢ ص ٤٠٨ ، الهداية جـ ٤ ص ١٨٨ .

([3]) المهذب جـ ٢ ص ١٨٥ ، سبل السلام جـ ٣ ص ١٩٣ .

ورد على الاستدلال بهذا الحديث:-

أن الدارقطني رواه وفى سياقه: " فقال يا رسول الله عرجت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك " .

وهذه زيادة يجب قبولها وهي متأخرة عن الاقتصاص فتكون ناسخة له ، وفي الحديث ما يدل على أن القصاص قبل البرء معصية لقوله ﷺ : " قد نهيتك فعصيتني ".[١]

ب) ولأن القصاص من الطرف لا يسقط بالسراية فوجب أن يملكه في الحال كما لو برأ .

ج) ولأن القصاص موجب الإتلاف فيثبت فوراً بالقياس على قيم المتلفات.[٢]

ويستحب عند الشافعية التأخير إلى أن يبرأ الجرح لاحتمال العفو، ومرجع الخلاف هنا هو اختلاف الفقهاء في مسألة : ما إذا مات المجروح بالجراحة فيرى فريق أنه يجب القصاص في النفس لا في الطرف ، ويرى الشافعية أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجنى عليه.[٣]

القصاص من الحامل:-

اتفق الفقهاء على أنه لا يقتص من الحامل حتى تضع وترضع ولدها وينقضي النفاس، ويستغنى ولدها بغيرها من امرأة أخرى ونحو ذلك وإلا انتظر إلى ما بعد الفطام والعلة هي أن الاستيفاء وقت الحمل قد يؤدى إلى إجهاض الجنين ، وهو يرى فلا يهلك بجريمة غيره، وبعد الوضع يؤخر الاستيفاء لإرضاع الجنين لأن الولد لا يعيش إلا به غالبا مع أن التأخير يسير ، وإذا لم توجد من ترضعه يؤخر الاستيفاء إلى الفطام ، لأنه لما أخر

---

(١) المغني لابن قدامة جد ٢ ص ٧٢٩ .

(٢) المغنى جـ ٧ ص ٧٢٩ ، مغني المحتاج جـ ٤ ص ٤٢ .

(٣)البدائع جـ ٧ ص.

الاستيفاء لحظه وهو حمل فلأن يؤخر لحفظه بعد وضعه أولى ، إلا أنه يجوز الاستيفاء من الحامل إذا كان الغالب بقاؤها وعدم ضرر الجنين بالاستيفاء منها.[١]

القصاص من المريض وقت الحر والبرد.

ويؤخر القصاص أيضا لشدة الحر أو البرد أو لمرض يرجى برؤه لئلا يموت الجاني فتؤخذ نفس فيما دونها فيتقدم التماثل المراعى في القصاص، وهذا عند جمهور الفقهاء، والراجح عند الشافعية أنه لا يؤخر القصاص لحر أو برد أو مرض لأن القصاص يثبت على الفور.[٢]

الفرع الرابع: "سراية القصاص "

إذا قطع شخص طرفا لآخر يجب القصاص فيه – كقطع اليد من المفصل – فاستوفى منه المجنى عليه ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء، أي أن قطع يده قصاصا أدى إلى موته ، فهل يلزم المستوفي شيء.؟

للفقهاء رأيان:-

الأول: للجمهور: أنه لا يلزم المستوفي شيء واحتجوا بمايلي:-

١- يقول الله تعالى: " وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ ما عليهم من سبيل ".

٢-بما روى عن عمر وعلى -رضى الله عنهما -أنهما قالا :"من مات من حد أو قصاص لا دية له والحق قتله ".

---

(١)مغني المحتاج جـ ٤ ص ٤٣ ، المهذب جـ ٤ ص ٨٥ ، المغني ج ٧ ص ٠٧٣٢

(٢)مغني المحتاج ج٤ ص ٥٤٣ الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٥٩ ، بداية المجتهد ج ا ص ٤٠٩.

٣- ولأن الجانى مات من قطع مستحق، فلا يتعلق بسرايته ضمان ولا يمكن التقيد

بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص، إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه فصار كالإمام والبزاغ والحجام و المأمور بقطع اليد.[١]

الرأي الثاني: لأبى حنيفة، وبه قال عطاء وطاوس و عمرو بن دينار والحارث العكلى ، والشعبي، والنخعي، والزهري: أنه يلزم المستوفى الدية وإن كان الخلاف بينهم هل تكون في ماله أم في العاقلة.

واحتجوا لما ذهبوا اليه بما يلى:-

١- إنه قتل بغير حق؛ لأن حق المجنى عليه في القطع وهذا وقع قتلا ، ولهذا لو وقع ظلما كان قتلا .

٢- إنه جرح أفضى إلى فوات الحياة في مجرى العادة وهو مسمى القتل إلا أن القصاص سقط للشبهة فوجبت الدية.[٢] وينطبق الحكم السابق إذا كانت السراية إلى مادون النفس.

الفرع الخامس: مستحق القصاص

مستحق القصاص في الجناية على مادون النفس هو المجني عليه إذا كان كبيرا ، فأما إذا كان صغيرا أو مجنونا فقد اختلف الفقهاء:

- يرى بعضهم : أن الولى يقوم مقام الصغير أو المجنون.

([١])المغني جـ ل ص ٧٢٧ ، الروض المربع جـ ٣ ص ٢٧٥ ،المهذب ج ٢ ص ١٨٨ ، مغني المحتاج جـ ٤ ص ٤٦ ، الهداية جـ ٤ ص ١٧٣.

([٢])الهداية جـ ٤ ص ١٧٣.

– ويرى بعض الفقهاء الشافعية وجمهور الحنابلة والظاهرية ": أنه ليس للولى أو الوصى ذلك.

واحتجوا:

١– بقول الله تعالى :"ولا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا"

ووجه الدلالة : إن حق الصغير والمجنون قد وجب فلا يجوز أن يسقطه له غيره لأنه كسب عليه .

٢– وبالآيات التي تثبت القصاص ، كقول الله تعالى: " والحرمات قصاص "، "وجزاء سَيِّئَة سَيِّئَة مثلها "إلخ .

فإنها تثبت القصاص للصغير أو المجنون إذا جنى عليهما ولا يصح العفو إلا برضائهما، ورضاؤهما غير معتبر ، فيبقى هذا الحق لهما إلى أن يبلغ الصغير أو يفيق المجنون، فلهما أن يطالبا بالقصاص ولهما العفو عن الجاني أو طلب الدية ، وليس للولى أو الوصى إلا أن يطلب القصاص من الجاني أو ينتظر حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون.

٣–بالقياس على عدم صحة عفو الولى أو الوصى عن العفو عن مال ثبت للصغير عند الغير .

٤–واحتجوا أيضا بأن القصد من القصاص هو التشفى ولا يحصل ذلك باستيفاء الولى أو الوصي.[١]

([١])المحلى جـ ١٠ ص ٤٨٥ ، البدائع جـ ٧ ص ٢٤٦ ، المغني جـ ٧ص ٧٣٩ ، ٧٥٣ ، مغني المحتاج جـ ٤ ص ٤٠ ، الشرح الكبير ج ٤ ص٢٥٠ ، وانظر سابقا ص ١٧٧.

الفرع السادس: استيفاء القصاص عند تعدد المجني عليهم

إذا تعددت أفعال الجاني فكيف يقتص منه ؟ يمكن القول بأنه إذا كان القصاص لأكثر من واحد ولا تعارض بينهم فالأمر لا يثير إشكالا ، كما لو جنى شخص على شخص بقطع يده . و على آخر بقطع رجله فإنه يقتص لكل واحد منهما بمثل ما جنى عليه. أما إن كان هناك تعارض بينهم كما عند اتحاد محل القصاص،كما لو قطع الجاني يمينى رجلين ، فكل من المجنى عليهما يطالب بيمين الجاني، فلقد تعددت آراء الفقهاء في هذه الحالة.

١-فعند الأحناف: أنهما إن حضرا معا فلهما أن يقطعا يمينه ويأخذا منه دية يد تكون مناصفة بينهما؛ لأن المجنى عليهما، استويا في سبب استحقاق القصاص وهو قطع اليد ، فيثبت لكل واحد منهما قطع يد الجاني، وهو متعذر ، ولا يستوفي كل واحد منهما إلا بعض حقه فيستوفى الباقي من الدية[١]، وإن حضر أحدهما وطلب القصاص اقتص له ، لثبوت حقه بيقين وحق الآخر متردد لاحتمال أن يطلب أو يعفو مجانا أو إلى صلح ، وللآخر الذي لم يحضر نصف الدية. ولو قضي بالقصاص بينهما ثم عفا أحدهما قبل استيفاء الدية. فهل للآخر أن يقتص أو يأخذ الارش رأيان للحنفية.[٢]

ورد على هذا الاستدلال :-

([١])البدائع جـ ٧ ص ٢٩٩ ، الهداية ج ٧ص ١٦٩.

([٢])رد المحتار جـ ٦ ص ٥٥٨.

بأنه يفضى إلى إيجاب القصاص في بعض العضو والدية في بعضه ، والجمع بين البدل والبدل في محل واحد لم يرد الشرع به ، ولا نظير له يقاس عليه.[١]

٢- ويرى المالكية : أنه إذا استحق أكثر من واحد القصاص من عضو فإنه يقتص من العضو إذا طلب أحدهم القصاص ويسقط حق الباقين.

جاء في مواهب الجليل:" ولو فقأ عين جماعة اليمنى وقتا بعد وقت ثم قاموا فلتفقأ لجميعهم وكذا اليد والرجل ".

٣- وعند الشافعية: إنه ينظر إلى وقوع الجنايات هل كانت على سبيل التعاقب أم كانت دفعة واحدة ليتبين سبب الاستحقاق. فإن كانت الجنايات قد وقعت على سبيل التعاقب اقتص منه للأول لأنه له مزية السبق، فإن عفا اقتص للثاني وهكذا ، فإذا اقتص لواحد فإن الدية تكون لمن بعده لأنه فاته القصاص بغير رضاء فينتقل حقه في الدية.

أما إن وقعت الجنايات دفعة واحدة أو أشكل الحال أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة اقتص له لأنه لامزية لبعضهم على بعض فقدم أحدهم بالقرعة.[٢]

٤- وعند الحنابلة نجد أنهم طبقوا نظريتهم في القتل وهي: أنه إذا اتفق المجنى عليهم على القصاص، فإنه يقتص لهم من الجاني ولا شيء لهم غير ذلك ، وإن أراد أحدهم القصاص والثاني الدية اقتص للأول وأعطى الثاني الدية.[٣]

([١])المغني جـ ٧ ص ٠٧٠١

([٢])المهذب ج ٢ ص ١٨٣.

([٣])المغني جـ ٢ ص ٦٦٩ وانظر سابقا ص ٣٠١ ٠

المبحث السابع: سقوط القصاص

يسقط القصاص فيما دون النفس فى عدة حالات كما يلي:

أولا: فوات محل القصاص (عضو الجاني المماثل لعضو المجنى عليه)إذا انعدم محل القصاص قبل أن يختار المجنى عليه القصاص فإن حق الجاني فيه يسقط لأن حقه قد تعلق بعضو معين فلما زال هذا العضو سقط حقه ، وذلك قياساً على سقوط القصاص في النفس بموت الجاني.

وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء ،إنما الخلاف بينهم في وجوب الدية أو الأرش في هذه الحالة على الجاني .

١) فالأحناف يفرقون بين أمرين:

الأول: سقوط المحل بآفة سماوية أو فواته ظلما ونحو ذلك فإنه لا يلزم الجاني شيء في هذه الحالة .

الثاني: فوات المحل بحق كقصاص أو حد في سرقة مثلا فإنه يلزم الجاني الدية أو الأرش فى هذه الصورة لأنه قضى بالمحل حقا مستحقا عليه فصار كأنه قائم وتعذر استيفاء القصاص لعذر الخطأ وغيره.

٢- وعند المالكية روايتان:-

الأولى: إنه لا يلزمه شيء.[١]

الثانية: إنه إن فات المحل قبل الجناية فعلى الجاني الدية ، وإن فات بعد الجناية فإن القصاص يسقط بدون نظر إلى سبب الفوات إذ يستوى أن يكون بسبب سماوى كمرض أو آفة ، أو بحق كقطع الجاني يد غيره فاقتص منه لذلك.[٢]

٣-وعند الشافعية والحنابلة : أنه يلزم الجاني الدية إذا فات المحل.[٣]

ومرجع اختلاف الفقهاء هنا هو اختلافهم في مقتضى العمد هل القصاص عينا أم القصاص أو الدية فمن رأى أن موجبه القصاص عينا لم يوجب الدية إذا فات المحل ، ومن رأى أن مقتضاء القصاص أو الدية أوجب الدية إذا فات المحل، وإن كان الأحناف وبعض المالكية وهم من قالوا بأن موجب العمد القصاص قالوا بالدية هذا بالرغم من فوات المحل إلا أن ذلك لسبب آخر كما هو ظاهر .

ثانيا : العفو

إذا عفا المجني عليه عن الجاني، اعتبر هذا مسقطا للقصاص فيما دون النفس، ولكن هل للمجني عليه الدية أو الأرش ؟ رأيان للفقهاء، بناء على اختلافهما في موجب العمد كما ذكرنا وإذا أطلقت كلمة الدية ، فإنما يراد بها الدية كاملة أما إذا أطلقت كلمة الأرش فيراد بها ما هو أقل من الدية ، وقد يكون الأرش مقدرا كوجوب نصف الدية فى اليد الواحدة ، وفي أصابع اليدين والرجلين في كل واحدة عشر الدية ، وقد يكون الأرش غير مقدر وإنما

([١])مواهب الجليل جـ ٦ ص ٢٤٨ ، وانظر التشريع الجنائي ج ٢ ص ٢.

([٢])الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٥٤ . ٢٥٧.

([٣])مغني المحتاج جـ ص ٤٨ ، المغني ج ٧ ص ٧٥٢ ، الروض المربع ج٣ ص٢٧ج.

يقدره القاضى ويسمى بالحكومة وكما سنرى أن مالا قصاص فيه من الجنايات على مادون النفس وليس له أرش مقدر ففيه الحكومة ، وسيرد ما يتعلق بها من أحكام.[١]

ثالثا: الصلح

يسقط القصاص فيما دون النفس أيضا إذا تصالح الجاني والمجني عليه على سقوط القصاص في مقابل مال.[٢]

خاتمة: هل يمكن تعزير الجاني في الجناية على مادون النفس؟

ذكرنا سابقا أن العقوبة الأصلية للجناية على مادون النفس عند جمهور الفقهاء هي القصاص، ولا يثبتون التعزير سواء اقتص من الجاني أو تعذر الاستيفاء لأي سبب من الأسباب.

وذهب المالكية إلى أنه إذا تعذر استيفاء القصاص فيمادون النفس؛ فإن المجني عليه يعزر ويدفع الدية .

جاء في مواهب الجليل[٣]:(وإن ذهب والعين قائمة فإن استطيع كذلك وإلا فالعقل كأن شلت يده بضربة) .

يعني فإن استطيع أن يقتص منه وعينه قائمة فعل .. وكذلك اللسان إذا خرس ولم يقطع ، هذه سبيل كل ما ذهبت منفعته ولم يبن عن جسمان المجني عليه وبقى جماله ، وإن كان معينا ففيه عقله كاملا ولا قود فيه أو إن كان عمدا ويؤدب الجاني مع أخذ العقل منه.[١]

([١])انظر بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٣١١، ٣١٤، ٢٢٣ ٠

([٢]) مغني المحتاج جـ ٤ ص ٥٠، المغني جـ ٧ ص ٧٥٥ ، الروض المربع جـ٣ ص٢٧٠ ، الهداية ج٤ ص ٠١٦٧

([٣])ج ٦ ص ٢٤٨، ٠٢٤٩

الدية في الجناية على ما دون النفس

يقول الإمام الكاساني–رحمه الله تعالى: " وَأَمَّا شَرَائِطُ الْوُجُوبِ فَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ خَطَأً إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِيمَا فِي عَمْدِهِ الْقِصَاصُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا قِصَاصَ فِي عَمْدِهِ يَسْتَوِي فِيهِ الْخَطَأُ وَالْعَمْدُ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ الْجِنَايَاتِ الَّتِي فِي عَمْدِهَا الْقِصَاصُ، وَمَا لَا قِصَاصَ فِي عَمْدِهَا".....وقال رحمه الله في موضع آخر: " وَأَمَّا الَّذِي فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَالثَّانِي فِي بَيَانِ شَرَائِطِهِ.

أَمَّا السَّبَبُ فَهُوَ تَفْوِيتُ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ الْعُضْوِ عَلَى الْكَمَالِ، وَذَلِكَ فِي الْأَصْلِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إبَانَةُ الْعُضْوِ وَإِذْهَابُ مَعْنَى الْعُضْوِ مَعَ بَقَاءِ الْعُضْوِ صُورَةً.

أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْأَعْضَاءُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِانْتِهَاءِ كَمَالِ الدِّيَةِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٍ: نَوْعٌ لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْبَدَنِ، وَنَوْعٌ فِي الْبَدَنِ مِنْهُ اثْنَانِ، وَنَوْعٌ فِي الْبَدَنِ مِنْهُ أَرْبَعَةٌ (أَمَّا) الَّذِي لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْبَدَنِ فَسِتَّةُ أَعْضَاءٍ أَحَدُهَا الْأَنْفُ سَوَاءٌ اسْتَوْعَبَ جَدْعًا أَوْ قُطِعَ الْمَارِنُ مِنْهُ وَحْدَهُ، وَهُوَ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ، وَالثَّانِي اللِّسَانُ سَوَاءٌ اسْتَوْعَبَ قَطْعًا أَوْ قُطِعَ مِنْهُ مَا يَذْهَبُ بِالْكَلَامِ كُلِّهِ، وَالثَّالِثُ الذَّكَرُ سَوَاءٌ اسْتَوْعَبَ قَطْعًا أَوْ قُطِعَ الْحَشَفَةُ مِنْهُ وَحْدَهَا، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ «فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ وَفِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ» وَرُوِيَ أَنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – كَتَبَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ وَفِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ» وَلِأَنَّهُ أَبْطَلَ الْمَنَافِعَ الْمَقْصُودَةَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ، وَالْجَمَالَ

([1])وانظر الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٥٠ ، وانظر سابقا ص ٢١٢.

أَيْضًا مِنْ بَعْضِهَا فَالْمَقْصُودُ مِنْ الْأَنْفِ الشَّمُّ وَالْجَمَالُ أَيْضًا، وَمِنْ اللِّسَانِ الْكَلَامُ، وَمِنْ الذَّكَرِ الْجِمَاعُ، وَالْحَشَفَةُ يَتَعَلَّقُ بِهَا مَنْفَعَةُ الْإِنْزَالِ، وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالْقَطْعِ".

الشرح والمقارنة:

تمهيد : الدية هي العقوبة البديلة في الجناية على مادون النفس عمدا، وقد تكون هى الأصلية كما في جناية الأب على ولده عمدا فإنه لا يقتص من الأب ولكن يدفع الدية وهي العقوبة الأصلية للجناية الخطأ ، وكذلك لشبه العمد عند من قال به من الفقهاء ، وليس هناك من فروق في الدية بين العمد وغيره إلا في بعض الأمور كمن يتحمل الدية وأوصافها ، وتغليظها، وصفة التغليظ وأداؤها إلخ.

والسبب في وجوب الدية فيما دون النفس هو تفويت المنفعة المقصودة من العضو على وجه الكمال، إما بإبانته وإما بإذهاب معناه مع بقاء صورته ، ولقد ورد الشرع بها فيما دون النفس عند تغويت منفعة الجنس –كما في قطع اليدين أو الرجلين إلخ – لأن تفويت منفعة الجنس يجعل النفس تالفة من وجه[1] وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيما للآدمي. فكما سنرى أن إتلاف اللسان مثلا فيه الدية كاملة لأنه عضو واحد ، في الجسد وأوجب الشارع فيه دية كاملة ، لأن إتلاقه إذهاب منفعة الجنس ، وإذهابها كإتلاف النفس[2] وقد يكون الواجب فيما دون النفس الدية كاملة ، وقد يكون الواجب الأرش، وسنبين هذا المبحث في عدة مطالب :–

المطلب الأول : ماتجب فيه الدية كاملة.

ويمكن معالجة هذا المطلب في فرعين:–

([1])البدائع جـ ٧ ص ٣١١، ٠٣١٢ الهداية جـ ٤ ص ١٧٩

([2])المغني جـ ٨ ص ٣.

الفرع الأول : ما تجب فيه الدية كاملة من الأعضاء.

الفرع الثاني : ما تجب فيه الدية كاملة من المعاني.

الفرع الأول: ما تجب فيه الدية كاملة من الأعضاء

وما تجب فيه الدية كاملة من أعضاء البدن، أنواع عدة كالتالي:-

- **النوع الأول:** أعضاء لا نظير لها في البدن مثل الأنف واللسان ، والذكر، والصلب ، ومسلك البول ، ومسلك الغائط من المرأة إذا أفضاها إنسان فصارت لا تستمسك البول أو الغائط إلخ.

النوع الثاني: أعضاء في البدن منها اثنان، ومن ذلك: العينين ،والاذنين ،والشفتين، والحاجبين ، والثديين ، والحلمتين، والأنثيين - إلخ.

النوع الثالث: أعضاء في البدن منها أربعة وهي:-

أشفار العينين - منابت الأهداب إذا لم تنبت -، و الأهداب نفسها - وهي شعر الأشفار إذا لم تنبت.[1]

النوع الرابع: أعضاء في البدن منها عشرة :-

وهي أصابع اليدين ، وأصابع الرجلين.[2]

أولا: الأعضاء التي لا نظير لها في البدن .

١-دية الأنف.

([1])البدائع جـ ٧ ص ٣١١.

([2])المغني ج ص ٣ ، وانظر ببيان الشافعية للدية فيا دون النفس مغني المحتاج جـ ٤ ص ٥٨.

قد تكون الجناية على كل الأنف أو على بعضها ونفصل ذلك فيما يلي:

١) الجناية على مارن الأنف –(ما لان منه وخلا من العظم وهو مشتمل على الطرفين المسميان بالمنخرين، وعلى الحاجز بينهما.[١]

إذا كانت الجناية على مارن الأنف ففيه الدية، لما روى طاوس قال : كان في كتاب رسول الله ﷺ " في الأنف إذا أوعب مارنه جدعا الدية " أي إذا استوعب واستؤصل ، ولأنه عضو فيه جمال ومنفعة كاملة ، لأنه يجمع الشم ، ويمنع من وصول التراب إلى الدماغ ، ولأنه عضو ليس في البدن منه إلا شيء واحد ففيه الدية ، وإن قطع بعض المارن ففيه من الدية مقدار ما قطع ؛ لأن ما ضمن بالدية يضمن بعضه بقدره من الدية كالأصابع.[٢]

وروى عن عمر بن عبد العزيز أن في المارن ثلث الدية.[٣]

٢-الجناية على المنخر.

إذا كانت الجناية على أحد المنخرين أو عليهما :- ففريق يرى أن في المنخر ثلث الدية، وفى المنخرين ثلثاها وفي الحاجز بينهما الثلث ، لأن المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس واحد فتوزعت الدية على عددها.

([١])مغني المحتاج ج٤ ص٢٢.

([٢])المهذب ج ٢ ص ٢٠٢ ، المغني جـ ٨ ص ١٤ ، وانظر سبل السلام جـ ٣ ص ١٢٠٦ .

([٣])المحلى جـ ١٠ ص ٤٣١ .

– وفريق يرى أن فى المنخرين الدية وفى أحدهما نصفها وفى الحاجز بينهما حكومة ؛ لأن المنخرين ليس في البدن لهما ثالث فأشبها اليدين، ولأنه بقطع المنخرين أذهب الجمال كله والمنفعة.

٣-الجناية على المارن مع القصبة :-

إذا قطع المارن مع قصبة الأنف ، اختلف الفقهاء :-

ففريق يرى أن الواجب الدية في المارن والحكومة في القصبة؛ لأن القصبة تابعة فوجب فيها الحكومة كالذراع مع الكف. وفريق يرى أن الواجب الدية فقط؛ للحديث، ولأن المارن والقصبة عضو واحد ، فلم يجب به أكثر من دية، وبالقياس على الذكر إذا قطع من أصله.

ويستوى فيما ذكر الأخشم وغيره، لأن ذلك عيب في غير الأنف.[١]

– وخالف ابن حزم ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في دية الأنف إذ لم يثبت عنده نص أو إجماع في ذلك.

وليس في الأنف عنده إلا القصاص أو المفاداة في العمد ولاشيء في الخطأ.[٢]

٢– دية اللسان:

([١])انظر بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٣١٦، الهداية جـ ٤ ص ١٧٩ ، الشرح الكبير للدردير جـ ٤ ص ٢٧٣ ،مواهب الجليل جـ ٦ ص ٢٦١ ، بداية المجتهد ج ٢ ص
٤٢٢ ، الانصاف جـ ١٠ ص٨٦ ، الروض المربع جـ ٣ ص ٠٢٨٨
([٢])المحلى جـ ١٠ ص ٠٤٣٣

تجب في اللسان الدية؛ لقول رسول الله ﷺ في كتاب عمر و بن حزم : "وفى اللسان الدية" ، وعلى هذا إجماع الفقهاء، ولأن فيه جمالا ومنفعة، أما الجمال: فقد سئل رسول الله ﷺ عن الجمال في الرجل، فقال: في اللسان، ويقال: جمال الرجل في لسانه ، والمرء بأصغريه: قلبه ولسانه، ويقال: ما الإنسان لولا اللسان الا صورة ممثلة أو بهيمة مهملة، وأما المنافع في اللسان: فإنه يبلغ به الأغراض، ويقضى به الحاجات، وبه تتم العبادات، وبه يعرف ذوق الطعام والشراب إلخ[١].

وتجب الدية كاملة إذا جنى على اللسان فخرس كما سنرى، وتجب في بعض اللسان الدية بحسب قدر الجناية.

ويرى ابن حزم أن الواجب في اللسان إذا كانت الجناية عمدًا: القصاص أو المفاداة؛ لأنه جرح، وأما الخطأ: فمرفوع بنص القرآن[٢].

ذهاب بعض الكلام:

إذا ذهب بعض الكلام بسبب الجناية على اللسان، تعددت الآراء عند جمهور الفقهاء:

١ – يرى أكثرهم: أنه يجب من الدية بقدر ما أدت إليه الجناية؛ لأن ما ضمن جميعه بالدية ضمن بعضه ببعضها، ويكون ذلك بحسب عدد حرف هجاء لغته؛ فإن كان عربيًا فعدد حروف هجائها ثمانية وعشرون حرفًا سوى "لا"، وإن كان الخلاف بين الفقهاء هل العبرة بحروف الهجاء جميعها أم بالحروف التي للسان فيها دخل في النطق[٣].

---

(١) ينظر: المغنى جـ ٨ ص ١٧ .

(٢) ينظر: المحلى جـ ١٠ ص ٠٤٤٣

(٣) ينظر: المغنى ج ٨ ص ١٨ ، معنى المحتاج ج ٤ ص ٧٢ ، البدائع ج ٧ ص ٠٣١١

٢ – ويرى بعض الأحناف: أنه إن قدر المجني عليه على أداء أكثر الحروف: فإنه تجب على الجاني حكومة؛ لحصول الإفهام مع الاختلاف، وإن عجز عن أداء أكثر الحروف: يجب كل الدية؛ لأن الظاهر أنه لا تحصل منفعة الكلام[١].

٣ – ويرى بعض الأحناف أنه : إن ذهب بعض الكلام بقطع بعض اللسان: ففيه حكومة؛ لأنه لم يوجد تفويت المنفعة على سبيل الكمال[٢].

٤ – وعند المالكية: إذا لم يؤد القطع إلى منع الكلام فالواجب: حكومة[٣].

ويراعى: أنه إن كانت الجناية على بعض لسان المجنى عليه، وذهب معها بعض كلامه، فإن استويا: كأن يقطع الجاني ربع لسان المجنى عليه فيذهب ربع كلامه: وجب ربع الدية بقدر الذاهب منهما، وإن ذهب من أحدهما أكثر من الآخر: كأن قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه أو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه: وجب من الدية بقدر الأكثر؛ لأن ما يتلفه من اللسان مضمون، وما يذهب من الكلام مضمون، وقد اجتمعا فوجب أكثرهما[٤].

وإن جنى على اللسان ولم يذهب شيء من اللسان لكن حصلت فيه عجلة أو غنة أو فأفأة: فعلى الجاني حكومة؛ لما حصل من النقص والشين، ولم تجب الدية؛ لأن المنفعة باقية[٥].

---

(١) ينظر: الهداية جـ ٤ ص ١٧٩ .

(٢) ينظر: البدائع ج ٧ ص ٠٣١١

(٣) ينظر: الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٧٧، مواهب الجليل ج ٦ص٢٦٢ .

(٤) ينظر: المهذب ج ٢ ص ٢٠٣ ، الانصاف جـ ١٠ ص٩٦.

(٥) ينظر: المعنى جـ ٨ ص ١٨ ، بداية المجتهد ج ٢ ص ٤٢٢.

الجناية على لسان الأخرس:-

لا يجب الدية في لسان الأخر، وإنما الواجب فيه حكومة، وهذا إذا بقي ذوقه بعد الجناية عليه، فأما إن ذهب الذوق مع اللسان فاختلف في ذلك الفقهاء:

ا – يرى جمهور الحنابلة أن فيه: الدية؛ لذهاب الذوق وهو معنى من المعاني –كما سنرى.

٢ –ويرى جمهور الفقهاء (الأحناف والمالكية والشافعية): أن فيه حكومة؛ لأن الدية لا تكون كاملة في لسان الأخرس، فلا تكتمل في ذهاب الذوق بمفرده أيضًا.

٣ –ويرى بعض الحنابلة أن فيه: ثلث الدية؛ لقضاء عمر رضى الله عنه بذلك.

وقيد المالكية رأيهم: بعدم ذهاب صوت الأخرس، وإلا ففي قطع اللسان الدية[١].

الجناية على لسان الصغير:

يفرق بين عدة أمور:-

أولًا: إذا جنى على لسان صغير لم يتكلم؛ لطفوليته ولم يمض عليه زمان يتحرك فيه اللسان؛ اختلف الفقهاء في ذلك:

([١]) ينظر: المهذب ج ٢ ص٢٠٤، الروض المربع جـ ٣ ص ٢٨٦ ، المحلى ج ١٠ ص ٤٤٢ : مسألة رقم ٢٠٤٥.

١ – يرى (بعض المالكية والشافعية والحنابلة): أنه تجب دية لسانه؛ لأن الظاهر السلامة، وإنما لم يتكلم؛ لأنه لا يحسن الكلام فوجبت فيه الدية بالقياس على ضمان أطرافه وإن لم يظهر فيها بطش .

٢ – ويرى بعض المالكية والحنفية: أن فيه حكومة؛ لأنه لا كلام له، والدية لا تلزم بأمر مشكوك فيه فصار كالأخرس لا دية في لسانه .

نوقش ذلك: بأن الأخرس عُلِمَ أنه أشل بخلاف الصغير[١].

ثانيًا: إن كان قد بلغ حدًا يتحرك اللسان فيه بالبكاء والكلام، فلم يتحرك وجنى عليه: فإنه تجب فيه حكومة؛ لأن الظاهر أنه لم يكن ناطقًا؛ لأنه لو كان ناطقاً لتحرك لسانه بما يدل عليه كقول الصغير بابا أو ماما إلخ .

ثالثًا: إن كبر ونطق ببعض الحروف: وجب فيه بقدر ما ذهب؛ لأنه قد ظهر أنه كان ناطقًا[٢].

٣ – دية الذكر

أجمع الفقهاء على أن في الذكر الصحيح: الدية؛ لما روي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال: "في النفس الدية ، وفي اللسان الدية ، وفى الذكر الدية ، وفي الأنف الدية وفي المارن الدية"[٣]، ولأنه عضو واحد فيه الجمال والمنفعة (وهي منفعة الوطء

---

(١) ينظر: المغنى ج ٨ ص ٢١٠ .

(٢) ينظر: المراجع السابقة .

(٣) ينظر: بدائع الصنائع ج٧ ص٣١١.

والإيلاد، واستمساك البول والرمي به ودفع الماء، والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة)[١] فكملت ديته إذا جنى عليه ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير والشيخ والشاب[٢].

وأنكر ابن حزم الظاهري هذا الإجماع، وذهب إلى أنه لا يجب في الجناية الخطأ هنا شيء وأنه يجب القصاص في العمد أو المفاداة[٣].

وفي قطع الحشفة: الدية؛ لأن الحشفة أصل في منفعة الايلاج والدفق والقصبة كالتابع له[٤]، ولأن معظم منافع الذكر وهو لذة المباشرة تتعلق بها، وأحكام الوطء تدور عليها[٥].

وإن قطع بعض الحشفة وجب على الجاني من الدية بمقدار ما قطع، وهل يقدر ما قطع بالنسبة للحشفة أم بالنسبة للذكر؟ قولان للفقهاء[٦].

ذكر الخصى والعنين[٧]:

تعددت الآراء فيهما كالتالي :-

---

(١) ينظر: رد المحتار ج ٦، ص ٥٧٥.

(٢) ينظر: المغنى جـ ٨ ص ٣٥ .

(٣) ينظر: المحلى جـ ١٠ ص ٤٤٠ .

(٤) ينظر: الهداية جـ ٤ ص ١٧٩ .

(٥) ينظر: مغنى المحتاج جـ ٤ ص ٦٧، سبل السلام ج ٣ ص ١٢٠٩.

(٦) ينظر: المهذب جـ ٢ ص ٢٠٧.

(٧)ذكر العنين : هو من لا يتأتى لصاحبه به جماع الحضره أو لعدم الفاظه لكبر أو علة عن جميع النساء. ينظر: الشرح الكبير ج ٤ ص ٢٧٣.

١ – إن في كل منهما الدية؛ لإطلاق الخبر، ولأن ذكر الخصى سليم، وهو قادر على الايلاج وإنما الفائت الايلاد، والعفة عيب في غير الذكر، ولأنه غير مأيوس من جماعة، وهو عضو سليم في نفسه .

٢ – ويرى بعض الفقهاء أن فى كل منهما: حكومة؛ لأن الذكر مقصود منه تحصيل النسل، ولا يوجد ذلك في ذكر الخصى، والجماع يذهب في الغالب مع الخصى بدليل أن البهائم يذهب جماعها بخصائها.

ويقصد بالذكر أيضا تحصيل منفعة الإنزال والإحبال والجماع وقد عُدم ذلك من العنين في حال الكمال[١].

٣ – ويرى بعض الحنابلة أن الواجب في ذكر كل منهما: ثلث دية؛ لما روي عن عمر رضى الله عنه أن قضى بذلك[٢].

ولا خلاف بين الفقهاء أن في قطع عسيب الذكر (الذكر دون الحشفة): الحكومة[٣]، أما اذا قطع الجاني الحشفة والحسيب ففيهما الدية، والذكر الأشل إذا جنى عليه ففيه حكومة أيضًا.

٤- دية الصلب[٤]

([١]) ينظر: المغنى ج٨ ص ٣٥.

([٢]) ينظر: الانصاف جـ ١٠ ص ٨٨.

([٣]) ينظر: الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٧٧ ، المحلى جـ ١٠ ص ٤٤٩.

([٤])الصلب: بالضم والتحريك، عظم من لدن الكاهل الى العجب –بفتح العين المهملة وسكون الجيم– أصل الذنب كالمصالبة، قال تعالى : "يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ والترائب". ينظر: سبل السلام ج ٣ ص ١٢١٠.

تجب في الصلب: الدية عند جمهور الفقهاء؛ لقول الرسول ﷺ في الحديث المروي عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم : "وفي الصلب الدية"[١]، ولما روى الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال : "مضت السنة أن في الصلب الدية، وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية"[٢].

ولأن الجاني أبطل على المجنى عليه منفعة مقصودة، فوجبت على الجاني الدية.

وهذا إذا لم ينجبر الكسر ويعاد لحالته.

وإذا ترتب على كسر الصلب العجز عن المشي فقط، ففى ذلك الدية.

وإن ترتب على كسره العجز عن الوطء: وجبت عليه الدية أيضا؛ لأنه أبطل في الحالتين على المجنى عليه منفعة مقصودة له، وفى سبل السلام: فإن ذهب المني مع الكسر فديتان[٣].

وعند المالكية: لا تندرج دية الصلب في دية إبطال الجماع؛ إذ فيهما ديتان[٤].

وإن ترتب على كسر الصلب ذهاب المشي والجماع؛ فللفقهاء رأيان:

الأول: لا يلزم الجاني إلا دية واحدة؛ لأنهما منفعتا عضو واحد.

---

(١) ينظر: سبل السلام جـ ٣ ص ١٢٠٥ .

(٢) ينظر: المهذب جـ ٢ ص ٢٠٧.

(٣) ينظر: جـ ٣ ص ١٢١٠.

(٤) ينظر: الشرح الكبير للدردير جـ ٤ ص ٢٧٢ .

الثاني: يلزم الجانى ديتان؛ لأنه يجب في كل من الوطء والمشي الدية عند الانفراد فوجبت فيهما ديتان عند الاجتماع بالقياس على ما لو قطع الجاني أذني المجنى عليه فذهب سمعه.

وإذ انجبر الكسر ولكن الصلب احدودب: فالراجح عند الحنابلة: أن فيه دية كاملة، وجمهور الفقهاء أنه لا تجب في ذلك دية كاملة، وكذلك إذا ضعف مشيه أو احتاج إلى عصا فإنه يجب في ذلك حكومة.

وإن جبر الكسر وعاد الصلب لحالته ففى ذلك حكومة الكسر وعند المالكية لاشيء في ذلك إلا إذا انحنى[1].

وعند ابن حزم: القصاص في الجناية على الصلب إذا كانت الجناية عمدا أو المفاداة، ولاشي في الخطأ؛ لأنه طعن على ما استدل به الجمهور، ولم يثبت عنده بالتالي نص صحيح أو اجماع متيقن[2].

٥- دية مسلك البول ومسلك الغائط.

إذا جنى شخص على آخر فأصبح المجنى عليه لا يستمسك بوله أو غائطه فللفقهاء فيه رأيان:-

---

([1]) ينظر: مواهب الجليل جـ ٦ ص ٤٧ ، ٤٨ ، الانصاف جـ ١٠ ص ٩٣، ٩٧، الأم جـ ٦ ص ٥٨ المهذب جـ ٢ ص ١٠٧، بدائع الصنائع ج ٧ ص ٣١١.

([2]) ينظر: المحلى جـ ١٠ ص ٤٥١ ، ٤٥٢.

١ – جمهور الفقهاء أن في كل من مسلك البول أو الغائط: الدية، وفيهما معًا: ديتان؛ لأن الجانى فوت على المجنى عليه منفعة مقصودة بالعضو على الكمال فيجب عليه كمال الدية[١].

٢ – بعض الحنابلة : يرى أن في كل منهما ثلث الدية[٢].

٣ – بعض المالكية : يرى أن في كل منهما حكومة[٣].

جناية الإفضاء

والإفضاء: مأخوذ من الفضاء وهو المكان الواسع وقد يطلق على الجماع، يقول تعالى : "وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"[٤].

وقد يطلق على اللمس؛ كما في قوله : ﷺ : "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ"[٥].

واختلف الفقهاء في حقيقته: فذهب بعض الفقهاء إلى أن الإفضاء هو أن يزيل الواطئ الحاجز الذي بين الفرج وثقبة البول.

---

(١) ينظر: البدائع جـ ٧ ص ٠٣١١

(٢) ينظر: الانصاف جـ ١٠ ص ١٣ – ٠٩٤

(٣) ينظر: الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٧٧، سبل السلام ج ١ ص ٤ ١٠، نيل الأوطار ج ١ ص ٢٣٥.

(٤) ينظر: النساء آية ٢١ .

(٥) ينظر: النظم المستعذب في شرح غريب المهذب للعلامة محمد الركبي جـ ٢ ص ٢٠٨

وذهب البعض إلى أن الإفضاء هو أن يزيل الواطئ الحاجز الذي بين الفرج والدبر.

مقدار الواجب في الإفضاء: تعددت الأقوال في ذلك:

١ – يرى فريق من الفقهاء أن الواجب فيه: الدية؛ لأن الافضاء يمنع المرأة اللذة، ولا تستمسك البول، ولأنه يقطع التناسل لأن النطفة لا تستقر فى محل العلوق لامتزاجها في البول فأشبه قطع الذكر، ولأنه أعظم من الجناية على الشفرين .

نوقش ذلك: بأنه قياس مع الفارق فقد وجبت الدية في الشفرين؛ لأن الجاني قطع عضوين للمجنى عليه فيهما نفع وجمال فأشبه قطع الشفتين، وأيضا لا نسلم بأن الإفضاء يمنع الوطء[١].

٢ – ويرى فريق آخر أن الواجب ثلث الدية، واحتجوا بما روي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قضى في الإفضاء بثلث الدية، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فيكون إجماعًا ، وبالقياس على الجائفة، لأن الإفضاء يخرق الحاجز بين شيئين فيجب فيه ثلث الدية.

٣ – ويرى بعض المالكية أن الواجب: حكومة.

٤– ويرى بعض المالكية أن الواجب: حكومة ودية.

وإن ترتب على الإفضاء (بمعناه الأول) أن استرسل البول فيرى بعض الفقهاء أن الواجب على الجاني دية واحدة لأن التالف عضوًا واحدًا لم يفت غير منافعه فلا يضمنه الجاني بأكثر من دية واحدة.

ويرى آخرون: أن الواجب دية وحكومة؛ لأن الجاني فوت منفعتين فلزمه أرشهما.

---

(١) ينظر: المغنى ج ٨ ص ٥٣ .

ونوقش ذلك: بأنه لو وجب دية المنفعتين لوجبت ديتين ولم يقبل به أنصار هذا الرأي[1].

٧: دية الجلد.

تعددت آراء الفقهاء فيه كالتالي:

١- يرى المالكية أن الدية تجب في الشوى (جلدة الرأس)، وكذلك إذا فعل الجاني بالمجني عليه فعلًا أدى إلى تجذمه أو تبريصه حتى ولو لم يعم الجذام أو البرص جسم المجني عليه.[2]

٢- ويرى الشافعية: أن الدية تجب في الجلد إذا سلخ ولم ينبت؛ لأن فيه جمالًا ومنفعة ظاهرة وهذا يتصور إن بقي في المسلوخ حياة مستقرة بعد سلخه ومات بسبب آخر غير السلخ كأن قام غير السالخ وأجهز على المسلوخ فإنه يجب على الجاني القصاص لأنه أزهق روح المجني عليه وعلى السالخ الدية.

ويتصور ذلك أيضًا فيما لو انهدم حائط على المسلوخ بعد سلخه ومات بسبب ذلك فإنه يجب على السالخ الدية.[3]

٣- وعند الحنفية والحنابلة في الجلد حكومة.[4]

٨، ٩- دية شعر الرأس وشعر اللحية.

للفقهاء في ذلك رأيان:

١- ذهب فريق من الفقهاء: (الأحناف والحنابلة) إلى وجوب الدية في الجناية على شعر الرأس أو شعر اللحية إذا لم ينبت واحتجوا بما يلي:

أ- من الآثار:

- بما روي أن سيدنا عليا كرم الله وجهه قال: في الرأس إذا حلق فلم ينبت الدية

---

(١) انظر الشرح الكبير للدردير (٢٧٧/٤)، المغني (٥٢/٨، ٥٣)، مغني المحتاج (٧٤/٤، ٧٥).

(٢) مواهب الجليل (٢٦١/٤)، الشرح الكبير للدردير (٢٧٢/٤).

(٣) مغني المحتاج (٦٧/٤، ٦٨)، المغني (٥٦/٨)، المحلى (٤٥٧/١٠).

(٤) بدائع الصنائع (٣٢٣/٧).

كاملة.

- وروي عنه أيضًا أنه قال في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية.
- وروي أن رجلًا أغلى ماء فصبه على رأس رجل فانسلخ جلد رأسه فقضى سيدنا علي بالدية.[١]

ب- أن الجناية على شعر الرأس –سواء بالنسبة للرجل أو المرأة- إذهاب للجمال على الكمال فتجب فيه الدية كاملة بالقياس على أذن الأصم، وأنف الأخشم.[٢]

ويوضح ذلك الكاساني:[٣] "أن الشعر للنساء والرجال جمال كامل، وكذا اللحية للرجال.

والدليل عليه ما روي من الحديث «أن الله تبارك وتعالى عز وجل خلق في سماء الدنيا ملائكة من تسبيحهم سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب» وتفويت الجمال على الكمال في حق الحر يوجب كمال الدية كالمارن والأذن الشاخصة، والجامع بينهما: إظهار شرف الآدمي وكرامته، وشرفه في الجمال فوق شرفه في المنافع، ثم تفويت المنافع على الكمال لما أوجب كمال الدية، فتفويت الجمال على الكمال أولى، بخلاف شعر سائر البدن؛ لأنه لا جمال فيه على الكمال؛ لأنه لا يظهر للناس فتفويته لا يوجب كمال الدية".

وقيد بعض الأحناف وجوب الدية في اللحية بما إذا كانت كاملة بحيث يتجمل بها صاحبها، فأما إذا كانت طاقات متفرقة لا يتجمل بها فلا شيء فيها، وإن كانت غير متوفرة بحيث يقع بها الجمال الكامل، وليست مما يشين ففيها حكومة عدل.[٤]

٢- وذهب المالكية والشافعية: إلى أن في إذهاب شعر الرأس أو اللحية حكومة لأنه إتلاف جمال من غير المنفعة، فلم تجب فيه غير الحكومة كإتلاف العين القائمة

---

(١) بدائع الصنائع (٣١٢/٧).

(٢) المغني (١٢/٨).

(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣١٢)

(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣١٢)

واليد الشلاء.[١]

جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:[٢] "(قوله، وكذا شعر الرأس، واللحية) أي في قلع كل الحكومة سواء كان عمدا، أو خطأ كان قلعه بحلق أو نتف، إن لم ينبت فإن نبت وعاد لهيئته فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد، وقوله: وكذا شعر الرأس أي بالنسبة لرجال غير معتادين لحلقها، أو لنساء، وأما بالنسبة لرجال معتادين لحلقها، فالذي يظهر: أنه لا شيء فيه".

وورد على ما استدل به أصحاب الرأي الثاني: بأن القياس مع الفارق فإن اليد الشلاء ليس جمالها كاملًا.[٣]

ثانيًا: ما تجب فيه الدية كاملة من الأعضاء التي في البدن منها اثنان:

تمهيد: اتضح مما تقدم أن كل عضو ليس له نظير في البدن كاللسان أو الأنف إذا جنى عليه ففيه الدية كاملة؛ لأن اتلافه إذهاب منفعة الجنس واذهابهما كإتلاف النفس كما عرفنا وكما سنرى أن ما في الجسد منه اثنان ففيهما الدية كاملة؛ لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وفي إحداهما نصف الدية؛ لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس.[٤]

وبيان ذلك كما يلي:

١) دية العينين:

تجب في العينين الدية، وفي الواحدة نصف الدية.

١- لقول النبي ﷺ في كتاب عمرو بن حزم: "وفي العينين الدية"، وروي عنه ﷺ أيضًا: "وفي العين الواحدة خمسون من الإبل".

٢- ولأنه ليس في الجسد منها إلا شيآن ففيهما الدية وفي احداهما نصفها.

٣- ولأن في الجناية عليهما تفويت منفعة الجنس وهي منفعة مقصودة، أو تفويت

---

(١) المهذب (٢/ ٢٠٨)

(٢) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٧٧)

(٣) المغني (١٢/٨).

(٤) المغني لابن قدامة (٨/ ٣)

الجمال على الكمال، وقد تكون الجناية هنا على الابصار فقط دون قلع العينين، وفي ذلك الدية أيضًا، وكذا في طمسهما مع ذهاب البصر الدية، ولا فرق بين أن يكونا صغيرتين أو كبيرتين الخ إلا أنه إن كان فيها بياض ينقص البصر فتنتقص الدية بقدره.

واختلف في عين الأعور، فذهب البعض إلى وجوب الدية الكاملة فيها، وذهب آخرون إلى أن الواجب في الجناية عليها هو نصف الدية.[١]

٢- دية الأذنين:

للفقهاء رأيان فيهما:

١- جمهور الفقهاء يرون أن فيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية واحتجوا:

أ) بما في كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم: "وفي الأذنين الدية".

ب) بقضاء عمر وعلي رضي الله عنهما بالدية فيهما.

جـ) ولأن في الأذنين جمالًا ظاهرًا ومنفعة مقصودة ففي تفويت ذلك الدية.

د) بالإضافة إلى القاعدة التي ذكرناها في التمهيد وهي أن ما في الجسد منه اثنان ففيهما الدية كاملة لأن اتلافهما اذهاب منفعة الجنس الخ.[٢]

- وإذا قطع بعضها كنصف أو ربع وجب فيه من الدية بقسطه؛ لأن ما وجبت الديه فيه وجبت الدية في بعضه بقسطه كالأصابع.[٣]

٢- المشهور للمالكية أن فيهما حكومة إذا لم يذهب سمع المجني عليه فإن ذهب سمعه ففيهما الدية واحتجوا بأن الشرع لم يرد فيهما بتقدير، ولا يثبت التقدير بالقياس.[٤]

ويرد على ذلك ما استدل به الجمهور آنفًا.

---

(١) المغني (٤/٨)، وما بعدها ، البدائع (٣١١/٧)، (٤٢٤/٢)، المحلى (٤١٨/١٠) وما بعدها، المهذب (٢٠٠/٢)، الشرح الكبير (٢٧٢/٤).

(٢) المغني (١٠/٨)، البدائع (٣١١/٧).

(٣) المهذب (٢٠١/٢).

(٤) انظر الشرح الكبير (٢٧٢/٤)، وانظر بداية المجتهد (٤٢١/٢).

٣- دية الشفتين:

تجب في الشفتين الدية؛

١- لما في كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم: "وفي الشفتين الدية".

٢- ولأنهما عضوان ليس في البدن مثلهما، فيهما جمال ظاهر ومنفعة كاملة فتجب فيهما الدية كاملة كاليدين، وإن قطع بعضهما وجب من الدية بقدره.

الجناية على إحدى الشفتين:

تعددت آراء الفقهاء في الجناية على إحداهما:

١- ذهب الجمهور إلى وجوب نصف الدية في الجناية على احداهما بدون تفرقة بين العليا أو السفلى منهن لأن كل شيئين وجبت فيهما الدية وجب في أحدهما نصفها كسائر الأعضاء.

٢- وروي عن الإمام أحمد رواية أن في الشفة العليا ثلث الدية وفي السفلى الثلثين لأن منفعة الشفة السفلى أعظم من الشفة العليا؛ لأنها تدور وتتحرك وتحفظ الريق والطعام والعليا ساكنة لا حركة فيها.[١]

٤- دية الحاجبين:

١- يرى الأحناف والحنابلة أن في الحاجبين الدية وفي أحدهما نصف الدية؛ لأن كل شيئين فيهما الدية ففي أحدهما نصف الدية كاليدين.

وممن أوجب الدية في الحاجبين: سعيد بن المسيب، وشريح والحسن وقتادة.

واحتجوا لذلك: بأن الجناية على الحاجبين إذهاب للجمال على الكمال فتجب فيه الدية كأذن الأصم وأنف الأخشم.

ويشترطون لذلك عدم عود الشعر، وإن احتاج الأمر إلى انتظار مدة لمعرفة ذلك انتظر حتى يتبين الأمر، وعل ذلك ففي إذهاب بعض الحاجب قسطه من الدية عندهم.

---

(١) المغني (١٦/٨، ١٧)، الشرح الكبير (٢٧٣/٤ المهذب (٢٠٣/٢).)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣١١)

٢- ويرى المالكية والشافعية: أن فيهما الحكومة؛ لأن الجناية عليهما اتلاف جمال من غير منفعة فلا تجب فيهما الدية.[١]

٥- دية الثديين:

يفرق الفقهاء بين الجناية على ثديي المرأة والرجل.

دية ثديي المرأة:

أجمع أهل العلم أن في ثديي المرأة الدية؛ لما في ذلك من تفويت جنس المنفعة، ولتفويت الجمال على الكمال وفي أحدهما نصف الدية؛ لأن كل عضوين وجبت الدية بكمالها فيهما وجب نصفها في قطع أحدهما.

دية الحلمتين:

للفقهاء في الجناية على حلمتي المرأة رأيان:

أ) ذهب الجمهور إلى أن الواجب فيهما الدية؛ لأن منفعة الثديين بالحلمتين؛ إذ الصبي يمص بهما اللبن وبذهابهما تتعطل منافع الثديين، فوجب فيهما ما يجب في الثديين كما يجب في الأصابع ما يجب في الكف.[٢]

ب) وذهب مالك والثوري ومن وافقهما: إلى عدم وجوب الدية فيهما إلا إذا ترتب على الجناية عليهما قطع اللبن أو فساده كأن صار دمًا وإلا فإن الواجب حكومة، ويرى ابن عرفة من المالكية: أن في قطع حلمتي العجوز حكومة كما في اليد الشلاء.[٣]

وعلى هذا لو قطع الجاني الثديين كلهما فليس فيهما إلا الدية بالقياس على ما لو قطع الذكر كله، وإن ضربهما فأشلهما ففيهما الدية أيضًا بالقياس على ما لو أشل يديه.

وإن ضربهما الجاني فأذهب لبنهما من غير أن يشلهما: يرى البعض: أن في ذلك حكومة، ويرى آخرون: أن في ذلك الدية لأن الجناية ذهبت بنفعهما فأشبه مالو

---

(١)المغني (١٢/٨)، مغني المحتاج (٧٧/٤)، الشرح الكبير (٢٧٧/٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣١١).

(٢) المهذب (٢٠٨/٢).

(٣) الشرح الكبير للدردير (٢٧٣/٤).

شلهما.

المجني عليها صغيرة.

إذا كانت الجناية على صغيرة كأن ضربت على ثديها ثم ولدت فلم ينزل لها لبن، وانتظر فترة حتى أيست من نزوله، فإن في ذلك الدية، وإن عاد ففي مدة الانتظار حكومة.[1]

وإن قال أهل الخبرة ينقطع اللبن بغير جناية لم يجب عليه أرشه؛ لأن الأصل براءة ذمة الجاني، فلا يجب شيء بالشك.[2]

الجناية على ثديي الرجل وحلمتيه: للفقهاء في ذلك رأيان:

١- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الواجب في الجناية على ثديي الرجل وحلمتيه حكومة؛ لأن في ذلك إذهاب للجمال من غير منفعة فلم تجب الدية؛ بالقياس على العين القائمة واليد الشلاء.

جاء في الأم[3] وإذا أصيبت حلمتا ثديي المرأة أو اصطلم ثدياها ففيهما الدية تامة؛ لأن في ثدييها منفعة الرضاع وليس ذلك في ثديي الرجل ولثدييها جمال ولولدها فيهما منفعة وعليها بهما شين لا يقع ذلك الموقع من الرجل في جماله ولا شين عليه كهي.

٢- وذهب الشافعية في قول والحنابلة ومن وافقهم إلى أن فيهما الدية.

لأن ما وجب فيه الدية من المرأة وجب فيه من الرجل كاليدين وسائر الأعضاء.

- ولأنهما عضوان في البدن يحصل بهما الجمال ليس في البدن غيرهما من جنسهما فوجبت فيهما الدية كاليدين.
- وردوا على القياس الذي استدل به الجمهور بأنه قياس مع الفارق؛ لأن العين القائمة ليس فيها جمال كامل؛ ولأنها عضو قد ذهب منه ما تجب فيه الدية فلم

---

(١)الشرح الكبير (٢٧٣/٤، ٢٧٤).

(٢)المغني (٣٢/٨)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣١١)، الهداية (١٨/٤)، مغني المحتاج (٢٦٦/٤، ٢٦٧)، الروض المربع (٢٨٩/٣).

(٣) الأم للشافعي (٦/ ١٣٩)

تكمل ديته كاليدين إذا شلتا بخلاف مسألتنا.[١]

٦- دية الأنثيين:

أجمع الفقهاء على أن فيهما الدية للنص عليهما في كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم بقوله: "وفي البيضتين الدية" ولأن فيهما الجمال والمنفعة.

وإن كانت الجناية على إحداهما ففيها نصف الدية، وحكي عن سعيد بن المسيب أن في اليسرى أكثر لأن النسل يكون فيها.

نوقش ذلك:

أ) بأن ما وجبت الدية في شيئين منه وجب في أحدهما نصفها كاليدين وسائر الأعضاء.

ب) وبأنهما ذو عدد تجب فيه الدية فاستوت ديتها كالأصابع.

جـ) أن الأصابع والأجفان تستوي دياتها مع اختلاف نفعها.

د) أن ادعاء زيادة نفع اليسرى عن اليمنى يحتاج إلى إثبات.[٢]

وإن رضَّ الجاني أنثيي المجني عليه أو أشلهما ففيهما الدية.[٣]

وإن قطع الجاني الأنثيين مع الذكر، ففي ذلك ديتان، وكذلك إذا قطعهما قبل قطع الذكر أو بعده.[٤]

واختلف الرأي إذا قطع الجاني أنثيي المجني عليه الخصي أو العنين مع ذكره.

فمن رأى من الفقهاء إن الواجب في ذكرهما حكومة ، فإنهم يرون إنه : إذا قطع الجإني الذكر والإنثيين دفعة واحدة لزمه ديتإن ، وكذلك اذا قطع الذكر ثم قطع الإنثيين ، أما اذا قطع الجإنى الإنثين ثم قطع الذكر لم يلزمه الادية واحدة. في الإنثيين ، وفى

---

(١)المغني (٣٣/٨)، وانظر المراجع السابقة.

(٢) المغني (٣٦/٨).

(٣) المغني (٣٦/٨).

(٤) مواهب الجليل (٢٦١/٦).

الذكر حكومة، لإنه ذكر خصى أما القائلون بإن في ذكر الخصى والعنين الدية فيرون إن في قطع الإنثيين والذكر ديتإن يستوى إن يكون القطع قبل الذكر أو بعده".[1]

. دية الشفرين: .

تجب الدية كاملة بقطعهما إذا بدا العظم أو لم يقدر على جماعها لإن فيهما جمالا ومنفعة، إذ بهما يقع التلذذ بالجماع، وليس فى البدن غيرهما من جنسهما، فوجبت فيهما الدية، وفى قطع احداهما نصف الدية، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة أو بين الرتقاء والقرناء".[٢] وغيرهما لإن العيب ليس في الشفرين بل في داخل الفرج فتوجب الدية كاملة إذا جنى عليها فأشلهما لذهاب نفعهما ".[٣]

٨- دية الاليتين : للفقهاء فيهما رأيإن :-

١ - يرى جمهور الفقهاء إن الدية تجب في الجناية عليهما، فإذا كإنت الجناية بقطعهما أى إذا أخذتا الى العظم ففيهما الدية ، وفي احداهما نصف الدية ، وفى بعضهما بقعطه من الدية إن عرف والا فالواجب حكومة ، والسرفى وجوب الدية لما فيهما من الجمال والمنفعة في الركوب والقعود وغير ذلك، بالاضافة الى إنهما عضوإن من جنس واحد ليس في البدن غيرهم ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك.[٤]

٢- ويرى بعض المالكية: إن فيهما حكومة. [٥]

٩- دية اللحيين : -

([١])المغنى جـ ٨ ص ٣٥ ، وانظر المحلى جـ ١٠ ص٤٤٩.

([٢])والرتق هو أن يكون فرج المرأة مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة، والقرن ، لحم زائد ينبت في الفرج فيسده – الروض المربع جـ ٣ ص ٩٥.

([٣])بدائع الصنائع ج٧ ص ٣١١ ، مواهب الجليل ج ٦ ص ٢٦١ ، مغني المحتاج ج ٤ ص ٦٧، المغنى جـ ٨ ص ٤٣، ٤٤ ، المحلى جـ ١٠ ص ٤٥٨ .

([٤])مغنى المحتاج ج ٤ص ٦٧ ، المغنى ج ٨ ص ٣٣ .

([٥])مواهب الجليل جـ٦ ص ٢٦٢ .

واللحيإن هما العظمإن اللذإن فيهما الأسنإن السفلى.[١]

أما الأسنإن العليا فهي ثابتة في عظم الرأس، ويجب في الجناية عليهما كإن تلفا أو قلعا الخ ، الديه كاملة ، وفى أحدهما نصف الدية لإن بهما نفعا وجمالا، ولإن ما وجبت الدية فيه كله تجب في بعضه وإن كإنت الجناية عليهما بما عليهما من الأسنإن وجب على الجإني ديتهما وأرش الأسنإن ولا يدخل أرش الأسنإن في ديتها.

عند الجمهور فيجب فى كل واحد منهما دية مقدرة كالشفتين مع الاسنإن ، وتخالف الكف مع الأصابع ، لإن الكف تابع للأصابع في المنفعة واللحيإن أصلإن في الجمال والمنفعة. [٢]

ويضيف ابن قدامة [٣] وجوها ثلاثة:-

أحدهما: إن الاسنإن مغروزة في اللحيين غير متصله بهما بخلاف الأصابع:

والثإني: إن كل واحد من اللحيين والأسنإن ينفرد باسمه ولا يدخل أحدهما في اسم الآخر، بخلاف الاصابع والكف فإن اسم اليد يشملهما.

الثالث: إن اللحيين توجدإن قبل وجود الأسنإن في الخلقة وتبقيإن بعد ذهابها في حق الكبيره ومن اقتلعت أسنإنه بخلاف الأصابع والكف.

ويرى بعض الشافعية: إنه يدخل أرش الاسنإن في دية اللحيين بالقياس على دخول حكومة الكف في دية الأصابع.

ونوقش بما ذكره ابن قدامة سابقا. [٤]

([١])المغنى ج ٨ ص ٠٢٨
([٢])المهذب جـ ٢ ص ٦ ٢٠ ، وانظر الام ج ٦ص ١٢٥ .
([٣])المغنى ج ٨ ص.
([٤])انظر مغني المحتاج ج ٤ ص ٦٥.

ولو لم يكن في اللحيين من ففيهما الدية فقط ، واذا إنضربا حتى يبسا فلم ينفتحا ولم يطبقا ففيهما الدية أيضا وكذلك إذا إنتفحا فلم يطبقا، أو إنطبقا فلم ينفحتا ففي تلك الصور الدية أيضا . [١]

١٠- دية اليدين :-

تجب الدية فى اليدين، وفى احداهما نصف الدية ، لما ثبت في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم " وفى اليد خمسون من الإبل " ولما رواه معاذ بن جبل رضى الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " وفى اليدين الدية وفى الرجلين الدية " ولإن فيهما جمالا ظاهرة ومنفعة كاملة الخ.

<u>اقوال الفقهاء في اطلاق اسم اليد</u>:

بالرغم من إن الفقهاء اتفقوا على وجوب الدية في اليد الا إنهم اختلفوا في حدها

١ – ذهب بعضهم (الى إنها تطلق على الكف فقط) الأصابع وواحة الكف) واستدلوا لذلك بقول الله تعالى " والسارق والسارقةُ فَاقْطَعُوا أيديهما " . الآية ٣٨ من سورة المائدة .

ووجه الدلالة : إن اليد أطلقت هنا على الكف فقط حيث قطع النبي صلى الله عليه وسلم من الكوع فإنصرفت اليد الى ذلك .

٢ – وذهب آخرون : الى إن اليد تطلق على الكف والساعد والعضد الى المنكب .

واستدلوا لذلك : بقول الله تعالى " يَا أَيُّها الذين آمنوا إذا تم إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وَجَوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إلى المرافق " .. ... الآية [٢]

فقد أطلقت اليد هنا على ماكإن الى المرفق وأيضا حينما نزلت آية التيمم " فَامْسَحُوا يوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ " [١]

---

(١)انظر المحلى جـ ١٠ ص ٤٣٥ .
(٢)من الاية ٦ من سورة المائدة .

فقد مسحت الصحابة الى المناكب وأيضا فإن اليد في العرف تطلق الى المنكب .

وأوردوا على ما استدل به أصحاب الرأى الاول بإن قطع اليد من الكوع في السرقة ، فلإن المقصود يحصل به وقطع بعض الشيء يسمى قطعا له ، كما يقال قطع ثوبه إذ اقطع جإنبا منه.

ثمرة الخلاف: ويظهر أثر الخلاف في حد الأيدى هنا في إنه إذا قطع الجإني يد المجنى عليه من نصف الساعد مثلا فكما رأينا يرى بعض إنصار الرأى القائل بإن حد الأيدى ماكإن إلى الكوع : إنه يجب على الجإنى حكومة لما زاد عن الكوع وعند من أطلق اليد على الكف والساعد والعضد إلى المنكب لا يجب على الجإني شيء لإنه ما قطع الا يدا، فليست هناك زيادة على حدها.

وتجب الدية فى اليد أيضا إذا جنى عليها فشلت لإن منفعتها قد فاتت فتجب فيها الدية بالقياس على ما لو جنى شخص على آخر فأعمى عينه مع بقائهما. (٢)

١١- دية الرجلين:

تجب في الجناية على الرجلين الدية ، وفي أحدهما نصف الدية لنفس الأدلة الموجودة فى اليدين ، ويجرى في حد الرجلين نفس الخلاف السابق في حد الأيدى، فالبعض يرى إن الرجل تشمل القدم فقط والبعض يرى إن الرجل تطلق على القدم حتى نهاية الفخذ.

ثالثا : ماتجب فيه الدية كاملة من الأعضاء التي في البدن منها أربعة.

١- **دية أشفار العينين**، وهى أجفإن العينين (١)، وهى أربعة فإذا كإنت الجناية على جميعها ، ففيهما جميعا الديسة عند الجمهور.

---

(١)الآية السابقة .

(٢)انظر المغنى ج ٨ ص ٢٩، ٣٠ ، مغني المحتاج ج٤ ص ٦٥ ، الام جـ ٦ ص ٧٢ ، المحلى جـ ١٠ ص ٤٣٩ مواهب الجليل جـ٦ ص ٢٦١ ، الشرح الكبير ج ٤ ص ٢٧٣ ، البدائع ج ٧ ص ٣١١، الهداية ج ٤ ص ١٨٠.

وحجة الجمهور: إنها أعضاء فيها جمال ظاهر وتقع كامل فإنها تكن العين وتحفظها، وتقيها الحر والبرد ، ولولاها لقبح منظر الإنسإن الخ فتجب فيها الدية كاليدين.

ويرى المالكية: إن الواجب فى الأشفار حكومة لعدم ورود نص فى ذلك ، والتقدير لا يكون إلا بنص، ولا يثبت بالقياس.

نوقش ذلك: من قبل جمهور الفقهاء ، بإنا لإنسلم إن التقديرلا يثبت قياسا.[٢]

ولكن ما الواجب في الجناية على أحد الأشفار؟

يرى أكثر الجمهور إن في كل شفر ربع الدية بالتساوي ، لإن كل ذى عدد تجب في جميعه الدية تجب في الواحد فيه بحصته من الدية كاليدين والأصابع.

وحكى عن الشعبى: إنه يجب فى الأعلى ثلثا دية العين وفى الأسفل ثلثها وذلك لاعتبار النفع فالأعلى أكثر نفعا.

وتجب الدية في أشفارعين الأعمى ، لإن ذهاب بصره عيب في غير الأجفإن ، وتجب الدية أيضا لو كإنت أشفار المجنى عليه بلا أهداب. [٣]

٢- **دية أهداب العينين:** [٤] للفقهاء في ذلك رأيإن:-

يرى الأحناف والحنابلة إن في الجناية على أهداب العينين الدية كاملة ، وفي كل واحد منها ربع دية لإن فيها جمالا ونفعا . وذهب المالكية والشافعية الى إن فيها حكومة ، إذا فسد منبتها كسائر الشعور، لإن الفائت بقطعها الزينة والجمال دون النفع [٥] وعلى القول

---

(١)المغنى ج ٨ ص ٩.
(٢)مواهب الجليل ج ٦ص ٢٤٧ ، الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٥٣ ـالمغنى ج ٨ ص ٠٩
(٣)مغني المحتاج جـ ٤ص ٦٢ ، البدائع ج ٧ ص ٣١٤ المغنى ج ٨ ص ٩ ، وانظر المحلى جـ ١٠ ص ٤٢٣ .
(٤)وهو الشعر الذى على الأجفان (المغنى ج ٨ ص٩)
(٥)الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٥٣، مواهب الجليل جـ ٦ ص ٢٤٧ ، مغني المحتاج ج٤ ص ٠٦٢

بوجوب الدية فيها ، فإذا قطعت الأهداب مع الأجفإن ففيها كلها دية واحدة لإن الشعر يزول تبعا لزوال الأجفإن فلم تفرد بضمإن كالأصابع إذا قطع اليد وهى عليها.[١]

رابعا: ماتجب فيه الدية كاملة من الأعضاء التي في البدن منها عشــرة :-

١- **<u>دية أصابع اليدين</u>: للفقهاء رأيإن:-**

أ) يرى جمهور الفقهاء إن في كل أصبع من اليدين عشر من الابل وفى كل إنملة منها ثلث عقلها ، إلا الإبهام فإنها مفصلإن ففى كل مفصل منها خمس من الابل . [٢] واحتجوا بما روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الابل لكل أصبع ".

وتقسم دية كل أصبع على إناملها وفي كل أصبح ثلاث إنامل. الا الابهام فإنها إنملتإن ، ففى كل إنملة من غير الابهام ثلث ، وفي كل إنملة من الابهام نصف دية الأصبع، لإن هدية الأصبع لما قسمت دية اليد على عدد الأصابع وجب إن يقسم دية الاصبع على عدد الإنامل. [٣]

ب . وروى عن السلف المتقدم اختلاف في عقل الأصابع.

فروى عن عمر رضى الله عنه إنه قضى في الابهام بثلاث عشرة ، وفى التي تليها باثنتى عشرة ، وفى الوسطى بعشر وفي التي تليها بتسع ، وفى الخنصر بست.

أجيب عن ذلك : بإنه روى بإن عمر رضى الله عنه لما أخير بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم وفيه " وفي كل أصبح مما هنالك عشر من الابل ".

أخذ به وترك قوله الأول [٤].

---

(١)المغنى ج ٨ ص ٩ ، البدائع ج ٧ ص ٠٣١١
(٢)المغنى ج ٨ ص ٣٧ .
(٣)المهذب ج ٢ ص ٢٠٦ .
(٤)المغنى ج ٨ ص ٣٧ .

وروى عن مجاهد: إن في الابهام خمس عشرة وفي التي تليها ثلاث عشرة ، وفى التي تليها عشر وفي التي تليها ثمإن ، وفي التي تليها سبع.

ويجاب على ذلك: بما استدل به الجمهور.

ولقد حكى عن مالك إنه قال : الابهام أيضا ثلاث إنامل : أحداهما باطنة.

أجيب : بإن هذا ليس بصحيح ، لإن الاختبار بالظاهر فإن قوله صلى الله عليه وسلم " فى كل أصبع عشر من الابل" يقتضى وجوب العشر في الظاهر ، لإنها هي الاصبع التي يقع عليها الاسم دون ما بطن منها. (١).

وتجب الدية في يد الأعسم ، والحسم لقصر العضد أو الذراع أو اعوجاج الرسغ وذلك ليس بنقص فى الكف فلا يمنع كمال الدية (٢). وتجب الدية أيضا اذا جنى على اليد فشلت الاصابع لاتلاف منفعتها.

الأصبح الزائدة: اختلف في الأصبع الزائدة فبعض الفقهاء يرى إن فيها حكومة ، ويرى آخرون إن فيها ثلث دية الأصبع (٣).

ويرى المالكية إنها إذا كإنت قوية كقوة الاصلية فإن فيها عشرة من الإبل أيضا والا فالواجب فيها حكومة وهذا إن إنفردت بالقطع أما إن قطعت مع الكف أو مع غيرها من الأصابع فلا شي فيها.

٢- دية أصابع الرجلين:

---

(١)المغنى ج ٨ ص ٣٧ .
(٢)المهذب ج ٢ ص ٢٠٦ .
(٣)المرجع السابق، المهذب جـ ٢ ص ٢٠٦ ، وانظر مغني المحتاج ج ٤ص ٦٦، بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٣١٤، الهداية ج٤ ص ١٨٤ ،الشرح الكبير للدريرى ج ٤ ص ٢٧٨، بداية المجتهد جـ ٢ ص ٤٢٤ ، المحلى جـ ١٠ ص ٤٣٨ .

ما قلناه في أصابع اليدين ينطبق على أصابع الرجلين أيضا فلا داعي لإعادته.

وبالله التوفيق